CONCURSEIRO
FORA DA CAIXA

RESUMO

DIREITO ADMINISTRATIVO

por Henrique de Lara Morais

Sumário

Glossário de Siglas **6**

Conceitos, Princípios e Fontes do Direito Administrativo **8**

Conceitos Introdutórios do Direito Administrativo 8

Princípios da administração pública 9

Administração Pública (art. 37, *exceto servidores* - CF/88) 11

Poderes e Deveres da Administração Pública **13**

Deveres 13

Poderes 13

Abuso de Poder 15

Atos Administrativos **16**

Conceitos "Acessórios" 16

Conceito de Ato Administrativo 16

Elementos / Requisitos / Pressupostos do Ato Administrativo 17

Competência 17

Finalidade 17

Forma 17

Objeto 17

Motivo 17

Mérito Administrativo 18

Vícios nos Elementos de Formação 18

Atributos Do Ato Administrativo (P-A-T-I) 19

Extinção e retirada dos Atos Administrativos 20

Anulação e Revogação 20

Revogação 21

Convalidação 21

Convalidação x Anulação x Revogação 21

Repristinação 22

Perfeição, Vigência, Validade, Eficácia e Exequibilidade 22

Classificações dos atos Administrativos 22

Espécies De Atos Administrativos (Hely Lopes) 23

Organização da Administração Pública e Terceiro Setor **25**

Desconcentração (Órgãos) 25

Descentralização 25

Autonomia 25

Entidades da ADMI 26

Entidades Paraestatais e Terceiro Setor 28

Serviços Públicos **30**

Critério de Serviço Público (Doutrinário) 30

Serviço Público na CF/88 30

Classificações de Serviços Públicos 31
Competência 31
Concessão x Permissão x Autorização 32
Concessão de Serviços Públicos 33
Formas de Extinção da Concessão (Cai Muito) 35
Lei 11.079 – Parcerias Público-Privadas (PPP) 36
Responsabilidade Civil do Estado 38
Evolução Histórica 38
Responsabilidade Subjetiva x Responsabilidade Objetiva 38
Excludentes de Responsabilidade (Risco ADM) 39
Responsabilidade Civil na CF/88 39
Ações Indenizatórias 40
Responsabilidade por Pessoas sob a Custódia do Estado 40
Responsabilidade Por Atos Legislativos E Judiciais 40
Controle da Administração Pública 41
Classificações do Controle 41
Controle Administrativo 41
Controle Legislativo (parlamentar) 42
Controle Político 42
Controle Financeiro 43
Controle Interno 45
Processo Administrativo Federal - Lei 9.784/1999 46
Disposições Gerais (Art. 1º) 46
Princípios (Art. 2º) – ROL EXEMPLIFICATIVO 46
Direitos e Deveres dos Administrados 46
Interessados no PADM (Art. 9º ao Art. 10º) 47
Competência (Art. 11 ao 17) 47
Impedimento e Suspeição 47
Forma, Tempo e Lugar dos Atos do Processo (Art. 22 ao 25) 48
Comunicação dos Atos – Art. 26 ao Art. 28 48
Fases do Processo administrativo 49
Motivação (Art. 50) 51
Desistência e Outros Casos de Extinção (Art. 51 e 52) 51
Preferência 51
Bens Públicos 52
Classificação dos Bens Públicos 52
Característica dos Bens Público 53
Aquisição dos Bens Públicos 53
Uso de Bens Públicos por Particulares 53
Intervenção do Estado na Propriedade Privada 54
Intervenção Restritiva 54

Intervenção Supressiva 55
Política Urbana 57
Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária 57
Desapropriação Confiscatória 58
Acesso à Informação - Lei 12.527/12 59
Abrangência (Arts. 1º e 2º) 59
Diretrizes 59
Definições Contidas na LAI 59
Procedimento de Acesso (Art. 10 ao 20) 60
Agentes Públicos – Parte Constitucional 63
Cargo, emprego e função pública 63
Acesso aos cargos, empregos e funções (Art. 11 e 12 da 8.112) 64
Direito de Associação Sindical e de Greve 65
Sistema Remuneratório Dos Agentes Públicos 65
Acumulação de Cargos 67
Regime Jurídico dos Servidores Públicos 68
Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (conforme EC 103/2019) 68
Estatuto Dos Servidores Públicos Federais – Lei 8.112/90 70
Abrangência 70
Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição 70
Posse e Exercício 72
Estágio Probatório 73
Estabilidade 73
Direitos e Vantagens 73
Regime Disciplinar 78
Apuração de Responsabilidade (PAD e Sindicância) 80
Código de Ética do Servidor Civil do Executivo Federal 82
Ética, Moral, valores, princípios e virtude 82
Código de Ética do Servidor Público Federal (Decreto 1.171/94) 82
Sistema de Gestão de Ética Pública (Decreto 6.029/07) 83
Comissões De Ética do Decreto 1.171/94 84
Comissão de ética Pública (CEP) 84
Licitações - Lei 8.666/93 85
Definições 85
Objetivos (triplo objetivo) 85
Princípios Expressos 85
Prncípios Implícitos 86
Fases da Licitação 86
Tipos de Licitação 87
Modalidades de Licitação 88
Modalidades em função do valor 88

Outras Modalidades 89
Sistema de Registro de Preços (SRP) – Decreto 7.892/2013 89
Alienação de Bens 90
Contratação Direta 90
Pregão - Lei 10.520/02 93
Fases do Pregão 94
Vedações no Pregão 94
Contratos Administrativos - Lei 8.666/93 95
Cláusulas Necessárias (Art. 55) 95
Garantia 95
Prazo de Duração dos contratos 95
Cláusulas Exorbitantes (Art. 58) 95
Formalização dos Contratos 96
Da Alteração Dos Contratos (bilateral) 96
Execução dos Contratos 97
Recebimento do Objeto 97
Extinção do Contrato 97
Nova Lei de Licitações – Lei 14.133/21 (Parte de Licitações) 99
Disposições Preliminares 99
Processo Licitatório 101
Fases do Processo Licitatório 103
Modalidades de Licitação 112
Critérios de Julgamento 114
Disposições Setoriais 115
Contratação Direta 118
Alienações 122
Instrumentos Auxiliares 123
Nova Lei de Licitações – Lei 14.133/21 (Parte de Contratos) 126
Aceitação do Contrato 126
Formalização dos Contratos 126
Divulgação dos Contratos 126
Dispensa de Contrato 126
Cláusulas Necessárias 127
Garantia 128
Prerrogativas Da Administração (Cláusulas Exorbitantes) 128
Duração Dos Contratos 129
Execução Dos Contratos 129
Alteração Dos Contratos E Dos Preços 131
Extinção Dos Contratos 133
Recebimento Do Objeto Do Contrato 135
Pagamentos 135

Nulidade Dos Contratos 136
Meios Alternativos De Resolução De Controvérsias 136
Irregularidades 137
Contagem de Prazos 139
Lei 8.429/92 – Lei de Improbidade Administrativa 141
Disposições Gerais 141
Atos de Improbidade Administrativa 141
Penas 145
Declaração de Bens 146
Procedimento Administrativo e Processo Judicial 146
Disposições Penais 148
Prescrição 148
Extra – Exercícios (TEC) 149

GLOSSÁRIO DE SIGLAS

SIGLA	SIGNIFICADO
ADCT	Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
ADM	Administração / Administrativo / Administrador
ADMD	Administração Direta
ADMI	Administração Indireta
ADMP	Administração Pública
ADMPF	Administração Pública Federal
ADMT	Administração Tributária
AMF	Anexo de Metas Fiscais
ARO	Antecipação de Receita Orçamentária
AUT	Autarquia
BRA	Brasil
C&T	Ciência e Tecnologia
CA	Créditos Adicionais
CASP	Contabilidade Aplicada ao Setor Público
CD	Câmara dos Deputados
CF	Constituição Federal
CMPOF	Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
CN	Congresso Nacional
CS	Capital Social ou Contribuições Sociais
CTN	Código Tributário Nacional
DA	Dívida Ativa
DC	Demonstrações Contábeis
DK e DC	Despesa de Capital e Despesa Corrente, respectivamente
DOCC	Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
DP	Defensoria Pública
DRU	Desvinculação das Receitas da União
EC	Emenda Constitucional
EP/SEM	Empresa Pública / Sociedade de Economia Mista
FAT	Fundo de Amparo ao Trabalhador
FPE	Fundo de Participação dos Estados e DF
FPM	Fundo de Participação dos Municípios
FUNDEF	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
FUP	Fundação Pública
i.e.	*Id Est = "Isto é" (ou seja, em outras palavras...)*
LC	Lei Complementar
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias
LET	Legislação Tributária
LO	Lei Ordinária

SIGLA	SIGNIFICADO
LOA	Lei Orçamentária Anual
LOAS	Lei Orgânica da Assistência Social
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal
LTN	Letras do Tesouro Nacional
MP	Ministério Público
MPV	Medida Provisória
OF	Orçamento Fiscal
OI	Orçamento de Investimento
ORC	Outras Receitas Correntes
OS	Orçamento da Seguridade Social
P.A.R.T	Program Assessment Rating Tool
PAC	Programa de Aceleração do Crescimento
PCPR	Prestação de Contas do Presidente da República
PEC	Proposta de Emenda Constitucional
PGFN	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
PL	Patrimônio Líquido / Projeto de Lei Ordinária
PLC	Projeto de Lei Complementar
PLEN	Plenário
PPA	Plano Plurianual
PR	Presidente / Presidência da República
RAP	Restos a Pagar
RCL	Receita Corrente Líquida
RGF	Relatório de Gestão Fiscal
RGPS	Regime Geral de Previdência Social
RK	Receita de Capital
RPPS	Regime Próprio de Previdência Social
RREO	Relatório Resumido da Execução Orçamentária
SF	Senado Federal
SI	Sistema(s) de Informação(ões)
SL	Sessão Legislativa
SOF	Secretaria de Orçamento Federal
STN	Secretaria do Tesouro Nacional
TC / TCM / TCE / TCU	Tribunal de Contas (Municipal, Estadual e da União, respectivamente)
TN	Tesouro Nacional
U, E, DF e M	União, Estados, Distrito Federal e Municípios
VPA	Variações Patrimoniais Aumentativas
VPD	Variações Patrimoniais Diminutivas

CONCEITOS, PRINCÍPIOS E FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

CONCEITOS INTRODUTÓRIOS DO DIREITO ADMINISTRATIVO

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

FRANCÊS = Contencioso ADM

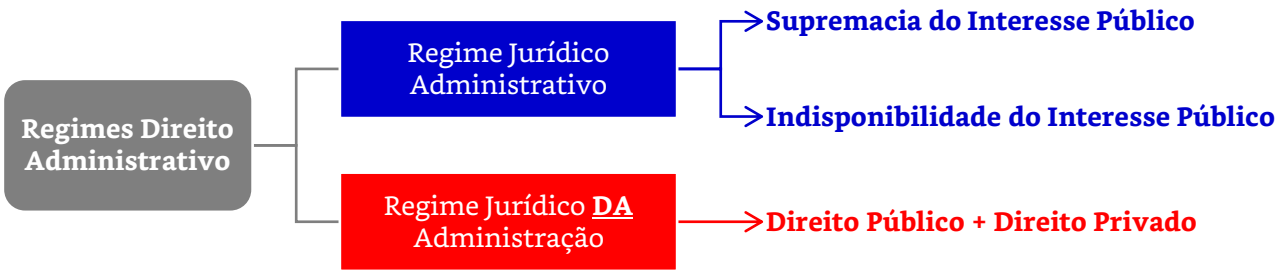
- Execução do serviço público.
- Judiciário **não intervém**
- **NÃO se adota no Brasil**

INGLÊS = Jurisdição **UNA**

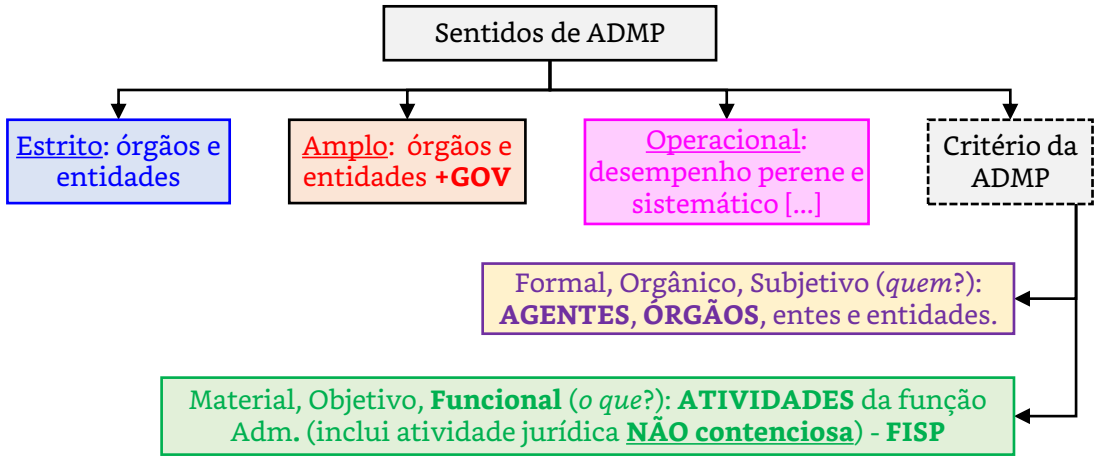
Existe coisa julgada adm., desde que **NÃO haja prejuízo** do controle judicial, pois, conforme o art. 5º, XXXV, CF/88 - a lei **não excluirá** da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

EXCEÇÕES (CONTENCIOSO ADM)
a) Justiça desportiva;
b) Súmula vinculante (SV);
c) Habeas data (HD) e Mandado de segurança (MS)

REGIME JURÍDICO ADM *VS* REGIME JURÍDICO DA ADM



SENTIDOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



> **FISP:** fomento, intervenção e serviço público
>
> **Governo**: **Poderes e Órgãos CONSTITUCIONAIS** responsáveis por **estabelecer as políticas públicas** do Estado.
>
> **ADMP**: é um **INSTRUMENTO** ("*não é um fim em si mesma*") usado para **atingir** uma **meta POLÍTICA**, estabelecida pelo Governo, que por sua vez é um instrumento para execução do poder soberano do Estado.

OBJETO DO DIREITO ADMINISTRATIVO

- Relações **INTERNAS → ADM introversa [atividade-meio]** → EX: nomear servidor;
- Relações entre ADM e administrados → **ADMP extroversa [atividade-fim]**

FONTES DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Jurisprudência: ***em regra* NÃO possui caráter vinculante** (FONTE SECUNDÁRIA), ***EXCETO*** a **SV** e as decisões com efeito ***erga omnes***.

Costumes: exerce influência em razão da **deficiência da legislação**.

Leis: LEI + CF = fontes PRIMÁRIAS – algumas questões tentam confundir dizendo que a lei é fonte secundária.

1. **Lei em sentido formal (estrito):** norma que passa por todo o **rito constitucional**, seja ou não de caráter geral.
2. **Lei em sentido material (amplo)**: norma dotada de **generalidade** e **abstração**, editadas *ou* não pelo Legislativo.

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

PRINCÍPIOS EXPLÍCITOS NA CF/88 – ART. 37, CAPUT

LEGALIDADE

ADMP só age de acordo com aquilo que está **autorizado** *ou* **permitido** na LEI (**SENTIDO AMPLO**), de modo **expresso** *ou* **implícito** ≠ **particular, que** pode **fazer tudo que a lei não proíbe**.

Legalidade NÃO se confunde com "Reserva Legal". Esta diz que a **regulamentação** de determinadas matérias há de se fazer **necessariamente por lei FORMAL**.

Informalidade (ausência de lei): admitida em pequena escala, **não podendo criar direitos e obrigações**. **Cuidado!** Informalidade ≠ Discricionariedade (nesse caso existe lei).

> **STF (Súmula 636):** NÃO cabe RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.

IMPESSOALIDADE

- **Decorar! Impessoalidade = Isonomia = Finalidade = INTERESSE PÚBLICO**;
- Atos praticados pelo agente público devem ser **imputados à PJ da qual ele faz parte**;
- Altura e idade mínima como requisito em concurso **NÃO** ferem isonomia;
- Perda do cargo **NÃO ANULA** os atos já praticados (presunção de legitimidade);
- Se relaciona diretamente com a suspeição e impedimento;
- No caso de **desvio de finalidade** o ato **deve** ser **ANULADO** (pois ato é ILEGAL);

> **STF (ADI 4.259/2016)**: A simples fixação de condições formais para a concessão de benefício fiscal não exime o instrumento normativo de resguardar o tratamento isonômico – i.e lei não pode ser tão restritiva que beneficie só 1 pessoa.
>
> **STF (RE 589.998)**: Em atenção aos princípios da impessoalidade e isonomia, a **dispensa do empregado** de EP/SEM **deve ser motivada**.

MORALIDADE

- Moralidade é **de acordo com a LEI** (JURÍDICA) e ***não subjetiva***, mas não precisa estar positivado, basta uma análise da lei (é um conceito indeterminado)
- **Controle**: **Ação Popular** – *Art. 5º, LXXIII, CF - qualquer CIDADÃO é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo [...] à **moralidade administrativa** [...]*

> **STF, SV 13 (Nepotismo):** A **nomeação** de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, **até o 3º grau, inclusive**, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma PJ investido **em cargo de direção, chefia ou assessoramento**, para o exercício de **cargo em comissão** ou **de confiança** ou, ainda, de **função gratificada** na ADMD e ADMI em **qualquer dos poderes** da U, E, DF e M, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, **VIOLA** a Constituição Federal.

➔ Para que seja caracterizado o nepotismo, **exige-se** a existência de **SUBORDINAÇÃO**

➔ Aplicabilidade: **TODA** a **ADMD e ADMI** de TODOS os poderes da U, E, DF e M

➔ **NÃO veda** nomeação para **cargos POLÍTICOS** (ministros, secretários estaduais e municipais, etc.).

➔ **NÃO se aplica** aos **serviços extrajudiciais de notas e registro (ADI 2.602, STF)**

➔ VEDA "ajuste mediante designações recíprocas" (troca de favores / nepotismo cruzado).

PUBLICIDADE

Art. 37, §1º, CF: a publicidade deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela **NÃO podendo constar** nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.

- Publicidade é **condição de EFICÁCIA** (não de validade) dos **atos adm**. **GERAIS** e de **efeitos EXTERNOS**, dos **atos oneratórios**.
- **SIGILO**: é **exceção**, previsto nos casos **definidos em LEI** (fere intimidade e segurança pública; segurança da sociedade e do estado).
- § 7º **LEI** disporá sobre os **requisitos** e as **restrições** ao ocupante de cargo ou emprego que possibilite o acesso a informações privilegiadas.

> **STJ (REsp 1.293.378):** publicação que **produz efeitos jurídicos é a do órgão OFICIAL da ADM.**, e **NÃO** a divulgação pela imprensa particular, pela TV ou pelo rádio, ainda que em horário oficial.

EFICIÊNCIA

- [...] **maior produtividade** e **redução dos desperdícios**.
- A racionalidade econômica / economicidade são **apenas um dos ASPECTOS** da eficiência.
- **FOCO**: conduta do agente público e organização interna da Administração.

> Art. 39, §7º, CF: Lei da **U, E, DF e M** disciplinará a **aplicação de recursos orçamentários** provenientes da **economia com DESPESAS CORRENTES**, para **APLICAÇÃO** no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, **inclusive** sob a forma **de adicional** ou **prêmio de produtividade**.

PRINCÍPIOS IMPLÍCITOS

Especialidade	Nada mais é do que a **descentralização administrativa**, ou seja, criação de pessoas jurídicas a fim de executar determinadas atividades (= entidades da ADMI).
Sindicabilidade	Possibilidade de se **CONTROLAR** as atividades da Administração.
Verdade Material	Impõe que a ADM **não se limite** a considerar os elementos já trazidos aos autos (verdade formal), **devendo atuar a fim de obter a verdade substancial, isto é, a realidade dos fatos**.
Indisponibilidade do interesse público	▪ Contempla o **poder-dever** da Adm., que **VEDA** renúncia de poderes *ou* competências; Em regra, os bens e o interesse público, **são indisponíveis**, mas a legislação BRA admite o uso da **arbitragem na esfera pública**, portanto é **LÍCITO** que ela celebre **acordos** e **transações**: **STF (RE 253.885)**: há casos em que o princípio da indisponibilidade **DEVE ser atenuado**, para que a administração **MELHOR ATENDA ao interesse público**.
Presunção de legitimidade	Presunção de que os **fatos alegados** pela administração **são verdadeiros** (presunção de veracidade) e que os **atos praticados estão de acordo com a lei** (presunção de legalidade). A presunção é **RELATIVA (*juris tantum*)**, ou seja, admite prova em contrário (inverte o ônus da prova).
Motivação	A **motivação**, que é a **indicação dos pressupostos** de **FATO** e **DIREITO é REGRA** para os atos vinculados e discricionários, sendo **dispensada em alguns casos**, como na exoneração de cargo em comissão e na homologação de licitação. ▪ Permite o controle da legalidade e da moralidade. ▪ Assegura ampla defesa e contraditório. ▪ Pode ser expressa ou ***aliunde***[1] [1]quando a motivação não precisa estar expressa no mesmo instrumento, **sendo bastante o indicativo da fonte de suas razões**, como **precedentes** e **pareceres**.
Razoabilidade e Proporcionalidade	**Proporcionalidade**: conter **EXCESSO** de poder; **Razoabilidade**: compatibilizar os meios ao fim. **Melhor forma de atender ao interesse público**, descabendo utilização de critérios subjetivos.

Autotutela	**STF (Súmula 473)**: A adm. pode **ANULAR** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem atos **ILEGAIS**, porque deles não se originam direitos; *ou* **REVOGÁ-LOS** por motivo de **conveniência ou oportunidade**, respeitando os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. ▪ Autotutela é um **DEVER** do **gestor** público. ▪ Devem observar ***due process*** (processo adm.) quando afetam **direta e negativamente** o particular; ▪ Quando um ato é **ANULADO**, seus efeitos são **SEMPRE *ex-tunc*** (retroage)
Segurança Jurídica	▪ Aspecto Objetivo: estabilidade das relações no TEMPO (limita retroatividade). **VEDADA aplicação retroativa de nova interpretação** (art. 2º, XIII, Lei nº 9.784). ▪ Aspecto Subjetivo: **proteção à confiança** → Administrado crê que atos administrativos são **lícitos** e, portanto, seus **efeitos mantidos e respeitados**. **Súmula 249 do TCU:** é **dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas**, de BOA-FÉ, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade [...].
Tutela	É o **controle exercido pela ADMD** sobre a **ADMI**, também denominado **controle finalístico** OU **supervisão ministerial**. Importante ressaltar que **NÃO há hierarquia entre ADMD e ADMI**, mas apenas vinculação (**CAI BASTANTE**)
Continuidade	Serviços públicos **não podem sofrer solução de continuidade**. Princípio mais bem detalhado no tópico "*Serviço Público*". Decorre dele: ○ Institutos da substituição, interinidade, suplência ○ Manutenção de contratos adm. ilícitos, quanto à execução de serviços essenciais

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ART. 37, *exceto servidores* - CF/88)

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

XIX – SOMENTE por **lei específica** poderá ser **CRIADA AUT** e **AUTORIZADA a instituição de EP, SEM e de fundação**, cabendo à **LC**, neste último caso (FUND), definir as áreas de sua atuação.

XX - DEPENDE de **AUTORIZAÇÃO legislativa**, em cada caso, a **criação de subsidiárias** das entidades do inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;

STF (ADI 1.649): **DISPENSÁVEL** a **autorização legislativa** para a **CRIAÇÃO subsidiárias**, DESDE QUE haja previsão na própria lei que instituiu a EP / SEM / FUND.

CONTRATOS DE GESTÃO

§ 8º [...] Ampliação da **autonomia GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA** e **FINANCEIRA** via contrato, o qual **fixa de METAS** de desempenho, cabendo à **LEI dispor sobre**:

- **PRAZO** de duração do contrato;
- **CONTROLES** e **CRITÉRIOS** de avaliação
- **DIREITOS**, **OBRIGAÇÕES** e **RESPONSABILIDADE** dos dirigentes;
- **REMUNERAÇÃO** do pessoal.

LICITAÇÃO E CONTRATOS (LEI 8.666)

XXI - **Ressalvados os casos na lei** (dispensa e inexigibilidade), as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante **LICITAÇÃO PÚBLICA** que assegure **IGUALDADE de condições a todos os concorrentes**, o qual **somente** permitirá as exigências de qualificação indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429)

§4º - Os atos de improbidade importarão **SUSPENSÃO dos direitos políticos**; **PERDA da função pública**; **INDISPONIBILIDADE dos bens** e o **RESSARCIMENTO ao erário**, na forma da **LEI (8.429)**, **SEM PREJUÍZO da ação penal**.

RESPONSABILIDADE CIVIL

§ 6º As PJs de **direito público** e as de **direito privado prestadoras de serviços públicos**, **responderão pelos danos que seus agentes, NESSA QUALIDADE, causarem a terceiros**, **ASSEGURADO** o **direito de regresso** contra o responsável nos casos de **DOLO** *ou* **CULPA**.

§5º - A **LEI estabelecerá os prazos de prescrição** para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem **PREJUÍZOS AO ERÁRIO**, **RESSALVADAS as respectivas ações de ressarcimento**.

- Ação de reparação de danos por ILÍCITO civil (**STF**, RE 669.069/16): **PRESCREVE** em **3 anos (STF) | 5 anos (STJ)**
- Ação de improbidade administrativa (exceto ressarcimento): **PRESCREVE em 5 anos**
- Ação de RESSARCIMENTO ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (**STF**, RE 636.886/20): **PRESCRITÍVEL**
- Ação de RESSARCIMENTO por improbidade administrativa praticado com CULPA: **PRESCRITÍVEL**
- Ação de RESSARCIMENTO por improbidade administrativa praticado com DOLO: **IMPRESCRITÍVEL**
- Ação pedindo reparação civil decorrente de DANOS AMBIENTAIS (**STF**, RE 654.833/20): **IMPRESCRITÍVEL**

CONTROLE SOCIAL

§ 3º **LEI** disciplinará as formas de participação do usuário na ADMD e ADMI, regulando especialmente:

I - As **reclamações** relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços;

II - O **acesso dos usuários a registros administrativos** e a informações sobre atos de governo;

III - A disciplina da **representação contra o exercício negligente ou abusivo** na administração pública.

PODERES E DEVERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DEVERES

- **Poder-dever de agir**: **OMISSÃO** pode ensejar **abuso de poder**, quando houver ofensa a direito individual ou coletivo dos administrados (**protegido por MS**).

PODERES

Vinculado	O **administrador não tem margem de agir** *ou* **deixar de agir** segundo sua valoração, isto porque o **legislador já traçou, previamente, TODAS as diretrizes a serem observadas**.
Discricionário	• Juízo de **CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE** (mérito administrativo). • Mérito é restrito aos limites da lei. • Deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. • Abrange também a **REVOGAÇÃO** de atos inoportunos e inconvenientes. • Controle Judicial (**LEGALIDADE**): **aspectos VINCULADOS** do ato (Competência, Finalidade e Forma).
Regulatório	Atos **normativos SECUNDÁRIOS**, de **caráter TÉCNICO**, que **INOVAM,** atribuído às entidades administrativas, **geralmente as agências reguladoras**. (EX: resolução da Anvisa).
Regulamentar	⇨ **PRIVATIVO** do **Chefe do Executivo** para **editar DECRETOS**.

DECRETO EXECUTIVO / PODER REGULAMENTAR (INDELEGÁVEL)	**DECRETO AUTÔNOMO (DELEGÁVEL: AGU, PGR E MINISTROS)**
Atos **SECUNDÁRIOS** de caráter **GERAL** e **ABSTRATO**, dando **fiel execução às leis**. **NÃO podem, portanto, inovar, NEM sequer restringir o alcance das normas**. **EX**: RIR, RIPI, Regulamento Aduaneiro, etc.	**Ato normativo PRIMÁRIO,** com **fundamento** na **CF**, **INOVANDO** na ordem jurídica. Pode objetivar: (i) Extinção de funções *ou* cargos públicos **VAGOS**; (ii) Organização e funcionamento da ADMP, ***sem*** ↑despesa ***nem*** criação / extinção de órgãos (só por **LEI**).

Interessante! NÃO macula o pacto federativo a regulamentação, por decreto ESTADUAL, de lei FEDERAL.

Muita Atenção! A edição de **portarias e resoluções derivam do poder NORMATIVO**, e não do poder regulamentar (privativo do Chefe do Executivo).

Polícia

Conceito: prerrogativa de **condicionar** e **restringir** o exercício de **atividades privadas** em razão do interesse público.

- **SENTIDO AMPLO:** atividade **LEGISLATIVA** + **ADMINISTRATIVAS** (~~JUDICIÁRIA~~)
- **SENTIDO ESTRITO:** apenas atividades administrativas.

Competência: **em regra é da entidade federativa à qual** a **CF/88** conferiu o **poder de regular** (Arts. 21, 22, 25 e 30); **PORÉM**, pode haver competências concorrentes na **regulação** e no **policiamento** (Art. 24), bem como cooperação entre as esferas (EX: fiscalização de trânsito).

Polícia administrativa: ***preventivo***[1] ou ***repressivo***[2]; sobre ATIVIDADES, BENS e DIREITOS. **PRIVATIVO da autoridade pública.**	**Polícia judiciária**: caráter repressivo; exercida pela PF, PC e PM; prepara a função jurisdicional; incide sobre **PESSOAS**.

[1]**Preventivo**: anuência prévia para a prática de atividades privadas (**licença e autorização**).

- **Licença**: anuência p/ **USUFRUIR** um direito; **vinculado** e **definitivo** (EX: CNH).
- **Autorização**: anuência p/ exercer **ATIVIDADE**; **discricionário** e **precário** (EX: fechar rua p/ carnaval).

[2]**Repressivo**: aplicação de **sanções administrativas** a particulares.

Delegação: **CONSTITUCIONAL** a delegação do poder de polícia, **por meio de lei**, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial – **STF (RE 633.782/20)**.

Legislação **(sempre presente)** } **Indelegável**

Consentimento
Fiscalização **(caráter preventivo)**
Sanção

Requisitos **cumulativos para delegação**, conforme STF (RE 633.782/20):

1. Delegação por meio de **LEI**
2. PJ de direito privado **integrante** da **ADMP Indireta**
3. Capital Social majoritariamente **PÚBLICO**
4. Presta exclusivamente serviço público em regime não concorrencial

Atributos (**Di-C-A**): **DI**scricionariedade, **C**oercibilidade, **A**utoexecutoriedade.

- *Coercibilidade*: obriga ao particular e autoriza a ADMP a usar a força em caso de resistência;
- *Autoexecutoriedade*: meios **diretos** de coerção, **sem permissão judicial**. **Atenção!** Exigibilidade = meios **indiretos** de coerção (*ex*: multa).
- Alguns atos de polícia **PODEM ser vinculados** (*ex*: licenças) ou não autoexecutórios e coercitivos (*ex*: atos preventivos, cobrança de multa).

Prescrição: **5 anos** da prática, ***SALVO*** quando o objeto da sanção também constituir crime (nesse caso utiliza-se o prazo previsto no art. 109 do Código Penal – STJ, MS 20.857/2019).

> **Cuidado!** É **POSSÍVEL que o pagamento da multa configure como CONDIÇÃO para que a ADM pratique outro ato em favor do interessado**, DESDE QUE haja previsão legal (EX: restituição de veículo apreendido apenas quando paga multa - autorizado pelo CTB)

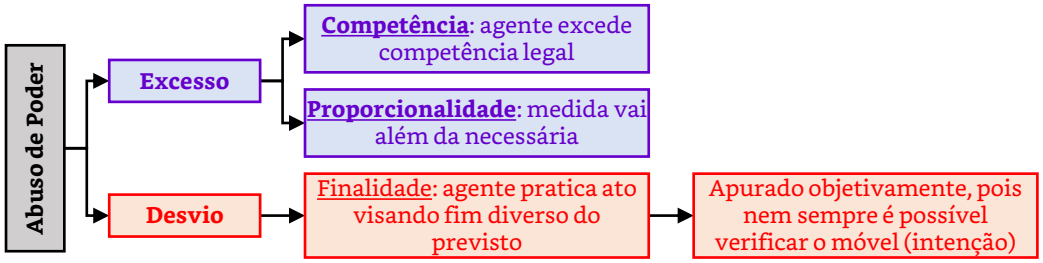
Hierárquico

- **Âmbito INTERNO da ADM**.
- Relação de **coordenação** e **subordinação**.
- O poder hierárquico **NÃO depende** de lei.
- **Permite**: dar ordens, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, delegar e avocar.
  - Só abrange sanções disciplinares a servidores, e ***não sanções a particulares***.
  - Delegação pode ocorrer fora da estrutura hierárquica; já a avocação, não pode.
- **NÃO há hierarquia** no âmbito do **Legislativo** (parlamentares) e **Judiciário** (magistrados) quando **estiverem exercendo suas FUNÇÕES TÍPICAS**, de legislar *ou* de julgar;

Disciplinar

- **Poder de aplicar SANÇÕES adm.** àqueles submetidos à **disciplina INTERNA** da **ADM**.
- Sanções contra: **servidores** e **particulares com vínculo** com a ADM.
- **ADMITE** discricionariedade (EX: gradação e escolha da penalidade).
- **NÃO se confunde** com o **poder punitivo** do Estado (Judiciário: CIVIL e PENAL), portanto **na punição disciplinar NÃO se aplica** o princípio da **inexistência da infração sei prévia lei** (bizarro, mas é isso!).

ABUSO DE PODER

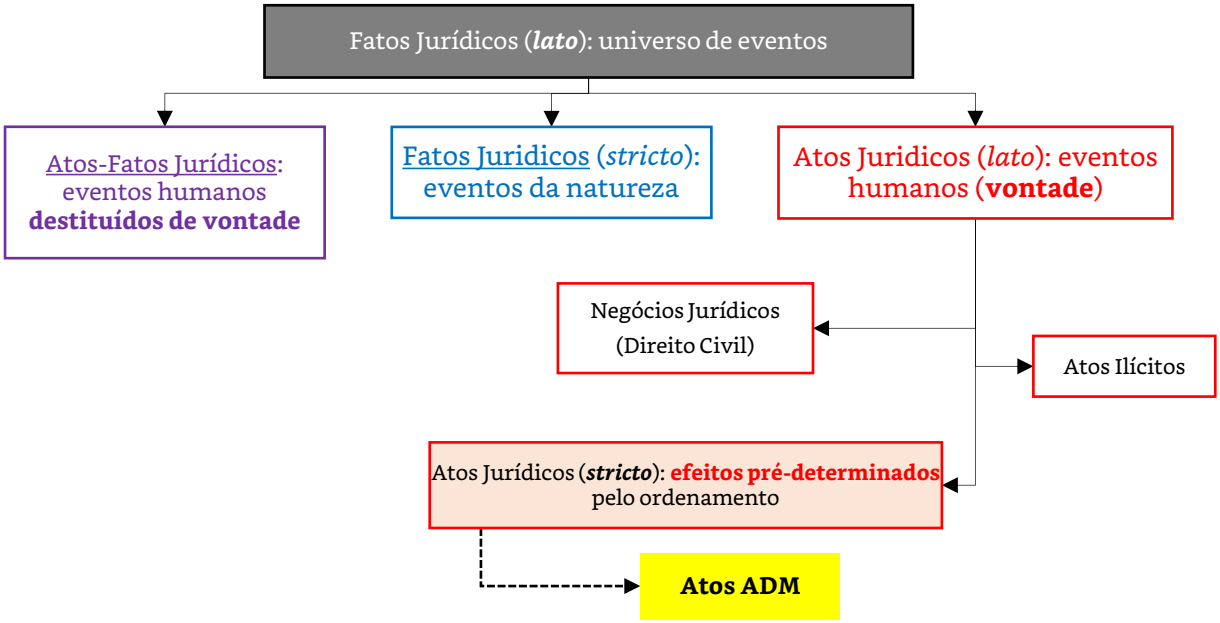


Omissão: nem sempre configura abuso de poder, podendo ser classificada em duas:

- **Omissão Genérica**: trata da escolha do momento mais oportuno para o incremento das políticas de administração, as quais não possuem prazo determinado - **NÃO ENSEJA ABUSO DE PODER**
- **Omissão Específica**: ADMP **tem o dever de agir face a uma situação** determinada, *podendo ou não a lei prever o prazo* para tanto – **ENSEJA ABUSO DE PODER**

ATOS ADMINISTRATIVOS

CONCEITOS "ACESSÓRIOS"



Fato ADM x Fato da ADM: **fato administrativo** (consequência JURÍDICA – EX: morte de servidor) *ou* **fato da Administração** (NÃO há consequência jurídica).

Atos da Administração: representam todo e qualquer ato praticado no exercício da função administrativa. Nesse sentido, o ato administrativo é uma espécie de ato da administração.



Atos de direito privado (EX: doações, permutas, locação, etc.).

Atos materiais: envolvem apenas **execução** (EX: demolição, apreensão).

Atos políticos: sujeitos a regime constitucional, como a **sanção**, o **veto**, e o indulto.

Contratos e Convênios: vontade é manifestada de forma **bilateral**.

Atos Normativos: generalidade e abstração, só *formalmente* atos administrativos

Atos de conhecimento, opinião, juízo ou valor: não geram efeitos jurídicos imediatos, como atestados, certidões, e os pareceres (**meros atos administrativos**).

CONCEITO DE ATO ADMINISTRATIVO

DECLARAÇÃO[1] unilateral do **Estado[2]** *ou* **quem o represente[3]**, que produz efeitos jurídicos **IMEDIATOS[4]**, sob o regime jurídico de direito **PÚBLICO** e sujeita a **CONTROLE** pelo **judiciário**.

[1]**Declaração**: **silêncio NÃO é ato administrativo, AINDA QUE produza efeitos jurídicos**, **constituindo-se então, em fato administrativo** - falta do elemento "Forma".

[2]**Estado: agentes públicos** e **dirigentes / adm. de Autarquias, Fundações, EP e SEM**.

[3]**Quem o represente: particulares em colaboração** também exaram atos administrativos.

[4]**Efeitos Imediatos**: dá-se devido à **Presunção de Legitimidade**, que **NÃO comporta exceção**, MAS não é absoluta. Os efeitos podem ser constitutivos, enunciativos e declaratórios.

ELEMENTOS / REQUISITOS / PRESSUPOSTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

Elementos Essenciais (devem existir)	**Elementos Acidentais** (PODEM *ou* NÃO existir)
COMpetência **FI**nalidade } SEMPRE presentes **Fo**rma **M**otivo **OB**jeto } Em regra, **DISCRICIONÁRIO**	**E**ncargo (ou Modo): "tarefas" a serem realizadas. **C**ondição: fato **futuro e INCERTO**; pode ser suspensiva ou resolutória – "*SE isso acontecer...*" **T**ermo: fato **futuro e CERTO**, podendo ser termo inicial *ou* termo final – "*QUANDO isso acontecer...*"

COMPETÊNCIA

É o **poder-dever atribuído** ao agente, PELA NORMA (em regra, a Lei).

- **SEMPRE** de **norma EXPRESSA**: **CF e LEI – PRIMÁRIA | Normas INFRALEGAIS – SECUNDÁRIA**
- **Irrenunciável**, **imodificável**, **improrrogável**, **imprescritível**, **intransferível** (**não** se transfere por mero acordo inter-partes, necessitando de **ato formal**)

DELEGAÇÃO E AVOCAÇÃO: DERIVAM DO PODER HIERÁRQUICO

São **atos FORMAIS** e **DEVERÃO ser publicados** em meio oficial.

DELEGAÇÃO é um ato **DISCRICIONÁRIO** que transfere o **EXERCÍCIO**, **dentro ou fora** de uma mesma estrutura hierárquica.

- **Responsabilidade** é **PESSOAL** do **delegado, isto é, de quem recebeu o exercício competência**;
- **Indelegáveis**: edição de **atos normativos**, **decisão recursos administrativos** e **competência exclusiva**;
- **STF (Súmula 510)**: praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe mandado de segurança ou medida judicial.

AVOCAÇÃO é um ato **DISCRICIONÁRIO** que atrai **EXERCÍCIO** da competência **de subordinado**, portanto ocorre **DENTRO** de uma **mesma estrutura** hierárquica.

- **Caráter excepcional** e por **motivos relevantes JUSTIFICADOS** [hipóteses previstas em lei];
- **Inavocável**: **competência exclusiva**.

FINALIDADE

É o **RESULTADO mediato** pretendido com a prática do ato (= **SEMPRE o interesse público**). A finalidade é diferente de objeto, pois este se relaciona com a finalidade específica / variável, ou seja, com o **efeito imediato**.

> Exemplo: Na licença-gestante, qual seria a finalidade? Dentre outras, a proteção à infância e o direito à lactância. E qual objeto da licença? Permitir o afastamento da servidora durante amamentação.

FORMA

MODO de exteriorização e/ou **procedimentos** para formação do ato. Sua observância constitui garantia de **segurança jurídica**, servindo de **meio de controle** e possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

- **NÃO há** forma **determinada**, **SALVO** previsão legal – **nem sempre** prevista em lei.
- Como? Em **REGRA**, é **escrita**, MAS pode ser via **gestos**, **apitos**, **placas**, etc.

OBJETO

É a **finalidade ESPECÍFICA** do ato, i.e., os efeitos jurídicos **IMEDIATOS** que se espera com sua edição.

- Objeto Natural: efeito jurídico que o ato produz.
- Objeto Acidental: efeito jurídico em decorrência de cláusulas acessórias (Encargo / Termo / Condição).

MOTIVO

É o "***porquê***". É aquilo que leva à prática de um ato, i.e., são os **pressupostos** de **FATO** e de **DIREITO**. **Regra Geral**, **TODOS** os atos adm. **DEVEM ser motivados** sejam **discricionários** *ou* **vinculados**.

MOTIVAÇÃO

É a **EXTERIORIZAÇÃO** dos pressupostos de fato e de direito – "**papel escrito**".

- **Motivação Aliunde**: **PERMITIDA** (= mera referência, no ato, à sua concordância pareceres, decisões, etc.)
- A MOTIVAÇÃO deve ser **sempre prévia** *ou* **concomitante**
- **Muito Cuidado!** Quando a **motivação for obrigatória, sua falta é vício de FORMA** e não de motivo!

Os atos administrativos **DEVERÃO ser motivados quando (Lei 9.784)**:

- **Neguem, limitem** ou **afetem direitos ou interesses**;
- Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
- Decidam PADM de concurso ou seleção pública;
- Dispensem *ou* declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
- Decidam recursos administrativos;
- Decorram de reexame de ofício;
- Deixem de aplicar jurisprudência ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios;
- Importem **anulação, revogação, suspensão *ou* convalidação de ato administrativo**.

TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES

ADMP **está sujeita ao controle administrativo e judicial** relativo à **existência** e à **pertinência ou adequação dos motivos que ela DECLAROU como causa determinante da prática de um ato**. Tal teoria aplica-se aos atos vinculados e discricionários. A aludida teoria tem **aplicação mesmo que a motivação do ato não fosse obrigatória**, mas tenha sido efetivamente realizada pela administração.

MÉRITO ADMINISTRATIVO

Corresponde à **liberdade limitada** (**DISCRICIONARIEDADE**) de **escolher determinado comportamento** e praticar o ato administrativo correspondente, referindo-se ao **juízo de valor** sobre a **CONVENIÊNCIA** e a **OPORTUNIDADE**.

Mérito = Motivo + Objeto = Conveniência e Oportunidade

Há ***discricionariedade*** quando:

a) LEI concede a possibilidade (EX: remoção de ofício por necessidade de serviço);
b) LEI é omissa (lacuna legal);
c) LEI prevê certa competência, mas não a conduta a ser adotada (EX: poder de polícia).

CONTROLE JUDICIAL

Judiciário pode intervir em questões nas quais **são discutidas a LEGALIDADE**, porém fica **LESADO** de **avaliar** o **MÉRITO** deste. Quando houver **afronta à razoabilidade proporcionalidade e moraldiade**, há um caso de **abuso de poder**, o que implica em **ILEGALIDADE, não havendo aferição de mérito**.

VÍCIOS NOS ELEMENTOS DE FORMAÇÃO

Com	INCOMPETÊNCIA	**Excesso de Poder**: agente **EXCEDE** limites de sua competência.	Ato **CONVALIDÁVEL**, **SALVO** se competência **exclusiva** (deve **ANULAR**)
		Usurpação: agente **NÃO investido** no cargo.	Ato **INEXISTENTE**
		Função de Fato: investido, **mas irregularmente** – teoria da aparência perante 3ºs de boa-fé.	Ato **VÁLIDO** e **EFICAZ**
	INCAPACIDADE	**Impedimento**: situações **OBJETIVAS** (ex: parentesco) – presunção **absoluta** de incapacidade.	
		Suspeição: situações SUBJETIVAS (ex: amizade) – presunção **relativa, portanto, deve ser provada**.	

Fi	O vício de finalidade é caracterizado pelo abuso de poder na modalidade **DESVIO DE PODER**.	**INSANÁVEL** - Ato deve ser **ANULADO**

For	Omissão *ou* irregularidade de **formalidades indispensáveis**. A **falta** de **MOTIVAÇÃO**, **se norma a obrigar**, é vício de forma! **EX:** uso de algemas sem motivação = prisão anulada	Ato **CONVALIDÁVEL**, **SALVO** se **formalidades essenciais** (deve **ANULAR**)

M	Quando a matéria de fato *ou* de direito, é materialmente **inexistente** (algo que não aconteceu) *ou* **juridicamente inadequada** (não está na lei).	**INSANÁVEL** Ato deve ser **ANULADO**

Ob	O objeto **deve ser**: **Lí**cito **Po**ssível **Ce**rto **M**oral	**INSANÁVEL** Ato deve ser **ANULADO**

Importante! Observar que sempre que houver vício em QUALQUER elemento, o **ato NUNCA pode ser revogado, sendo** ou **CONVALIDADO** ou **ANULADO**.

ATRIBUTOS DO ATO ADMINISTRATIVO (P-A-T-I)

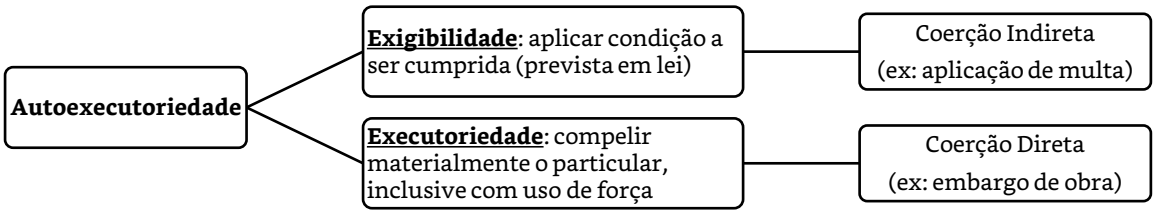
PRESENTES EM ALGUNS ATOS

IMPERATIVIDADE: **IMPOSIÇÃO** de **RESTRIÇÕES** e **OBRIGAÇÕES independentemente de concordância**.

Está PRESENTE: **APENAS** nos atos que impõem **obrigações** *ou* **restrições** (EX: interdição de loja);

NÃO está presente: atos enunciativos e nos atos que conferem direitos (EX: licença ou autorização de uso).

AUTOEXECUTORIEDADE: atos **executados imediatamente pela própria ADM sem intervenção judicial** – EX: interdição; apreensão; **execução dos efeitos da pena em PAD**, *ainda que pendente recurso*; etc.



Está PRESENTE: **Expressamente** em **LEI** *ou* medida **URGENTE** (independe de LEI)

NÃO está presente: evolve patrimônio particular (ex: cobrança coercitiva de multa não paga).

SEMPRE presentes (PT)

PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE: ATOS conforme a lei (**LEGITIMIDADE**) e FATOS alegados são verdadeiros (**VERACIDADE**). Atributo de **TODOS** os atos **DA** administração, **INCLUSIVE** os de direito privado. Como consequência, os **efeitos são IMEDIATOS, AINDA QUE tenham vícios aparentes**, sendo a **presunção relativa** (*juris tantum*), **logo ADMITE prova em contrário**, **INVERTENDO o ônus da prova**.

STJ: NÃO podem ser consideradas, para efeito de anulação de um ato adm., alegações gerais e imprecisas, tais como violação aos princípios da dignidade, da ampla defesa e do contraditório

TIPICIDADE: **TODO** ato requer devida **PREVISÃO LEGAL (NOMINADOS)**. A tipicidade **IMPEDE** atos totalmente discricionários (**arbitrários**). **SOMENTE** existe nos atos **UNILATERAIS (atos administrativos)**, já que nos **BILATERAIS** ocorre concordância *inter partes* (contratos)

EXTINÇÃO E RETIRADA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

EXTINÇÃO	**Natural**	**Cumprimento dos EFEITOS próprios** do ato (**CONSUMADO**) - EX: gozo de férias
	Subjetiva	Desaparecimento do **SUJEITO** - EX: falecimento do servidor em licença
	Objetiva	Desaparecimento do **OBJETO** - EX: destruição do bem objeto de autorização de uso
RETIRADA	**Renúncia**	**Beneficiário ABRE MÃO**.
	Cassação	**DESCUMPRIMENTO** de **condição fundamental**. EX: excesso de multas → cassa CNH
	Contraposição	Edição **POSTERIOR** de **ATO** cujos efeitos contrapõem. EX: exoneração *vs* nomeação.
	Caducidade	**NORMA** jurídica **POSTERIOR**. A **extinção advém do legislador**, logo é desfazimento **NÃO VOLITIVO** (sem vontade do administrador)

ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

STF (Súmula 473): ADM pode **ANULAR** seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam **ILEGAIS**; **OU REVOGÁ-LOS**, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os **direitos adquiridos**, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

ANULAÇÃO | **REVOGAÇÃO** | **CASSAÇÃO** capaz de repercutir **DESFAVORAVELMENTE** sobre a esfera de interesses do administrado **DEVE** ser **PRECEDIDA** de **processo administrativo**, mesmo que seja nítida a ilegalidade.

ANULAÇÃO

Sendo **ato ILEGAL**, **NÃO** há direito adquirido – **EXCETO** perante **terceiros de boa-fé** – por isso a anulação possui **SEMPRE efeitos retroativos** (***EX TUNC***), desconstituindo os efeitos já produzidos e impedindo efeitos futuros.

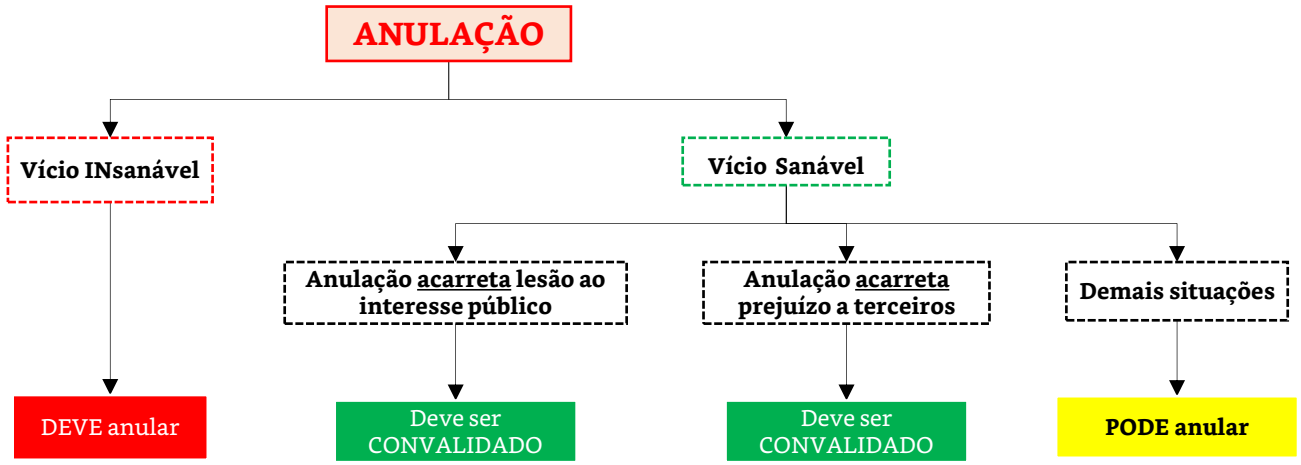
TCU, Súmula 249: é dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de BOA-FÉ, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade [...]

Art. 103-A, §3º, CF - do ato administrativo que **contrariar a SÚMULA** aplicável ou que **indevidamente a aplicar**, caberá **RECLAMAÇÃO** ao **STF** que, julgando-a procedente, **ANULARÁ o ato administrativo**.

DECADÊNCIA

Decai em 5 anos da data em que foram praticados *ou* da percepção do primeiro pagamento o **direito da ADM de anular** os atos de que **decorram efeitos FAVORÁVEIS** para os **destinatários**, **SALVO** má-fé.

STF: Essa regra **NÃO** se aplica quando ocorre **afronta flagrante à determinação expressa da CF**, hipóteses em que a anulação pode ocorrer a **qualquer TEMPO**.



REVOGAÇÃO

Aplica-se SOMENTE aos **atos discricionários** e produz efeitos **PROSPECTIVOS** (*EX NUNC*), respeitando os **direitos adquiridos**. **NÃO há prazo decadencial** e, em regra, **NÃO** há dever de indenizar.

São **IRREVOGÁVEIS**:

- Atos **exauridos** *ou* **consumados**;
- Atos **vinculados**;
- Atos que **geram direitos adquiridos**;
- Atos que **integram um procedimento ADM**, pois o ato sucessivo acarreta a preclusão do anterior;
- **Meros atos ADM**, pois seus efeitos são estabelecidos pela LEI;
- Atos **complexos**, pois a vontade de apenas 1 não pode desfazer a do outro órgão;
- **Exaurida a competência relativa ao objeto**, que ocorre por exemplo quando ato foi objeto de recurso;

CONVALIDAÇÃO

É ato privativo e **DISCRICIONÁRIO** da ADMP, que produz **efeitos retroativos (EX TUNC)**, dirigido à **CORREÇÃO** e **REGULARIZAÇÃO de vícios SANÁVEIS presentes** em **PARTE** ou no **TODO** dos **atos**.

Importante ressaltar que a convalidação é **controle de legalidade, NÃO de mérito**, portanto tanto os atos **vinculados quanto os discricionários PODEM ser convalidados**. Excepcionalmente, é **possível** que a convalidação se dê por meio de **ato do particular**, no que ela passa a ser nomeada de **saneamento**.

Pressupostos para Convalidação

- Ausência de prejuízo a terceiros
- Inexistência de dano ao interesse público
- Ausência de má-fé
- Assunto **NÃO ter sido objeto de impugnação** ADM ou JUD, exceto se irrelevante formalidade
- Presença de **defeitos sanáveis**

RATIFICAÇÃO	**CONFIRMAÇÃO**
PRÓPRIA autoridade produtora convalida. **Aproveita-se** o ato primário	**OUTRA autoridade convalida. Aproveita-se** o ato primário
São formas de convalidação	

REFORMA	**CONVERSÃO**
Atinge ato **V**álido, que é **aperfeiçoado**	Atinge ato **IN**válido, mudando-o de categoria, **substituindo-o**
São diferentes da convalidação	

CONVALIDAÇÃO X ANULAÇÃO X REVOGAÇÃO

	Controle	Eficácia	Quem	Incidência	Observação
CONVALID.	**LEGALIDADE** Sanáveis: **Com-For** Insanáveis: **Fi-M-Ob**	**RETROATIVA** respeitando direitos adquiridos	ADM + **Particular** [SANEAMENTO]	**Vinculados** **+ Discricionários**	Convalidação é, em regra um **ato discricionário**. Tácita: **5 anos**, salvo má-fé (10 anos).
ANUL.	**LEGALIDADE** Sanáveis: **Com-For** Insanáveis: **Fi-M-Ob**	**Regra: EX-TUNC** + **EX-NUNC** (3º boa-fé, direito adquirido, etc.)	ADM + Judiciário	**Vinculados** **+ Discricionários**	**Sanável: PODE** anular **Insanável: DEVE** anular.
REVOG.	**MÉRITO: M-Ob**	*SEMPRE* **EX-NUNC**	ADM	**Discricionários**	**IMPOSSÍVEL revogação** de ato vinculado

REPRISTINAÇÃO

A repristinação, que nada mais é do que a restauração dos efeitos de lei que se encontrava revogada, **também é POSSÍVEL no âmbito dos atos administrativos, desde que também venha EXPRESSA no ato revogador**

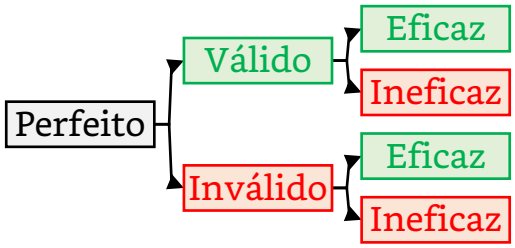
PERFEIÇÃO, VIGÊNCIA, VALIDADE, EFICÁCIA E EXEQUIBILIDADE

Vigência: **período de duração do ato**. O início da vigência **depende da PUBLICIDADE** do ato.

Ato Perfeito: ato **completa totalmente** seu **CICLO de formação**. NÃO concluiu? Ato **inexistente**.

Validade: diz respeito à **conformação com a LEI**.

Eficácia (=exequibilidade): produção dos **EFEITOS**, **NÃO** estando a **depender** de quaisquer tipos de **eventos futuros**. **Em regra**, a eficácia é **imediata** *ou* **posterior**, admitindo-se, ***excepcionalmente, a retroativa***.



CLASSIFICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Grau de Liberdade	**VINCULADO**: **TODOS elementos** vinculados. **NÃO há qualquer margem de liberdade**. São **analisados APENAS** sob o aspecto da **LEGALIDADE**. Mesmo nos vinculados, PODE haver **M** + **Ob**	
	DISCRICIONÁRIO: **SEMPRE** vinculados: Com-Fi-For. **Motivo + Objeto** = controle de conveniência e oportunidade bem como **controle** da **FINALIDADE**. **Limites**: **LEI** + Razoabilidade + Proporcionalidade + Moralidade.	
Destinatários	**GERAIS**: destinatários **indeterminados**. Generalidade e abstração. O **conteúdo é sempre discricionário**, restrito a lei. Impugnados **via ADI**	INs, Portarias, Regulamentos, decretos regulamentares, etc..
	INDIVIDUAIS: destinatários **certos** e **determinados** (um ou mais). Podem ser **discricionários** *ou* **vinculados**, e **REVOGÁVEIS** caso **NÃO tenham** gerado direito adquirido. **Permitem** impugnação via **recurso adm.** *ou* **ação judicial**.	Nomeação, exoneração, autorização, licença, tombamento, etc. Singular: atinge 1 pessoa; Plúrimo: atinge 1+ pessoas
Situação 3ºs	**INTERNOS:** produzem efeitos **somente no âmbito da ADMP** [..]	Portaria de remoção de servidor; ordens de serviço em geral;
	EXTERNOS: efeitos atingem pessoas de **fora da entidade** que o produziu. Tanto a **particulares**, quanto à **própria ADM**.	Multas a empresas contratadas, editais de licitação, atos normativos, etc.
Efeitos	**CONSTITUTIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO**: **criam**, **extinguem** *ou* **modificam** DIREITOS e OBRIGAÇÕES.	Licenças, nomeações, sanções (constitutivos), demissão (extintivo), modificação de horários (modificativo).
	DECLARATÓRIO: ATESTA um fato *ou* **RECONHECE um direito** ou obrigação que já existia antes do ato.	Certidões e atestados por junta oficial; **Inscrição de empresas no RPEM**.

Prerrogativas ADM	**IMPÉRIO:** praticados com **SUPREMACIA** sobre administrados.	Desapropriação; interdição; apreensão de mercadorias.
	GESTÃO: ADM na qualidade de **gestora** de seus bens e serviços, **SEM** usar de sua supremacia. ▪ São SEMPRE atos **DA** administração, **MAS** nem sempre atos administrativos típicos.	Alienação de bens, aluguéis de imóveis; autorização ou a permissão de uso de um bem público.
	EXPEDIENTE: dão andamento aos processos, **SEM qualquer conteúdo decisório**.	Protocolo de documentos; cadastramento de documentos.

Formação de Vontade (IMPORTANTE)	...[nº Atos]...[nº Vontades]...	
	SIMPLES: 01 ATO com a manifestação de **01 órgão**, unipessoal (**atos singulares**) *ou* colegiado (**atos colegiados**)	Portaria de demissão por Ministro; decisões de conselhos administrativos.
	COMPLEXO: 01 ATO com a manifestação de **2+ vontades**. **STF**: os atos sujeitos ao registro junto aos TC são complexos – **aposentadorias**, nomeações e pensões. **STF**: apesar de o ato complexo ser um ato único, cada uma das manifestações pode ser questionada.	- Decreto PR: ratificado pelos Ministros da área + PR; - Nomeações pelo PR com aval do SF; - Nomeação de juiz do 5º constitucional (SF + PR).
	COMPOSTO: 02 ATOS (**instrumental** e **principal**) com a manifestação de **2+ vontades**. • Ato acessório **prévio**: função de **autorizar** o principal • Ato acessório **posterior**: **conferir eficácia** ao principal	Autorização (principal) que **depende de visto (instrumental)**, como as homologações.

ATO INEXISTENTE

Falta de ELEMENTO essencial. **NÃO produzem qualquer efeito**, **nem perante 3ºs de boa-fé**, e NÃO se sujeita ao prazo decadencial, portanto, anulável a qualquer tempo.

ESPÉCIES DE ATOS ADMINISTRATIVOS (HELY LOPES)

NORMATIVOS

Efeitos **GERAIS** e **ABSTRATOS** + destinatários **INDETERMINADOS**, PORÉM se diferem das leis pois **NÃO** inovam (estão, na verdade, adstritos à elas).

Quando há **inovação jurídica indevida**, STF entende que o ato deve ser **impugnado por ADI** e **NÃO via recursos adm**. *ou* ação judicial ordinária; Cabe ao **CN** SUSTAR (~~ANULAR~~) os atos do EXECUTIVO que exorbitem do poder regulamentar

São atos adm. em **SENTIDO FORMAL**, pois **materialmente são normas jurídicas**, por possuírem generalidade e abstração.

EX: **Regulamentos** (decreto), **IN (**Ministros / Secretários**)**, **Regimentos Internos**, **Resoluções**; **Deliberações**;

PUNITIVOS

Impõem **sanções ADM**. a servidores *ou* particulares, internos ou externos à ADMP.

EX: advertência, multa, suspensão, interdição de atividades, destruição de coisas, etc.

ORDINATÓRIOS

Efeitos **IN**ternos (**PODER HIERÁRQUICO**), que visam **disciplinar o funcionamento da ADM** e a conduta de seus agentes.

EX: **Portarias**, **Circulares**, **OS**, **Avisos**, etc.

PORTARIAS: ALGUMAS ostentam caráter normativo.

CIRCULARES: transmitir **ordens internas UNIFORMES** a seus subordinados.

ENUNCIATIVOS

Emitem uma **OPINIÃO** que prepara outros atos de **caráter decisório** - EX: **pareceres**, que são a manifestação de órgãos técnicos, de caráter **opinativo**.

ATESTAM uma **situação PREEXISTENTE** **SEM**, contudo, haver manifestação de vontade estatal - EX: atestados e certidões - CND;

> Como NÃO representam vontade da ADM, são **meros atos adm.**, desta forma, são atos administrativos **apenas** em **sentido FORMAL**.

NEGOCIAIS

Atos de CONSENTIMENTO, em que há **INTERESSE RECÍPROCO** entre ADM e administrado, PORÉM **NÃO são** atos **bilaterais (contrato)**, e sim **UNILATERAIS**. Ex: admissão, protocolo, aprovação, homologação, **alvarás**, **P-A-L**, etc.

★PERMISSÃO★ - **DISCRICIONÁRIO | PRECÁRIO**. **USO privativo de bem público** por particular, no qual há **predominante interesse PÚBLICO**

★AUTORIZAÇÃO★ - **DISCRICIONÁRIO | PRECÁRIO**. Permite particular exercer **ATIVIDADES materiais**, **PRESTAR serviços NÃO exclusivo** *ou* **USO de bem público**. Prescinde de licitação. Predominante o **interesse PRIVADO**.

★LICENÇA★ - **VINCULADO | DEFINITIVO**. Permite particular **exercer DIREITOS subjetivos (atividades materiais** – trabalhar, construir, dirigir, etc.**)**. É um **ato declaratório** de um direito preexistente.

> Em regra, licença é **IRREVOGÁVEL**, mas pode ser **REVOGADA** *ou* **CASSADA**, **PODENDO** gerar indenização ao particular.
>
> **STF: ANTES de iniciada** a obra, a **licença para construir PODE ser revogada** por conveniência da ADMP, sem que valha o argumento do direito adquirido.

ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TERCEIRO SETOR

DESCONCENTRAÇÃO (ÓRGÃOS)

A desconcentração nada mais é do que a distribuição de competências **dentro de uma MESMA pessoa jurídica, da ADMD** ou **ADMI**. São criados **ÓRGÃOS, desprovidos de personalidade jurídica**.

- **Conselhos** também são **órgãos** (EX: Conselho de Defesa; CARF; etc.).
- Em **REGRA, órgãos NÃO** têm **capacidade processual**, **EXCETO** os **autônomos** e **independentes** nos **MS**.

STJ (Súmula 525): Câmara de Vereadores não possui PJ, **apenas personalidade judiciária**, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

CLASSIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS

Posição Estatal	**I**ndependentes: **previstos na CF** - EX: **MP, DP, TCU, CD, SF, Presidência**, etc. **A**utônomos: possuem **autonomia financeira, administrativa** e **técnica** - EX: Ministérios, AGU. **S**uperiores: **direção**, **controle** e **decisão**. **SEM autonomia** - EX: procuradorias, coordenadorias. **S**ubalternos: mera **EXECUÇÃO** - EX: seções de expediente; departamentos.
Estrutura	1. Simples / Unitários: **NÃO possuem** quaisquer **subdivisões** 2. Compostos: desconcentram em **órgãos menores** - EX: Ministérios; Secretarias; Presidência; etc.
Atuação	1. Singulares / Unipessoais: decisão vem de um **ÚNICO** agente - EX: Presidência da República. 2. Colegiados / Pluripessoais: manifestação **CONJUNTA** - EX: CN, TCs, CARF.

DESCENTRALIZAÇÃO

Na **DESCENTRALIZAÇÃO** há transferência de **ATRIBUIÇÕES** a **outras pessoas** (PF | PJ), **públicas** *ou* **privadas**.

Descentralização por **SERVIÇOS / OUTORGA / FUNCIONAL / TÉCNICA**

CRIAÇÃO de uma **PJ** de direito **PÚBLICO** *ou* **PRIVADO**, atribuindo-lhe a **EXECUÇÃO + TITULARIDADE**. Outorga por **LEI específica** – EX: **Autarquias**, **EP** e **SEM**

Descentralização por **COLABORAÇÃO / NEGOCIAL / DELEGAÇÃO**

Transfere só a **EXECUÇÃO** à **PJ** de **direito privado** *ou* **PF**, por **CONTRATO** *ou* **ATO adm.**

- Contrato: **CONCESSÃO** e **PERMISSÃO** → São formas de prestação de serviço público
- **A**to unilateral: **A**utorização → **Cuidado!** NÃO é uma forma de prestação de serviço público!

AUTONOMIA

	ENTES	ADMI
Autoadministração - capacidade de **executar** autonomamente suas atividades adm.	SIM	SIM
Autolegislar (POLÍTICA) - capacidade de **editar normas** de sua competência legislativa	SIM	NÃO
Auto-organização - edição de **NORMAS** para **se organizarem** - EX: CF, CE e LOrg	SIM	NÃO
Autogoverno - capacidade de os **eleitores escolherem os seus representantes**	SIM	-

ENTIDADES DA ADMI

<table>
<tr><th></th><th>EMPRESA PÚBLICA</th><th>SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA</th></tr>
<tr><td>Criação e Extinção</td><td colspan="2">Lei AUTORIZA → Decreto CRIA → Registro do ATO CONSTITUTIVO (adquire PJ)

Subsidiárias e participação em empresa privada

Autorização legislativa a criação de subsidiárias de EP/SEM, assim como a participação delas em empresa privada, cujo objeto social DEVE ser relacionado c/ da investidora.

STF (ADI 1.649): autorização legislativa PODE SER GENÉRICA, de forma que conste na própria Lei da entidade-matriz.

Sobre a alienação de controle acionário de subsidiárias, o STF decidiu que:

STF (ADPF 794/21): DISPENSÁVEL a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias.</td></tr>
<tr><td>Objeto</td><td colspan="2">1) Atividades ECONÔMICAS, com intuito de LUCRO – regida pelo direito PRIVADO
Responsabilidade Civil SUBJETIVA (= demais entidades privadas)

2) Prestação de SERVIÇOS PÚBLICOS – regida pelo direito PÚBLICO
Responsabilidade Civil OBJETIVA (= ADMD)</td></tr>
<tr><td>Estatuto na CF (deve prever)</td><td colspan="2">▪ Regime próprio das empresas privadas;
▪ Estrutura; Funcionamento; Regime jurídico
▪ Licitação e contratos → obrigatoriedade na ATIVIDADE-MEIO – lei 13.303/2016
▪ Distribuição de lucros NÃO necessariamente previsto.</td></tr>
<tr><td>Patrimônio</td><td colspan="2">Regra geral, bens PRIVADOS
Prestadoras de serviço público: bens PÚBLICOS (IMPENHORÁVEIS)</td></tr>
<tr><td>Pessoal (regra, CLT)</td><td colspan="2">• Demissão EXIGE motivação.
• Dirigentes, se não são empregados de carreira, exercem cargo comissionado (≠ CLT)
• NÃO cabe ao Legislativo aprovar o nome de dirigentes
• É possível MS contra atos dos dirigentes em licitações.</td></tr>
<tr><td>Teto Constitucional</td><td colspan="2">Estatal Dependente (recebe recurso p/ pagar pessoal): OBSERVA o teto constitucional

Estatal Independente: NÃO observa o teto constitucional</td></tr>
<tr><td>Falência</td><td colspan="2">Lei 11.101/05, Art. 2º, I: Esta Lei NÃO se aplica a EP e SEM
(ou seja, a Lei de Falências não se aplica às EP/SEM)</td></tr>
<tr><td>Forma Jurídica</td><td>QUALQUER tipo societário</td><td>Sempre S/A</td></tr>
<tr><td>Capital</td><td>PÚBLICO (inclui outras entidades da ADMI, como SEM e/ou outros Entes).</td><td>Maioria das ações com direito a VOTO PÚBLICO, sendo o restante privado.</td></tr>
<tr><td>Foro Judicial</td><td>EP Federal: Justiça Federal, sempre.

EP Estadual ou municipal: Justiça Estadual</td><td>SEM Federal: Súmula 517, STF: Justiça Estadual, EXCETO se União atuar como assistente ou oponente (caso em que vai para a Justiça Federal).

SEM Estadual / municipal: Justiça Estadual;</td></tr>
</table>

	Autarquias	Fundações Públicas
Características Gerais	São entidades **VINCULADAS** (~~subordinadas~~) à ADM que prestam **serviços públicos** e **executam atividades típicas do Estado**, bem como obras e *serviços*.	**Patrimônio personalizado**, **afetado**. Executam **atividades não exclusivas de Estado**, sendo que **LC define ÁREAS de atuação**. Podem também exercer a **polícia administrativa** (EX: Funai)
Instrumento de Criação	**LEI específica CRIA- inclusive MP - de iniciativa** do **Chefe Executivo**, ficando dispensada do registro.	Direito Público = AUT Direito Privado: **lei AUTORIZA**
Prerrogativas	**Prazos processuais em DOBRO (recorrer e contestar - NCPC)**; prescrição quinquenal; inscrição de seus créditos em DA; imunidade tributária; **NÃO sujeita à falência**.	Direito Público = AUT Direito Privado: **imunidade** tributária;
Patrimônio	Bens **PÚBLICOS** – **PRECATÓRIOS**.	Direito Público = AUT Direito Privado: **privados** c/ prerrogativas;
Pessoal	**Regime Jurídico Único (RJU)**	Direito Público = AUT Direito Privado: RJU ***ou*** CLT;
Foro Judicial	• Justiça Federal (AUT Federais) • Justiça Estadual (AUT E / M)	Direito Público = AUT Direito Privado = AUT

STF (*vários julgados*): com exceção da OAB, os **conselhos de fiscalização profissional são autarquias FEDERAIS** (cuidado para não cair na pegadinha "CRC – Conselho Regional de Contabilidade" – não é estadual!)

CONSÓRCIOS PÚBLICOS

Associações personalizadas (possuem **PJ**), formadas por **PJ políticas**, criadas via **autorização LEGISLATIVA**, para **gestão associada de serviços públicos**.

a. **Direito Público** = Associação **PÚBLICA** – **PERTENCE à ADMI dos entes** – **CLT** (**Atenção!** art. 6º, §2º da Lei 13.822/**19**)

b. **Direito Privado** = Associação **CIVIL** – **NÃO pertence à ADMI - CLT**

Processo

1)Subscrição **PRÉVIA** do **protocolo de intenções**.

2)**RATIFICAÇÃO** do protocolo por **LEI**.

3)Celebração do **CONTRATO**

- **Contrato de Rateio ($):** Entes se comprometem a fornecer **RECURSOS FINANCEIROS** ao consórcio.
- **Contrato de Programa:** um dos consorciados se obriga a **PRESTAR SERVIÇOS** por seus próprios órgãos.

Representante: obrigatoriamente eleito dentre os Chefes do Executivo dos entes consorciados.

VEDAÇÕES / SUJEIÇÕES

- ✕ Ser celebrado **UNICAMENTE** pela União e Municípios, pois o estado **DEVE** participar.
- ✕ **VEDADO** celebrar **Estado** e **Município** de **outro Estado**.
- ✕ Por se tratar de recursos públicos, estão **sujeitos à fiscalização dos TCs**.

PRERROGATIVAS

- ✓ Firmar convênios, contratos (**concessão / permissão**) e acordos de qualquer natureza;
- ✓ Receber auxílios, contribuições e subvenções;
- ✓ Promover **desapropriações** e **instituir servidões** administrativas.
- ✓ Arrecadar **TARIFAS**.
- ✓ **DISPENSA de licitação** para contratar com a ADMD OU ADMI **dos CONSORCIADOS**.

OUTRAS ENTIDADES DA ADMI

AGÊNCIAS REGULADORAS

Em regra, são **AUT. ESPECIAIS** criadas por **LEI** p/ exercer as funções de **REGULAÇÃO e FISCALIZAÇÃO**.

- Elas **já "nascem" (*própria lei*) Agências Reguladoras**, **NÃO sendo uma qualificação**.
- **Poder de Polícia** (EX: ANS e ANA) **ou Regulação** – controlam a atividade econômica (EX: Bacen, CVM).
- Podem **cobrar TAXAS -** EX: TFVS da Anvisa.
- **Editam normas** de **caráter SECUNDÁRIO** (fundamento na Lei) – EX: regulamentos técnicos
- **Devem ser PJ direito Público, mas NEM sempre são AUT**
- **NEM SEMPRE** celebram CONTRATO DE DESEMPENHO, **MAS podem celebrar** (autonomia = Ag. Executiva);
- É uma **forma de intervenção INDIRETA no domínio econômico** (a forma direta é por meio das EP/SEM);

Dirigentes

a) **ESCOLHIDOS** pelo **PR** e **APROVADOS pelo SF**.

b) Quarentena (**6 meses**) - NÃO podem assumir cargos nas empresas do setor regulado.

c) **Mandato FIXO** - só perdem o cargo (**DESTITUIÇÃO**): **renúncia**, **condenação judicial TEJ** *ou* **PAD**

d) **NÃO podem** ser **exonerados *ad nutum*** (sem prévia motivação)

Supervisão Ministerial (tutela)

- Regra geral, as decisões das agências reguladoras estão **SUJEITAS à revisão ministerial** de ofício ou a pedido, **INCLUSIVE por meio de recursos hierárquico impróprio** (**este DEVE estar previsto em lei**);
- **Decisões Finalísticas**: no **ESTRITO âmbito** de suas **competências regulatórias** **NÃO cabe revisão** ou **recurso, ressalvada a apreciação do Judiciário**.

AGÊNCIAS EXECUTIVAS

QUALIFICAÇÃO por **DECRETO presidencial**, a **AUT | FUND**, responsáveis por **atividades e serviços EXCLUSIVOS do Estado** visando **maior eficiência** e **redução de custos** (**não têm área específica**).

- Celebrarem **CONTRATO DE DESEMPENHO** (periodicidade **MÍN. = 01 ano**);
- **Plano Estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional**, já concluído *ou* em andamento
- Possuem limite ampliado para **DISPENSA** de licitação (20% do $V_{MÁX}$ para a modalidade convite).
- Podem também *regulamentar, fiscalizar e fomentar*! **Basta lembrar do INMETRO**
- **Cuidado!** NÃO há exigência de mandato fixo para seus dirigentes

ENTIDADES PARAESTATAIS E TERCEIRO SETOR

- **Serviços não exclusivos do Estado**;
- Recebem **incentivo** do Poder Público (**FOMENTO**);
- Sujeitam-se ao **controle** da ADMP e dos TCs.
- Regras do **direito PRIVADO**, *parcialmente derrogado* pelo direito público;

	Organizações Sociais – OS	Org. Sociedade Civil de Interesse Púb. – OSCIP
Entidades	Derivam da **extinção de órgãos** e **entidades da ADMP** – PUBLICIZAÇÃO	**VEDADAS** • Sociedades comerciais, **OS**, **Cooperativas** • **Sindicatos**, **partidos**, **FUND** • Hospitais e escolas **PRIVADAS** • **Entidades religiosas**
Acordo	Contrato de Desempenho (**LIMITA** atuação)	Termo de Parceria (pode ser mais de 1)
Natureza do Acordo	Convênio – interesses mútuo	Convênio – interesses mútuos
Finalidade	SEM fins lucrativos – recebem repasses	SEM fins lucrativos – recebem repasses
Desqualificação	Processo Administrativo (PADM)	PADM ou Judicial
Qualificação	• **Decreto** Executivo - **Ministério** da área • Discricionária	• Portaria Ministerial do **Minist. Justiça** • **Vinculada** • Estatuto: **deve** LIMPE + Economicidade
Prerrogativas	Cessão de servidores, permissão de uso de bens e repasses orçamentários	-
Trespasse de Servidor	SIM	NÃO HÁ previsão
Conselhos	Conselho de Administração – CA (sempre) **Dica!** CA-OS	Conselho Fiscal (sempre)
Remun. de dirigentes	Vedada	Garantida
Participação do Poder Público no CA	**OBRIGATÓRIA**	**FACULTATIVA**
Licitação	▪ Lei **8.666** se recursos da **UNIÃO**; ▪ **Regulamentos** PRÓPRIOS: **E, DF e M**;	▪ Lei **8.666** se recursos da **UNIÃO**; ▪ **Regulamentos** PRÓPRIOS: **E, DF e M**;
Área de Atuação	Ensino, Cultura, Saúde, Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Preservação do Meio Ambiente	Promoção: educação, saúde, cultura, AS, assistência jurídica complementar, etc. Atividades PRIVADAS com fomento estatal.
Pessoal	**STF (ADI .1923): OS não precisa de contratar via concurso**, MAS o **processo deve ser objetivo e impessoal**.	-
Contratação pelo Poder Público	Contratar OS é hipótese de **licitação DISPENSÁVEL** qualificadas nas respectivas esferas de governo	**NÃO** existe hipótese de licitação **DISPENSÁVEL** para a contratação de OSCIP

SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS

⇨ **Criação**: **AUTORIZADA** por **LEI**;

⇨ **Recursos**: Arrecadam **contribuições parafiscais *ou*** dotação orçamentária.

⇨ **Licitações**: **em regra NÃO se submetem** - editam regulamentos próprios, desde que não inovem.

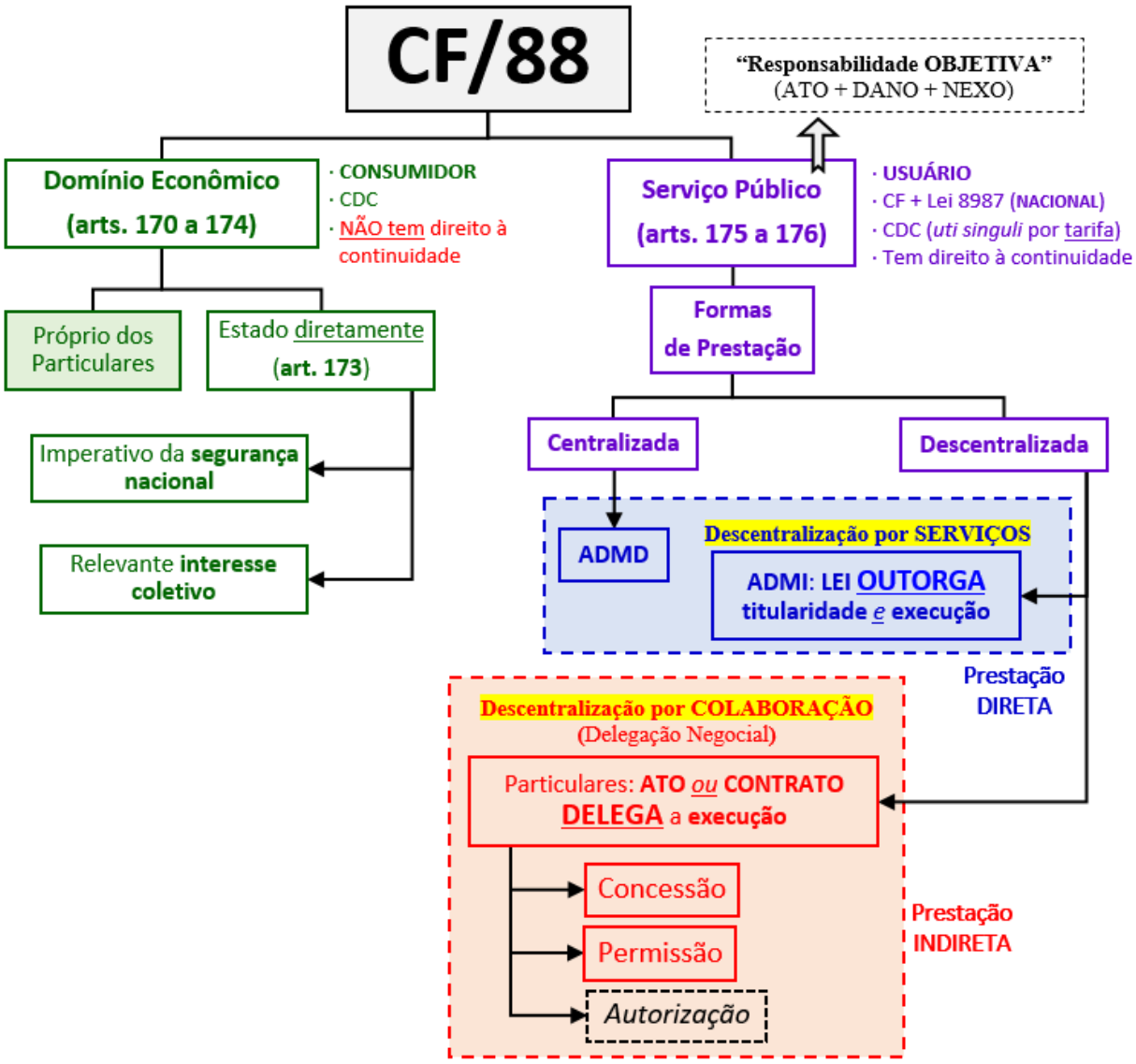
⇨ **Concurso**: **NÃO precisam** de contratar via concurso.

⇨ **Foro**: Justiça Estadual.

⇨ **Controle do TC**: na aplicação de **recursos PÚBLICOS recebidos**.

Ex: Sesc, Senai, Senat, Sesi, Sebrae, Apex-Brasil, Rede Sarah, ABDI, etc.

SERVIÇOS PÚBLICOS



CRITÉRIO DE SERVIÇO PÚBLICO (DOUTRINÁRIO)

Critério Formal Adotado no BRA: **cabe ao LEGISLADOR / constituinte**, por uma decisão POLÍTICA, **escolher** as **atividades Estado deve prestar**, **atribuindo-lhes o regime público** *ou* **híbrido**; assim, **NÃO há nada na atividade *em si***, como sua relevância social, essencialidade, etc., **que a defina como SP**, mas tão somente **definição LEGAL**

Critério Subjetivo (ORGÂNICO): é a FORMA de prestação (vide esquema acima). Por esse critério, serviço público seria aquele **prestado pelo Estado**, **direta** *ou* **indiretamente**.

Critério Objetivo (MATERIAL): ***em regra***, **atividades** de **interesse público**, havendo **EXCEÇÕES**, como as **loterias**.

> **NÃO SÃO serviços públicos**: **Governo** (políticas); **fomento**; **intervenção** (paridade com particular); **Poder de Polícia** (atividade restritiva, que limita direitos); **OBRAS** (são estáticas no tempo, i.e., "uma hora acaba"); **atividades normativas** (legislar); **atividades intelectuais** (função jurisdicional).

SERVIÇO PÚBLICO NA CF/88

Art. 175: Incumbe ao **Poder Público (ADMD + ADMI)**, na forma da LEI, **DIRETAMENTE** *ou* sob regime de **CONCESSÃO** *ou* **PERMISSÃO**, **SEMPRE** através de **LICITAÇÃO**[1], a prestação de serviços públicos.

- Do art. 175 extrai-se que **AUTORIZAÇÃO**, em regra, **NÃO necessita** de licitação
- [1]**NÃO** se aplicam os casos de **DISPENSA**; **APLICAM-SE** casos de **INEXIGIBILIDADE**

CLASSIFICAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Quanto aos Destinatários (+ COBRADA)	**Coletivos, *uti universi***: usuários **IN**determinados. São serviços **IN**divisíveis e, portanto, mantidos por **IMPOSTOS**. Ex: iluminação pública, limpeza de logradouros.
	Individual, *uti singuli*: usuários **D**eterminados, possibilitando **mensurar** quanto cada um usa; mantidos por **TAXAS (ESTADO)** *ou* **TARIFAS (PARTICULARES)**, esta espécie do gênero ***preço público***. ▪ As **TAXAS**, por terem natureza tributária, são contraprestações **COMPULSÓRIAS**, mesmo que não utilize o serviço, visando manter a **continuidade da prestação**. ▪ As **TARIFAS** decorrem da utilização efetiva do serviço, possuindo natureza contratual e, portanto, **livre de obediência** a princípios como **legalidade** e a**nterioridade**. Ex: água, energia elétrica (**TARIFA**), coleta domiciliar de lixo (**TAXA**).
Quanto à Essencialidade	**Propriamente ditos (INDELEGÁVEIS)**: prestados **DIRETAMENTE**, por serem **essenciais** e **necessários** à própria sobrevivência da população e do Estado. Ex: **defesa nacional**, saúde, água, esgoto e energia elétrica.
	Utilidade pública (DELEGÁVEIS): embora **NÃO** essenciais e necessários, são **ÚTEIS** à sociedade, proporcionando **bem-estar**. Geralmente **remunerados por preço público**. Ex: telefonia celular e gás.
Quanto à Adequação	**Próprios**: Estado assume e os executa **diretamente** *ou* **indiretamente**.
	Impróprios (virtuais): **NÃO** são de **titularidade NEM prestados** pelo Estado, **MAS** apenas **fiscalizado**, **regulamento** e ***autorizados*** (**poder de polícia**, **NÃO** um **ato de delegação**). Ex: **táxi**, despachante, seguradoras, bancos.
Quanto à Exclusividade (**Titularidade**)	**Exclusivos**: **titularidade EXCLUSIVA** do Estado, *mas* **execução DELEGÁVEL**; assim, **NÃO se confundem com serviços indelegáveis**. Ex: energia elétrica, telecom, correios, gás canalizado – *vide Art. 21/CF.*
	NÃO exclusivos: Estado **NÃO** é titular; prestados **LIVREMENTE**, ***independentemente de delegação***, por **particulares**. Ex: saúde, educação, previdência (ex: Previdência Complementar) e assistência social.
Quanto à Competência	**Privativos:** aqueles atribuídos a **apenas uma ESFERA da federação**, como a emissão de moeda e o serviço postal (**União**).
	Comuns: prestados CONCORRENTEMENTE por 2+ entes federativos, vide CF/88, no art. 23 (proteção ao meio ambiente, etc.)
Outras Classificações	**Originário**: só Estado; poder de **IMPÉRIO**; **INdelegável**. Ex: segurança nacional. **Derivado**: **delegável –** serviços de UTILIDADE pública. Ex: energia, telefonia.
	Obrigatório: colocado à disposição dos cidadãos, obrigatoriamente; remunerado por **tributos**. **Facultativo**: usuário pode OPTAR por recebê-lo ou não; remunerado por **tarifas**.
	Administrativos: necessidades **INTERNAS** da ADM. Ex: imprensa oficial. **Econômicos**: **LUCRO**; sendo a **regra** a remuneração mediante **TARIFA** fixada pelo Estado. Seguem o rito do **Art. 175**, CF. Ex: transporte e telecom. **Sociais**: **comodidade** *ou* serviços **assistenciais** e **protetivos**; **NÃO** geram lucro. Ex: cultura, assistência à criança e ao adolescente, educação, saúde.

COMPETÊNCIA

No âmbito dos Serviços Públicos, entende-se pode **poder concedente: U, E, DF e M**.

PODEM os entes (exceto União, rol taxativo) **CRIAR outros serviços,** em observância ao princípio da **predominância do interesse**.

TIPO	ENTE	INTERESSE	
Privativa	U	Nacional	Rol **TAXATIVO** – art. 21, XI e XII, da CF/88. Ex: defesa nacional, serviço postal, **energia elétrica**, transporte ferroviário e rodoviário interestadual e internacional, serviços nucleares, rádio e TV, etc.
	E	Regional	Serviços **RESIDUAIS**. Competência **remanescente**. Ex: transporte intermunicipal, **GÁS canalizado** (estado **diretamente** *ou* **concessão**), serviços situados nas **regiões metropolitanas**, etc.
	M	Local	Rol **EXEMPLIFICATIVO**. Ex: transporte intramunicipal, **serviço funerário**, coleta de lixo, ensino **infantil** e **fundamental**, etc.
	DF	Regional + Local	Serviços **Estaduais** + **Municipais**. **IMPORTANTE!** Nem todos os serviços são ***mantidos e organizados*** pelo DF, mas pela **União – auxílio financeiro** (PM, PC e CBM). **STF (SV 39)**: Compete privativamente à **U** legislar sobre vencimentos dos membros das PC, PM e CBM do DF.
Comum	U, E, DF e M	-	Rol **TAXATIVO** – art. 23, da CF/88. Prestados de forma paralela, **SEM subordinação**. **Lei Complementar** fixam **normas de colaboração** entre U, E, DF e M. Ex: cuidar (...), proporcionar (...), preservar (...), etc.

CONCESSÃO X PERMISSÃO X AUTORIZAÇÃO

DELEGAÇÃO deve ser **SEMPRE** precedida de **LEI AUTORIZATIVA**, **DISPENSADA** nos casos de **SANEAMENTO** e **LIMPEZA URBANA** e naqueles já **referidos na CF, nas CE e nas LOrg**.

	CONCESSÃO	PERMISSÃO
Instrumento	**CON**trato Administrativo	**Contrato de ADESÃO**
Precariedade	**NÃO revogável** a qualquer tempo – se ocorrer, gera **direito à indenização**	**PRECÁRIA** e **REVOGÁVEL** a qualquer tempo.
Modalidade Licitação	**Somente** por **CON**corrência ▪ Existe **único** caso de Leilão. ▪ Sem licitar, só **licitação deserta**.	**QUALQUER** modalidade
Quem pode	**PJ** *ou* **CON**sórcio	**PF** *ou* **PJ** (~~CONSÓRCIO~~)

PERMISSÃO

ART. 2º, IV: **delegação**, a título **PRECÁRIO**, mediante **LICITAÇÃO**, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à **PF** *ou* **PJ**, por sua conta e risco.



CONCESSÃO

Art. 2º, II: *Concessão*: a **delegação** de sua **prestação** é feita mediante **licitação**, na modalidade de **CONCORRÊNCIA**, à **PJ** *ou* **Consórcio**, por sua conta e risco e por **PRAZO DETERMINADO**.

Art. 2º, III: *Concessão **Precedida** De Obra*: a construção, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada mediante licitação (**CONCORRÊNCIA**), à **PJ** *ou* **Consórcio**, de forma que o **investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço** *ou* **da obra** por **PRAZO DETERMINADO**.

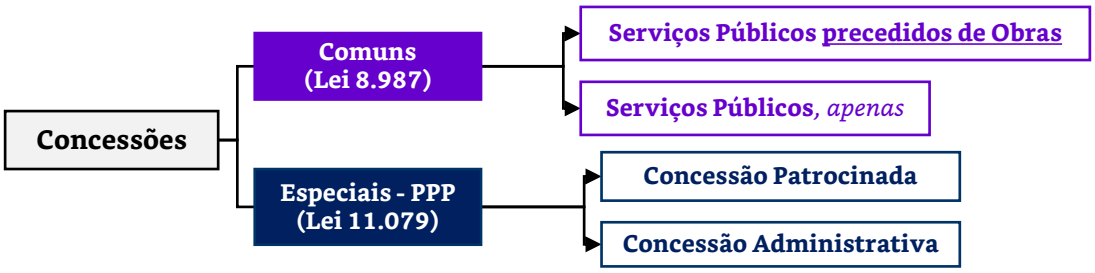
AUTORIZAÇÃO

Forma de **delegação**, **NÃO** necessariamente **antecedida** por **licitação (FACULTATIVA)**, por **ATO administrativo - *discricionário*[1] - revogável** a **qualquer tempo (PRECÁRIO)**, o que **EM REGRA não gera direito à indenização**. O **interesse é do PARTICULAR (PF / PJ)**, e não da ADM.

- EXS: **Táxi**; implantação de **termelétrica de Pot. > 5 MW**, de uso exclusivo do autoprodutor;
- [1]Existe uma ÚNICA exceção à discricionariedade: autorização de **serviço de Telecom** é o ato vinculado;

Cuidado! NÃO confundir com ***autorização de polícia***, que é mero ato de consentimento (EX: portar arma).

CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS



LEI 8.987/1995

PRINCÍPIOS – SERVIÇO ADEQUADO (ART. 6º)

Art. 6º, § 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de **regularidade**, **continuidade**, **eficiência**, **segurança**, **atualidade**, **generalidade**, **cortesia** e **MODICIDADE das tarifas** - **Pegadinha!** Falar "**gratuidade**" ou "**unicidade**"

CONTINUIDADE (PERMANÊNCIA)

- Em regra, o serviço público **NÃO** pode ser interrompido (não devem ***sofrer solução de continuidade***);
- **IMPOSSIBILITA** a invocação do "***exceptio non adimpleti contractus***" contra o Poder Público. O contrato pode ser rescindido por iniciativa da concessionária, via **ação judicial**, MAS a **efetiva interrupção** deverá **SEMPRE** aguardar **trânsito em julgado**.

  Cuidado! NÃO confundir com a possibilidade de interrupção do contrato, após 90d de inadimplência do Poder Público, no caso da **Lei 8.666.**

- Em homenagem à continuidade é POSSÍVEL a encampação *ou* retomada

NÃO se caracteriza como **descontinuidade** a sua interrupção**:**

- Situações de **emergência**, *ou;*
- **APÓS prévio aviso**, quando:
  - (i) **Ordem técnica**.
  - (ii) **Segurança das instalações**.
  - (iii) **Inadimplemento** do **USUÁRIO**, **considerado** o interesse da coletividade

A interrupção **não pode** ser feita na sexta, no sábado, no domingo, nem em feriado ou dia anterior ao feriado.

STJ: tratando-se de PJ de direito público, o corte de energia é POSSÍVEL, desde que não aconteça indiscriminadamente, preservando-se serviços essenciais como hospitais e escolas.

STJ: ILEGÍTIMO o corte de energia em razão de **débito irrisório**, por configurar abuso de direito e ofensa a proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível, inclusive, indenização por danos morais.

STJ: ILEGÍTIMO o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do consumidor decorrer de (i) **débitos pretéritos**, (ii) o **débito originar-se de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária** e (iii) **inexistir aviso prévio**.

MODICIDADE DE TARIFAS (≠ UNICIDADE)	*Palavra-chave*: **RAZOABILIDADE** – serviço remunerado de maneira razoável. ▪ Os contratos poderão prever mecanismos de **REVISÃO periódica** das tarifas. ▪ **NÃO há regra** acerca da **gratuidade** aos **hipossuficientes**. ▪ **LÍCITO** aos concessionários **fontes** alternativas de **receita** (EX: bares nas estradas). ▪ **PODE** haver tarifa diferenciada, em função de **ordem técnica** *ou* a **determinada classe** de indivíduos (EX: gratuidade aos > 65 anos; energia mais barata aos mais pobres – **tarifa social**).
REGULARIDADE	Qualidade do serviço **UNIFORME no tempo** - SEMPRE prestado com a mesma qualidade
GENERALIDADE (UNIVERSALIDADE)	SP devem ser prestados, **sem discriminação**, para **TODOS** (maior nº possível) os usuários, **sendo imprescindível** a **observância** de um **padrão uniforme** em relação aos administrados.
ATUALIDADE (MUTABILIDADE)	Compreende a **MODERNIDADE** das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua **conservação**, bem como a **MELHORIA** e **EXPANSÃO** do serviço.

ARBITRAGEM

Art. 23-A: O contrato de concessão **PODERÁ prever o emprego de mecanismos privados para resolução de disputas** decorrentes ou relacionadas ao contrato, **inclusive a ARBITRAGEM**.

DIREITOS E OBRIGAÇÕES (ART. 31)

- **Promover** (~~DECRETAR~~) **desapropriações, *inclusive* ajuizar ações e pagar indenizações**;
- **Constituir servidões**;
- Disponibilizar, dentro do mês, no **MÍN. 6 datas opcionais** para usuários escolherem dia do vencimento dos débitos.

Atenção! **Contratações pela concessionária**, *inclusive a MO*, serão regidas pelas **disposições de direito PRIVADO** e pela **legislação TRABALHISTA**, **NÃO** se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados e o poder concedente.

Responsabilidade por TODOS os prejuízos causados ao poder concedente, usuários *ou* terceiros, NÃO admitindo a lei que a fiscalização exclua ou atenue tal responsabilidade.

Se a concessionária, uma vez acionada, NÃO tiver forças econômicas para honrar com suas dívidas, há **responsabilidade SUBSIDIÁRIA do Estado**.

FORMAS DE REMUNERAÇÃO E POLÍTICA TARIFÁRIA

Q: TARIFAS podem ser cobradas ainda que não exista serviço público alternativo e gratuito para o usuário?

Em regra, **SIM** - *Art. 9º, §1º*. **SOMENTE** nos **casos expressamente** previstos em **LEI**, sua cobrança **poderá ser condicionada** à existência de serviço público **alternativo** e **gratuito**.

Q: Tendo o serviço sido disponibilizado, mas NÃO utilizado efetivamente, poderá ser cobrada TARIFA do usuário?

LEGÍTIMA a cobrança de **tarifa mínima**, devida pela **só DISPONIBILIZAÇÃO** do serviço, **DESDE QUE** haja previsão **contratual** e **legal** (ex: energia elétrica, ainda que não consumida é cobrada a disponibilização). É, porém, **VEDADA** a cobrança por estimativa.

Q: Qual a diferença entre **REVISÃO** e **REAJUSTE**?

REAJUSTE ocorre ANUALMENTE, para preservar o equilíbrio inicial, já a **REVISÃO é algo EXTRAORDINÁRIO** *ou* periódico, por circunstâncias alheias ao contrato.

Q: Quando ocorre a **REVISÃO** tarifária?

Art. 9º, § 3º. **Ressalvados** os **IRPJ / IRPF**, a criação, alteração *ou* extinção de **tributos** *ou* **encargos**, APÓS a proposta, quando **comprovado** seu **impacto**, implicará a **REVISÃO** da tarifa, para **+** *ou* **-**, conforme o caso.

Q: Nos casos de alteração unilateral do contrato, que afete seu equilíbrio econômico-financeiro, o que ocorrerá?

Art. 9º, § 4º poder **concedente DEVERÁ restabelecê-lo**, concomitantemente à alteração.

Art. 10. **SEMPRE** que **atendidas** as condições do **contrato**, considera-se **MANTIDO** seu **equilíbrio**.

SUBCONCESSÃO

Art. 26. É **ADMITIDA a subconcessão**, nos termos do **contrato**, *desde que* **expressamente autorizada** pelo poder.

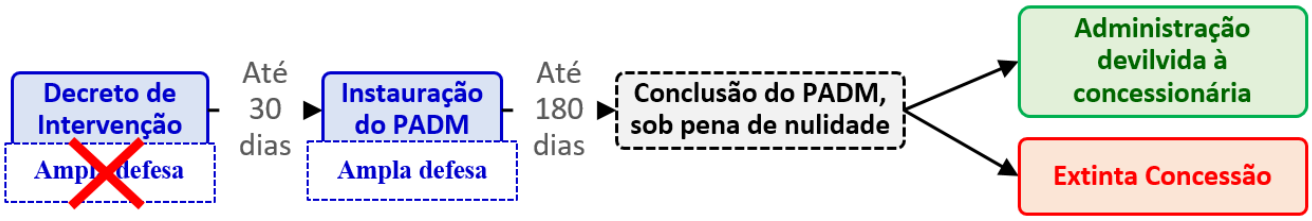
§ 1.º A outorga de subconcessão será **SEMPRE precedida de CONCORRÊNCIA**.

§ 2.º O **subconcessionário** se **sub-rogará TODOS** os **direitos** e **obrigações** da subconcedente dentro dos limites da subconcessão – a relação contratual será "Concessionário-Subconcessionário".

> **Cuidado!** Na subconcessão há apenas **entrega PARCIAL**, diferentemente da cessão ou transferência da concessão, hipótese em que há substituição da empresa originalmente vencedora da licitação.

INTERVENÇÃO

NÃO É PUNIÇÃO - tem como fim **assegurar a ADEQUAÇÃO** e o **fiel cumprimento contratual**.



> **PADM**: se instauração irregular, o serviço devolvido à concessionária, assegurado direito **INDENIZAÇÃO**.
>
> **Decreto de Intervenção**: conterá a designação do **INTERVENTOR** (*quem substituirá concessionária*?), **PRAZO** da intervenção e os **OBJETIVOS** e **LIMITES** da medida - nessa etapa **NÃO** é necessário observar ampla defesa.

LICITAÇÕES (ALGUMAS PECULIARIDADES)

SEMPRE haverá licitação prévia nos casos de **CONCESSÃO** e **PERMISSÃO**, conforme CF/88.

- Edital **PODE** prever **inversão das fases (julgamento antes da habilitação)**.
- PODEM participar (além de outros):
  - ✓ **Autores** dos projetos **básicos** *ou* **executivo**.
  - ✓ Empresas em **consórcio** (pode haver exigência de que este esteja constituído ANTES da assinatura).
  - ✓ Empresa **estatal (SEM / EP)** –proposta estatal pode **colher preços** e **assinar pré-contratos** por **DISPENSA** de licitação.

FORMAS DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO (CAI MUITO)

Reversão

Ocorrido o **PRAZO FINAL contratual**, a extinção acontecerá **naturalmente** (de pleno direito), cabendo ao Poder Concedente **ocupar** automaticamente as instalações e **utilizar** todos os bens reversíveis.

- Terminais alfandegados (25 + 10 anos)
- PPP (5 a 35 anos)

Encampação

Sinônimo: **rescisão unilateral SEM CULPA** da concessionária

É a **retomada** do serviço pelo poder concedente **durante o prazo** da concessão, por **motivo de INTERESSE PÚBLICO** (conveniência e oportunidade).

- **Indenização PRÉVIA** (ÚNICO CASO)
- **Depende** de **LEI autorizativa** específica
- A Encampação é **ATO DISCRICIONÁRIO**

Caducidade

Sinônimo: **rescisão unilateral POR CULPA da concessionária**

INEXECUÇÃO total ***ou*** parcial do contrato, declarada quando:

(a) Serviço prestado de forma **inadequada** *ou* **deficiente**;
(b) **Paralisação da prestação**, salvo caso fortuito ou força maior;
(c) Concessionária **perde condições técnicas, econômicas** *ou* **operacionais**.
(d) Concessionária NÃO atender intimação para, em 180 dias apresentar documentação relativa à **regularidade fiscal**.

1. Concede-se **prazo para que irregularidades sejam sanadas**;
2. NÃO sanada, **instaura-se PADM**;
3. Caducidade declarada por **DECRETO – ATO DISCRICIONÁRIO**
4. Indenização **POSTERIOR** à decretação.

Rescisão

Sinônimo: **rescisão unilateral JUDICIAL. CONCESSIONÁRIA** intenta **ação JUDICIAL**. Rescisão declarada **após DECISÃO JUDICIAL** (serviço mantido até TEJ - continuidade).

Anulação

Por **ILEGALIDADE** do **CONTRATO** (ADM. *ou* Judiciário).

- Possui **eficácia retroativa** (***ex-tunc***) ao momento do vício.
- Gera **direito à indenização**, **SALVO má-fé**

Falência

Extinção da concessionária *ou* **falecimento** *ou* **incapacidade** do titular, no caso de empresa individual (falecimento e incapacidade são válidos só para **PERMISSÃO**, pois não há PJ, salvo EIRELI).

Para todos os casos, retornam ao **poder concedente TODOS** os **bens reversíveis**, **direitos** e **privilégios**. **Q**: se o bem ainda não foi totalmente pago pelo concessionário? Há **indenização** das parcelas ainda **NÃO amortizadas.**

LEI 11.079 – PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)

As PPPs são **modalidades especiais** de **CONCESSÃO** de **serviços públicos**, firmadas mediante **CONTRATO**, em que o **Estado delega aos particulares a EXECUÇÃO** indireta de tais serviços (*descentralização por colaboração*).

NATUREZA DA LEI 11.079

A Lei 11.079 (PPPs) possui **natureza MISTA / HÍBRIDA:**

- Parte Lei Nacional – NORMAS GERAIS sobre licitação e contratação de PPPs.
- Parte Lei Federal – Aplicável apenas à União (Arts. 14 a 22).

APLICABILIDADE (PARCEIRO PÚBLICO)

ADMD [**Executivo** e **Legislativo** (~~Judiciário~~)], aos **fundos especiais**, às **AUT**, **FUP**, **EP, SEM** e às demais entidades controladas direta ou indiretamente pela U, E, DF e M.

OBJETO DAS PPPS

O objeto das PPPs será necessariamente a **PRESTAÇÃO de utilidade** *ou* **comodidade** material **fruível singularmente pelos administrados**. Existem, porém, certas limitações.

VEDADO constituir PPP:

- ✕ Cujo valor do contrato seja **inferior a R$ 10 mi** (**novidade 2017**)
- ✕ Prazo: **< 5 anos** *ou* **> 35 anos (INCLUINDO** eventual prorrogação**)**;
- ✕ Cujo objeto único seja o **fornecimento de MO**;
- ✕ Cujo objeto único seja o **fornecimento** e **instalação de equipamentos**;
- ✕ Cujo objeto único seja a **execução de obra pública**;
- ✕ Funções de regulação, jurisdicional, atividades de poder de polícia e outras exclusivas do Estado;

MODALIDADES DE PPPS

Em **TODOS** os casos de PPP há, **obrigatoriamente**, contraprestação pecuniária do parceiro público. Quando não houver tal contraprestação, trata-se de concessão comum (Lei 8.987).

Concessão **PATROCINADA** **SERVIÇOS PÚBLICOS** *ou* **SERVIÇOS PÚBLICOS** ***PRECEDIDOS*** **DE OBRAS PÚBLICAS**, quando envolver, adicionalmente à **TARIFA**, uma **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA** do parceiro público – a contraprestação é que diferencia a PPP de uma concessão comum, logo, se não há contraprestação, não existe PPP.

- **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA**: deve ser ≤ 70% da remuneração do parceiro, SALVO autorização legislativa (i.e: pode ser até 100%, desde que haja autorização legislativa).

CONTRAPESTAÇÃO + TARIFA = PATROCINADA

Concessão **ADMINISTRATIVA** **PRESTAÇÃO SERVIÇOS** de que a **ADMP seja a usuária direta** *ou* **indireta**, **AINDA QUE** envolva **EXECUÇÃO DE OBRAS** ***ou*** **FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BENS**. **NÃO** se cobra **TARIFA**, mas a concessionária pode receber recursos de **OUTRAS FONTES COMPLEMENTARES**, além da **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA** do parceiro público.

- ADMP é usuária direta quando se trata de **serviços internos**. EX: PPPs em presídios;
- ADMP é usuária indireta quando se trata de serviços possuem **efeitos externos**. EX: PPPs em hospitais;

CONTRAPESTAÇÃO + FONTE COMPLEMENTAR = ADMINISTRATIVA

TIPOS DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Tipos de **CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA** (**ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO**)

a) Ordem bancária;
b) Cessão de créditos **NÃO TRIBUTÁRIOS**;
c) Outorga de direitos em face da ADMP;
d) Outorga de direitos sobre **bens públicos DOMINICAIS**;

O contrato **PODERÁ** prever pagamento de remuneração variável vinculada ao desempenho do parceiro, conforme metas e padrões de qualidade.

A contraprestação será **obrigatoriamente PRECEDIDA** da **disponibilização do serviço**, sendo **FACULTADO** à ADMP, caso haja **previsão contratual**, efetuar o **pagamento** da contraprestação **relativa à parcela fruível** (já em funcionamento / disponível).

RETENÇÃO DE PAGAMENTO: Poder concedente **poderá reter** os pagamentos do parceiro privado, no **valor necessário para reparar eventuais irregularidades** detectadas dos bens reversíveis.

Aporte de Recursos em favor do parceiro Privado

CONTRATO, desde que **autorizado no edital**, poderá prever o aporte de recursos para **realização de obras** ***e/ou*** **aquisição de bens reversíveis**.

(i) Valor aportado **poderá** será EXCLUÍDO: na determinação da CSLL, da BC_{PIS}, da BC_{COFINS} e da BC_{CPRB}

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE)

Deverá ser constituída SPE, **obrigatoriamente ANTES** da celebração do contrato, **incumbida** de **IMPLANTAR** e **GERIR** o **objeto da parceria** – para cada PPP, haverá uma SPE.

- **PODERÁ** ser **Cia. Aberta** (**S/A**), com valores mobiliários **admitidos a negociação no mercado**;
- **VEDADO** à ADMP ser titular da **maioria do capital votante** da SPE, **SALVO** no caso de **eventual aquisição por IF controlada pelo Poder Público** (EX: BB) em **caso** de **inadimplemento de contratos de financiamento**.

FUNDO GARANTIDOR DE PPPS (FGP)

É **instituído** com **recursos** da **União**, seus fundos especiais, suas AUT, FUP e estatais dependentes, no **limite GLOBAL = R$ 6 bi**.

- Natureza: **PRIVADA** e **patrimônio próprio**, sendo sujeito de direitos e obrigações próprias.
- Finalidade: garantia de pagamento de **obrigações assumidas** pelos parceiros **federais**, **distritais**, **estaduais** *ou* **municipais**.

- Forma de Integralização: **independe** de **licitação**, e pode ser feita por dinheiro, títulos da dívida, **imóveis dominicais**, bens **móveis**, ações de SEM, sem prejuízo dos "50% +1" para o controle pela **U**.
- Gestão: FGP será criado, administrado, gerido e representado (judicial e extrajudicialmente) por **instituição financeira controlada**, direta *ou* indiretamente**, pela União**.
- Casos em que se aciona o FGP: FGP será acionado pelo parceiro privado quando:
  - Crédito líquido e certo, constante em título exigível aceito e não pago após 15 dias do vencimento.
  - Débitos em faturas emitidas e não aceitas pelo parceiro público, após 45 dias do vencimento, **SALVO** se a rejeição tenha sido **expressamente motivada**.
- Tipos de Garantia: FGP poderá prestar as seguintes garantias, *entre outras*:
  - FIANÇA, sem benefício de ordem para o fiador – i.e. Pode-se acionar diretamente o FGP *ou* o ente.
  - PENHOR de **bens móveis** *ou* **outros direitos** - transferência de posse apenas após execução da garantia
  - HIPOTECA de bens **imóveis** do FGP.
  - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - transferência de posse apenas após execução da garantia.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

Responsabilidade Civil do Estado: por ato **omissivo** *ou* **comissivo, lícitos** *ou* **ilícitos** imputáveis aos **agentes públicos**. A responsabilidade ora estudada é **CIVIL (PATRIMONIAL)** e **EXTRACONTRATUAL**.

CIVIL: diferente das responsabilidades no âmbito dos processos - penal, adm., improbidade ADM., política (crime de responsabilidade), de controle externo.

TODAS "esferas" gozam de RELATIVA independência. Em um único caso, o **resultado em um processo faz coisa julgada nas demais esferas**: absolvição penal por **negativa de autoria** *ou* **ausência de materialidade**

EXTRACONTRATUAL: a teoria da responsabilidade pauta-se na premissa de ser aplicável a situações **FORA de vínculos contratuais específicos**, já que para estes casos a reparação do dano é fundada em um título jurídico.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA

IRRESPONSABILIDADE (até 1873)

- Estado NUNCA indenizava.
- "The king can do no wrong".

A **subjetividade** reside exatamente sobre a **culpa** *ou* **dolo**, relacionados com a **VONTADE**

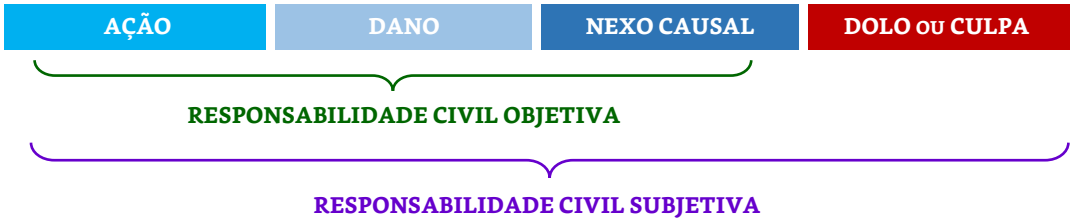
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (1873 - 1946)

- Teoria **CIVILISTA** (direito civil, igualdade entre partes).
- É baseada na ideia de erro, INFRAÇÃO, falha, CULPA.
- Exige da vítima a comprovação:
  - ATO
  - DANO
  - NEXO CAUSAL
  - **CULPA** *ou* **DOLO**

RESPONSABILIDADE OBJETIVA (1946 - hoje)

- Exige a comprovação, pelo particular, de:
  - ATO
  - DANO
  - NEXO CAUSAL
  - ~~CULPA *ou* DOLO~~
- A vítima portanto deve comprovar "fato do serviço", já que a culpa ou dolo será discutiva na ação regressiva (Estado x agente)

RESPONSABILIDADE SUBJETIVA X RESPONSABILIDADE OBJETIVA



SUBJETIVA

Teoria da CULPA COMUM *ou* CIVILISTA
- Comprovado dolo *ou* culpa AGENTE (= direito civil)
- Apenas **atos de GESTÃO – atos de império** prevalece a irresponsabilidade do Estado.

Teoria do CULPA ADMINISTRATIVA *ou* ANÔNIMA
- Responsabilidade se **culpa da ADM ("culpa do serviço" e não do agente)**;
- **OMISSÃO** *ou* **INSUFICIÊNCIA** (*fault du serivice*).

EX: enchentes, vendavais, **multidões**, delinquentes –**somente quanto ADM poderia atuar** e não o fez.

OBJETIVA



Teoria do RISCO Administrativo (REGRA *desde* **a CF/46)**
- **ADMITE excludentes de causalidade**; presunção **RELATIVA** de responsabilidade
- **Atos COMISSIVOS**, sejam eles **lícitos** ou **ilícitos**.
- Omissão **ESPECÍFICA** (EX: deixar de prestar socorro à vítima de acidente)

Teoria do RISCO INTEGRAL
- **NÃO admite excludente**, *ou seja*, há uma presunção **ABSOLUTA** de responsabilidade.
  - Danos **nucleares**.
  - Danos **ambientais**.
  - Riscos cobertos pelo **DPVAT; ataques terroristas** a **aeronaves** brasileiras; Infortunística

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (RISCO ADM)

EXCLUDENTES de responsabilidade (**nexo causal foi rompido**) ⇨ **ÔNUS da ADMINISTRAÇÃO**

1) Culpa **EXCLUSIVA** da vítima – EX: particular fura o sinal *ou* dirige na contramão e bate em carro oficial.
2) Evento **EXCLUSIVO de terceiros** (**fato de terceiros**) – EX: **MULTIDÕES** (Estado responde **se culpa**).
3) **Caso FORTUITO** *ou* **FORÇA MAIOR** – fatos imprevisíveis e incontroláveis não imputáveis à ADM.

> Atenção! No caso de **culpa CONCORRENTE, NÃO HÁ rompimento do nexo**, ou seja, não se trata de excludente de responsabilidade, **mas mera ATENUAÇÃO**

RESPONSABILIDADE CIVIL NA CF/88

Art. 37, §6º: As PJs de **direito PÚBLICO** e as de **direito PRIVADO prestadoras de serviços públicos** **responderão** pelos danos que seus **agentes, nessa qualidade**, causarem a terceiros, assegurado o **direito de REGRESSO** contra o **responsável** nos casos de **DOLO** *ou* **CULPA**.

PJ de direito PÚBLICO: SEMPRE respondem pela teoria **OBJETIVA**, **NÃO importa a atividade** - ADMD, AUT, FUP, Associações Públicas. No caso dos **órgãos** sem PJ, o **próprio Ente** responde – EX: DPF, SRFB, etc.

PJ de direito PRIVADO: resp. OBJETIVA SOMENTE quando prestam **SERVIÇOS PÚBLICOS**. A **própria entidade assume o ônus**, no caso de danos a terceiros, **usuários** *ou* **não-usuários** [**STF**].

(a) **EP / SEM / Subsidiárias / Consórcios públicos de direito privado** e **FUND de direito privado**: se estiverem **explorando ATIVIDADE ECONÔMICA**, a **responsabilidade** é **SUBJETIVA**.
(b) **Concessionários de Serviço Público: responsabilidade SEMPRE objetiva**. Se ela **NÃO conseguir arcar com os custos**, a **responsabilidade é subsidiária do ente concedente**.

STF (RE 842.846/2019): Estado **possui responsabilidade civil** direta e primária pelos danos que **tabeliães e oficiais de registro**, no exercício de **serviço público por delegação**, causem a terceiros.

Agentes Públicos: SENTIDO AMPLO (temporários, CLT, estatutários, etc.), **INCLUSIVE** agentes de fato, porém **NÃO inclui** os usurpadores. O **Agente Público** responde **SEMPRE subjetivamente** (na ação de regresso).

Teoria da imputação volitiva: reside basicamente sobre a parte "***nessa qualidade***": fora do exercício da função, mas a título de realiza-las, o **Estado responde** – caso clássico é o policial de folga que atira em alguém

Denunciação à Lide: trazer ao processo aquele que pode ser trazido, a fim de responder à mesma ação e se defender.
- Regra Geral (**STF**): INAPLICÁVEL
- STJ: aplicável quando o próprio particular (denunciante) chama o agente público ao processo.

AÇÕES INDENIZATÓRIAS

QUANTO AOS PRAZOS PRESCRICIONAIS

- Ação de reparação de danos por ILÍCITO civil (**STF**, RE 669.069/16): **PRESCREVE** em **3 anos (STF) | 5 anos (STJ)**
- Ação de improbidade administrativa (exceto ressarcimento): **PRESCREVE em 5 anos**
- Ação de RESSARCIMENTO ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (**STF**, RE 636.886/20): **PRESCRITÍVEL**
- Ação de RESSARCIMENTO por improbidade administrativa praticado com CULPA: **PRESCRITÍVEL**
- Ação de RESSARCIMENTO por improbidade administrativa praticado com DOLO: **IMPRESCRITÍVEL**
- Ação pedindo reparação civil decorrente de DANOS AMBIENTAIS (**STF**, RE 654.833/20): **IMPRESCRITÍVEL**

RESPONSABILIDADE POR PESSOAS SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO

Nos casos de custódia o **Estado responde objetivamente** *ainda que* o dano seja causado por alguém que não seja agente público.
EXEMPLOS:

(i) Um atirador invade uma escola a mata **alunos em escola pública**;

(ii) Presidiários:

- Um preso mata outro;
- Suicídio de preso;
- Polícia invade e mata;
- Superpopulação Carcerária: Estado tem o **DEVER** de indenizar o detento por **danos morais**.



STF (RE 608.880/20): [...] **NÃO SE CARACTERIZA** a **responsabilidade civil objetiva** do Estado por **danos decorrentes de crime praticado** por **pessoa foragida** do sistema prisional, quando **não demonstrado o nexo causal** direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.

RESPONSABILIDADE POR ATOS LEGISLATIVOS E JUDICIAIS

Atos legislativos típicos (Poder Legislativo) 	**REGRA**	**IRRESPONSABILIDADE** civil do Estado
	EXCEÇÃO	**PODE HAVER** responsabilidade em casos de: · Leis com **efeitos CONCRETOS** (determinado grupo) - **NÃO possuem** generalidade, impessoalidade e abstração. · Leis **declaradas INCONSTITUCIONAIS** pelo STF, tanto controle concentrado quanto difuso

Atos jurisdicionais típicos (Poder Judiciário) 	**REGRA**	**IRRESPONSABILIDADE** civil do Estado
	EXCEÇÃO	**CF, art. 5º, LXXV:** O Estado indenizará o condenado por **erro judiciário**, ***assim como*** o que ficar **preso ALÉM do tempo fixado**. · **INDEPENDE** de **dolo** ou **culpa** do **juiz**; · Erro Judiciário: **APENAS** na **esfera PENAL**; · Preso além do tempo: **NÃO** se aplica na preventiva, se justificada;

CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CLASSIFICAÇÕES DO CONTROLE

ALCANCE	**Externo**: exercido por um ente que ***não integra a mesma estrutura*** organizacional do órgão fiscalizado (*CF: somente o exercido pelo Legislativo c/ auxílio do TCU*). **Interno**: exercido por órgão especializado, porém ***pertencente à mesma estrutura*** do fiscalizado (Ex: CGU, CNMP, CNJ).
NATUREZA	**Legalidade**: conformidade às normas – ADMP (**anulação, com efeitos ex-tunc**) *ou* pelo próprio Poder Judiciário. **Mérito**: conveniência e oportunidade – ADMP (revogação), e **excepcionalmente** feito pelo **Judiciário** nos casos de **afronta** à **razoabilidade / proporcionalidade**.
MOMENTO	**Prévio (a priori)**: preventivo, orientador (Ex: autorização do SF p/ União contratar empréstimo). **Concomitante (pari passu)**: tempestivo, preventivo (Ex: fiscalização contratual). **Posterior (a posteriori)**: corretivo e sancionador (Ex: homologação de licitação, controle TCU).
AMPLITUDE	**Controle Hierárquico** = **AUTOTUTELA** **Controle Não-hierárquico** (**finalístico**) = **TUTELA** e órgãos de controle
ÓRGÃO	**Administrativo**: própria Administração (autotutela e tutela), ou seja, objetiva ***verificar a legalidade e o mérito***; **Judicial**: exercido pelos juízes e tribunais, que avaliam a juridicidade (regularidade, legalidade e constitucionalidade) **Legislativo**: exercido diretamente pelo órgão legislativo ***ou*** pelos TCs, abrangendo: • Controle político: feito sobre atos administrativos, por critérios políticos e discricionários; • Controle financeiro: feito sobre atos de que resultem receitas e despesas.

CONTROLE ADMINISTRATIVO

O controle administrativo, tanto hierárquico quanto finalístico pode ser exercido de ofício ou por provocação (decorre do direito de petição, art. 5º, XXXIV, "a" - CF).

RECURSO **REGRA: NÃO tem efeito suspensivo**	Dá-se dentro de um **MESMO processo**. A **autoridade SUPERIOR** àquela que proferiu a decisão faz novo juízo sobre o caso. **PODE haver *reformatio in pejus***. ○ Recurso hierárquico próprio (**próprio órgão**): pedido de reexame dirigido à autoridade **hierarquicamente superior** à que proferiu o ato; ○ Recurso hierárquico impróprio (**órgão distinto**): dirigido à autoridade que ***não se insere na mesma estrutura*** hierárquica do agente que proferiu o ato. Só quando houver **previsão em lei**. **SV 21**: É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
REVISÃO	Ocorre no caso em que o **processo já se encerrou**, consistindo então em um **NOVO processo**, com a **demonstração obrigatória de FATOS NOVOS**. Do resultado **NÃO pode haver *reformatio in pejus***.
REPRESENTAÇÃO	**Denúncia FORMAL** de **IRREGULARIDADES INTERNAS à Administração**
RECLAMAÇÃO	Contra atos da Adm. que **afetem os direitos ou interesses legítimos do administrado**
RECONSIDERAÇÃO	Solicitação de ***reexame de um ato*** pela **MESMA autoridade** que o editou. **NÃO admite novo pedido, nem nova modificação** pela autoridade que já reapreciou o ato.

Preclusão Administrativa: é a impossibilidade de apreciar novamente a matéria na via administrativa, i.e., de o mesmo órgão, em um mesmo processo, modificar decisão anteriormente prolatada. É diferente de prescrição e decadência.

CONTROLE LEGISLATIVO (PARLAMENTAR)



CONTROLE POLÍTICO

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL

- **Resolver** DEFINITIVAMENTE sobre tratados, acordos ou atos internacionais **que acarretem encargos** ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional – Cuidado! Não são todos tratados / acordos / atos.
- **Autorizar** o PR a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que FFAA estrangeiras transitem e permaneçam no território nacional, ressalvado os casos em **LC**;
- **Autorizar**, em terras indígenas, a exploração de *recursos hídricos* e *lavra de jazidas de minério*
- **Autorizar** o PR e o VPR a se ausentarem do País, por **+15 dias**;
- **Aprovar** o Estado de Defesa e Intervenção Federal, **autorizar** o Estado de Sítio, ou suspender qualquer dessas;
- **Aprovar**, ***previamente***, a **alienação** *ou* **concessão** de terras públicas com A ≥ 2.500 ha.
- **Aprovar** iniciativas do Executivo referentes a atividades nucleares;
- **Apreciar** os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de Rádio e TV;
- **Sustar** os atos normativos do Executivo que **exorbitem do poder regulamentar** *ou* **delegação legislativa**;
- **Fiscalizar** e **controlar**, diretamente, *ou* por qualquer das Casas, os atos do Executivo, incluídos os da ADMI;
- **Julgar** anualmente as **contas do PR** e **apreciar os relatórios** sobre a **execução dos planos** de governo;

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL

Processar e julgar, nos **crimes de responsabilidade**:

- PR e VPR
- Ministros e Comandantes FFAA nos crimes da mesma natureza **conexos com** os do PR / VPR.
- Ministros do STF, PGR, AGU e Membros do CNJ e CNMP.

Aprovar previamente, por **voto SECRETO** ($\mathbf{V_{MA}}$), após **arguição PÚBLICA**, a escolha de (*sabatina*):

- Magistrados, nos casos da CF (ex: Ministro do STF e desembargadores dos TRFs);
- Ministros do TCU indicados pelo PR (**1/3**);
- Governador de Território;
- Presidente e diretores do BACEN;
- PGR (EXONERAÇÃO ANTES do término do mandato: **MA** e **voto secreto**)
- Chefes de missão diplomática de caráter permanente (**embaixadores**) ★ arguição em **sessão SECRETA**.
- Outros conforme Lei (EX: dirigentes de Autarquia) – dirigentes de **EP/SEM não precisam** de sabatina.

Matéria Financeira: SF se incumbe de **AUTORIZAR** e fixar **LIMITES** e **CONDIÇÕES**

- $ **AUTORIZAR operações EXTERNAS** de natureza financeira, de interesse da U, E, DF, M e T
- $ **Fixar,** por proposta do PR, **LIMITES globais** da **DÍVIDA consolidada** da U, E, DF e M → proposta do PR
- $ **Estabelecer LIMITES globais e CONDIÇÕES para a DÍVIDA mobiliária** dos E, DF e M – para ***União é o CN***
- $ **Dispor** sobre **LIMITES e CONDIÇÕES** para **Op. Crédito EXT.** e **INT.**: U, E, DF, M, suas AUT e controladas PPF;
- $ **Dispor** sobre **LIMITES e CONDIÇÕES** para **concessão de GARANTIA** da União em Op. Crédito **EXT.** e **INT.**;

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

- Proceder à **tomada de contas do PR**, se não apresentadas ao CN em 60 dias da abertura da SL;
- **Autorizar**, por **2/3**, a **instauração de processo** contra o PR, VPR e Ministros (comum *ou* responsabilidade)

> **STF:** por simetria, é **aplicável aos estados SE** assim previsto em sua Constituição Estadual (admissibilidade prévia da Assembleia Legislativa).

CPI

- OBJETO: **fato determinado**, **NÃO IMPEDE** que sejam investigados fatos que **surjam no curso** das investigações
- PRAZO CERTO: **NÃO IMPEDE** *sucessivas* ***prorrogações***, **desde que** na **mesma LEGISLATURA**
- PODERES: próprios das **autoridades judicias** + *outros nos Regimentos Internos*.
- CRIAÇÃO: **req. 1/3** da Casa ou CN. Criação é **vinculada**, **NÃO sujeito** à deliberação em **PLEN** (é um direito da minoria)
- RELATÓRIO: **deve ser CONCLUSIVO**. Se for o caso, conclusões encaminhadas ao MP, p/ promover AP | AC.

PODERES CPIs

✓ Quebra de sigilo **bancário, telefônico** e **fiscal**;

✓ Determinar exames, perícias e diligências;

✓ Requisitar documentos e informações de órgãos;

✓ Convocar e interrogar **PESSOAS**;

> **STF:** notificação deve ser pessoal, NÃO pode via correio / telefone;

✓ Ouvir testemunhas sob juramento e sob pena de **condução coercitiva**;

> **STF:** coercitiva não alcança o convocado na condição de investigado;

✓ **Utilizar docs** oriundos de **inquérito sigiloso**;

✓ Busca e apreensão , **desde que** não viole domicílio;

LIMITAÇÕES CPIs

✖ Interceptação telefônica;

✖ Convocar **Chefe do Executivo**

✖ Quebrar sigilo judicial

✖ **Busca e apreensão domiciliar***

✖ Anular ato do Executivo (compete ao CN)

✖ Ordem de prisão, **salvo flagrante**;

✖ **Medidas cautelares** – arresto, bloqueio de bens, etc.

✖ Formular **denúncia** ao **Judiciário** (MP)

✖ Investigar negócios entre particulares, **SALVO, interesse público**.

✖ CPI federal não pode investigar fatos de competência dos E, DF e M.

> **STF (MS 25.966):** Todas as medidas que impliquem em **restrição de direito** (ex: quebra de sigilo) somente são válidas se forem: Pertinentes | Indispensáveis | Motivadas | Lapso temporal definido | **Aprovado pela MA**.

OUTROS

Art. 50. **CD**, **SF**, *ou* **Comissão** poderão **CONVOCAR Ministro** *ou* **titulares de órgãos *subordinados* à PR** para prestarem, **pessoalmente**, info, importando **crime de responsabilidade** a **ausência sem justificação**.

§ 2º **Mesa da CD** e **SF**: encaminhar **pedidos ESCRITOS** de **INFO** a **Ministros** *ou* **titulares de órgãos *subordinados* à PR**, importando em **crime de responsabilidade** a **recusa**, *ou* **não atendimento em 30d**, *ou* **prestação falsa**.

CONTROLE FINANCEIRO

Art. 70. A **FISCALIZAÇÃO** ***contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial*** [**POCOF**] da **U** e das entidades da **ADMD** e **ADMI**[1], **QUANTO À** ***legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas***, será **exercida pelo CN, mediante controle externo**[2], e pelo **SCI de cada Poder**.

Parágrafo único. **Prestará contas QUALQUER PF** ou **PJ, pública** ou **privada**, que **utilize**, **arrecade**, **guarde**, **gerencie** ou **administre** dinheiros, bens e valores **PÚBLICOS** ou pelos quais a **U** responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

[1] **Inclusive SEM e EP** como é o caso do **Petrobras, Banco do Brasil e Caixa** (STF, MS 25.092)

[2] Art. 71. **O controle externo, a cargo do CN**, será exercido com o **auxílio do TCU**.

COMPETÊNCIAS DO TCU

I - **APRECIAR** as **contas prestadas anualmente pelo PR**, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento - **Pegadinha! NÃO** é "julgar".

III - APRECIAR, para fins de registro, a **legalidade dos atos de ADMISSÃO** de pessoal, a qualquer título, na ADMD e ADMI, incluídas as FUP, **EXCETUADAS** as nomeações para cargo em comissão, bem como a das **CONCESSÕES de aposentadorias, reformas e pensões**, **RESSALVADAS** as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

> **STF (SV 3):** Nos processos perante o TCU **asseguram-se o contraditório e a ampla defesa** quando da decisão puder resultar anulação *ou* revogação de ato que beneficie o interessado, **EXCETUADA** a apreciação da legalidade do ato de **concessão INICIAL** de aposentadoria, reforma e pensão.
>
> **STF (RE 636.553)**: Obrigatoriedade de o TCU **observar os princípios do contraditório e da ampla defesa** no exame da legalidade de atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões, **após 5 anos**.

V - **FISCALIZAR** as contas nacionais das **empresas supranacionais** de cujo **CS a União participe**, de forma **direta** ou **indireta** – EX: Itaipu Binacional.

VI - **FISCALIZAR** a aplicação de **quaisquer recursos** repassados pela União **a E, DF e M**;

II - **JULGAR** as contas dos **administradores** e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da ADMD e ADMI, incluídas as FUP e sociedades instituídas e mantidas pelo PPF, e as contas **daqueles que derem causa a perda, extravio** ou outra **irregularidade** de que resulte prejuízo ao erário público;

STF (ADI 3.715): o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas **não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo** – i.e.: **não cabe recurso** (vale para o TCU, TCEs e TCMs)

IV - **REALIZAR**, por iniciativa própria, da CD, do SF, de Comissão técnica ou CPI, **inspeções** e **auditorias** de natureza POCOF, nas UAs dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;

VII - **PRESTAR** as **infos solicitadas** pelo CN, por qualquer de suas Casas, ou Comissões, sobre a fiscalização POCOF e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII - **APLICAR** aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as **sanções previstas em lei**, que estabelecerá, ***entre outras cominações***, **multa proporcional** ao dano causado ao erário;

> §3º As decisões do TCU de que resulte imputação de **DÉBITO** ou **MULTA** terão eficácia de **título executivo EXTRAjudicial** – ou seja, **não é necessário recorrer ao judiciário**, sendo a cobrança feita pela AGU.

IX - **ASSINAR prazo** para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X - **SUSTAR**, *se não atendido*, a **execução do ATO impugnado**, **comunicando** à CD e ao SF

§1º No caso de **CONtrato**, o **ato de sustação** será **adotado diretamente pelo CONgresso**, que **solicitará**, de imediato, ao Executivo as medidas cabíveis.
§2º Se o CN ou Executivo, em **90** dias, **não efetivar as medidas**, o **TCU decidirá a respeito**

XI - **REPRESENTAR** ao Poder competente sobre **irregularidades** ou **abusos** apurados.

---

§4º O Tribunal **encaminhará ao CN**, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.

Art. 74, §4º Qualquer **CIDADÃO** (~~pessoa~~), ***partido político, associação*** *ou* ***sindicato*** é parte legítima para **denunciar irregularidades** *ou* **ilegalidades** perante o **TCU**.

> Importante ressalta que o STF (MS 24.405) decidiu pela **impossibilidade de o TCU manter sigilo quanto à autoria de denúncia.**

JURISPRUDÊNCIAS

STF (MS 26.547): [...] **TCU tem poderes para conceder medida cautelar** no exercício de suas atribuições explicitamente fixadas no art. 71 – EX: **suspender cautelarmente licitação em andamento** (CAI MUITO).

STF (Súmula 347): O TCU, no exercício de suas atribuições, **PODE apreciar a constitucionalidade** das **leis** e dos **atos do poder público** (**CASO CONCRETO**) – obedece a regra da **reserva de plenário**.

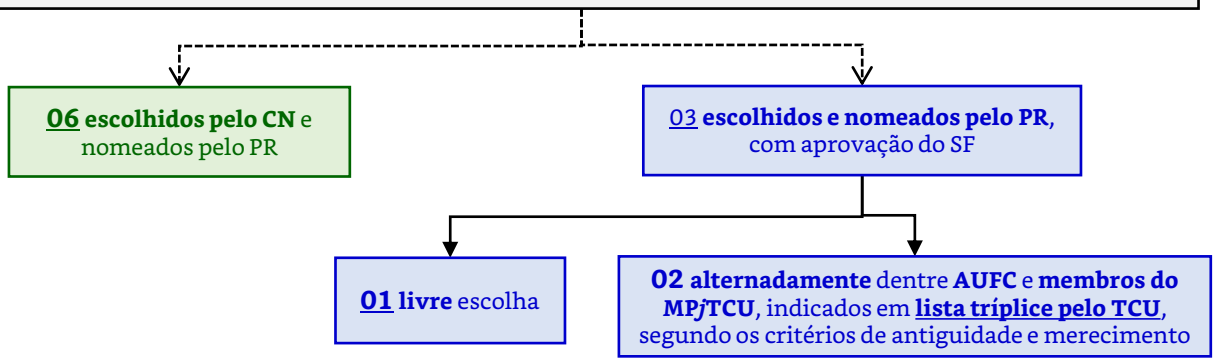
STF (ADIs 1.175 e 2.597): para o STF, a independência conferida ao TCU **não exclui a competência de fiscalização de suas contas pelo Legislativo** (aplica-se aos TCEs e TCMs).

STF (RE 848.826): cabe exclusivamente à **Câmara Municipal** a competência para **julgar as contas** de governo e as contas de gestão dos prefeitos, **cabendo ao TC** auxiliar o Legislativo municipal, emitindo **parecer prévio e opinativo**, que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3.

STF (MS 22.801): STF entendeu que a LC 105 **não concedeu ao TCU o poder de quebra de sigilo bancário**.

MEMBROS DO TCU

09 Ministros: mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos **Ministros STJ**
- Brasileiro (**nato ou naturalizado**)
- Mais 35 e menos de 65 anos.
- Idoneidade moral e reputação ilibada;
- Notórios conhecimentos econômicos, jurídicos, contábeis e financeiros *ou* de ADMP;
- Mais de 10 anos exercendo atividades profissionais que exijam tais conhecimentos.



O **auditor,** quando em substituição a Ministro, terá as **mesmas garantias e impedimentos do titular** e, quando no exercício das **demais atribuições da judicatura, as de juiz de TRF**.

CONTROLE INTERNO

Os Poderes manterão, de ***forma integrada***, sistema de **controle interno** com a finalidade de:

- **APOIAR** o **controle externo**.
- **AVALIAR** o cumprimento das **metas do PPA**
- **AVALIAR** a **execução** dos **orçamentos** da União
- **AVARLIAR** a **execução dos programas** de Governo
- **EXERCER controle** das **Op. Crédito, avais** e **garantias**, dos **direitos** e **haveres da U**.
- **COMPROVAR** a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos **órgãos e entidades da ADMF**, bem como da **aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado**.
- **AVALIAR** os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos **órgãos e entidades da ADMF**, bem como da **aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado**

Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de **qualquer irregularidade** *ou* **ilegalidade**, dela darão **ciência ao TCU**, sob pena de ***responsabilidade*** **SOLIDÁRIA**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - LEI 9.784/1999

DISPOSIÇÕES GERAIS (ART. 1º)

Abrangência: aplicável a **TODOS os Poderes** da **UNIÃO** - ADMD e ADMI – **MPU** e **TCU**, no **desempenho da função administrativa**.

> **STJ (Súmula 633/2019):** A Lei n.º 9.784/1999 pode ser aplicada, *especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos adm.*, de **forma subsidiária** em **TODAS as esferas** da Federação **se ausente lei própria** regulando o PADM no âmbito local.

PRINCÍPIOS (ART. 2º) – ROL EXEMPLIFICATIVO

PRINCÍPIOS	CRITÉRIOS
Impessoalidade Indisponibilidade do IP	Atendimento a **fins de interesse geral**, **VEDADA** a renúncia **total** *ou* **parcial** de poderes *ou* competências, **SALVO** autorização em lei.
Publicidade	Divulgação **oficial** dos atos administrativos, RESSALVADAS as hipóteses de sigilo. Obs: publicidade é condição de EFICÁCIA e não de validade.
Razoabilidade Proporcionalidade	**Adequação** entre meios e fins, **VEDADA** a imposição de obrigações, restrições e sanções em **medida superior àquelas estritamente necessárias** ao atendimento do IP.
Motivação	**INDICAÇÃO** dos **pressupostos de fato e de direito** que determinarem a decisão.
Segurança Jurídica Informalismo (Informalidade)	Observância das **formalidades ESSENCIAIS** à garantia dos direitos dos administrados. Adoção de **FORMAS SIMPLES**, suficientes para propiciar adequado grau de **certeza, segurança e respeito** aos direitos dos administrados.
Ampla defesa Contraditório	Garantia dos direitos à **comunicação**, à **apresentação de alegações finais**, à **produção de provas** e à **interposição de recursos**. **STF (SV 3) -** Nos processos **perante o TCU asseguram-se o contraditório e a ampla defesa** quando da decisão puder resultar **anulação** ou **revogação de ato adm.** que beneficie o interessado, **excetuada** a apreciação da legalidade do ato de **concessão INICIAL** de aposentadoria, reforma e pensão.
Gratuidade	**PROIBIÇÃO** de cobrança de despesas processuais (sucumbência) *ou* honorários advocatícios na esfera do PADM, **SALVO as previstas em LEI**. **STF (SV 21) -** É **inconstitucional** a exigência de depósito *ou* arrolamento prévio para a admissibilidade de recurso **administrativo**.
Oficialidade	**Instauração e impulsão, de ofício**, do PADM, sem prejuízo da atuação dos interessados - nos judiciais, a regra é que as partes impulsionem o processo.
Impessoalidade Segurança Jurídica	Interpretação da norma administrativa da forma que **melhor garanta o atendimento do fim público**, **VEDADA** retroatividade de **nova INTERPRETAÇÃO**
Verdade Material	Busca pela realidade dos fatos, além do que está nos autos; permite a produção de provas pela própria ADM

DIREITOS E DEVERES DOS ADMINISTRADOS

DIREITOS DOS ADMINISTRADOS (rol exemplificativo)

- Ter ciência da tramitação do PADM, ter vista dos autos, obter cópias de doc. e conhecer as decisões.
- Formular alegações e apresentar documentos **ANTES da decisão** – contraditório.
- Fazer-se assistir, **FACULTATIVAMENTE**, por **ADV.**, **SALVO** representação **obrigatória** (**LEI**).

DEVERES DO ADMINISTRADO (rol exemplificativo)

- Expor os fatos conforme a verdade;
- Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé;
- Não agir de modo temerário;
- Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

INTERESSADOS NO PADM (ART. 9º AO ART. 10º)

PF *ou* **PJ** que o iniciem como: ▪ **Titulares** de direitos ou interesses individuais. ▪ No exercício do **direito de representação**.	Terceiros Interessados: aqueles que, ***sem terem iniciado o processo***, têm direitos ou interesses que **possam ser afetados** pela decisão.
Organizações e **associações representativas**, no tocante a **direitos e interesses coletivos**;	**Pessoas** *ou* **associações** legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses **DIFUSOS**.

CAPAZES: ≥ 18 anos, **RESSALVADA previsão especial** em ato normativo próprio.

COMPETÊNCIA (ART. 11 AO 17)

A competência é **IRRENUNCIÁVEL**. Delegação / avocação e respectivas revogações **devem ser publicadas**

DELEGAÇÃO

Se **NÃO houver** impedimento legal, titulares **podem delegar PARTE da sua competência *a outros***, **AINDA QUE** estes **NÃO lhe sejam hierarquicamente subordinados**, **quando** for **CONVENIENTE**, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial - ato de delegação é **REVOGÁVEL a qualquer tempo**.

> As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e c**onsiderar-se-ão editadas pelo DELEGADO –** i.e: a quem foi delegada

NÃO podem ser objeto de delegação:

- Edição de atos de **caráter normativo**;
- Decisão de **RECURSOS** administrativos;
- Matérias de competência **EXCLUSIVA** do órgão ou autoridade.

AVOCAÇÃO

Será permitida, em **caráter EXCEPCIONAL** e por **motivos relevantes** devidamente **justificados**, a avocação **TEMPORÁRIA** de competência atribuída a órgão **HIERARQUICAMENTE** inferior – diferentemente da delegação, na avocação DEVE haver hierarquia - **NÃO** pode ser avocada atribuição **expressamente dada por lei** a órgão / agente

IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO

SITUAÇÕES OBJETIVAS

Art. 18. É **IMPEDIDO** de atuar em PADM o servidor ou autoridade que:

(i) Tenha **INTERESSE** direto *ou* indireto na matéria;

(ii) Esteja **LITIGANDO** judicial *ou* adm. **com o interessado** *ou* **respectivo cônjuge** ou companheiro.

(iii) Tenha **participado** *ou* venha a participar **como perito**, **testemunha** *ou* **representante**, *ou* se tais situações ocorrem quanto ao **cônjuge, companheiro** *ou* **parente** e afins **até o 3ºgrau** – primo = parente de 4º grau

Art. 19. Quem incorrer em **IMPEDIMENTO** DEVE **comunicar o fato** à autoridade, **abstendo-se de atuar**.

§ único. A **omissão** do dever de **comunicar** constitui **falta GRAVE**, para efeitos disciplinares.

SITUAÇÕES SUBJETIVAS

Art. 20. SUSPEIÇÃO: [...] **amizade íntima** *ou* **inimizade notória** com algum dos interessados ou respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins **até o 3º grau** – arguida pelo ***próprio servidor*** *ou* ***interessados***.

Art. 21. O **indeferimento** de alegação de **SUSPEIÇÃO** poderá ser objeto de **recurso, SEM efeito suspensivo**.

FORMA, TEMPO E LUGAR DOS ATOS DO PROCESSO (ART. 22 AO 25)

FORMA

Os ATOS do PADM **NÃO dependem de forma determinada SENÃO quando a lei expressamente a exigir.**

- **ESCRITO** (***oral quando admitido***), em vernáculo, com a data e o local e a assinatura da autoridade.
- SALVO imposição legal, reconhecimento de firma ***SÓ será exigido*** quando **houver dúvida de autenticidade**.
- A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo.
- O PADM deverá ter suas **páginas numeradas sequencialmente** e **rubricadas**.

TEMPO E CONTAGEM DOS PRAZOS

Os ATOS do PADM devem **realizar-se em DIAS ÚTEIS**, no **HORÁRIO NORMAL** da repartição.

> Serão concluídos **DEPOIS do horário** normal os **ATOS já iniciados**, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause danos ao interessado ou à ADM.

Inexistindo disposição específica, os atos devem ser praticados no **prazo de 5 + 5 dias**, **SALVO** força maior (=NCPC)

Contagem: começam a correr **a partir da data da cientificação oficial**, **EXCLUINDO-SE o dia do começo**, **INCLUINDO-SE** o do **vencimento**. SALVO força maior comprovado, os prazos processuais **NÃO se suspendem**.

- **Dias**: modo **CONTÍNUO** (dias úteis e não úteis) – se vencimento = dia ñ-útil, dar-se-á no próximo dia útil.
- **Meses**: de data a data. Se no mês do vencimento não houver equivalente, tem-se como termo o último dia do mês.
- **Ano**: de data a data

LUGAR

Os atos do processo devem realizar-se **PREFERENCIALMENTE na sede do órgão**, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização.

COMUNICAÇÃO DOS ATOS – ART. 26 AO ART. 28

Intimação (Art. 26): [...] **ciência de decisão** ou a **efetivação de diligências**. A intimação deve ser feita no **mínimo 3 dias ÚTEIS ANTES** do comparecimento.

FORMALIDADES	MEIOS DE INTIMAÇÃO
▪ Identificação do intimado; ▪ Nome do órgão ou entidade; ▪ Finalidade da intimação; ▪ Data, hora e local p/ comparecer; ▪ Se intimado deve ir pessoalmente *ou* se poderá ser representado; ▪ Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes; ▪ Info. da continuidade do PADM, independente de comparecimento.	• Via **postal** com AR; • **Telegrama**; • **Pessoal** – interessado comparece • **[Edital]** Diário Oficial - destinatários indeterminados, desconhecidos ou domicílio incerto. • Outros meios que garantam ciência.

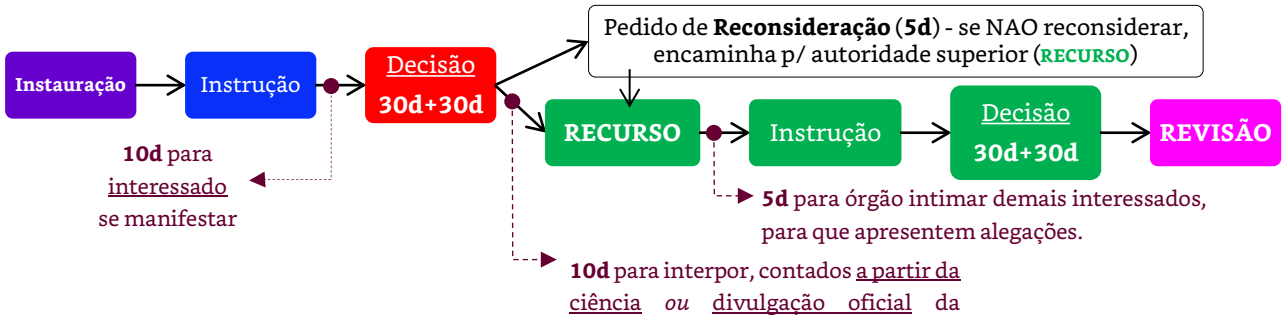
As intimações **serão NULAS** quando feitas **sem observância das prescrições legais**, **MAS** o **comparecimento** do administrado **SUPRE** sua **falta** ou **irregularidade**. (=NCPC).

Revelia: O desatendimento da intimação **NÃO importa o reconhecimento da verdade** dos fatos, **NEM a renúncia a direito** pelo administrado – **Cuidado!** deixar de constitui ADV ≠ Revelia

Objeto de Intimação: atos do processo que resultem imposição de **deveres**, **ônus**, **sanções** *ou* **restrição**.

Na **INSTRUÇÃO**, **NÃO sendo atendida a intimação**, **PODERÁ** o órgão, se entender relevante a matéria, **suprir de ofício a omissão**, **NÃO se eximindo de proferir a decisão**.

FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO



INSTAURAÇÃO (ART. 5º AO 8º)

PADM pode iniciar-se de **OFÍCIO** *ou* a **PEDIDO de INTERESSADO** - **inexistindo competência legal específica**, deverá ser iniciado perante a autoridade de **MENOR grau hierárquico para decidir**.

Pluralidade de interessados com conteúdo e fundamentos idênticos: PODERÁ ser formulado um ÚNICO requerimento (petição), SALVO preceito legal em contrário.

Requerimento: **ESCRITO**, **SALVO admitida** solicitação **ORAL**, sendo **VEDADA** à ADM a **recusa IMOTIVADA** de recebimento de documentos, DEVENDO o servidor orientar o interessado. São formalidades:

- Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
- Identificação do interessado ou de quem o represente;
- Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
- Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
- Data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Órgãos e entidades DEVERÃO elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem **pretensões equivalentes**.

INSTRUÇÃO (ART. 29 AO 47)

Atividades de instrução: destinadas a **averiguar e comprovar os dados**. Realizam-se **de ofício** *ou* **mediante impulsão** do órgão responsável pelo processo, SEM prejuízo do direito dos interessados de propô-las.

- Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se **do modo menos oneroso**.
- São **INADMISSÍVEIS no PADM as provas obtidas por meios ilícitos**.

PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Consulta Pública: em matérias de **interesse GERAL**, o órgão PODERÁ, **por despacho motivado**, abrir **CONSULTA PÚBLICA** (fixado prazo para alegações **escritas**), **ANTES da decisão**, se não houver prejuízo para a parte interessada.

O comparecimento à ***consulta pública*** **NÃO CONFERE**, por si, a condição de interessado, **MAS** confere o direito de obter da ADM resposta fundamentada, que **poderá ser comum** às alegações **substancialmente iguais**.

Audiência Pública: a **juízo da autoridade** PODERÁ ser realizada **AUDIÊNCIA PÚBLICA** para **DEBATES (orais) sobre a matéria** do processo – NÃO confundir com a consulta pública.

Audiência de Outros Órgãos ou Entidades: quando necessária à instrução, poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a ata, a ser juntada.

Outros Meios de Participação dos Administrados: em matéria relevante, poderão haver outros meios, diretamente *ou* via organizações e associações legalmente reconhecidas.

PRODUÇÃO DE PROVAS

Ônus da Prova: cabe ao **INTERESSADO** a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e da obtenção de doc. ou cópias, **de ofício**, solicitados pelo interessado a ele ou outros órgãos.

Produção de Provas: o interessado PODERÁ juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir (*apresentar*) alegações.

- Os elementos probatórios deverão ser considerados na **motivação do relatório** e da **decisão**.
- Recusa de Provas: **decisão fundamentada**, quando **ilícitas**, **impertinentes**, **desnecessárias** *ou* **protelatórias**.
- Os interessados têm direito à **vista do processo** e a **obter certidões ou cópias** dos dados e documentos que o integram, ***ressalvados*** [sigilo]

Solicitação de dados, atuações ou documentos pela ADM ao interessado: quando forem necessários à apreciação de pedido formulado, o **NÃO atendimento** no **prazo** implicará **arquivamento** do processo.

Órgão Consultivo: quando deva ser **obrigatoriamente** ouvido um órgão consultivo, o **PARECER** deverá ser emitido no **prazo máximo de 15 dias**, SALVO norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo.

NÃO emitido no prazo fixado:	PARECER obrigatório **NÃO VINCULANTE**	PADM **PROSSEGUE**, e **decisão pode ser tomada com sua dispensa**, sem prejuízo da responsabilização de que se omitiu.
	PARECER obrigatório **VINCULANTE**	PADM **NÃO terá seguimento** ATÉ a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso.

Laudos Técnicos: quando **DEVAM ser previamente obtidos** laudos técnicos de órgãos administrativos e estes **NÃO cumprirem o encargo no prazo**, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de **OUTRO órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes**.

Poder Geral de Cautela da ADMP: Em caso de **risco iminente**, a ADMP poderá **motivadamente** adotar **providências acauteladoras SEM a prévia manifestação do interessado**.

Relatório: **órgão de instrução que NÃO for competente para emitir a decisão final elaborará relatório e formulará PROPOSTA de decisão**, objetivamente justificada, **encaminhando** o processo à autoridade competente.

DECISÃO (ARTS. 48 E 49)

ADM tem o **DEVER** de **explicitamente emitir decisão** nos PADM e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência – concluída a instrução, a ADM tem **30d + 30d para decidir**.

RECURSO (ART. 56 AO 64)

Das decisões adm. cabe **recurso fundamentado**, em face de **razões de LEGALIDADE** e de **MÉRITO**. SALVO exigência legal, sua interposição **INDEPENDE** de caução (gratuidade).

Reconsideração: **RECURSO será dirigido à autoridade que proferiu a decisão**, a qual, ***se NÃO a reconsiderar*** no prazo de 5 dias, o **encaminhará à autoridade superior**.

Instâncias ADM: recurso tramitará no **MÁX.** por **3 instâncias ADM.**, SALVO disposição legal diversa.

Legitimados para Interpor Recurso ADM:

- **Titulares**;
- **Terceiros** interessados, que possam ter seus **direitos afetados pela decisão**;
- **Organizações** e **associações** (direitos e interesses coletivos);
- **Cidadãos** *ou* **associações** (direitos ou interesses **difusos**).

Efeito Suspensivo: **EM REGRA**, o recurso **NÃO** tem **efeito suspensivo**, MAS tem **efeito devolutivo**. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a **autoridade recorrida** *ou* **imediatamente superior** PODERÁ, de **ofício** ou a **pedido**, **dar efeito suspensivo** ao recurso.

Não Conhecimento do Recurso: **fora do prazo** | **perante órgão incompetente** (indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe **devolvido o prazo** para recurso) | **por quem não seja legitimado** | **exaurida a esfera adm**.

NÃO conhecimento do recurso **NÃO impede a ADM** de rever de ofício o ATO ILEGAL, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Decisão do Recurso: órgão competente poderá CONFIRMAR | MODIFICAR | ANULAR *ou* REVOGAR total ou parcialmente, a decisão recorrida. Se da **decisão do recorrida puder decorrer gravame à situação** do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão – **PODE haver *reformatio in pejus***.

SÚMULAS VINCULANTES

Se o recorrente alegar que a decisão contraria SV, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, **ANTES de encaminhar o recurso** à autoridade superior, as **razões da aplicabilidade** *ou* **inaplicabilidade** da SV, conforme o caso.

> **Reclamação** (Lei 11.417, Art. 7º §1º): Contra omissão *ou* ato da ADMP, seu uso **SÓ** será admitido **APÓS esgotamento** das vias **administrativas**.

Procedente, STF ANULARÁ o ato administrativo e exigirá da autoridade que adeque futuras decisões em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas **cível, administrativa e penal**.

REVISÃO

Art. 65. PADM de que **resultem SANÇÕES** poderão ser **REVISTOS**, ***a qualquer tempo***, a **pedido** *ou* de **ofício**, quando surgirem **FATOS NOVOS** *ou* **CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES** que **justificam a inadequação da sanção** aplicada. Da revisão NÃO PODERÁ resultar agravamento da sanção – **NÃO há *reformatio in pejus***.

Art. 68. **SANÇÕES**: [...] terão natureza **PECUNIÁRIA** ou **OBRIGAÇÃO** de fazer *ou* de não fazer.

MOTIVAÇÃO (ART. 50)

Os atos administrativos **DEVERÃO ser motivados**, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, **quando**:

- Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
- Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
- Decidam PADM de concurso ou seleção pública;
- Dispensem *ou* declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
- Decidam recursos administrativos;
- Decorram de reexame de ofício;
- Deixem de aplicar jurisprudência sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios;
- Importem **anulação**, **revogação**, **suspensão** *ou* **convalidação** de ato adm. – **discricionários** ou **vinculados**.

Na solução de vários assuntos da mesma natureza, PODE ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, DESDE QUE não prejudique direito ou garantia dos interessados – "Ctrl C + Ctrl V"

DESISTÊNCIA E OUTROS CASOS DE EXTINÇÃO (ART. 51 E 52)

Desistência e Renúncia: **INTERESSADO** poderá, mediante **manifestação escrita**, **DESISTIR** total *ou* parcialmente do pedido *ou* **RENUNCIAR** a direitos disponíveis.

- Vários interessados: **atinge *somente* quem a tenha formulado**.
- **NÃO prejudica o prosseguimento** do processo, **se ADM considerar** que o interesse público assim o exige.

Extinção: **ÓRGÃO COMPETENTE** poderá declarar extinto o processo quando:

- **Exaurida sua finalidade**; *ou*
- **Objeto** da decisão se **tornar impossível, inútil** *ou* **prejudicado** por fato superveniente.

PREFERÊNCIA

Art. 69-A. Terão **prioridade na tramitação**, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado (a pessoa deve fazer **prova de sua condição**):

(i) **idade ≥ 60 anos**;

(ii) Portador de **deficiência física** *ou* **mental**;

(iii) Portador de **doença grave**, ***mesmo que*** **contraída APÓS o início** do processo.

BENS PÚBLICOS

Art. 98, CC – são PÚBLICOS os bens do domínio nacional pertencentes às PJ de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem.

- EP/SEM exploradora de **atividade econômica**: bens **PRIVADOS**;
- EP/SEM prestadora de **serviço público**: bens **PÚBLICOS**.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

Art. 98. [...] bens do **domínio NACIONAL pertencentes às PJ de direito público interno** (U, E, DF, M + T, AUT e FUND); **TODOS** os **outros** são PARTICULARES, **seja qual for a pessoa a que pertencerem**.

Art. 99. São **BENS PÚBLICOS**:

I - **Uso comum do povo** (rios, mares, estradas, ruas e praças) Art. 103: O **uso comum** pode ser **gratuito** *ou* **retribuído** (*ex*: pedágios, venda de ingresso em museus, etc.)	Art. 100. São **INALIENÁVEIS**, enquanto **conservarem** a sua qualificação,	**IMPRESCRITIBILIDADE** Art. 102. Os bens públicos (TODOS) **NÃO** estão sujeitos a **USUCAPIÃO** ="*prescrição aquisitiva*" **IMPENHORABILIDADE** Art. 100/CF: Os **créditos contra a Fazenda** se satisfazem por **PRECATÓRIOS**, pois **não há excussão de bens públicos, que são impenhoráveis.**
II - **Uso especial** (edifícios *ou* terrenos **DESTINADOS** a **serviço** *ou* **estabelecimento** da ADM.). Inclui também os bens móveis, como veículos oficiais - **AFETADOS**		
III – **Dominicais**: constituem o patrimônio das PJ de direito público, como **objeto de direito pessoal**, *ou* **real** – **NÃO AFETADOS**. Ex**:** mar territorial, **terrenos de marinha** e terras devolutas. §único. **SDC**, são ***dominicais*** os bens pertencentes às PJ de direito público a que **se tenha dado ESTRUTURA de direito PRIVADO**.	Art. 101. São **ALINENÁVEIS**, observadas as exigências da lei.	

Quanto à ALIENAÇÃO de bens públicos IMÓVEIS: dependerá de **PRÉVIA autorização legislativa** e via de regra, quando alienados para entidades privadas, é feita **mediante CONCORRÊNCIA**.

- **Não-Onerabilidade**: bens públicos não podem ser gravados com qualquer tipo de garantia em favor de terceiros.

Enunciado 287 - O critério da classificação de bens indicado no art. 98 do Código Civil **não exaure a enumeração dos bens públicos**, *podendo ainda ser classificado como tal* o bem pertencente a **PJ de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos**.

QUANTO À TITULARIDADE

Federais	▪ **Terras devolutas** *indispensáveis à defesa das fronteiras*; ▪ **Lagos** e **rios** que *banhem mais de um Estado*; ▪ **Ilhas fluviais** e **lacustres** *nas fronteiras*; ▪ **Ilhas oceânicas** e **marítimas** (exceto as que sejam sede de Municípios); ▪ **Plataforma continental**; ▪ **Terrenos de marinha**; ▪ **Mar territorial**; ▪ **Terras indígenas**.
Estaduais	▪ **Ilhas marítimas**; ▪ **Ilhas fluviais** e **lacustres**; ▪ **Terras devolutas**; ▪ Todos, desde que não pertençam à União.
Municipais	Não há previsão na CF. Mas são municipais, como regra, as ruas e praças, e também as ilhas marítimas que sejam sede de Município (ex: Floripa e Ilha Bela).

CARACTERÍSTICA DOS BENS PÚBLICO

Imprescritibilidade: os bens públicos *NÃO* podem ser objeto de **usucapião**, inclusive os dominicais

Não onerabilidade: os bens públicos *NÃO* podem constituir **garantia real**, como **hipoteca** e **anticrese**.

Inalienabilidade relativa: bens públicos de **uso comum** e os de **uso especial** são inalienáveis, *enquanto conservarem essa qualificação* (afetados); já os **dominicais** (desafetados) *podem* ser alienados

Impenhorabilidade: os bens públicos *NÃO* podem ser objeto de **penhora**; as dívidas da Fazenda Pública são quitadas mediante o regime de **precatório**

AQUISIÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

Aquisição derivada: alguém transmite um bem ao adquirente. Ex: contrato de compra e venda.

Aquisição originária: *não* há a transmissão de propriedade; a aquisição é **direta**. Ex: acessão por aluvião, caça e pesca, desapropriação. **NÃO há usucapião**!

USO DE BENS PÚBLICOS POR PARTICULARES

AUTORIZAÇÃO	PERMISSÃO	CONCESSÃO
Ato Administrativo (Ato precário)	Ato Administrativo (Ato precário)	Contrato (NÃO há precariedade)
Sem prazo (regra)	Sem prazo (regra)	Prazo definido
NÃO há licitação	Licitação prévia	Licitação prévia
Onerosa ou gratuita	Onerosa ou gratuita	Onerosa ou gratuita
Uso facultativo pelo particular	Uso **obrigatório** pelo particular	Uso **obrigatório** pelo particular
Interesse particular predominante	Interesse particular = público	Interesse particular = público
Revogação a qualquer tempo, sem indenização, SALVO se outorgada com prazo ou condicionada	**Revogação a qualquer tempo**, sem indenização, SALVO se outorgada com prazo ou condicionada	Rescisão nas hipóteses em lei, cabendo indenização se a causa não for imputável ao concessionário.
Apenas União	**União e Municípios**	**União, Estados e Municípios**

Cessão de direito real de uso

- Tem por objeto **terrenos públicos** e respectivo **espaço aéreo**;
- Destina-se à urbanização, edificação, industrialização, cultivo ou a qualquer outro que traduza interesse social;
- **Direito real**, e não pessoal (**PODE ser transferido a terceiros**);
- Pode ser por **prazo certo** ou **por prazo indeterminado**;
- Em regra, exige **licitação** na modalidade **concorrência**.

Cessão de uso

- **Colaboração** entre órgãos públicos ou entre estes e entidades privadas sem fins lucrativos;
- Sempre **gratuita** e por **prazo determinado**;
- ***Não*** exige licitação;
- Só pode ter objeto **bens dominicais** (pois não estão afetados).

Royalties do Petróleo: É assegurada, **nos termos da lei**, aos E, DF, M, bem como a órgãos da ADMD da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.

INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE PRIVADA

A possibilidade de intervenção do Estado na propriedade privada advém de seu **poder de IMPÉRIO**, sustentado no princípio da **SUPREMACIA do interesse público** e da **função SOCIAL da propriedade**, sempre amparada na **LEGALIDADE**.

INTERVENÇÃO RESTRITIVA

	INTERVENÇÃO RESTRITIVA - Estado impõe *restrições e condicionamentos, SEM retirá-la de seu dono*.
Servidão Adm.	Em favor de um **SERVIÇO público *ou* de um bem afetado a fim de utilidade pública**. ▪ Exige **PRÉVIA autorização legal**. ▪ Direito **REAL** público – transfere algumas faculdades de USO e GOZO p/ Estado. ▪ Sobre **IMÓVEL PRIVADO *ou* PUBLICO** (aplica-se hierarquia federativa: U→ E/DF → M). ▪ **Em regra, NÃO possui prazo (PERMANENTE).** ▪ **PRECEDIDO** de declaração de necessidade por decreto. ▪ **Indenização: em regra, NÃO há. SÓ** haverá **SE** houver **DANO (indenização prévia)**. ▪ **Instrumento**: **ACORDO ADMINISTRATIVO** (com consentimento), *ou* **SENTENÇA JUDICIAL** – assim, a servidão **NÃO se faz por ato adm. autoexecutável**, pois ou deve haver consentimento do particular, *ou* autorização judicial. Ex: instalações de redes elétricas em térreos particulares, colocação de placas na fachada do imóvel, etc.
Requisição Adm.	Situação de **PERIGO público iminente (ou seja, algo imediato - AUTOEXECUTÓRIO)**. ▪ Utilização **URGENTE** e **TRANSITÓRIA**. ▪ **Bens MÓVEIS** e **IMÓVEIS** e até mesmo sobre **SERVIÇOS particulares**. ▪ **Indenização: POSTERIOR**, **SE** houver **DANO** – ação em até 5 anos do uso efetivo do bem; ▪ Cabe privativamente à União **LEGISLAR** sobre: "requisições CIVIS e MILITARES", porém cabe a **TODOS os entes executá-la**. Ex: requisitar veículo particular para perseguição policial, uso de terreno particular para atendimento de vítimas de um acidente, etc.
Ocupação Temporária	**Meio de APOIO à execução de OBRAS e SERVIÇOS públicos (AUTOEXECUTÓRIO)** ▪ Bens **IMÓVEIS privados** ▪ Caráter **TRANSITÓRIO**, bastando **notificação prévia** do proprietário / possuidor do bem ▪ **Indenização**: **PRÉVIA**, **SE** houver **DANO** Ex: utilização de escolas privadas como local de votação durante eleições, etc.
Limitações Adm.	**IMPÕE a proprietários indeterminados (caráter geral) OBRIGAÇÕES de fazer, deixar de fazer, *ou* permitir fazer**, de forma a condicionar as propriedades ao atendimento da função social. ▪ **Quaisquer espécies de bens** *ou* **atividades particulares** ▪ Caráter **GERAL** e **PERMANENTE** - ***lei*** *ou* ***ato normativo (autoexecutório)*** ▪ **Indenização: Em regra, NÃO geram** direito de indenização. Essa só é **exigível quando:** a) Limitações impossibilitam uso econômico, configurando desapropriação indireta. b) Alterações do alinhamento do imóvel, reduzindo a área da propriedade. Ex: proibição de desmatar em propriedade rural, limitação do nº de pavimentos, obrigação de permitir ingresso de agentes para fins de vigilância sanitária, etc.

	INTERVENÇÃO RESTRITIVA - Estado impõe *restrições e condicionamentos, SEM retirá-la de seu dono*.
Tombamento	**Proteger bens de valor CULTURAL, histórico, artístico, científico, turístico e paisagístico**. ▪ A competência p/ **legislar é concorrente**, e para executar o tombamento é comum a TODOS entes. ▪ Gera obrigações positivas (fazer), negativas (não fazer) e de suportar (deixar fazer). a) Positivas: Conservação é **obrigação** particular, sem prejuízo da intervenção de ofício do Poder Público. b) Negativas: particular não pode, por exemplo, exportar o bem tombado, pintá-lo, repará-lo, restaurá-lo, etc., sem prévia autorização do IPHAN. ▪ Sobre bens **MÓVEIS** e **IMÓVEIS**, **públicos (inclusive sobre cidades)** e **privados**, **materiais** *ou* **imateriais**. Via de regra, quanto aos públicos, prevalece a hierarquia dos entes, **PORÉM, um ente menor PODERÁ tombar um bem de um ente maior, DESDE QUE este o autorize**. ▪ **NÃO sendo há transferência de propriedade** para o Estado a) **NÃO impede** que bem seja gravado por ônus e encargos, como **hipoteca**, **penhora** e **penhor**; *ou* **até mesmo alienado (Estado** tem **direito de preferência, U, E, M, nessa ordem)**; b) Já os **bens públicos** são **inalienáveis, PODENDO apenas ser transferidos entre entes**. ▪ Promovido via **ATO adm. unilateral do Executivo** (*precede processo adm.*). ▪ Pode ser: voluntário *x* compulsório; provisório *x* definitivo. ▪ **Indenização**: Em regra, **NÃO gera** direito à indenização. Em raras exceções, ocorre quando proprietário prova que sofreu prejuízos com a restrição.

INTERVENÇÃO SUPRESSIVA

Conceito: *Estado, transfere coercitivamente para si a propriedade de terceiro = **DESAPROPRIAÇÃO (expropriação)***

> XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição

Necessidade pública: casos de urgência / emergência – segurança nacional, defesa do Estado, etc.

Utilidade pública: desapropriação é conveniente e vantajosa para a ADM.

Interesse social: benefício da coletividade (rol taxativo) – **função social (reforma agrária** e **política urbana**

- Competência para LEGISLAR: **PRIVATIVA da União**, delegável aos Estados, pontos específicos, via **LC**.
- Competência MATERIAL (**DECLARAR** a utilidade pública ou interesse social) para desapropria pertence a **TODOS os entes**, via **decreto** *ou* **Lei** – vem se admitindo a desapropriação por AUT (EX: Aneel e Dnit).
- Competência para **PROMOVER a desapropriação** (execução dos atos materiais e concretos): além dos **entes** políticos, pode ser feita por **AUT**, **Concessionárias** e **Permissionárias** de serviço público.

BENS SUSCETÍVEIS DE DESAPROPRIAÇÃO

TODOS os bens móveis, imóveis, corpóreos, incorpóreos públicos ou privados, até o espaço aéreo e o subsolo.

- NÃO podem ser desapropriados: **MOEDA** corrente (confisco) e direitos personalíssimos.
- **Bens públicos**: deve obedecer à hierarquia federativa e exige autorização legislativa emanada do ente que promove a desapropriação.
- **ADMI**: em regra um ente menor não pode desapropriar bens da ADMI de um ente maior, **salvo** autorização, via decreto, do Chefe do Executivo (PR *ou* Gov.). Essa regra alcança os bens de delegatárias empregados na prestação do serviço público.

PROCEDIMENTO

FASE DECLARATÓRIA: manifestação de vontade, **declarando** a existência de um dos pressupostos.

Declaração: decreto do Executivo **ou** lei do Legislativo (casos excepcionais).

A declaração caduca em:

- Necessidade ou Utilidade Pública: 5 anos
- Interesse social: 2 anos.

FASE EXECUTÓRIA (PROMOVER): Fase executória pode ser:

- **Administrativa** ("amigável"): executivo faz uma oferta pelo bem. Caso o proprietário aceite, faz-se o acordo, ***ou***;
- **Judicial** (se discute o valor da indenização *ou* vício processual, **NÃO o mérito da declaração**).

Portanto, **desapropriação NÃO é autoexecutória**, tendo em vista que a sua concretização depende ou do **consentimento do proprietário** ou **da autorização judicial.**

Indenização	**REGRA: JUSTA**, **PRÉVIA**, em **DINHEIRO**. Justa: valor do bem, danos emergentes, lucros cessantes, atualização monetária, despesas judiciais e honorários. Ônus reais ficam sub-rogados no preço. Situações em que **NÃO é em dinheiro**: i. Títulos da Dívida PÚBLICA: propriedade URBANA que descumpre Plano Diretor. ii. Títulos da Dívida AGRÁRIA: propriedades RURAIS para fins de reforma agrária. iii. Sem indenização: cultivo de **plantas psicotrópicas ilegais**, *ou* **trabalho escravo**. ***Declaração*** ***x*** Benfeitorias Úteis — Benfeitorias Úteis (***indenizada***) Benfeitorias Necessárias — Benfeitorias Necessárias (***indenizada, se autorizada***) Benfeitorias Voluptuárias — Benfeitorias Voluptuárias (***não indenizáveis***) ***Todas indenizadas*** **STJ:** NÃO incide IR recebida a título de indenização decorrente de desapropriação, já que não há ganho de capital, sendo mera reposição do valor do bem expropriado. **Imissão Provisória na Posse**: havendo **declaração de urgência** e **depósito prévio**, o expropriante passa a ter a **posse provisória**, antes de finalizada a ação de desapropriação. Esse depósito não é o valor definitivo, sendo arbitrado pelo juiz, assim, para compensar a diferença, existe o **direito** do expropriado a **juros compensatórios (Juros Simples – STF)**. **STJ:** dada a urgência da desapropriação, a imissão provisória na posse do imóvel dispensa a citação do réu, bem como a avaliação judicial prévia e o pagamento integral.
Desapropriação Indireta ("*esbulho*")	Se processa quando há desapropriação **SEM observância do devido processo legal (sem indenização *ou* sem declaração)** e **geram uma situação irreversível**, pois uma vez incorporado à Fazenda Pública, NÃO podem ser objeto de reivindicação, mesmo que o processo seja nulo. Única atitude possível é o proprietário, em **até 10 anos**, ajuizar ação visando **indenização por PERDAS** e **DANOS**.
Direito de Extensão	Em caso de **desapropriação parcial**, quando a parte não expropriada do bem se torna inútil ou sem valor econômico, o proprietário pode pedir que seja **estendida a todo o bem**. O pedido **deve ser feito ANTES do término da desapropriação**.
Tredestinação	Quando o Poder Público dá ao bem desapropriado, **LEGALMENTE**, **destinação DIVERSA da inicialmente prevista** (***desvio de finalidade***). Pode ser: ⇨ **LÍCITA**: Poder Público **observa o interesse público**, **NÃO havendo ilegalidade**; ⇨ **ILÍCITA**: ver Retrocessão.
Retrocessão	É o **direito de EXIGIR DE VOLTA o imóvel** caso o Poder Público não dê a ele o destino que motivou a sua desapropriação, nem outro destino que atenda o interesse público. Para tanto, o proprietário possui **direito de preferência** e deve pagar o seu valor **ATUAL** (e não o que recebeu de indenização).

POLÍTICA URBANA

Função Social: cumprida quando atende às **exigências expressas no PLANO DIRETOR**, obrigatório para cidades com > 20 mil habitantes.

Desapropriações: **(REGRA) prévia e justa** indenização em **dinheiro**.

É facultado ao poder público municipal exigir do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado aproveitamento, **sob pena**, **SUCESSIVAMENTE**, de:

1 - Parcelamento *ou* edificação compulsórios.

2 - IPTU **PROGRESSIVO** no tempo (↑% por **até 5 anos consecutivos** *ou* até o cumprimento da obrigação).

3 - **DESAPROPRIAÇÃO** com pagamento mediante **títulos da dívida pública** (desapropriação sancionatória).

> **Títulos**: emissão aprovada pelo SF; **Resgate**: até 10 anos; **Parcelas:** anuais, iguais e sucessivas, assegurados o **valor real** da indenização e os juros legais.

Usucapião: aquele que possuir como sua $\mathbf{A_{URBANA}} \leq 250m^2$, por **5 anos**, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia, adquirir-lhe-á o domínio, ***desde que*** **NÃO** seja proprietário de outro imóvel urbano *ou* rural.

> - Título de domínio e concessão de uso: conferidos ao H / M, ou a ambos, independentemente do estado civil.
>
> - Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.
>
> - Os imóveis públicos **NÃO** serão adquiridos por usucapião.
>
> - **STF: NÃO** se inclui no tempo de contagem dos 5 anos, o tempo de posse anterior à CF/88

POLÍTICA AGRÍCOLA E FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA

DISPOSIÇÕES GERAIS
LC: estabelece procedimento contraditório especial, de rito sumário, p/ processo judicial de desapropriação.
LOA: fixará volume total de títulos da dívida agrária, assim como o montante de recursos para atender ao programa de reforma agrária no exercício.
IMUNIDADE: **são ISENTAS (imunes) de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária**.
LEI regulará e limitará a aquisição ou o arrendamento de propriedade rural por PF / PJ estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do CN.

Função Social: atende **simultaneamente**:

- Aproveitamento racional e adequado;
- Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
- Observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
- Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Desapropriação: compete à **UNIÃO** **desapropriar** por **INTERESSE SOCIAL**, para fins de **REFORMA AGRÁRIA**, mediante **PRÉVIA** e **JUSTA** indenização em **Títulos da Dívida Agrária**. – Demais entes até podem desapropriar imóveis rurais, mas através do rito comum (~~*reforma agrária*~~), sem os privilégios como por exemplo, pagamento em títulos da dívida agrária.

> Títulos: preservação do valor REAL; resgate em até 20 anos, a partir do 2º ano de sua emissão.
>
> Dinheiro: **benfeitorias ÚTEIS e NECESSÁRIAS**.

São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária (atendem automaticamente a função social):

- Pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, **desde que** seu proprietário não possua outra;
- Propriedade produtiva.

Terras públicas e devolutas: alienação ou a concessão de terras públicas com A > 2.500 ha a PF/PJ dependerá de prévia aprovação do CN, exceto a alienações ou as concessões de terras públicas para fins de reforma agrária.

Usucapião: Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, $A_{RURAL} \leq 50$ ha, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.

DESAPROPRIAÇÃO CONFISCATÓRIA

Art. 243, CF. As **propriedades rurais** e **urbanas** de qualquer região do País onde forem **localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas** *ou* a **exploração de trabalho escravo** na forma da lei serão expropriadas e destinadas à **reforma agrária** e a programas de **habitação popular**, **SEM qualquer indenização ao proprietário** e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no que couber, o disposto no art. 5º.

Parágrafo Único: Todo e qualquer **bem de valor econômico apreendido** em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e **reverterá a FUNDO ESPECIAL com destinação específica,** na forma da lei.

STF (RE 543.974/09): A **expropriação irá recair sobre a TOTALIDADE do imóvel**, ainda que o cultivo ilegal ou a utilização de trabalho escravo tenham ocorrido em apenas parte dele.

STF (RE 635.336/2016): A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal **PODE ser AFASTADA, desde que o proprietário comprove que NÃO incorreu em culpa, ainda que *in vigilando*** (falta de vigilância do proprietário) ***ou in elegendo*** (má escolha da pessoa encarregada de cuidar da propriedade).

ACESSO À INFORMAÇÃO - LEI 12.527/12

ABRANGÊNCIA (ARTS. 1º E 2º)

A LAI é uma lei de **NORMAS GERAIS** de caráter **NACIONAL (U, E, DF** e **M)**, e aos E, DF e M estabelecer regras específicas. Subordinam-se à lei:

- **ADMD** de **TODOS** os **Poderes**, inclusive **TC** e **MP**.
- As **EP, SEM, AUT, FUND** e **entidades controladas** pela U, E, DF e M.
- No que couber, às entidades **PRIVADAS sem fins lucrativos** no que se refere aos **recursos públicos que percebam** e sua **destinação**, **SEM** prejuízo das prestações de contas a que estejam obrigadas legalmente.

O acesso à informação compreende, entre outros (**rol exemplificativo**), os direitos de obter (**Art. 7º**):

- Info contida em registros *ou* documentos, produzidos *ou* acumulados, **recolhidos** *ou* **não** a arquivos públicos.
- Info pertinente à **adm. do patrimônio público**, **utilização dos recursos**, **licitação** e **contratos ADM**.
- Info relativa à **implementação**, **acompanhamento** e **resultado** dos **programas, projetos e ações**.
- Info **produzida** *ou* **custodiada** por **PF** *ou* **entidade privada** com **VÍNCULO** com Poder Público, **MESMO que** esse vínculo já tenha cessado - EX: SERASA, SPC.
- Info relativa ao resultado de **inspeções**, **AUDITORIAS**, **prestações** e **tomadas de contas**, no **controle interno** e **externo**, **INCLUSIVE** de exercícios anteriores.

O acesso à informação NÃO Compreende as informações referentes a projetos de **P&D científicos ou tecnológicos** cujo **SIGILO** seja **imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**.

Informação PARCIALMENTE sigilosa: quando **NÃO autorizado acesso integral** é **assegurado** acesso à **parte NÃO sigilosa** por meio de certidão, extrato *ou* cópia com **OCULTAÇÃO da parte sob sigilo**.

DIRETRIZES

- **PUBLICIDADE** como **preceito geral** e do **sigilo** como **EXCEÇÃO**.
- Fomento ao desenvolvimento da **cultura de transparência** na ADMP.

  Autoridade MÁX de cada órgão DEVE publicar **ANUALMENTE**: **rol** das informações **DESCLASSIFICADAS** nos **últimos 12 meses**; **rol** dos documentos **CLASSIFICADOS** em cada grau de sigilo; estatística de pedidos de acesso – **Art. 30**.

- Desenvolvimento do **controle social** da ADMP

  EXEMPLOS: realização de audiências *ou* consultas públicas; serviços de informação ao cidadão (SIC)

- **Divulgação** de informações de interesse público, **independentemente de solicitações**.

  É **dever** divulgar, no **MÍNIMO**: estrutura organizacional; registro de despesas; repasses ou transferências; **licitações** e **contratos**; dados gerais de programas, ações, projetos e obras; **FAQ**.

- **Utilização** de meios de comunicação viabilizados pela **TI** - **internet**

  É **obrigatória** a **divulgação** de **informações MÍNIMAS** de interesse coletivo na **internet**, permitindo a gravação dos dados em formatos eletrônicos. **Deve-se adotar medidas** que garantam **acessibilidade** aos **portadores de deficiência**.

  Atenção! Municípios com até 10.000 habitantes ficam DISPENSADOS da divulgação obrigatória na internet, MANTIDA a obrigatoriedade de informações relativas à execução orçamentária e financeira em local de fácil acesso.

DEFINIÇÕES CONTIDAS NA LAI

INFORMAÇÃO SIGILOSA: submetida **TEMPORARIAMENTE à restrição de acesso**.

AUTENTICIDADE: informação **produzida, expedida, recebida** *ou* **modificada** por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

INTEGRIDADE: informação **NÃO modificada**, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

PRIMARIEDADE: informação **coletada na fonte**, com o **máximo de detalhamento** possível, **sem modificações**.

DISPONIBILIDADE: informação que pode ser **conhecida e utilizada** por indivíduos, equipamentos ou sistemas.

PROCEDIMENTO DE ACESSO (ART. 10 AO 20)

PEDIDO DE ACESSO

QUEM PODE? **QUALQUER interessado**, contendo no pedido sua identificação e especificação da info.

- Órgãos e entidades **DEVEM viabilizar alternativa de encaminhamento de pedido** pela internet (**e-SIC**).
- VEDADA qualquer exigência sobre motivos determinantes da SOLICITAÇÃO – *"Porque você quer acesso?"*

INFO DISPONÍVEL: deve ser **autorizado** *ou* **concedido acesso IMEDIATO** à informação **DISPONÍVEL**. **NÃO** sendo disponível de **IMEDIATO**, **deverá** o órgão / entidade, em **ATÉ 20d + 10d** (MOTIVADAMENTE):

- Comunicar data, local e modo para realizar consulta *ou* efetuar reprodução *ou* obter certidão.
- Se **não custodiar a info, indicar quem a tenha** *ou* **remeter o pedido** a este, comunicando o interessado.
- Se for o caso, indicar **razões de fato** *ou* **de direto** da **RECUSA**, **informando** sobre a possibilidade de **recurso e** qual **autoridade é competente** para isso. É **direito** obter INTEIRO teor da negativa, via cópia *ou* certidão.

GRATUIDADE:

Regra Geral	Exceção
O serviço de **busca** e **fornecimento** da informação é **GRATUITO**	Poderá ser cobrado **EXCLUSIVAMENTE** o valor necessário ao ressarcimento[1] do custo dos serviços e materiais, quando se exigir a reprodução de documentos.

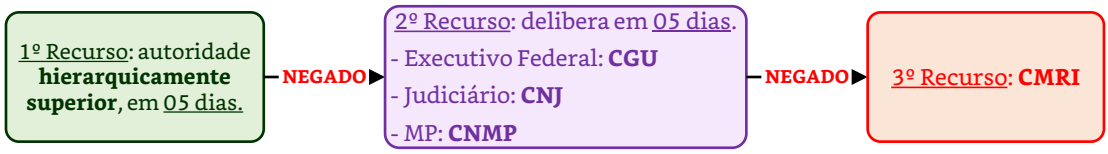
[1]Estará **isento do ressarcimento** aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

DOCUMENTO SENSÍVEL: documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade será **oferecida CÓPIA, com certificação** de que confere com o original. Na **impossibilidade** de obter cópia, o interessado poderá fazer a reprodução por outro meio, às **suas expensas** e sob **supervisão de servidor** – EX: posso ir à repartição e fotografar o documento.

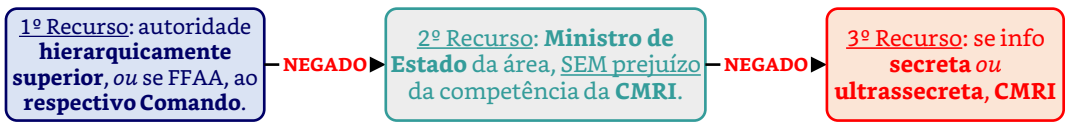
RECURSOS

Recursos no caso de **indeferimento** *ou* **negativa de acesso**

No caso de **indeferimento** *ou* **negativa de aceso**, PODERÁ o interessado **interpor recurso** em **10 dias**. No que couber, subsidiariamente, será aplicado os mandamentos da 9.784.



Recursos no caso de indeferimento de **pedido de DESCLASSIFICAÇÃO** de informação no âmbito da **ADMPF**



RESTRIÇÕES DE ACESSO

NÃO poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial *ou* administrativa de **direitos fundamentais**.

Informações *ou* documentos sobre condutas que impliquem **violação dos DH** praticada por agentes públicos *ou* a mando de autoridades públicas **NÃO poderão ser objeto de restrição de acesso** – DICA! Lembrar da ditadura.

O tratamento de informação sigilosa resultante de **tratados, acordos** *ou* **atos internacionais** atenderá às normas e **recomendações constantes desses instrumentos**.

CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO GRAU E PRAZO DE SIGILO

LAI determina que as **informações IMPRESCINDÍVEIS à segurança da sociedade e do Estado** são aquelas ligadas à FFAA (defesa, soberania, integridade do território, inteligência); que põem em **risco**: a vida, saúde e segurança pública, estabilidade econômica, financeira, monetária, instituições, autoridades, pesquisas estratégias, atividades de inteligência, **investigações em andamento**, etc.

	PRAZO - CONTADO DA DATA DA PRODUÇÃO DA INFO.	**QUEM PODE CLASSIFICAR** (ADMPF) – DEVE SER UTILIZADO O CRITÉRIO **MENOS RESTRITIVO POSSÍVEL**.
ULTRASSECRETA Decisão por essa classificação deve ser **encaminhada à CMRI**.	**25** anos *ou* **ATÉ certo evento** se prazo menor. ▪ **CMRI** poderá **prorrogar, uma vez** por **ATÉ +25** anos.	- PR e VPR. - Ministros e autoridades com mesmas prerrogativas. - Comandantes das FFAA – deve ser ratificada pelo MD. - Embaixadores e Cônsules – deve ser ratificada pelo MRE. **Podem delegar**, VEDADA subdelegação.
SECRETA	**15** anos *ou* **ATÉ certo evento** se prazo menor.	- Mesmas da **ULTRASSECRETA** - Titulares de AUT, FUND, EP e SEM **Podem delegar**, VEDADA subdelegação.
RESERVADA	**05** anos *ou* **ATÉ certo evento** se prazo menor.	- Mesmas da **ULTRASSECRETA** e **SECRETA** - Exercente de funções de direção, comando, chefia ou assessoramento, > **DAS 101.5** do GDAS *ou* equivalente.

Segurança do PR, VPR e respectivos cônjuges / filhos, serão classificadas como **RESERVADAS** e ficarão **sob sigilo ATÉ** término do mandato atual *ou* último, se reeleição. **Decorrido o prazo *ou* ocorrido o evento**, a informação torna-se **IMEDIATA** e **AUTOMATICAMENTE** pública.

INFORMAÇÕES PESSOAIS

Vida privada, honra, imagem, liberdades e garantias individuais: **acesso restrito independentemente** de classificação de sigilo por **até 100 ANOS**. Acesso pode ser **autorizado** por LEI *ou* CONSENTIMENTO* expresso.

*CONSENTIMENTO **NÃO** será exigível:

- Prevenção, diagnóstico e tratamento **MÉDICO**, quando a PF estiver legalmente incapaz.
- P/ estatísticas e pesquisas científicas de interesse público, **vedada identificação da pessoa** (EX: intenção de voto).
- Cumprimento de **ordem judicial;** à **defesa dos DH;** proteção do **interesse público**.

REAVALIAÇÃO

A classificação será **REAVALIADA pela autoridade classificadora** *ou* por **hierarquicamente superior**, mediante **provocação** *ou* **de ofício**, com **VISTAS** à **DESCLASSIFICAÇÃO** *ou* **REDUÇÃO do prazo de sigilo** (nesse caso, manter-se-á, como **termo, a data da produção** da info).

REAVALIAÇÃO de informações **Secretas** e **Ultrassecretas**

- **Órgãos e entidades**: **REAVALIAÇÃO** obrigatória no **máximo a cada 02 anos**
  - Após a **REAVALIAÇÃO**, **CMRI deve,** no máximo a cada **04 anos**, **REVISAR** a **classificação** de sigilo
- **CMRI**: na ADMPF, pode **REAVALIAR** a qualquer momento.

Será analisada a **permanência dos motivos** do sigilo e da **possibilidade de danos** do acesso ou divulgação da info.

NÃO REAVALIADAS *ou* REVISADAS no prazo, serão consideradas de **acesso público automaticamente.**

REVISÃO pela CMRI pode ser feita a qualquer momento, de **ofício** (MÁX. 04 em 04 anos) *ou* **provocação**.

EXTRAVIO DA INFORMAÇÃO SOLICITADA (ART. 7º, §5ºE §6º)

Informado do **EXTRAVIO** da info, **PODERÁ** o interessado requerer **IMEDIATA** abertura de **SINDICÂNCIA**. **Verificado o extravio**, o responsável pela guarda da info deverá, em **10 dias, justificar** e indicar testemunhas.

RESPONSABILIDADES (ART. 32 A 34)

São **CONDUTAS ILÍCITAS** que ensejam responsabilidade do **agente público** *ou* **militar –** mais relevantes:

- Negativa de acesso **NÃO fundamentada**.
- Divulgar *ou* permitir divulgação OU acessar *ou* permitir acesso à **informação sigilosa** *ou* **pessoal**.
- **Impor sigilo** para **obter proveito** pessoal ou de terceiros OU para **ocultar conduta ilícita** de si ou outrem.
- Destruir *ou* subtrair documentos relativos à **possível violação aos DH** cometido por **agentes do Estado**.

PUNIÇÕES – GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Sanções ADMISTRATIVAS

AGENTES PÚBLICOS CIVIS: no **mínimo SUSPENSÃO**, conforme 8.112.

Poderá responder, **também**, por IMPROBIDADE administrativa (**ação civil**).

MILITARES (FFAA): mesmas sanções previstas para **transgressões militares MÉDIAS** *ou* **GRAVES**, DESDE QUE **NÃO** tipificada como crime *ou* contravenção penal.

Poderá responder, **também**, por IMPROBIDADE administrativa (**ação civil**)

PESSOA PRIVADA (PF *ou* PJ) COM VÍNCULO COM O PP:

- Advertência, Multa
- Rescisão do vínculo com PP
- Suspensão temporária (**até 2 anos**) p/ **licitar** e **contratar** com **ADMP**

Podem ser cumulativas, c/ prazo de defesa de **10 dias**.

- Declaração de **INIDONEIDADE** para licitar ou contratar com a ADMP, **até sua reabilitação**.
  - Declarada exclusivamente pela **autoridade MÁX** do órgão / entidade – facultada defesa em 10 dias.
  - **Reabilitação** só será **autorizada quando:** interessado efetivar o **ressarcimento do órgão / entidade E decorrido o prazo de suspensão temporária** (até 2 anos).

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

Os **órgãos** e **entidades públicas RESPONDEM DIRETAMENTE** pelos danos causados em decorrência da **divulgação NÃO autorizada *ou* utilização indevida** de informações sigilosas *ou* pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.

APLICA-SE à **PF** *ou* **PJ privada** que, **em virtude de vínculo**, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal.

AGENTES PÚBLICOS – PARTE CONSTITUCIONAL

Agente Público: todo aquele que exerce, AINDA QUE transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos e entidades da ADMP.

Agentes Políticos	São os ocupantes dos primeiros escalões. Atuam com plena **liberdade funcional**, NÃO hierarquizada (em regra). Atribuições **ligadas às funções de governo e política**. Ex: Chefes do Executivo; Auxiliares imediatos desses chefes (ministros / secretários); Membros do Legislativo (Deputados, Senadores e Vereadores).
Agentes Administrativos	Vinculados aos órgãos e entidades da ADMP por relações **profissionais e remuneradas**, sujeitos à **hierarquia funcional.** São subdivididos em: i. SERVIDORES: regime **estatutário. Ocupam cargos públicos** (efetivos *ou* em comissão), sempre sujeitos ao regime de direito público; **RPPS (efetivos) | RGPS (comissionados)** ii. EMPREGADOS: regime contratual (**CLT**). **Ocupam empregos públicos**, sujeitos **predominantemente**, ao regime de direito privado; **RGPS** iii. TEMPORÁRIOS: contratados por **tempo determinado** (ATÉ 6m + 2anos) para atender à **necessidade temporária de excepcional interesse público - lei de CADA ENTE**. **Exercem a função pública** com vínculo especial (firma contrato, mas não é **CLT** e se submete à **Justiça Comum**); **RGPS**.
Agente Honorífico	Cidadãos convocados para prestar, **transitoriamente**, **serviços RELEVANTES, sem qualquer vínculo empregatício** ou **estatutário** e, **normalmente, sem remuneração**. Momentaneamente **exercem função pública** e p/ fins penais são equiparados a funcionários – Ex: jurados, mesários, membros do Conselhos Tutelares.
Agentes Delegados	São **particulares** (**PF | PJ**) que executam atividade, obra ou serviço público em nome próprio, por sua conta e risco, mas **segundo as normas do Estado**. Para fins penais são equiparados a funcionários públicos – Ex: **concessionários e permissionários**, leiloeiros, intérpretes, etc.
Agente Credenciado	Recebem a incumbência da ADM para **representá-la em determinado ato** ou **praticar certa atividade** específica, **mediante remuneração** – Ex: Pelé e Ronaldo na organização da Copa do Mundo.
Agente De Fato	Exercem a função pública de **forma emergencial** ou **irregular**. Pela Teoria da Aparência, **em regra, seus atos são válidos**. i. **NECESSÁRIOS**: exercem a função devido a **situações excepcionais** (ex: calamidade) ii. **PUTATIVOS**: têm aparência de agente público, **sem o ser de direito**. Trabalharam em suas funções, e, por isso, **NÃO há devolução da remuneração**.
Agentes Vitalícios	**Somente** perdem o cargo em decorrência de **sentença judicial TEJ** *ou* **aposentadoria compulsória** (**75 anos**). **NÃO foram extintos pela CF e existem até hoje – rol taxativo** – Ex: magistrados; membros do MP e membros dos TC.

CARGO, EMPREGO E FUNÇÃO PÚBLICA

Cargo: conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a **um SERVIDOR**; **regime estatutário**	**Efetivo**: concurso público de provas ou provas e títulos. **Comissão** (Direção, Chefia e Assessoramento): livre nomeação e exoneração (**estatutários + RGPS**), **inclusive interino**. Condições e %MÍNIMOS p/ **servidores de CARREIRA**. **Foro**: Justiça **COMUM** (Est. | Fed.) **Criação e Extinção**: **LEI** de iniciativa do **PODER respectivo**. Obs: No Legislativo mediante resolução Câmara / Senado

Emprego: também designa um lugar a ser ocupado; Ocupante tem **vínculo contratual** (**CLT**).	**Dirigentes (estatais)**: geralmente **NÃO** são celetistas, se submetendo a leis específicas, como a LSA. **Foro**: Justiça do **TRABALHO** **EP, SEM e Fundação Pública de Direito Privado: NÃO existem CARGOS públicos**.
Função: **conceito RESIDUAL.** Na CF tem 2 situações.	**Temporário**: prestador de serviços, **NÃO** ocupando nem cargo nem emprego – professor substituto. **Criação / contratação NÃO depende de lei**. **Permanente**: chefia, direção e assessoramento = **funções de confiança**, **EXCLUSIVAMENTE** exercidas por **EFETIVOS**. Criação **só por LEI**. O servidor não é nomeado, mas **DESIGNADO**.

ACESSO AOS CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES (ART. 11 E 12 DA 8.112)

Acessibilidade: cargos, empregos e funções são acessíveis a **TODOS** os **BRASILEIROS** que preencham os requisitos estabelecidos em lei (eficácia **CONTIDA**), assim como aos **ESTRANGEIROS**, na forma da lei (eficácia limitada – iniciativa **NÃO é privativa** da União). Ex de requisito na 8.112: **nacionalidade brasileira**; MÍN. 18 anos

Investidura: **dá-se com a POSSE** e depende de aprovação em concurso de **provas *ou* provas + títulos**, **EXCETO** comississionados; temporários; agentes comunitários de saúde e de combate às endemias; cargos eletivos; ex-combatentes.

Restrição De Acesso: prevista tanto em **LEI** quanto no **EDITAL** – EX: limites de altura, idade, sexo, etc.

> **STF (SV 44)**: **SÓ por LEI** pode sujeitar a exame **psicotécnico** a habilitação de candidato a cargo público;
>
> **STF (SV 14)**: **NÃO é admissível**, por **ato adm. (**edital**),** restringir, em razão da idade, **INSCRIÇÃO** em concurso público;
>
> **STF (Súmula 683):** O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.
>
> **STF (RE 560.900/20)**: Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, **não é legítima** a **cláusula** de **edital** de concurso público que **restrinja a participação** de candidato pelo simples fato de **responder a inquérito** ou a **ação penal**.

Habilitação Legal: exigida no momento da **POSSE**, **EXCETO** **magistratura** (3 anos de experiência para **Juiz** e **MP – estágio NÃO conta**) e **idade MÁXIMA** (PM e FFAA), cuja verificação ocorrerá n**a** **INSCRIÇÃO**.

Validade: **ATÉ 2 anos**, prorrogável uma vez, por igual período. É contado **a partir da HOMOLOGAÇÃO**.

Edital: ADM **pode alterar** as condições do **edital NÃO homologado** para adequá-lo à nova legislação;

Reserva de Vagas

- **PCD** (**5%** a **20%** das vagas**)** → **OBRIGATÓRIO** p/ todos os entes → Lei 8.112: "... **ATÉ 20%**"
- Negros → FACULTATIVO. Âmbito da **União obrigatório 20%**, quando +3 vagas.

STJ, 377 e Lei 14.126/21
Visão monocular **É** PCD
STJ: 552
Surdez unilateral **NÃO é** PCD

Nulidade: não observância do prazo *ou* de concurso causa nulidade, e as **nomeações serão desfeitas**, **NÃO** havendo obrigação de devolver a remuneração (afinal, foram recebidas de boa-fé).

> **STF (RE 960.429/20)**: Compete à **Justiça COMUM** (~~do trabalho~~) *processar e julgar* controvérsias relacionadas à **fase pré-contratual** de seleção e de admissão de pessoal e **eventual nulidade** do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o **REGIME CELETISTA** de contratação de pessoal.

Desobrigatoriedade: os **temporários passam por processo seletivo simplificado**, porém, a contratação para atender às necessidades decorrentes de **calamidade pública**, de **emergência ambiental** e de **emergências em saúde** pública **PRESCINDIRÁ de processo seletivo**.

Candidato investido por liminar: **STF (RE 608.482):** [...] **NÃO pode invocar,** na hipótese**, o princípio da proteção da confiança legítima,** pois conhece a precariedade da medida judicial.

CONVOCAÇÃO × NOVO CONCURSO

Lei 8.112 (mais restritiva): NÃO se **ABRIRÁ** novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade NÃO expirado.

CF/88 (**menos restritiva**): Durante o prazo improrrogável previsto no edital, aquele **APROVADO** será convocado com **PRIORIDADE** sobre **novos concursados**. **NÃO veda abertura de novo certame!**

> **STJ (Informativo 511):** a expressa previsão editalícia de que serão providas, além das vagas previstas no edital, outras que vierem a existir durante o prazo de validade **confere direito líquido e certo à nomeação** ao aprovado fora das vagas, mas dentro das surgidas no decurso do prazo de validade do concurso.
>
> **STF (RE 837.311)**: candidato aprovado terá direito LÍQUIDO e CERTO à nomeação quando:
>
> (i) aprovado **DENTRO do nº de VAGAS** ofertadas no edital.
>
> (ii) houver preterição na nomeação por **desrespeito à ordem de classificação** (Súmula 15, STF)
>
> (iii) **novas vagas** *ou* **novo concurso** durante a validade do anterior **E preterição arbitrária e imotivada**.

DIREITO DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL E DE GREVE

Servidor **CIVIL**: **LIVRE associação sindical** (independe de lei) e o **direito de greve** (**LO** – eficácia ltda).

Militares: **VEDADO** constitucionalmente ambos (greve e associação sindical).

GREVE

> **STF (RE 693.456/2016)**: ADMP DEVE proceder ao DESCONTO dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da SUSPENSÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL que dela decorre, PERMITIDA a compensação em caso de ACORDO. O desconto será INCABÍVEL se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ILÍCITA do Poder Público.
>
> **STF (RE 654.432/2017):** o exercício do direito de **greve, sob qualquer forma ou modalidade**, é **VEDADO aos policiais CIVIS** e a **todos os servidores públicos** que atuem diretamente na **SEGURANÇA PÚBLICA**

SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS AGENTES PÚBLICOS

Remuneração em Sentido Amplo = Vencimentos | Salários | Subsídios

- Somente **fixados ou alterados por LEI** específica;
- Observada a **INICIATIVA PRIVATIVA**;
- Assegurada **revisão geral anual**, sempre na mesma data e sem distinção de índices ("dissídio");
- Lei da **U, E, DF e M** poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração;

VENCIMENTO: aplica-se aos **servidores estatutários em geral, INCLUSIVE cargos em comissão**
(+) Vencimento Básico
(+) Vantagens (adicionais e gratificações)

SUBSÍDIOS: parcela ÚNICA, **VEDADO** quaisquer acréscimos pecuniários, como gratificação, adicional, abono, prêmio, **verba de representação**, **EXCETO indenizações (diárias, HE, etc.).**

> **FACULTATIVO**: servidores organizados em CARREIRA.
>
> **OBRIGATÓRIO**: **membros de Poder** (Juiz, MP, DP, AG, ministros TC), mandato **ELETIVO**, **Ministros** e **Secretários**, **policiais** (PM, PC, PF, PRF, PFF, CBM).

SALÁRIOS: percebido pelos detentores de **empregos públicos** (**CLT**).

DISPOSIÇÕES GERAIS

- Vencimentos do **Legislativo e Judiciário ≤ Executivo**;
- **VEDADA** vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias;
- Acréscimos pecuniários **não serão computados** para **concessão de acréscimos ulteriores**;
- Judiciário **NÃO pode** ↑ remuneração com base na isonomia nem esta ser resultado de convenção coletiva;
- **Irredutibilidade**: **subsídios** e **vencimentos** são **IRREDUTÍVEIS** (**nominal BRUTO**, NÃO real / inflação).

> É **constitucional** a redução de % de gratificação, respeitada a irredutibilidade de vencimentos, pois não há direito adquirido a regime jurídico – **EX**: gratificação de desempenho.

Atenção (Novidade da EC 103/2019): **VEDADA** a **incorporação de vantagens** de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão **à remuneração do cargo efetivo**.

JURISPRUDÊNCIA

STF (SV 14): É **inconstitucional** a **VINCULAÇÃO** do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a **índices federais** de correção monetária.

STF (RE 576.6441): vantagens de **natureza genérica**, **concedidas** ao pessoal da ativa, são **EXTENSÍVEIS aos aposentados**, em nome do princípio da isonomia.

STJ (REsp. 1.360.774): os servidores públicos **fazem jus** ao recebimento do **auxílio-alimentação durante o período de férias e licenças.**

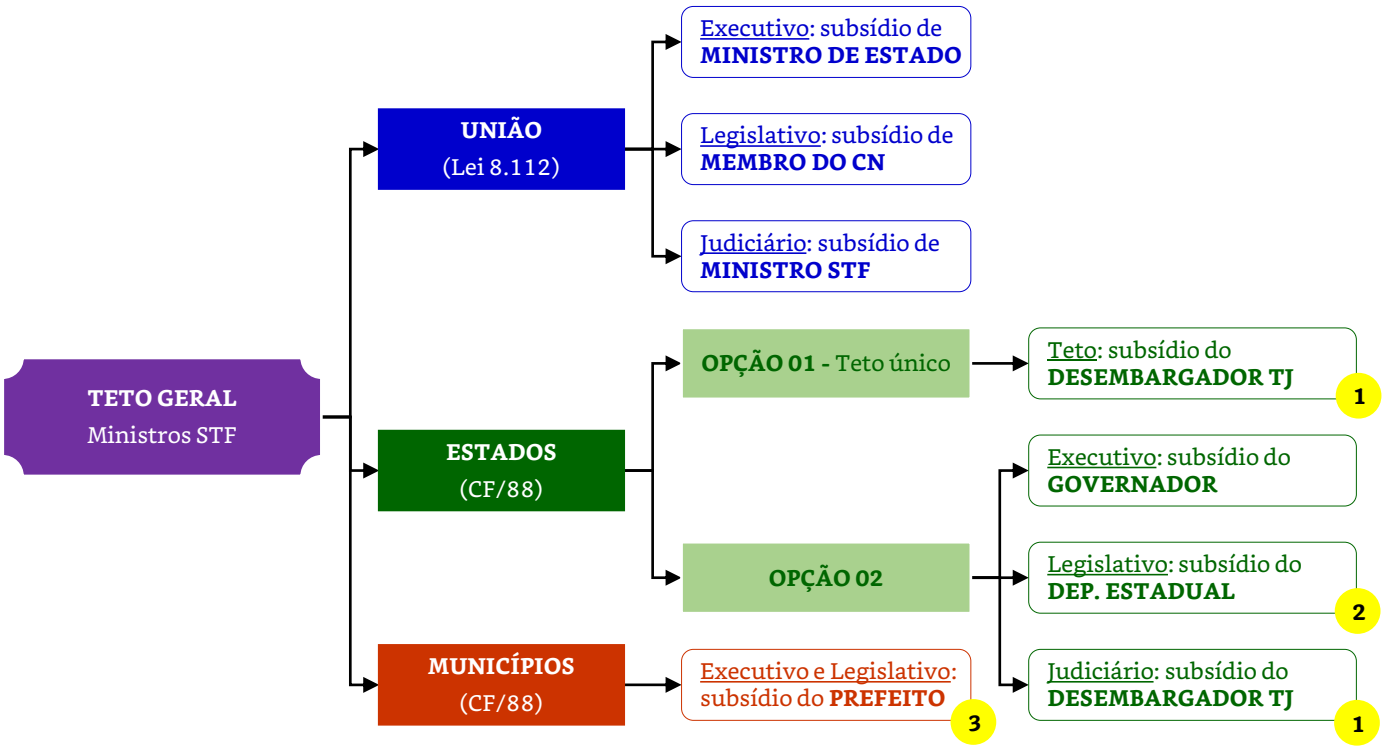
STF (Rcl 32483/2019): é possível o pagamento de terço de férias e de décimo terceiro salário aos Vereadores, mas desde que a percepção de tais verbas esteja prevista em lei municipal.

STF (RE 565.089/2019): O **não encaminhamento** de projeto de lei de **revisão anual dos vencimentos** dos servidores públicos, **não gera direito subjetivo** a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.

TETO REMUNERATÓRIO

Regra Geral: o teto remuneratório aplica-se a TODOS os ocupantes de cargos, empregos, funções, detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos da ADMD, AUT e FUND, de TODOS os Poderes da U, E, DF e M.

STF (RE 602.043/2017): Nas situações jurídicas em que a CF autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de **CADA UM deles, e NÃO ao somatório do que recebido**.



1 Subsídio dos Desembargadores do TJ é **limitado a 90,25%** do subsídio dos Ministros do STF.

STF (ADI 3.854): o limite de 90,25% aos juízes e desembargadores do TJ, cujo subsídio pode ser de até 100% dos Ministros do STF. Portanto, o **limite de 90,25% é aplicável aos servidores**.

2 Subsídio dos Deputados Estaduais é **limitado a 75%** do subsídio dos Deputados Federais. Assim, a eles NÃO se aplica o limite imposto pelo teto único estadual.

3 Subsídio dos Vereadores é **limitado de 20 - 75%** do subsídio dos Deputados Estaduais.

Empresas Públicas, SEM e subsidiárias: existem duas situações:

1) Recebem recurso público para pagamento de pessoal (**estatais dependentes**): **aplica-se teto**
2) NÃO recebem recurso p/ pagamento de pessoa (**estatais independentes**): **NÃO se aplica teto**

O que entra no cálculo?

- SÃO computados: vantagens pessoais
- NÃO computados: parcelas **indenizatórias** – ajuda de custo, diárias, VT, VR, etc.

ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Regra Geral: **VEDADA** acumulação **REMUNERADA** de **cargos, empregos ou funções**, que **se estende** à AUT, FUND, **EP, SEM e suas subsidiárias**, e sociedades controladas, **direta ou indiretamente**, pelo poder público, **incluindo cargos em comissão. Obs**: **acumulação NÃO remunerada é permitida, facultado a escolha de uma das remunerações**.

Exceções: compatibilidade de horários **+ $CH_{MÁX}$ de 60h/sem +** Respeito ao teto remuneratório:

- **2** professor OU **1** professor + **1** técnico *ou* científico – **EC 101/2019**: aplica-se aos militares dos estados/DF
- **2** privativos de **profissionais de SAÚDE** - **EC 101/2019**: aplica-se aos militares dos estados/DF ***bem como*** das FFAA
- **1** Juiz *ou* MP + **1** Magistério (professor);
- **1** Vereador + **1** cargo, emprego ou função;

STF (RE 1.176.440/19): A acumulação de cargos públicos de profissionais da **área de saúde NÃO se sujeita ao limite de 60 horas semanais** previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal

ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS

VEDADA percepção simultânea de aposentadoria (RPPS | RGPS pode) com remuneração de cargo, emprego ou função, **EXCETO** cargos **acumuláveis**, **eletivos** e em **comissão**.

Ex: AFRFB aposentado (RPPS) **pode** voltar à ativa em um cargo em comissão (RGPS), ou como deputado, por exemplo, percebendo ambas remunerações.

STF (RE 602.043/2017): Nos **casos autorizados de acumulação** a incidência do art. 37, XI ("teto remuneratório"), da CF pressupõe **consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos** do agente público.

SERVIDORES E MANDATO ELETIVO

Regra aplicável ao servidor público da **ADMD**, **AUT** e **Fundacional** (~~empregados e temporários~~)

Mandato Eletivo Federal	Presidente, Vice-Presidente, Senador e Deputado Federal	- **AFASTADO** do cargo - Percebe **remuneração mandato ELETIVO**
Mandato Eletivo Estadual	Governador, Vice-Governador e Deputado Estadual	
Mandato Eletivo Municipal	Prefeito e Vice-Prefeito	- **AFASTADO** do cargo - **OPTAR** pela sua remuneração
	Vereador *A acumulação só é possível para cargos EFETIVOS*	**Havendo compatibilidade de horários** - **SEM afastamento** do cargo (**pode ser +1**) - Percebe **TODAS** remunerações **NÃO** havendo compatibilidade - **AFASTADO** do cargo - **OPTAR** pela sua remuneração

Tempo De Serviço: será **contado para todos os efeitos legais**, EXCETO para promoção por merecimento;

Benefício Previdenciário: *como se no exercício estivesse* (contribui com base na remuneração do cargo).

REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 39. U, E, DF e M instituirão, no âmbito de sua competência, **regime jurídico único** (aplicável a TODOS) e **planos de carreira** aos servidores da ADMD. Autárquica e Fundacional. **RJU** será de escolha de cada ente (União, por exemplo, adotou estatutário – 8.112).

> **Importante!** Devido à declaração de inconstitucionalidade de uma EC, existem servidores **hoje submetidos à dois regimes jurídicos**, assim, alguns servidores da ADMD, por exemplo, **são celetistas!**

ESTABILIDADE

> **STF (Súmula 22):** o estágio probatório NÃO PROTEGE o funcionário contra a EXTINÇÃO do cargo.

3 ANOS
de efetivo exercício.
Uma vez estável, só perde o cargo se...

- Sentença judicial **transitada em julgado**;
- PAD em que lhe seja assegurada ampla defesa (**infração funcional GRAVE**)
- **Avaliação de desempenho***, na forma de **LC nacional**, assegurada ampla defesa.
- **Excesso de gastos com pessoal***, caso medidas prévias sejam insuficientes.

*São casos nos quais **não há punição**, portanto não há demissão, **mas EXONERAÇÃO**.

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS (CONFORME EC 103/2019)

Caráter **contributivo** e **solidário**

Aplica-se aos **servidores titulares de cargos EFETIVOS**

Aplica-se ao RPPS, *no que couber*, as regras do RGPS

Contribuintes: **ENTE** público + **ATIVOS** + **APOSENTADOS** + **PENSIONISTAS**

- **Atenção 1!** Quem ocupa *exclusivamente* cargo comissionado / temporário / mandato / emprego público = **RGPS**
- **Atenção 2!** Servidor em **mandato eletivo**, segurado de RPPS, *permanecerá filiado a ele*, no **ente federativo de ORIGEM**
- ***Contribuição dos aposentados e pensionistas***: incide sobre o que ultrapassar o teto do RGPS

Proventos de Aposentadoria

Reajuste dos benefícios: deve assegurar o **valor REAL** (critério definidos em lei).

Acumulação de Aposentadorias do RPPS: **VEDADA**, *salvo* os casos de cargos acumuláveis (aplica-se as mesmas regras do RGPS)

Valores: regras de cálculo estabelecidas pela **LEI** de **cada ente**, sendo:

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
Um Salário Mínimo	Mesmo limite (teto) do RGPS

💀 Pensão por Morte 💀 valores e critérios de concessão nos termos da **LEI** do **ente**, observado que não poderá ser inferior ao SM. Essa LC dará ***tratamento diferenciado*** na hipótese de *morte decorrente de agressão em serviço* de agente penitenciário, agente socioeducativo, Policial Legislativo (Câmara e Senado apenas), PF, PRF, PFF e PC.

Requisitos para Aposentadoria

*Há **regras de transição** para quem já contribuía!*

	Âmbito da UNIÃO[1]	**Professor** de ensino **infantil, fundamental** e **médio** (superior NÃO!)[2]
Homem	65 anos	60 anos
Mulher	62 anos	57 anos

[1]**E, DF e M**: idade mínima estabelecida nas **CE** e **LOrg**, e os demais requisitos, como **tempo de contribuição**, em **LC do ente**.

[2]Em relação aos professores, há de se comprovar o efetivo exercício, conforme regras em **LC do ente**.

Aposentadoria concedida com a **utilização de tempo de contribuição** decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do RGPS, acarretará o **rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição**.

INCAPACIDADE PERMANENTE: é a antiga "invalidez permanente". Quando o servidor for insuscetível de readaptação (deve-se realizar, obrigatoriamente, avaliações periódicas para comprovação). Valores e critérios regulados pela **LEI** de **cada ente**.

APOSENTADORIA ESPECIAL: em regra é **VEDADO *critérios diferenciados***, exceto [requisitos em **LC do ente**]

- ✓ Servidores com deficiência (*previamente submetidos a avaliação biopsicossocial*)
- ✓ Agente penitenciário, agente socioeducativo, Policial Legislativo (Câmara e Senado apenas), PF, PRF, PFF e PC
- ✓ Atividades com riscos químicos, físicos e biológicos (***VEDADA** caracterização por categoria profissional ou ocupação*)

Contagem do Tempo

VEDADA qualquer forma de contagem de tempo de contribuição **fictício**.

- Tempo de **CONTRIBUIÇÃO federal, estadual, distrital** ou **municipal** será contado **para efeito de APOSENTADORIA**
- Tempo de **SERVIÇO** correspondente **para efeito de DISPONIBILIDADE**

⇩
observada a contagem recíproca entre os tempos de RGPS e RPPS

Abono Permanência

É um valor[1] devido ao servidor **completou os requisitos para se aposentar voluntariamente** e **optou por permanecer em atividade**, ATÉ completar idade para **aposentadoria compulsória**. Os **critérios** são estabelecidos em **LEI de cada ente**.

[1]*Equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária* (na prática ele deixa de recolher o RPPS).

Previdência Complementar

Instituição: por **LEI** de iniciativa do Executivo de cada ente (U, E, DF e M).

Valor das Aposentadorias e Pensões: tem como *limite máximo* o **limite dos benefícios do RGPS**

Adoção: **FACULTATIVA para o servidor** que tenha entrado antes da instituição do regime, por sua expressa opção;

Administração: por **entidade FECHADA** ou **ABERTA de previdência complementar** – não precisa mais ser entidade pública!

VEDADA a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que **NÃO seja decorrente** da *previdência complementar* ou que *não seja prevista em lei* que extinga RPPS.

Regimes Próprios após a EC 103/2019

VEDADA a instituição de novos RPPS! Para os que já existem, **LC federal** estabelecerá **normas gerais** de *organização*, *funcionamento* e *responsabilidade na gestão*.

A LC disporá também, entre outros aspectos, sobre:

- Requisitos p/ **extinção** e consequente **migração** p/ RGPS
- Fiscalização **pela União** e **controle externo e social**
- Definição de **equilíbrio financeiro e atuarial**;
- Modelo de arrecadação, aplicação e utilização dos recursos
- Mecanismos de **equacionamento do déficit atuarial**
- Condições para adesão a consórcio público
- Condições e hipóteses para **responsabilização** dos responsáveis pela gestão do regime
- Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência
- Parâmetros para apuração da **base de cálculo** e definição de **alíquota** de **contribuições ordinárias** e **extraordinárias**
- Condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;

VEDADA a existência de mais de um RPPS e de mais de um órgão ou entidade gestora do regime **em cada ente**, *abrangidos* **todos** os **poderes, órgãos, autarquias e fundações**. A regras de funcionamento serão estabelecidas na **LC federal** acima.

ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS – LEI 8.112/90

ABRANGÊNCIA

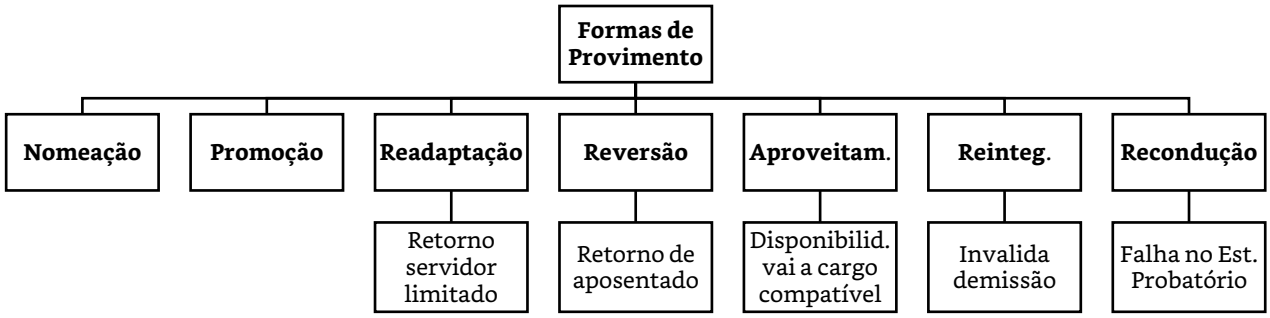
Servidores **CIVIS** da **UNIÃO, Autarquias e Fundações Públicas Federais**– Iniciativa **privativa** dos Chefes do Executivo.

- Servidor: pessoa legalmente investida em **CARGO** público;
- Abrange apenas os **ESTATUTÁRIOS** (efetivos ou comissionados).
- **NÃO** compreende: agentes **políticos**, **magistrados**, membros do **MP** e do **TC**.

PROVIMENTO, VACÂNCIA, REMOÇÃO, REDISTRIBUIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO

PROVIMENTO

Provimento: **ato administrativo** pelo qual o **cargo público é PREENCHIDO**. Far-se-á mediante **ato** da autoridade competente de **CADA PODER**.



NOMEAÇÃO	Única **forma de provimento** originário, ou seja, NÃO havia vínculo anterior com a ADM. **EFETIVO**: cargo isolado de **provimento efetivo** *ou* de **carreira** – **PRÉVIA habilitação em concurso**. **STF (Súmula 16)**: funcionário nomeado por concurso tem direito à posse **STF (Súmula 17): nomeação** feita **sem concurso** poderá ser desfeita **ANTES da posse**. **COMISSÃO**: **INCLUSIVE** na condição de **interino**; **LIVRE** nomeação e exoneração.
PROMOÇÃO	Provimento de **cargo superior na MESMA carreira** (**VERTICAL**). Não gera saldo, pois ocorre vacância do anterior (+1) mas há provimento via promoção (-1). Somente **cargo estruturado em CARREIRA**. Promoção dar-se-á por **merecimento** e **antiguidade.** Promoção **NÃO interrompe** o tempo de exercício. ► Apenas a promoção **não necessita** de estabilidade. **GERA VACÂNCIA**
READAPTAÇÃO	**Recolocação** de **servidor ESTÁVEL**, em razão de **limitação da capacidade FÍSICA** ou **MENTAL**. Novo cargo terá que ser **compatível com anterior (HORIZONTAL)** – caso não haja cargo vago, servidor fica como excedente, até ocorrência de vaga. Se julgado incapaz, servidor será aposentado. ► Rea**DOWN**ptação. **GERA VACÂNCIA** ► Atenção! Mantem-se a **remuneração do cargo de ORIGEM** (EC 103/2019)
REINTEGRAÇÃO	Volta ao cargo, de **servidor ESTÁVEL**, por **INVALIDAÇÃO** da **DEMISSÃO**, via decisão **ADM** *ou* **JUD**. • **Ressarcimento: todas VANTAGENS** e **DIREITOS**, DESDE a data da sua demissão. • *Se **cargo EXTINTO*** = **DISPONIBILIDADE**. • *Se **cargo estiver PROVIDO*** = atual ocupante **RECONDUZIDO**, **sem direito à indenização** *ou* **APROVEITADO** em outro cargo, *ou, ainda*, posto em **DISPONIBILIDADE**. Re**IN**tegração – IN de "invalidação"

REVERSÃO	Retorno do servidor **APOSENTADO** (Re**VE**rsão – VE de "velho") **VOLUNTÁRIA (critério da ADM)**: ▪ Somente se **servidor ESTÁVEL**, ▪ Somente se houver **cargo vago** ▪ **VEDADA para idade +70 anos** ▪ Aposentadoria tenha sido voluntária ▪ Exercício de MÍN. 5 anos no cargo ▪ Prazo: até 5 anos pós aposentadoria **COMPULSÓRIA (ato VINCULADO)**: ▪ **NÃO** depende de **estabilidade**. ▪ Se não houver cargo vago, servidor fica de excedente ▪ **VEDADA para idade +70 anos** ▪ **AUSENTE os motivos de aposentadoria por invalidez**, ▪ A **qualquer tempo (NÃO prescreve)**; ▪ Remuneração do cargo, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia
APROVEIT.	**Retorno** do **servidor ESTÁVEL** em **DISPONIBILIDADE** a cargo de **atribuições e vencimentos compatíveis** com o anterior. Ocorre também no caso de **extinção de cargo** (art. 41, §3º, CF)
RECONDUÇÃO	Volta do **servidor ESTÁVEL** ao **CARGO ANTERIO**R por **NÃO aprovação em estágio probatório** *ou* **reintegração** do anterior ocupante. 1) Servidor estável também poderá ser reconduzido caso desista do estágio probatório. 2) É **ADMITIDA** recondução **entre esferas federativas** distintas Re**CON**dução – CON de "in**com**petente". Para a **doutrina GERA VACÂNCIA (reprovação em EP)**

VACÂNCIA

VACÂNCIA: situação (ato ou fato adm.) em que o cargo está vago, sem ocupante, tornando-o passível de ser provido.

P	A	D	R	E	P	F
Promoção	Aposentadoria	Demissão	Readaptação	Exoneração	Posse em cargo inacumulável	Falecimento
Vacância e Provimento			*Vacância e Provimento*		*Vacância e Provimento*	

Exoneração: não se trata de uma punição! A exoneração pode ser feita de ofício quando:

- Não entrar em exercício no prazo após a posse
- Inabilitação em EP, se NÃO estável
- Extinto cargo ocupado por NÃO estável
- Reintegração de outro servidor, caso atual ocupante seja NÃO estável
- Insuficiência de desempenho (servidor estável)
- Excesso de despesa com pessoal (servidor estável)

REMOÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO

REMOÇÃO **DESLOCAMENTO do servidor** a pedido ou de ofício, **com ou sem mudança de sede**, dentro do **mesmo quadro funcional**.	**Ofício**		No interesse da ADM. Dá direito a ajuda de custo (até 3 remunerações), se outra sede. Segundo o **STJ**, na remoção ex officio de servidor para localidade diversa da postulada, **EXIGE-SE motivação** por parte da administração pública
	Pedido	Critério da ADM	Administração avalia a conveniência (**ato DISCRICIONÁRIO**)
		Independe do interesse da ADM	1. Acompanhar cônjuge *ou* companheiro de qualquer dos Poderes da **U, E, DF e M**, deslocado no interesse da ADM [**STF / STJ**: **servidor *lato***, abarcando empregado] 2. Motivo de **saúde** do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada à comprovação por junta médica; 3. Processo seletivo (concurso de remoção).

REDISTRIBUIÇÃO	Sempre de Ofício	*Deve obedecer...*
DESLOCAMENTO de CARGO de provimento **efetivo**, **ocupado** *ou* **vago** para outro órgão ou entidade **do mesmo Poder**.		1. Equivalência de vencimentos; 2. Manutenção da essência das atribuições do cargo; 3. Vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade; 4. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional; 5. Compatibilidade entre as atribuições e as finalidades institucionais.

> O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido terá, no **MÍN 10** e, no **MÁX, 30 dias** de prazo, contados da publicação do ato, para a **retomada do efetivo desempenho**; esse período de deslocamento **SÃO considerados como de efetivo exercício**.

SUBSTITUIÇÃO

Aplicável aos servidores investidos em **cargo** *ou* **função de direção** *ou* **chefia** e os ocupantes de cargo de **Natureza Especial**, que terão **SUBSTITUTOS** indicados no RI ou designados pelo dirigente máximo.

> **Interino** - servidor **ocupante de CC** *ou* **natureza especial PODERÁ ser nomeado** para ter **exercício, interinamente**, em **OUTRO cargo de confiança**, ***sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa***, **OPTANDO** pela **remuneração**.

POSSE E EXERCÍCIO

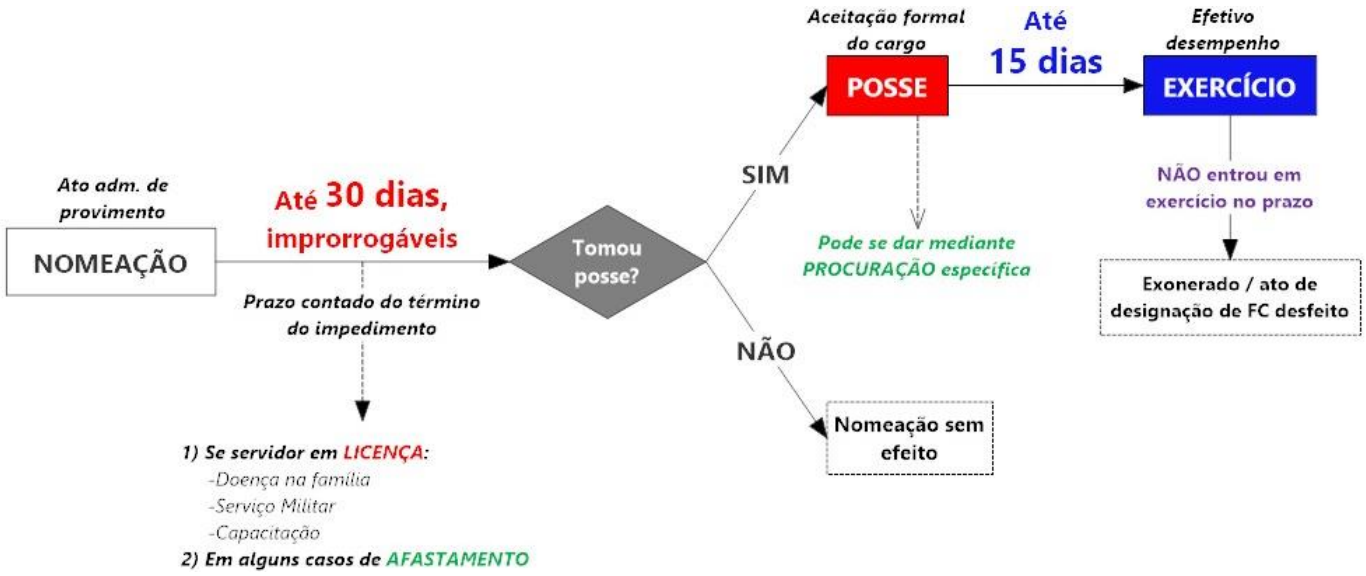
POSSE: dá-se com a **assinatura do respectivo termo**. **INVESTIDURA** em **CARGO ocorre com a POSSE**.

- Dependerá de **PRÉVIA inspeção médica oficial**.
- **SÓ HAVERÁ** posse nos **casos de provimento por NOMEAÇÃO (efetivo** *ou* **comissão)**;
- **Declarações** a apresentar:
  1) **Bens e valores (pode** ser **DIRPF), sob pena de DEMISSÃO a bem do serviço público**;
  2) Declaração quanto ao **exercício** *ou* **não de outro cargo, emprego ou função**;

EXERCÍCIO: efetivo **DESEMPENHO** das atribuições do CARGO público ou da FUNÇÃO de confiança.

- REMUNERAÇÃO: **a partir do exercício** e não da posse.
- Exercício em ***outro* Município**: 10d - 30d para retomada do efetivo exercício, **SALVO** licença *ou* afastamento.
- JORNADA: **MÁX. 40h/sem** (min. 6h/dia e MÁX. 8h/dia) – **CC** *ou* **FC → regime integral de dedicação**.
- FUNÇÃO DE CONFIANÇA ("**DESIGNADO**" ~~nomeado~~): início do exercício **coincidirá com a data de publicação** do ato, **SALVO** licença ou afastamento, hipótese em que recairá no 1º dia útil após o término do impedimento, que **NÃO poderá exceder a 30 dias** da publicação.

FLUXOGRAMA



ESTÁGIO PROBATÓRIO

A **cada NOVO cargo EFETIVO** e terá uma **duração de 03 ANOS (CF/88, STF, STJ)**. A avaliação, **realizada por uma comissão**, será submetida à homologação da autoridade competente 04 meses antes do fim do estágio.

☹ **NÃO aprovação** no **EP**

- **Servidor NÃO estável** → **EXONERADO**;
- **Servidor ESTÁVEL** → **RECONDUZIDO**;

RESTRIÇÕES E PERMISSÕES DURANTE O ESTÁGIO

O servidor em EP **PODERÁ** exercer:

- **No ÓRGÃO de lotação**: **QUAISQUER CC** *ou* **Funções** de direção, chefia ou assessoramento.
- **OUTRO órgão** ou **entidade**: **APENAS** cargos de **Natureza Especial** *ou* **CC** do DAS 6, 5 e 4 ou equivalentes.

ESTABILIDADE

Apenas para **cargos EFETIVOS**, após **03 ANOS + avaliação de DESEMPENHO**. A estabilidade é **adquirida apenas uma vez EM CADA ENTE federado**. Após adquirida, o servidor estável só **perderá o cargo** em virtude de:

Sentença judicial TEJ	**PAD, assegurada ampla defesa**	**Insuficiência de desempenho (LC)**	**Excesso de despesa de pessoal**

DIREITOS E VANTAGENS

SISTEMA REMUNERATÓRIO

VENCIMENTO Retribuição pecuniária com valor em lei.	**REMUNERAÇÃO (IRREDUTÍVEL)** (+)Vencimento (+)Vantagens **Permanentes**	**PROVENTOS** aposentados e servidores em disponibilidade	**PENSÃO** dependentes do servidor ativo ou inativo por falecimento.	**RETRIBUIÇÃO** função ou cargo em comissão.

⇨ **Cessão** de servidor a **E, DF** ou **M**: ÔNUS é do órgão ou entidade cessionária

⇨ **Cessão** de servidor a **União**: ônus do órgão cedente (que o cedeu).

⇨ Cargos com atribuições iguais / similares: assegurada **isonomia de vencimentos** dentro de um ou outros Poderes;

JURISPRUDÊNCIAS

STF (SV 4): salvo nos casos previstos na CF, o SM não pode ser usado como indexador de BC de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

STF (SV 16): quando a CF se refere ao SM, para fins da Lei 8.112, considera-se que a REMUNRAÇÃO deve ser maior que o SM; ou seja, o vencimento pode ser inferior.

STF (SV 15): O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.

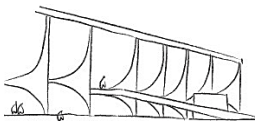
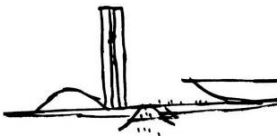
ACUMULAÇÃO

a) O servidor **NÃO poderá EXERCER mais de um cargo em comissão**, EXCETO interino.

b) Se **ocupante de 2 cargos efetivos** for **nomeado para cargo comissionado**, deve **AFASTAR-SE** de ambos, a não ser que haja compatibilidade com alguns deles, devendo ser declarada pela autoridade MÁXIMA do órgão.

c) Servidor **NÃO poderá** ser **REMUNERADO** pela participação em órgão de deliberação coletiva, EXCETO pela **participação em CA | CF** das EP e SEM, subsidiárias, controladas, e outras empresas ou entidades em que a **União**, direta ou indiretamente, detenha participação no CS.

TETO REMUNERATÓRIO (MAIS RESTRITO QUE O DA CF/88)

EXECUTIVO MINISTRO DE ESTADO	LEGISLATIVO MEMBROS DO CN	JUDICIÁRIO MINISTRO DO STF
		

*São **excluídos** do teto:*

1) *Vantagens de caráter **indenizatório***
2) *Gratificação natalina e Adicional de Férias (1/3 férias)*
3) *Insalubridade e periculosidade*
4) *Serviço extraordinário (hora-extra) e Adicional Noturno*

VANTAGENS PECUNIÁRIAS

GRATIFICAÇÕES

Incorporam-se ao vencimento ou provento

Função de direção, chefia e assessoramento: valor fixado em LEI específica.

Gratificação natalina (13º) – inclusive aposentado

- 1/12 da remuneração de DEZ, por mês de exercício (**fração ≥ 15 dias = 1 mês integral**)
- Paga até o dia **20/12/**XX.
- Servidor exonerado: proporcional aos meses de exercício (base: mês da exoneração).
- NÃO será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Gratificação por encargo de curso ou concurso: retribuição **≤ 120h de trabalho anuais**, EXCETO se aprovada pela autoridade máxima do órgão (podendo acrescer até +120h)

- Instrutor em curso de formação;
- Participar de banca examinadora (corrigir, julgar recursos, analisar currículos, etc.);
- Participar da **logística de preparação e de realização de concurso** público;
- Aplicar, fiscalizar ou avaliar provas de concurso ou vestibular;

INDENIZAÇÕES

NÃO se incorporam ao vencimento ou provento

RESTITUIÇÃO DE GASTOS

AJUDA DE CUSTO: compensar despesas de instalação devido a mudança de domicílio, **permanentemente**, **no interesse do serviço**. Vedado duplo pagamento (se no casal ambos forem servidores).

- Servidor falece na nova sede: família recebe ajuda de custo e transporte, dentro 1 ano;
- Calculada sobre a remuneração do servidor sendo **≤ 3 meses de remuneração**.
- Servidor em mandato eletivo: **NÃO é concedida** ajuda;
- Cargo em comissão: **concedida** ajuda de custo se mudança de domicílio;

AUXÍLIO-MORADIA: Devido a **ALUGUEL** de moradia *ou* hospedagem, 1 mês após a comprovação da despesa pelo **comissionado**. Requisitos (**limite**: 25% da remuneração):

- Servidor se mudou p/ ocupar **CC** *ou* **FC**, de **Ministro** *ou* equivalente
- **NÃO exista imóvel funcional** disponível;
- Cônjuge do servidor **não ocupe** imóvel funcional;
- **NENHUMA** outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia;
- Deslocamento **não tenha** sido por alteração de lotação *ou* nomeação para cargo efetivo.
- Servidor **não tenha** sido domiciliado ou tenha residido no **M**, nos últimos 12 meses;
- Servidor ou companheiro **não seja** ou tenha sido proprietário de imóvel no **M** onde for exercer o cargo, nos **12 meses anteriores** à nomeação;

DIÁRIAS: **despesas extraordinárias** com pousada, alimentação e locomoção urbana.

- Devida pela metade quando não exigir pernoite fora, ou quando a União custear;
- Pernoite fora da sede, em outro país: diárias pagas como se fosse dentro do BR;
- **NÃO faz jus** se deslocamento dentro de mesma região metropolitana *ou* ACI;
- Recebeu diárias e **não se afastou** da sede, *ou* **retornou antes**: deve **restituir em 5 dias**;

TRANSPORTE: quando utilizar **veículo PRÓPRIO no exercício do cargo**..

ADICIONAIS Incorporam-se ao vencimento ou provento	**Adicional de atividades insalubres (saúde), perigosas (vida) *ou* penosas (lotação)** ▪ Servidor **deverá optar por um** (insalubridade *ou* periculosidade) e cessa com a eliminação das condições; ▪ Gestante / lactante será afastada para local com condições adequadas; ▪ Adicional **é devido zonas de fronteira** (atividade penosa);
	Adicional pela prestação de serviço extraordinário (HE) ▪ +**50%** da hora normal; ▪ Situações excepcionais e temporárias, limitado 2h / dia.
	Adicional noturno ▪ +**25%** da hora normal, a cada 52'30" (período noturno: **22h às 5h**); ▪ **INCIDE** sobre a HE (+87,5% da hora normal)
	Adicional de férias: +1/3 da remuneração do período das férias, sendo calculada **CONSIDERANDO** gratificação da **FC**.

DESCONTOS DA REMUNERAÇÃO OU PROVENTO

REGRA GERAL	EXCEÇÕES (pode ser descontado por imposição legal ou decisão JUD)
NENHUM desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.	▪ **Autorização** do servidor poderá haver consignação em FOPAG, a critério da ADM. MÁX. 35% da remuneração mensal, sendo 5% reservados **exclusivamente**: cartão de crédito *ou* saque por meio de cartão de crédito. ▪ Reposição de indenização de danos ao erário, COM comunicação ao servidor, podendo ser parceladas. ▪ Reposição de pagamentos efetuados a maior pela ADM: reposição imediata, em parcela única, caso tenha sido feito no mês anterior. ▪ O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de *arresto, sequestro ou penhora*, SALVO **pensão alimentícia** resultante de **decisão judicial**.

a. *Pagamentos de boa-fé* ***não precisam ser devolvidos***.

b. Servidor em **débito com erário** que for *demitido*, *exonerado ou ter aposentadoria cassada* deve quitá-lo em até **60 dias** sob pena de **inscrição em DA**

FÉRIAS

FÉRIAS
Período: **30 dias** (÷ em até 3x) - adicional de 1/3 é recebido na 1ª parcela, **até 2 dias antes do início** das férias
Acumulação máxima: **até 2** períodos
1º período aquisitivo: 12 meses de **exercício**
Faltas **NÃO** podem ser levado à conta de férias – não pode abater falta dos dias de férias
Opera c/ Raio X: 20 dias/semestre, obrigatoriamente e inacumuláveis
Interrupção das férias: calamidade, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ***ou*** por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão. O **restante não interrompido** será utilizado de **uma só vez**.

STJ (REsp 1.360.774): O servidor público **tem direito** ao recebimento de **auxílio-alimentação** referente ao período de férias.

LICENÇAS

Doença em Pessoa da Família	Família: Cônjuge ou companheiro, pais, filhos, **padrasto *ou* madrasta, enteado** e dependente • Prorroga a posse? **SIM** • Comprovação por **perícia médica oficial**; • Assistência **direta do servidor for indispensável**; • Pode ser concedida **a cada 12 meses** por **até 150 dias**, sendo: o Até 60d, consecutivos *ou* não: **REMUNERADOS** + tempo conta p/ efeitos de aposentadoria e disponibilidade. o 90d restantes, consecutivos *ou* não: **NÃO REMUNERADOS** + tempo **NÃO conta** como tempo de serviço.

Serviço Militar	• Prorroga a posse? **SIM** • Prazo indeterminado e remuneração em lei específica; • Tempo de serviço: efetivo exercício • Concluído serviço militar: reassumir cargo em **até 30 dias**, **SEM remuneração**.
Afastamento do Cônjuge	• Prorroga a posse? **NÃO** • Cônjuge deslocado para **outro ponto** do território nacional, **exterior** *ou* **mandato ELETIVO**; • **Prazo indeterminado** e **SEM remuneração**; • Tempo de serviço: NÃO computado; • Lotação **provisória** do servidor: se compatibilidade entre cargos; • É concedida **a critério da ADM** (**discricionário**);
Atividade Política	• Prorroga a posse? **NÃO** • **SEM remuneração**: entre escolha partidária e registro na Justiça eleitoral – tempo **NÃO** computa para tempo de serviço (tempo restante conta para aposentadoria e disponibilidade); • **Remunerada**: a partir do registro até o **10º dia seguinte ao pleito**, por no **máximo 3 meses**;
Capacitação	• Prorroga a posse? **SIM** • **Remunerada**; • Tempo de serviço: efetivo exercício • Limite de tempo: **até 3 meses**; • Concessão: APÓS **cada quinquênio** de exercício, a critério da ADM (**discricionária**) • **INACUMULÁVEL** (EX: o servidor não ganha 9 meses a cada 10 anos...)
Interesses Particulares (EFETIVO)	• A critério da ADM (**discricionária**) + **NÃO pode** estar em EP**, ainda que estável** • Tempo de serviço: **NÃO computado** para qualquer efeito; • ATÉ 3 **anos** consecutivos; • **SEM remuneração**; • Poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido ou no interesse da ADM;
Mandato Classista	Mandato Classista: Confederação, federação, associação de âmbito nacional, sindicato, cooperativa de servidores. • Prorroga a posse? **NÃO** • Entidade representativa de classe; • **SEM remuneração**; • Tempo de serviço: contado para todos efeitos, **EXCETO** promoção por merecimento; • Limite de tempo: **duração do mandato**, **prorrogável tantas quantas forem** as reeleições;

Se uma licença for concedida no prazo de 60 dias do término de outra da mesma espécie, será considerada como prorrogação.

AFASTAMENTOS

Para estudo ou missão no exterior	► Limite de tempo: **até 4 anos**, exceto carreira diplomática ► Tempo de serviço: efetivo serviço; ► **REMUNERAÇÃO**: regulamento, mas se para servir Organismos Internacionais que BRA coopere, haverá **perda da remuneração** (ex: ONU); ► Concessão: Chefes de cada Poder; ► Novo afastamento só se efetivo exercício por igual período; ► Ônus pode ser total, parcial ou sem ônus para o Estado;
Cessão a órgão ou entidade dos Poderes da U, E, DF e M ou SSA	► Estágio probatório PODE, se DAS ≥ 4 *ou* cargo equivalente; ► **NÃO** há menção quanto ao **limite de tempo**; ► Tempo de serviço: **efetivo serviço**; ► Somente p/ exercício de Cargo em comissão *ou* função de confiança ou direção ou gerência ► **REMUNERAÇÃO**: servidor opta i. Se p/ E, DF, M, SSA: ônus da cessionária (quem recebe) ii. Se p/ outro Poder ou órgão da U: ônus do cedente (quem emprestou) iii. EP / SEM / SSA de qualquer ente: devem reembolsar ente se servidor opta pela remuneração do cargo efetivo

Pós-graduação *stricto sensu* no País	► Limite de tempo: **não especificado**, MAS o servidor deverá permanecer em exercício, após retorno, por período igual ao do afastamento, **sob pena** de ressarcir o órgão com seu afastamento (o mesmo ocorre se o servidor não conseguir o título, salvo força maior). ► Tempo de serviço: efetivo exercício ► **REMUNERAÇÃO**: normal; ► Mestrado e Doutorado: titular de cargo efetivo por pelo menos 3 e 4 anos, respectivamente,
Mandato Eletivo	► Limite de tempo: enquanto durar mandato, **prorrogável tantas quantas forem** as reeleições ► Regras de acumulação da CF; ► Servidor aposentado: PODE acumular proventos + subsídios do mandato eletivo; ► VEDADA remoção e redistribuição do eleito p/ local diverso de onde exerce mandato;

LICENÇAS E AFASTAMENTOS X ESTÁGIO PROBATÓRIO

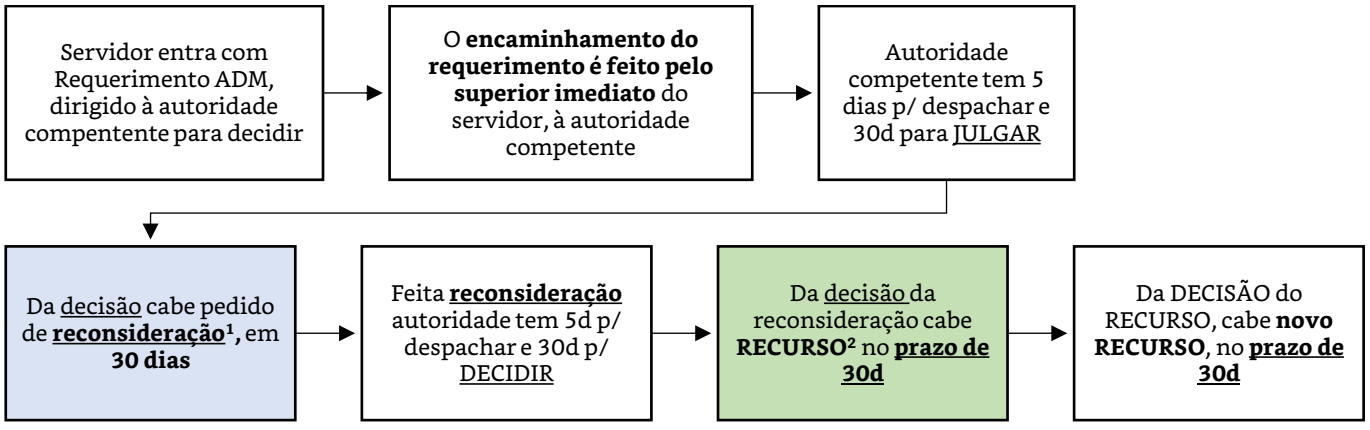
		LICENÇA	AFASTAMENTO
Concebível em EP	Suspende EP	• Doença na Família • Afastamento do Cônjuge • Atividade Política	• Curso de formação para outro cargo da ADMP**F** • Servir org. internacional que BRA faça parte
	NÃO suspende EP	• Serviço Militar • Tratamento de Saúde • Gestante e Adotante • Paternidade • Adoção *ou* guarda • Acidente de Serviço	• Estudo ou Missão **no exterior** • Mandato Eletivo
NÃO concebível em EP		-	Cessão a órgão ou entidade dos Poderes da U, E, DF e M ou SSA (Serviços Sociais Autônomos)

CONCESSÕES – FALTAS JUSTIFICADAS (ABONO DE FALTA)

Doação de Sangue (1 dia) – NÃO há limite anual	Alistamento *ou* **recadastramento** eleitoral (até 2 dias)	Casamento ou morte em pessoa da família (8 dias consecutivos)	Horário especial para servidor estudante (**ato vinculado**) *ou* PCD (não precisa compensar horário)

DIREITO DE PETIÇÃO

STJ (MS 5203): O direito de petição tem como corolário o **direito ao pronunciamento da autoridade** destinatária do pedido. O **silêncio** constitui **omissão ilícita** dando **ensejo a MS**.



[1]**Reconsideração:** é a solicitação que a própria autoridade decisória reveja.

[2]**Recurso**: é feito para autoridade superior àquela que proferiu o ato recorrido (que pode ser tanto o pedido de reconsideração, quanto um recurso).

Ambos INTERROMPEM a prescrição.
O **recurso** PODE ser recebido com **efeito suspensivo** pela autoridade.

O direito de requerer **PRESCREVE**:

- **120 dias**: demais casos, **salvo** quando outro prazo for fixado em lei.
- **5 anos**: atos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos das relações de trabalho;

O prazo de prescrição será **contado** da **data da publicação** do ato impugnado ou **da data da ciência** pelo interessado, quando o ato não for publicado.

REGIME DISCIPLINAR

RESPONSABILIDADES

As sanções civis, penais e administrativas PODERÃO cumular-se, sendo INDEPENDENTES entre si

PENAL	CIVIL	ADMINISTRATIVA
Crimes e **contravenções** imputadas ao servidor, **nessa QUALIDADE** – "CCADMP"	Decorre de ato **omissivo** *ou* **comissivo, doloso** *ou* **culposo**, que RESULTE em **prejuízo ao erário** *ou* a **terceiros** (ação regressiva).	Ato **omissivo** *ou* **comissivo** praticado no desempenho do cargo ou função.

Cai Muito! Absolvição *ou* Condenação Penal, negando / confirmando a **AUTORIA** *ou* afirmando a inexistência / existência do **FATO**, implica absolvição / condenação nas outras duas esferas.

Atenção! **FALTA DE PROVAS** na esfera penal **NÃO interfere nas demais** esferas.

PROIBIÇÕES

DEMISSÃO

Art. 117, X - Participar de **gerência** *ou* **adm.** de sociedade privada, personificada *ou* não, **exercer o comércio**, **EXCETO na qualidade de acionista, cotista** *ou* **comanditário**. Essa vedação **NÃO se aplica**: (i) Participação nos conselhos de ADM e FISCAL de empresas em que a **UNIÃO** detenha CS (ii) Participação nos conselhos de ADM e FISCAL em cooperativa que presta serviços a seus membros (iii) Gozo de LIP – **PODERÁ** exercer gerência ou adm. e praticar o comércio.		
Art. 117, XII - Receber vantagem de *qualquer espécie* (EX - propina, presente) **em razão das atribuições**.		
Art. 117, XIII - Aceitar comissão, emprego ou pensão de **Estado estrangeiro**.		
Art. 117, XIV - Praticar **USURA** (AGIOTAGEM) sob **QUALQUER** de suas formas (juros altos ou não)		
Art. 117, XV - Proceder de forma desidiosa (**desleixo / preguiça**)		
Art. 117, XVI - Utilizar **pessoal** *ou* **materiais da repartição** em atividades **PARTICULARES**.		
Art. 132, II - *Abandono* - AUSÊNCIA intencional do servidor ao serviço por **+30d consecutivos**.		
Art. 132, III - *Inassiduidade habitual* – FALTA, sem justa causa, por **60d**, ***interpoladamente***, em 12 meses.		
Art. 132, V - **Incontinência pública** e conduta escandalosa, na repartição;		
Art. 132, VI - Insubordinação **GRAVE** em serviço;		
Art. 132, VII - Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, ***salvo*** **legítima defesa** sua ou de outrem;		
Art. 132, IX - Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;		
Art. 132, XII - **Acumulação ILEGAL** de cargos, empregos ou funções públicas;		
Art. 117, IX - Valer-se do cargo p/ **proveito pessoal** *ou* de outrem	**IMPEDE, por 05 anos**, o **retorno** ao serviço público **FEDERAL**	
Art. 117, XI - **Atuar, como procurador** *ou* **intermediário**, junto a repartições, **SALVO** se tratar de **benefícios previdenciários** *ou* **assistenciais** de **parentes até o 2º grau**, e de **cônjuge**.		
Art. 132, I - Crime contra a ADMP	-	Impede, **para SEMPRE, retorno** ao serviço público **FEDERAL** ***"A bem do serviço público"***
Art. 132, IV - Improbidade Administrativa	**Indisponibilidade** de bens + **Ressarcimento** ao erário.	
Art. 132, VIII - Aplicação irregular de dinheiros públicos		
Art. 132, X - Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio		
Art. 132, XI – Corrupção		

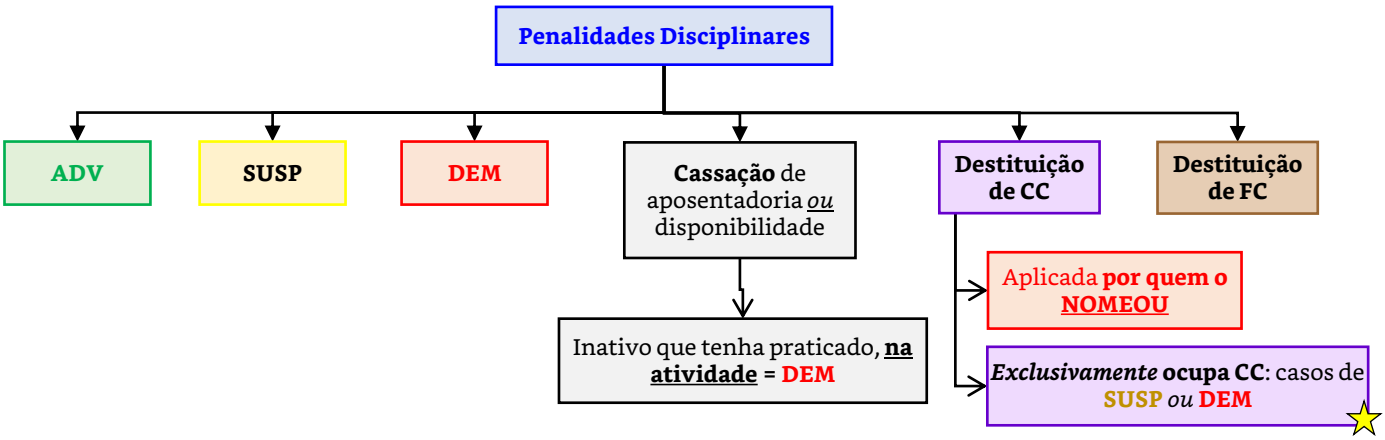
Declarado **inconstitucional** pelo STF, na ADI 2975/21 por violar o art. 5º, XLVII, "b", da CF/88, que afirma que não haverá penas de caráter perpétuo.

STJ (Súmula 650): A autoridade **administrativa** NÃO dispõe de **discricionariedade** para **aplicar ao servidor pena diversa de demissão** quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei nº 8.112/90.

SUSPENSÃO	Art. 130 - **Reincidência em ADVERTÊNCIA**
	Art. 130, §1º - **Recusa INJUSTIFICADA de inspeção médica oficial (até 15 dias de suspensão)**
	Art. 117, XVII - Cometer a **outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa**, **EXCETO** em situações de **emergência** e **transitórias**
	Art. 117, XVIII - Exercer **quaisquer atividades INCOMPATÍVEIS** com o exercício do cargo e horário

ADVERTÊNCIA	Art. 117, I - **AUSENTAR-SE** durante expediente, SEM prévia autorização
	Art. 117, II – Retirar objetos *ou* documentos da repartição, **SEM anuência da autoridade** competente
	Art. 117, III - **Recusar fé** aos documentos públicos
	Art. 117, IV - Opor **resistência injustificada** ao andamento de documento e processo *ou* execução de serviço
	Art. 117, V - Promover **manifestação de apreço *ou* desapreço** no recinto da repartição
	Art. 117, VI - Cometer a pessoa estranha à repartição, o desempenho de atribuição de sua responsabilidade ou de seu subordinado ("**terceirizar**")
	Art. 117, VII - Coagir *ou* aliciar **subordinados** para filiarem-se a associação, sindicato, *ou* partido político
	Art. 117, VIII - Manter sob **chefia imediata**, em cargo *ou* FC, cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau
	Art. 117, XIX - Recusar-se a **ATUALIZAR seus dados** cadastrais quando solicitado

PENALIDADES



	ADVERTÊNCIA	SUSPENSÃO*	DEMISSÃO
Servidor	Efetivo e Comissionado	Efetivo	Efetivo
Prescrição	**180 dias**	**2 anos**	**5 anos**[1]
Instrumento	**SIND**	SIND: até 30 dias PAD: +30 dias	**PAD**
Competência	**Chefe** da repartição *ou* outro conforme RI	ATÉ 30d: **Chefe repartição** ou outro, conforme RI +30d: quem ***imediatamente abaixo*** de quem pode **demitir** (EX: Ministros)	• Presidente Rep. – **delegável a Ministros / AGU** • Presidente do SF / CD • Presidente TRF • PGR
Cancelamento do registro nos assentamentos	Após **3 anos** de efetivo exercício, se no período NÃO houver nova	Após **5 anos** de efetivo exercício, se no período NÃO houver nova	**NÃO HÁ**
Principal consequência	**SUSPENSÃO**, se **reincidente no período de 3 anos**	Suspende contagem tempo de serviço **e** cancela remun.	-
Observações	-	Prazo MÁX = **90 dias**	

***Importante!** Quando houver **conveniência PARA O SERVIÇO**, **SUSPENSÃO PODERÁ ser convertida em multa, na base de 50% por dia de remuneração, ficando o servidor OBRIGADO a permanecer em serviço**.

[1]Prazo aplicável à **CASSAÇÃO** de aposentadoria / disponibilidade e **DESTITUIÇÃO** de CC.

PRESCRIÇÃO: **STJ (Súmula 635/2019):** os prazos prescricionais iniciam-se na **data em que a autoridade COMPETENTE** para **a abertura do PAD** toma **CONHECIMENTO do fato**, **interrompem-se** com o **primeiro ato de instauração válido** - SIND de caráter punitivo ou PAD - e **voltam a fluir** por inteiro, após decorridos **140 dias desde a interrupção**.

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (PAD E SINDICÂNCIA)

A **autoridade** que tiver **ciência de irregularidade** é **OBRIGADA a promover a sua apuração imediata**, sendo que essas **apurações PODEM ser realizadas por órgão diverso** daquele onde houve a irregularidade.

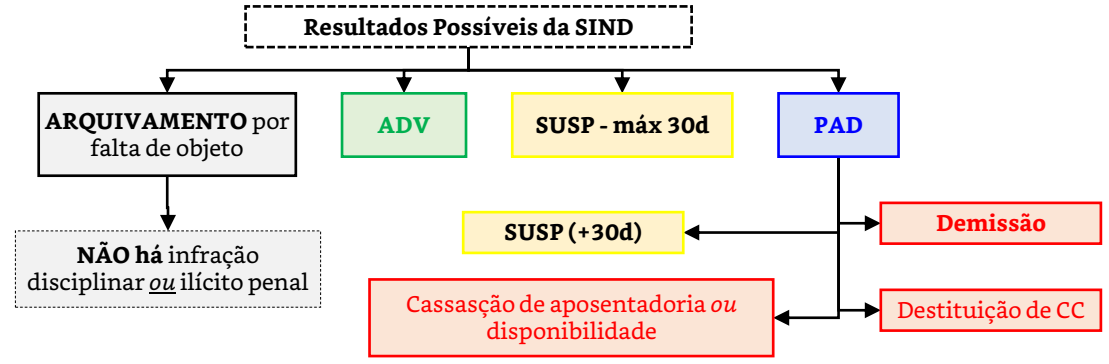
Tanto no **PAD** quanto na **SIND**, deve-se buscar a **VERDADE MATERIAL (real)**, não só com as provas dos autos.

> ***Verdade sabida*** e o ***termo de declaração*** (confissão em depoimento) **NÃO são mais utilizados** como instrumentos de apuração de responsabilidade e aplicação de penalidades aos agentes públicos.

SINDICÂNCIA

Em regra, é **mero procedimento INVESTIGATÓRIO (INQUISITIVO)**, *equivalente a um Inq. Policial* , sendo **DESNECESSÁRIO o contraditório** e a **ampla defesa**.

30d + 30d



Importante! SIND NÃO constitui etapa do PAD, **nem DEVE precedê-lo obrigatoriamente**. Os **autos da SIND integrarão o PAD** como **peça informativa** da **instrução**; se indícios de ilícito **penal**, encaminhado ao **MP**. **Abertura de SIND interrompe a prescrição**.

PAD – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

Prazo: Instauração + Inquérito ADM = MÁX. 60 + 60 dias

Fase 01 Instauração

Publicação da **PORTARIA** que constitui a **COMISSÃO**

- ***Denúncia***: por **ESCRITO**, contendo **identificação** e **endereço do denunciante**.
- ***Afastamento Preventivo***: **AUTORIDADE** que instaurar PAD **pode determinar afastamento** por ATÉ **60d + 60d, SEM prejuízo da remuneração**.
- Servidor que responder a PAD **NÃO poderá ser exonerado a pedido *ou* aposentado voluntariamente**, enquanto **não concluído o processo** e **cumprida a penalidade**.

COMISSÃO

- **3 servidores ESTÁVEIS** (**podem** ser de **outro órgão, inclusive outra UF**, **STJ**);
- ***Reuniões e Audiências*: caráter RESERVADO**.
- ***Cônjuges e parentes até 3º grau***: **NÃO** podem participar da comissão (impedimento).
- ***Presidente***: **CARGO efetivo superior *ou* mesmo nível**, OU **nível de ESCOLARIDADE igual *ou* superior** ao do **INDICIADO**.
- Se necessário, a **comissão dedicará tempo integral** aos seus trabalhos, **ficando seus membros dispensados do ponto**, ATÉ a **entrega do relatório final**.

STJ (Súmula 641/2020): A portaria de instauração do PAD ***prescinde da exposição detalhada*** dos fatos a serem apurados.

STJ (Súmula 611/2018): Desde que **devidamente motivada** e com **amparo em investigação** ou **sindicância**, é possível a instauração de PAD **com base em denúncia anônima**, em face do poder-dever de autotutela.

STF: como a comissão **NÃO julga**, **NÃO fere o juiz natural** a **mudança da mesma no curso** do processo.

STJ: **Ainda que em estágio probatório**, ***desde que* ESTÁVEL**, o servidor PODERÁ participar da comissão

Fase 02 **Inquérito ADM** Assegura-se aqui a **ampla defesa** e o **contraditório**.	2.1 INSTRUÇÃO OBJETIVO **coleta de provas**	Atividades: **acareações**; **depoimentos** (**SEMPRE orais**); **pericias**, etc. **STJ (Súmula 591/2017)**: É **permitida a prova emprestada** no PAD, *desde que* **devidamente AUTORIZADA pelo JUÍZO competente** e respeitados o contraditório e a ampla defesa – inclusive interceptação telefônica. Ao servidor é assegurado direito de **acompanhar** todo o processo **pessoalmente** *ou* **via procurador** (**NÃO necessariamente ADV**), arrolar testemunhas, produzir provas, etc. ▪ Presidente **pode NEGAR** pedidos **impertinentes** *ou* **protelatórios**. ▪ Às testemunhas, à comissão e aos investigados serão assegurados o **pgto.** de **transporte** e **diárias**. Ouvidas as testemunhas e o acusado, e **tipificada a infração**, **será formulada indiciação**. Se comissão conclua por **ilícito penal**, remete **autos ao MP**.
	2.2 DEFESA	**CITAÇÃO**: **indiciado** é **citado** para apresentar **defesa ESCRITA** em: ▪ Se 1 indiciado: 10d + **20d** ▪ 2+ indiciados: 20d + **40d** ▪ Citação por **edital**: 15d + **30d** (independente de quantos indiciados) – ocorre nos casos de **local incerto** e **desconhecido**. **REVELIA**: regularmente **CITADO**, **NÃO apresenta defesa** no prazo. ▪ **AUTORIDADE instauradora** nomeia **DEFENSOR DATIVO** (servidor nos mesmos moldes do presidente) – **revelia NÃO implica em confissão**. ▪ **STF (SV 5)**: falta de defesa técnica por advogado no PAD **NÃO ofende** CF.
	2.3 RELATÓRIO	**Relatório DEVERÁ ser CONCLUSIVO** (responsabilidade *ou* inocência). É então **encaminhado à autoridade instauradora para julgamento**. **Atenção! comissão NÃO julga**

JULGAMENTO (20 dias) Inicia a partir do recebimento do relatório	A **depender do tipo de penalidade**, o relatório será **encaminhado para a autoridade competente** para aplica-la, que fará o **julgamento no mesmo prazo (20d)**. **Relatório = INOCENTE** - autoridade **ARQUIVA**, **SALVO contrário às provas**. **Relatório = RESPONSÁVEL** - *em regra* será **acatado** o relatório, **SALVO contrário às provas**, caso que autoridade poderá **AGRAVAR**, **ABRANDAR** *ou* **ISENTAR**. ***Nulidade do PAD***: vício **INSANÁVEL**, constituindo nova comissão, instaurando outro PAD - julgamento fora do prazo **NÃO implica nulidade**.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR DE RITO SUMÁRIO (PAD-RS)

Prazo TOTAL de **ATÉ 30d + 15d**, *justificadamente*.

Inassiduidade habitual [60d *interpolados* em 12M]
Abandono de cargo [+30d seguidos]
Acúmulo ilegal

- A partir da ciência da autoridade, servidor é **notificado** para **OPTAR por UM**, em **10d**, ***improrrogáveis***.
- Há ainda a possibilidade de opção **até o último dia de prazo para DEFESA** configurando sua **boa-fé**, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo.

INSTAURAÇÃO	INSTRUÇÃO SUMÁRIA	JULGAMENTO
Comissão: **02 servidores ESTÁVEIS**. O **prazo do PAD-RS começa** da data de publicação do **ato de constituição**.	INDICIAÇÃO: até **3 dias** após constituição da comissão o **servidor será citado**. DEFESA: **5 dias** após citação, servidor se defende **por escrito**. RELATÓRIO: comissão elabora relatório conclusivo (inocente *ou* responsável), remetendo-o para a autoridade. Ressalta-se que, por serem infrações "*líquidas e certas*" NÃO há produção de provas, e, portanto, **NÃO há fase de instrução**.	Recebido relatório, **autoridade terá 05 dias** para proferir decisão.

REVISÃO DOS PROCESSOS DISCIPLINARES

SIND acusatória e PAD poderão ser revistos, a **QUALQUER TEMPO**, a **pedido *ou* de ofício**, quando há **FATOS NOVOS** que justifiquem a **inocência *ou* INADEQUAÇÃO** da penalidade - **VEDADO *reformatio in pejus***

- Falência, ausência ***ou*** desaparecimento do servidor: **QUALQUER** pessoa da **família** pode requerer.
- Requerimento: dirigido ao **Ministro *ou* equivalente**, que se autorizar, encaminha ao dirig. do órgão de origem.
- Ônus da prova: cabe ao REQUERENTE **(ônus invertido)**.
- Processo: aplica-se, no que couber, as **normas para PAD**.
- Prazo: comissão revisora terá **60d**.
- Julgamento: (em 20d do recebimento) caberá à **autoridade que aplicou** a penalidade.

PROCEDENTE: será declarada sem efeito a penalidade, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, EXCETO em relação à destituição do CC, que será convertida em EXONERAÇÃO.

CÓDIGO DE ÉTICA DO SERVIDOR CIVIL DO EXECUTIVO FEDERAL

ÉTICA, MORAL, VALORES, PRINCÍPIOS E VIRTUDE

ÉTICA

Trata da definição e **ESTUDO** do **COMPORTAMENTO**, sendo um **conjunto de valores morais e princípios** que **norteiam a CONDUTA**.

O **objeto de estudo da ética é a moralidade** → a **ética é um campo do conhecimento**, assim como a biologia, economia, etc (por isso ela é **PERMANENTE**).

Ela **TEORIZA as condutas** e **conjunto de valores**. Dessa forma, a **ÉTICA é UNIVERSAL**.

A Ética não se confunde com as leis. Ela está relacionada com o sentimento de **JUSTIÇA SOCIAL**.

MORAL

São os **COSTUMES**, **CONDUTAS**, **MODOS DE AGIR**, conjunto de **REGRAS, tabus e convenções** estabelecidas por **CADA SOCIEDADE**, em determinado período (portanto sendo **TEMPORÁRIA**).

A **MORAL é CULTURAL**, apresentando-se na **AÇÃO** (não na reflexão teórica). A moral **nem sempre** se materializa na forma de Leis e Constituições

VALORES

Valor é uma qualidade que utilizamos para **escolher uma coisa em detrimento de outra**. São os **atributos (referências)** utilizados para **escolher uma conduta** de ação, o **que é preferível na organização**.

AXIOLOGIA: **estuda os VALORES** em uma dada sociedade, buscando definir o que é certo ou errado

PRINCÍPIOS

Como os valores são escolhidos? Princípio é a **fonte**, o **substrato** em se se funda a ação. São **norteadores** que **ORIENTAM**.

VIRTUDE

Virtude: qualidade **própria do ser humano**. É a propensão do caráter humano, ou seja, a sua **possibilidade de se inclinar para determinada conduta boa**. Portanto, a **virtude** ocorre **quando o servidor busca o bem**, usando a sua **liberdade com responsabilidade**.

CÓDIGO DE ÉTICA DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (DECRETO 1.171/94)

ABRANGÊNCIA: TODOS vinculados ao **EXECUTIVO FEDERAL**, seja **servidor CIVIL** *ou* os que prestam em **caráter permanente, temporário** *ou* **excepcional, remunerado** *ou* **não** pelos cofres públicos, ***desde que*** ligados a qualquer AUT, FUND, Paraestatais, EP, SEM, etc.

DAS REGRAS DEONTOLÓGICAS (PRINCIPAIS TÓPICOS)

• Dignidade, decoro, zelo, eficácia e a consciência dos princípios morais são **primados maiores** no **EXERCÍCIO** do cargo *ou* função, *ou* **FORA DELE** - portanto, a **conduta** na **vida privada INTEGRA** a **vida funcional**.

• A **decisão** deve ser baseada **PRINCIPALMENTE entre** o **honesto** e o **desonesto**, **NÃO** se **limitando** à distinção entre [i]legal, [in]justo, [in]conveniente, [in]oportuno - mesmo se revestida de "ilegalidade".

• **Moralidade do ato administrativo**: **NÃO se limita** à distinção entre o **bem** e o **mal**, *MAS* no **equilíbrio** entre **LEGALIDADE** e **FINALIDADE** (esta é **SEMPRE** o bem comum).

• **PUBLICIDADE:** requisito de **EFICÁCIA** (produção de efeitos) e de **moralidade**, **SALVO** casos de **sigilo**.

• Toda **ausência (**falta**) injustificada** é fator de desmoralização do serviço público.

• A **verdade NÃO pode** ser omitida *ou* falseada, ***ainda que*** contrária aos interesses do interessado *ou* da ADMP.

• **Tratar mal**, permitir **atrasos** *ou* a formação de **longas filas** = **GRAVE dano moral**.

• Servidor não poderá **JAMAIS desprezar o elemento ético** de sua conduta.

DOS PRINCIPAIS DEVERES DO SERVIDOR PÚBLICO

• Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, com o fim de **evitar dano moral** ao usuário.

• Diante de **duas opções**, escolher **SEMPRE** a **melhor** e a mais **vantajosa** para o **BEM COMUM**.

• **JAMAIS retardar** qualquer PRESTAÇÃO DE CONTAS.

• Apresentar-se ao trabalho com **vestimentas adequadas** e manter **limpo** e em **ordem** o **local de trabalho**.

• **Manter-se atualizado** com as instruções, normas e legislações pertinentes.

• **ZELAR**, no exercício de **GREVE** pelos serviços de **defesa** da **vida** e da **segurança** coletiva.

• **FACILITAR** a **fiscalização** de TODOS os atos *ou* serviços por quem de direito – EX: TCU.

• **DIVULGAR** o Código de Ética, estimulando seu integral cumprimento.

• **RESPEITAR** à **hierarquia**, **SEM nenhum** temor de **representar** contra os superiores – servidor **NÃO** deve obedecer a ordens manifestadamente ilegais, **NEM** deverá ceder a pressões, **DEVENDO**, inclusive, **denunciá-las**.

• **Abster-se**, de forma **ABSOLUTA**, de **exercer** sua função, poder ou autoridade com **finalidade estranha ao interesse público**, ***MESMO que*** observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa.

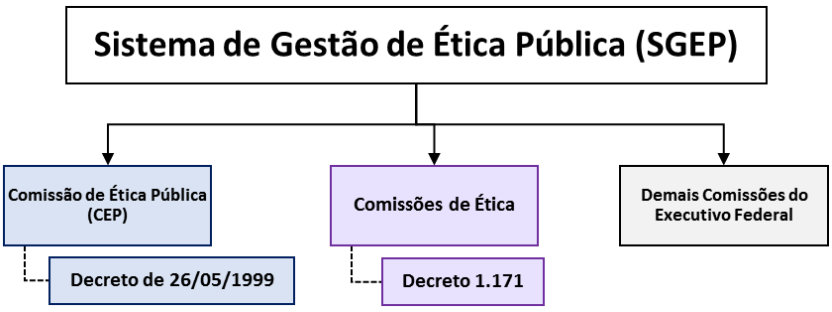
VEDAÇÕES AO SERVIDOR (MUITO COBRADA) – APENAS AS MAIS "INCOMUNS"

× **RETIRAR** da repartição, **sem autorização**, QUALQUER **documento, livro** *ou* **bem** - conduta VEDADA, independentemente da intenção (mesmo que seja para dar mais celeridade aos processos).

× Apresentar-se **embriagado** no **SERVIÇO** *ou* **FORA dele HABITUALMENTE**.

× **DEIXAR de utilizar** os **avanços técnicos** e **científicos** ao seu alcance *ou* do seu conhecimento.

SISTEMA DE GESTÃO DE ÉTICA PÚBLICA (DECRETO 6.029/07)



Contribuir para a **implementação de políticas públicas** tendo a **transparência e o acesso à informação como instrumentos fundamentais** para o exercício de gestão da ética pública;

Promover, com apoio dos segmentos pertinentes, a **compatibilização e interação de normas**, procedimentos técnicos e de gestão relativos à ética pública;

Articular ações com vistas a estabelecer e efetivar procedimentos de incentivo e incremento ao desempenho institucional **na gestão da ética pública**.

> **Qualquer cidadão, agente público, PJ de direito privado, associação ou entidade de classe** poderá PROVOCAR a atuação da CEP *ou* de Comissão de Ética, visando à apuração de infração ética

COMISSÕES DE ÉTICA DO DECRETO 1.171/94

CRIAÇÃO: em **60 dias**.

ONDE: **TODOS** os órgãos e entidades da **ADMPF:** ADMD, ADMI, AUT, FUND e DELEGATÁRIAS*.

> **EP exploradora de atividade econômica: NÃO são obrigadas** a criar Comissão de Ética.
>
> ***Concessionárias / Permissionárias**: **DEVEM constituir Comissão de Ética**.

COMPOSIÇÃO: **03** servidores / empregados (+3 suplentes) com **vínculo EFETIVO / PERMANENTE** designados pelo dirigente máximo, para **mandatos NÃO coincidentes** de **3 anos**.

COMPETÊNCIAS:

- FORNECER **registros** sobre a **conduta do servidor**, para **instruir** e **fundamentar promoções**.
- **Orientar** e **aconselhar** sobre a ética profissional do servidor.
- **Aplicar, unicamente, pena de CENSURA** (~~suspensão, advertência, demissão~~) – parecer assinado por todos integrantes, com ciência do faltoso.

COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA (CEP)

Vinculada ao Presidente da República, tem como primordial competência servir de **instância consultiva** ao PR e seus Ministros acerca da ética pública, bem como APURAR, por **denúncia** *ou* de **ofício**, condutas em desacordo com as normas do "*Código de Conduta da Alta ADM Federal*", quando praticadas por agentes a ela vinculados.

MEMBROS

- **07 brasileiros**: idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em ADMP
- **Designados pelo PR**,
- Mandatos de 3 anos, **NÃO coincidentes**, permitida uma **única recondução**.
- **TODOS** os membros da CEP atuam **SEM REMUNERAÇÃO**.

LICITAÇÕES - LEI 8.666/93

DEFINIÇÕES

Lei 8.666/93: **normas GERAIS**, de caráter **NACIONAL**, aplicada a **todos os Poderes** da U, E, DF, M, órgãos da **ADMD**, **ADMI**, **fundos** especiais, **consórcios** públicos (público *ou* privado), **conselhos** profissionais (**exceto OAB**), e demais entidades **controladas** direta *ou* indiretamente.

> **União** edita normas gerais (**PRIVATIVA**); **E**, **DF** e **M** poderão editar normas **específicas** (**SUPLEMENTAR**) - A competência suplementar **NÃO permite**: criar novas modalidades e tipos, novas hipóteses de dispensa; reduzir prazos de publicidade *ou* de recursos
>
> **EP / SEM exploradoras de atividade econômica**: têm **obrigação** de licitar **APENAS na atividade MEIO**. Segundo o art. 173, §1º, III, CF, o processo é regido por lei específica = **Lei 13.303/2016**.
>
> **Sistema S, OS e OSCIP (3º setor)**: **FORA** do campo da **8.666**, **MAS LICITAM**, via **regulamento próprio**.

OBJETIVOS (TRIPLO OBJETIVO)

Garantia de **ISONOMIA**, a seleção da **proposta mais VANTAJOSA** para a Administração e a promoção do **desenvolvimento nacional SUSTENTÁVEL** – **Cuidado**! **NÃO** é proposta mais barata.

Quanto ao Desenvolvimento Nacional Sustentável: atendidas determinadas condições como a reserva de cargos para pessoas com deficiência, o atendimento a regras de acessibilidade, entre outros, **empresas NACIONAIS** terão uma **margem de preferência de forma que seu preço pode ser até 25% superior ao do estrangeiro**. Cada produto / serviço abrangido será definido em decreto do executivo federal.

PRINCÍPIOS EXPRESSOS

Publicidade: **NÃO se resume** às publicações no **DOU** *ou* **Jornais**, mas também no que se refere ao controle social; **determinados atos e fases podem ser resguardadas pelo SIGILO** (EX: licitação para Abin)

Vinculação ao instrumento convocatório: instrumentos são o **edital** *ou* **carta-convite**, que são a **LEI interna da licitação**. **INIBE novas regras** de **maneira** a **SURPREENDER** os **licitantes**.

> **STJ**: O **poder discricionário** da administração **ESGOTA-SE** **com a elaboração do Edital**. A partir daí, nos termos do vocábulo constante da própria Lei, a **ADMP** vincula-se **"estritamente"** a **ele**.

Julgamento objetivo: ADM se baliza em **critérios OBJETIVOS previamente definidos** no instrumento.

> **ATENÇÃO**! Melhor técnica e técnica e preço são EXCEÇÕES, pois possuem margem de subjetividade.

Igualdade (Competitividade): pode haver critérios discriminatórios? Sim, porém, não podem ser irrelevantes.

VEDA preferências *ou* **distinções** em razão da **naturalidade**, da **sede** *ou* **domicílio** dos licitantes ou de qualquer outra circunstância **impertinente** *ou* **IRRELEVANTE**, **EXCETO**:

1) **Produzidos no BRA**;
2) **Empresa BRA**;
3) **Empresas que invistam em P&D no BRA**.
4) Que cumpram **reserva p/ PDF** *ou* **reabilitado INSS** e que **atendam às regras de acessibilidade**.

EXCEÇÕES: empate em igualdade de condições; margem de preferência (PPB *ou* regras do Executivo); licitações sustentáveis; **ME** / **EPP** (NÃO precisam ser Simples); medidas de compensação (transferência de tecnologia, treinamento de RH e investimento financeiro em capacitação industrial e tecnológica).

PRNCÍPIOS IMPLÍCITOS

Padronização: as compras, ***sempre que possível***, **deverão atender ao princípio da padronização**.

> **TCU/270**: **VEDADA a imposição de marcas**, EXCETO se padronização, quando **tecnicamente justificável**.

Adjudicação compulsória: **VEDA** que a ADM, **concluída a licitação**, **atribua seu objeto a outrem, que NÃO o legítimo vencedor**. **VEDA** também **nova licitação** enquanto **válida** a adjudicação **anterior**.

> **STF (RE 107.552)**: adjudicação NÃO se confunde com direito de contratar. A adjudicação gera mera expectativa de direito ao vencedor da licitação quanto à contratação futura.

POSSÍVEL adjudicar objeto a **2 propostas** com **valores distintos** → **bens divisíveis** e **sem prejuízo p/ conjunto** – *i.e.*: pode-se "quebrar" a demanda em partes.

Sigilo das Propostas: envelope de **HABILITAÇÃO** e às **PROPOSTAS** devem **vir lacrados** e **só podem ser divulgados** em **sessão pública**;

- ***NÃO habilitadas*: envelopes** com a **proposta devolvidos intactos**.

FASES DA LICITAÇÃO

FASE INTERNA: **vai até a elaboração do edital** *ou* **carta-convite**.

FASE EXTERNA: inicia-se com a **PUBLICAÇÃO do edital** *ou* **expedição da carta e termina com a adjudicação**.

FASE INTERNA / PREPARATÓRIA

1 **Projeto básico** aprovado e escolha da **MODALIDADE** e **TIPO** de licitação.

2 **PREVISÃO** de **RECURSOS orçamentários**.

> **STJ (REsp 1.141.021)**: a lei NÃO exige efetiva DISPONIBILIDADE financeira, **MAS, tão somente, PREVISÃO orçamentária na LOA.**

3 Elaboração do **EDITAL / Carta-Convite** e **MINUTA do contrato**

4 **Portaria de designação** da comissão; leiloeiro; *ou* do responsável pelo convite. A **Comissão** será formada por no **MÍN. 3 membros** com *pelo menos* **2 dos quadros permanentes (efetivos** *ou* **comissionados)**.

- Os membros respondem **SOLIDARIAMENTE**.
- **Convite:** comissão **dispensável**, **sendo substituída** por **único servidor**.

5 *AUDIÊNCIA PÚBLICA*: em contratações **VULTUOSAS** (**+ R$ 330 mi**), a ADM une os **possíveis interessados**.

- Divulgação da Audiência: mín. **10 dias úteis da sua realização**
- Data da Audiência: mín. **15 dias úteis da publicação** do edital

Cuidado!

> Grande Vulto = 25x limite para "Concorrência" (NÃO obriga à Audiência) ≠ Vultuosa
>
> **NÃO confundir** audiência com consulta pública (via envelopes / correspondências); já audiência é verbal.

FASE EXTERNA

PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO (COMISSÃO)	**Abertura**: quando **EXTRATO do edital é PUBLICADO** *ou* **carta EXPEDIDA** (nesse caso **não precisa de publicação em DOU**, o que não significa que não há publicidade). **IMPUGNAÇÃO** do **EDITAL** • CIDADÃO: **ATÉ 05 dias úteis antes** da abertura **dos envelopes de habilitação**. • LICITANTE: **ATÉ 02 dias úteis antes** da abertura **dos envelopes de habilitação**. Caso haja alguma mudança que "mude as regras do jogo", deve-se republicar o edital e reiniciar o processo.

HABILITAÇÃO (COMISSÃO) ~~*Tomada de Preço*~~ ~~*Convite*~~	Fase **SUBJETIVA**: há análise das condições do licitante, relacionadas ao objeto do contrato. • Habilitação JURÍDICA; • Regularidade FISCAL[1] e TRABALHISTA[2]; • Qualificação TÉCNICA[3]; • Qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA (relacionado à garantia contratual); [1]A regularidade **FISCAL** das **ME / EPP somente será exigida** na **ASSINATURA** do respectivo contrato. [2]**TCU:** Ainda que inadimplentes com INSS e FGTS, prestadoras de serviços públicos **essenciais** PODEM ser contratadas ou receber seus pagamentos, se já contratadas. [3]**STJ (REsp 1.257.886)**: **NÃO FERE** a igualdade o condicionamento editalício referente à **experiência prévia** no âmbito do objeto. **Abertura dos envelopes de habilitação (envelope "A")** • **Inabilitação: RECURSO** em **5 dias úteis,** com efeito **SUSPENSIVO**. • TODOS inabilitados: **8 dias úteis** para que tragam documentação necessária. • TODOS inabilitados 2x = licitação **ENCERRADA**. • Habilitado, o proponente **NÃO poderá mais desistir da proposta**, salvo motivo justo.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS (COMISSÃO)	Fase **OBJETIVA**, pois há julgamento das **PROPOSTAS daqueles habilitados** após a fase de recursos; aos **inabilitados** pós-recurso, devolvem-se envelopes FECHADOS de propostas. **Abertura dos envelopes das propostas (Envelope "B")** • **Proposta desclassificada**: **RECURSO** em **5 dias úteis**, com efeito **SUSPENSIVO** • TODAS propostas desclassificadas: **8 dias úteis** para que se adequem ao edital. • TODAS propostas desclassificadas, 2x = licitação torna-se **DISPENSÁVEL**.
HOMOLOGAÇÃO (AUTORIDADE)	Concluído o julgamento, o processo é enviado à **AUTORIDADE competente** para homologação (atesta que o processo feito em conformidade com a lei). • É ato de **controle "*a posteriori*"** de todo o procedimento de licitação; **STJ (REsp 1.348.472)**: **NÃO** deve ser reconhecida a nulidade em processo licitatório na hipótese em que, a despeito de recurso adm. julgado por autoridade incompetente, tenha havido a **posterior homologação de todo o certame** pela autoridade competente (não se trata de competência exclusiva, segundo STJ). • Autoridade constata **VÍCIO SANÁVEL**: retorno para comissão **SANAR** • Autoridade constata **VÍCIO INSANÁVEL**: procedimento **ANULADO** • **FATO SUPERVENIENTE** de **interesse público**: licitação é **REVOGADA**
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA (AUTORIDADE)	**Ato declaratório VINCULADO** da **AUTORIDADE competente**, por meio do qual é **ATRIBUÍDO** ao **licitante VENCEDOR** o **OBJETO** do **contrato** – confere mera expectativa de direito, e não direito subjetivo à assinatura do contrato. • Adjudicatário deve **manter proposta** por até **60 dias**. • Caso licitante desista, aplica-se as penalidades e "chama-se" o 2º colocado.

TIPOS DE LICITAÇÃO

TIPOS	MODALIDADES					
	Concorrência	TP	Convite	Leilão	Pregão	Concurso
Menor preço	**X**	**X**	**X**	-	**Sempre**	-
*Melhor técnica	**X**	**X**	**X**	-	-	-
*Técnica e preço	**X**	**X**	**X**	-	-	-
Maior lance	Alienação de bens *ou* concessão direito real de uso	-	-	**X**	-	-

*Em regra, natureza **EXCLUSIVAMENTE intelectual** - projetos, cálculos, fiscalização, estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, **publicidade**. Para Bens de Informática é obrigatório **técnica e preço**.

> **Atenção!** A **adoção de um critério NÃO impede que a ADM lance mão de critérios acessórios**. Então, o **instrumento convocatório pode estabelecer outros critérios de julgamento, que não farão parte do tipo**.

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

Fica **VEDADA** a **CRIAÇÃO** de outras **modalidades** *ou* a **COMBINAÇÃO** delas. Nova modalidade **apenas por lei de caráter NACIONAL** (vide pregão, criado pela lei 10.520).

MODALIDADES EM FUNÇÃO DO VALOR

"Quando cabe o menor, **cabe sempre o maior**, mas o contrário não é verdadeiro"

	Convite	Tomada de Preço	Concorrência
Obras e serviços de engenharia	Até 330.000	Até 3.300.00	+ 3.300.000
Compras (**MÓVEIS**) e outros serviços	Até 176.000	Até 1.430.000	+ 1.430.000
Outros objetos	Licitações internacionais	Licitações internacionais	• Alienação **móveis** > 1.430.000 • Alienação **Imóveis** (**REGRA**) • **AQUISIÇÃO de Imóveis** • Direito real de USO • **CONCESSÃO** de serviço • **Registro de preços** • Licitações internacionais
Habilitação	**Prévia – antes do processo** licitatório	**Prévia – antes do processo** licitatório	Fase inicial do processo licitatório, logo após abertura
Prazo MÍNIMO para publicação do Edital 	**5 dias úteis**, do recebimento da carta ***ou*** afixação na repartição	**30 dias** - Melhor TÉCNICA - TÉCNICA e preço	**45 dias** - Empreitada integral (TK) - Melhor TÉCNICA - TÉCNICA e preço
		15 dias (REGRA) Demais casos	**30 dias (REGRA)** Demais casos
Quem participa	MÍN. **3** convidados, **cadastrados** *ou* **não**. Se < 3 se manifestam, por **limitação de mercado** *ou* **desinteresse**, segue o jogo. ***OU*** **Cadastrado** que manifeste interesse **até 24h** antes.	**PREVIAMENTE CADASTRADOS** ***OU*** Atenda **condições** em **ATÉ 3 dias antes**	UNIVERSALIDADE **QUALQUER interessado**, independente de cadastro.

PARCELAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS E COMPRAS

- Sempre que **técnica** e **economicamente justificável**, **DEVERÁ** ocorrer o parcelamento (VINCULADO)
- A modalidade em cada "lote" **DEVE SER** aquela **caso houvesse** uma **contratação ÚNICA**.
- **VEDADO** uso de **Convite** e **TP**.

CONSÓRCIO PÚBLICOS

- Até 3 entes: 2x os limites
- + 3 entes: 3x os limites

OUTRAS MODALIDADES

CONCURSO: escolha de trabalho **técnico, científico** *ou* **artístico**, mediante instituição de, entre.

- NÃO há contraprestação, mas sim **remuneração** *ou* **prêmios**
- Quem? **QUAISQUER interessados**.
- Publicidade do edital: mínimo **45 dias antes**.
- COMISSÃO: pessoas de reputação ilibada e reconhecido **conhecimento da matéria**, **servidores** *ou* **não**.

LEILÃO

MÓVEIS inservíveis, apreendidos, abandonados *ou* **penhorados (ATÉ R$ 1.430.000)** - REGRA	**IMÓVEIS**, derivados de **procedimentos judiciais** *ou* **dação em pagamento**

- Quem? **QUAISQUER interessados**.
- Publicidade do edital: mínimo **15 dias antes**. Deve ser **amplamente divulgado**.
- **Prévia avaliação** dos bens
- Pagamento: **a vista** *ou* **%** estabelecido em edital (não inferior a 5% valor do bem).
- COMISSÃO: NÃO há, sendo realizado por **leiloeiro oficial** *ou* **servidor**.

CONSULTA: modalidade com aplicabilidade **restrita ao âmbito das AGÊNCIAS REGULADORAS**.

- **NÃO possui comissão**, sendo as propostas apreciadas por um **JÚRI** (3 pessoas servidores *ou* não).
- **NÃO pode:** obras e serviços de engenharia civil, nem para aquisição de bens e serviços comuns (**PREGÃO**).

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP) – DECRETO 7.892/2013

Registro formal de preços ("*Ata de Registro de Preços*"), com **validade de ATÉ 1 ano**, **publicados trimestralmente**. Licitação: **CONCORRÊNCIA**, *ou* **PREGÃO**. SRP **NÃO** é uma **modalidade** *ou* um **tipo** de licitação

> É um compromisso (**OBRIGAÇÃO**) de o **vencedor do procedimento FORNECER**, **MAS não** de a **ADM adquirir**, PORÉM, em **igualdade de condições**, o registrado possui **PREFERÊNCIA**.

Ata de RP: pode ser **compartilhada**, **PORÉM** o fornecimento dependerá de **ANUÊNCIA** do **órgão gerenciador da ata E** do **fornecedor** – essa contratação adicional NÃO pode exceder 100% dos quantitativos registrados.

> **FACULTADO** a órgãos *ou* entidades **E, DF e M** aderirem à ata da ADMPF, **VEDADO** o caminho inverso (ADMPF aderir a atas E, DF e M).

Utilização

(a) **Contratações FREQUENTES**;

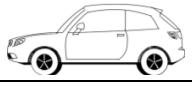
(b) Aquisição de bens com previsão de **entregas parceladas** *ou*

(c) Contratação de **serviços remunerados por unidade de medida** *ou* em regime de tarefa;

(d) Quando **NÃO for possível definir previamente o quantitativo** a ser demandado pela ADM.

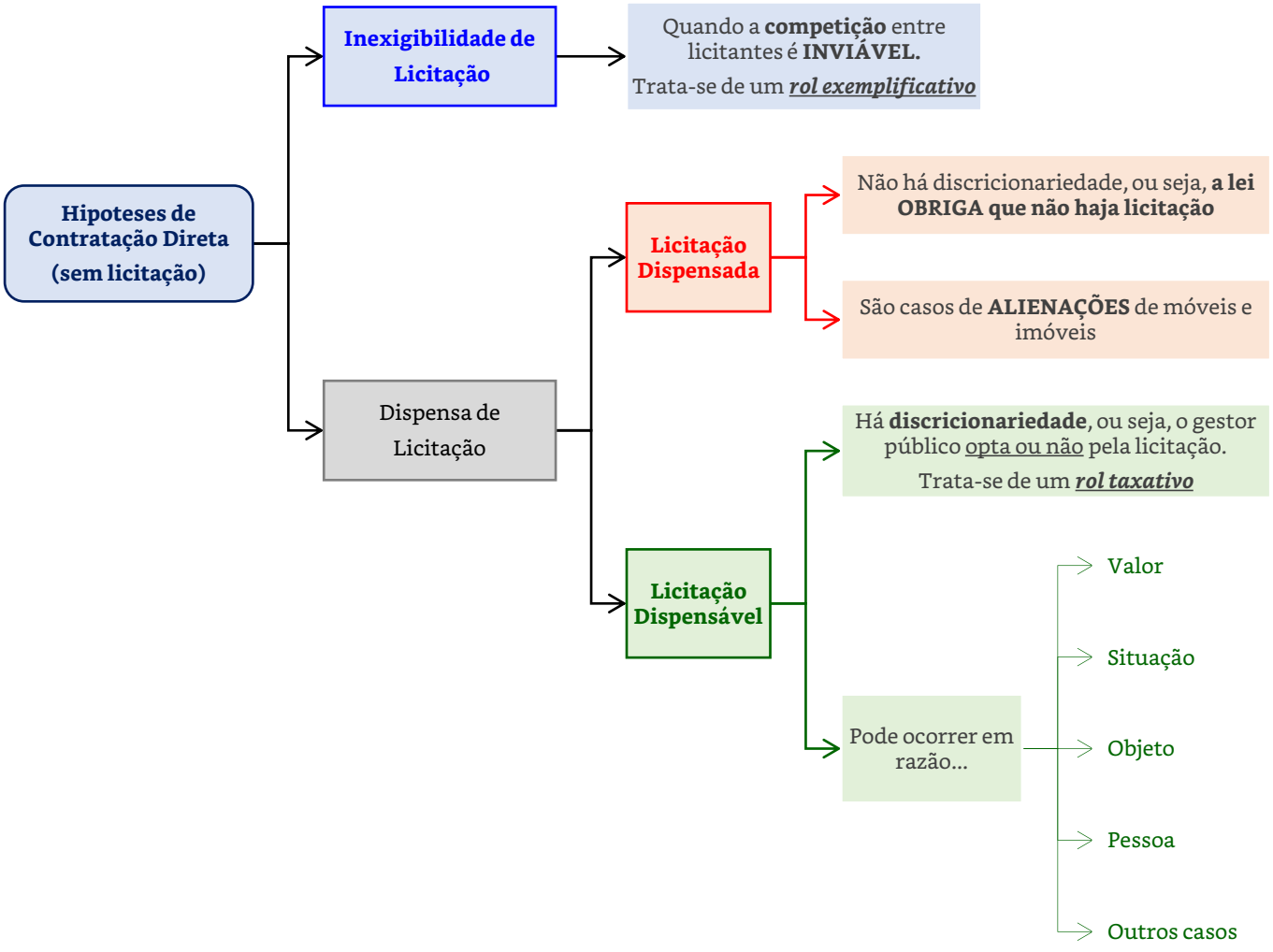
(e) Para **atendimento a mais de um órgão** *ou* **entidade**, *ou* a **programas de governo**.

ALIENAÇÃO DE BENS

	MÓVEIS 	IMÓVEIS 
Interesse público justificado	**SIM**	**SIM**
Prévia avaliação dos bens	**SIM**	**SIM**
Licitação pública	**SIM,** *mas há casos de dispensa*	**SIM,** *mas há casos de dispensa*
Autorização legislativa	**NÃO**	**Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas**
	REGRA: Leilão Concorrência: avaliados isolado ou globalmente em valor > **R$ 1.430.000**	**REGRA**: Concorrência Concorrência *ou* Leilão **derivado de procedimentos judiciais** *ou* de **dação** em pagamento (**SEM** autorização leg.)

Art. 18. Na **concorrência** para a venda de bens **IMÓVEIS**, a fase de **habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento** de **5% da avaliação**.

CONTRATAÇÃO DIRETA



Dica! Decore as hipóteses de inexigibilidade e de licitação dispensada. O restante será, então, casos em que a licitação é dispensável.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Situações em que a **COMPETIÇÃO** entre os licitantes é **INVIÁVEL**. Trata-se de **rol EXEMPLIFICATIVO**, mas que a Lei 8.666 traz três hipóteses exemplo:

1) Contratação de profissional de **SETOR ARTÍSTICO**, *desde que* **consagrado** pela **crítica *ou* opinião** pública;

2) **Fornecedores** *ou* **representantes comerciais EXCLUSIVOS**, **VEDADA preferência de marca**.

- Exclusividade **deve ser comprovada** via atestado de Sindicato, Federação, Confederação, etc.
- **Indicação de marca** só é admissível para **fins de padronização**, quando **tecnicamente justificável**

3) Serviço **técnicos especializados E natureza singular E empresa de notória especialização**; **VEDADOS serviços** de **PUBLICIDADE**. Exemplos de **serviços técnicos especializados (Art. 13)**:

- **Estudos técnicos**, planejamentos, projetos básicos ou executivos; pareceres, perícias e avaliações;
- Assessorias, consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias; treinamento de pessoal
- **FISCALIZAÇÃO**, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- **Patrocínio *ou* defesa de causas judiciais** ou **administrativas** (**inclui serviços de advocacia**);
- **Restauração** de obras de arte e bens de valor histórico

DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSADA (ALIENAÇÕES)

Art. 17 – **NÃO há discricionariedade**, ou seja, a lei DETERMINA a que haja dispensa.

ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS (Rol Taxativo)

- Dação em pagamento
- Permuta por outro imóvel, atendidos requisitos
- Investidura.
- Legitimação de posse.
- **Doação** a órgão / entidade da ADMP (U, E, DF e M).
- Venda a órgão / entidade da ADMP (U, E, DF e M).
- Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras públicas rurais da U na AMZ-Legal de até 15 MF (1.500 ha), para fins de **regularização fundiária**.
- Concessão de **título de propriedade *ou* de direito real de uso** quando destinado a:
  - ⇨ Órgão / entidade da ADMP (U, E, DF e M).
  - ⇨ PF *que implemente* requisitos mín. de cultura, ocupação pacífica na AM-Legal, de 1 MF ≤ **A** ≤ 15 MF.
- Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de:
  - ⇨ Imóveis **residenciais** no âmbito de **programas habitacionais** ("*Minha Casa Minha Vida*")
  - ⇨ Imóveis **comerciais**, de **A ≤ 250 m²**, no âmbito de **programas de regularização fundiária**.

ALIENAÇÃO DE MÓVEIS (Rol Taxativo)

- **Venda** de **ações** e **títulos** (EX: venda de ações da Petrobras)
- Permuta exclusivamente com órgão / entidade da ADMP (U, E, DF e M).
- Venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos / entidades da ADMP
- Venda de materiais e equipamentos p/ outros órgãos / entidades da ADMP, **SEM utilização previsível**
- **DOAÇÃO** exclusivamente para fins sociais após avaliação da oportunidade e conveniência

DISPENSÁVEL (AQUISIÇÕES)

Art. 24 – **Ato DISCRICIONÁRIO**, LICITA SE QUISER. Lembrando que se trata de um **rol EXAUSTIVO**.

Em quase todas há **PREVISÃO de dispensa + CONDIÇÃO** *ou* **FINALIDADE p/ dispensa** (*desde que..., se..., para...*)

Em Razão do Valor

- **Obras e serviços de engenharia** de valor até 10% do limite "Engenharia-Convite" – **ATÉ** R$33.000
- **Outros serviços, compras** e **alienações** de valor até 10% do limite "Compras-Convite" – **ATÉ** R$17.600

Ambos os casos, desde que **não se refiram a parcelas** de uma mesma obra, compra, alienação ou serviço **que possam ser realizadas de uma só vez**;

Limites **dobrados** para SEM / EP / **Agência Executiva** (66.000 e 35.200)

Consórcio Público (até 3 entes = 32.000 e 60.000 *ou* +3 entes = 90.000 e 48.000).

Em Razão da Situação

- **Guerra** *ou* **grave perturbação** da ordem;
- **Emergência** *ou* **calamidade pública**
  - NÃO pode ter sido resultado da falta de planejamento ("*imputável à pessoa do administrador*");
  - Urgência do atendimento e risco de sérios danos a pessoas ou bens;
  - Bens a serem adquiridos devem ser os **necessários ao atendimento** da situação;
  - Obras devem estar concluídas no **máximo em 180 dias** consecutivos, **VEDADA prorrogação**.
- **Licitação Deserta**: **não acudirem interessados E** a **licitação não puder ser repetida sem prejuízo** para a ADM;
- **Licitação Fracassada**:
  - TODOS os licitantes são **inabilitados**
  - TODAS as propostas **desclassificadas**
- **União tiver que intervir no domínio econômico** para regular preços ou normalizar o abastecimento;
- Contratação de **REMANESCENTE de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual**, desde que **atendida** a **ORDEM** de **classificação** e as **MESMAS condições** da licitação;
- Possibilidade de **comprometimento da segurança nacional**;
- Aquisição de componentes *ou* peças, BR ou estrangeira, **durante o período de garantia técnica**, junto ao fornecedor original, quando indispensável para a vigência da garantia;

Em Razão do Objeto

- Aquisição *ou* contratação de produto para P&D (sem limite), limitada, no caso de obras e serviços de engenharia (**procedimento especial**), a 20% "Engenharia-TP" – R$ 300.000.

  Autor do projeto básico *ou* executivo, PF/PJ, PODERÁ participar!
- Contratação em que houver **transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS**;
- Fornecimento de **bens e serviços**, produzidos ou prestados no País, que envolvam, cumulativamente, **alta complexidade tecnológica e defesa nacional**.
- Compras de **hortifrutigranjeiros, pão** e **outros gêneros PERECÍVEIS**;
- Para a compra ou locação de **imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da ADM**, cujas necessidades de instalação e localização **condicionem a sua escolha**, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia;

Em razão da Pessoa

- Contratação de **associação de PDF**, sem fins lucrativos e idôneas, por órgãos ou entidades da ADMP, para a prestação de serviços ou fornecimento de MO (...)
- Contratação realizada por **Instituição Científica e Tecnológica - ICT** ou por **agência de fomento** para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida;
- **Contratação** realizada por **EP** *ou* **SEM** com suas subsidiárias e controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;
- Contratação de fornecimento ou suprimento de **energia elétrica** e **gás natural** com **concessionário, permissionário** *ou* **autorizado**;

- Aquisição, por **PJ de direito público interno**, de **bens produzidos** *ou* **serviços prestados** por **órgão ou entidade que integre a ADMP criado para esse fim específico** (...)

> **STF (MS 34939/2019)**: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), empresa pública federal, **pode ser contratada** sem licitação, para a prestação de **serviços de logística.**

- Contratação da **coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis** *ou* **reutilizáveis**, efetuados **por associações** ou **cooperativas** formadas **exclusivamente por PF** de baixa renda;
- Contratação de **entidades privadas sem fins lucrativos**, para a **implementação de cisternas** ou outras tecnologias sociais de **acesso à água** para consumo humano e produção de alimentos, para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água.
- Celebração de **contratos de prestação de serviços** com as **OS**, para **atividades do contrato de desempenho**.
- Instituição BRA incumbida da **pesquisa, ensino** *ou* **desenvolvimento institucional**, sem fins lucrativos;
- Instituição dedicada à **recuperação social do preso**, sem fins lucrativos;
- Contratação de **instituição** *ou* **organização, pública** ou **privada, com** *ou* **sem fins lucrativos**, para a prestação de serviços de **assistência técnica e extensão rural** no âmbito do PNATER;

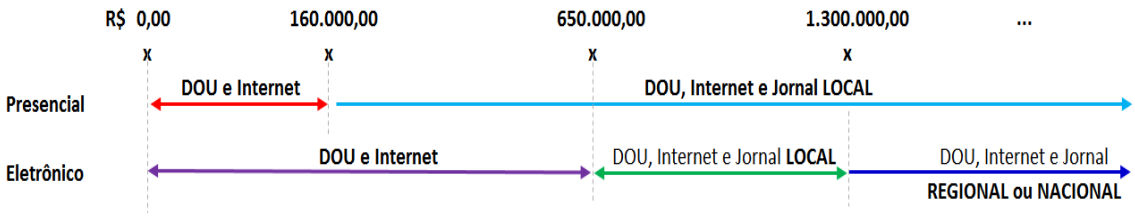
Outros

- **Aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo internacional** específico aprovado pelo CN, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para o Poder Público;
- **Aquisição** *ou* **restauração de obras de arte e objetos históricos, de autenticidade certificada** (...)
- **Impressão dos diários oficiais**, de **formulários padronizados** de uso da administração, e de **edições técnicas oficiais**, **serviços de informática** a *PJ de direito público interno*, por **órgãos** *ou* **entidades que integrem a ADMP**, criados para esse fim específico;
- **Compras** *ou* **serviços** para o **abastecimento de navios, embarcações, unidades aéreas** *ou* **tropas** e seus meios de deslocamento quando em **estada eventual de curta duração** desde que valor < R$ 8.000;
- Compras de **material de uso pelas FFAA**, **EXCETO materiais de uso pessoal e administrativo**, quando houver necessidade de padronização;
- Celebração de **contrato de programa** com **ente** *ou* com **entidade de sua ADMI**, para a **prestação de serviços públicos** nos termos do contrato de **consórcio público** ou em **convênio** de cooperação.
- Aquisição de **bens** e **serviços** para atender aos contingentes militares **em operações de paz no exterior**.
- Aquisição *por PJ de direito público interno* de **insumos estratégicos para a saúde** produzidos ou distribuídos por **fundação** *que (...qualificações da fundação...)*

PREGÃO - LEI 10.520/02

Objetivos	**Economicidade** e **celeridade** (rapidez). Subsidiariamente utiliza-se a 8.666
Objeto	**BENS** e **SERVIÇOS COMUNS** – "desempenho e qualidade possam ser **objetivamente definidos**, por meio de **especificações usuais / comuns** no mercado - **EX**: combustível; alguns **BI (**mouse, teclado, monitores, etc.**)**; **registro de preços**; O **decreto que regulamenta não admite serviços de engenharia nem obras**; já o TCU admite os serviços de engenharia.
Abrangência	• **FACULTATIVO** aos **E, DF** e **M** • **OBRIGATÓRIO** para **ADMPF,** ***preferencialmente*** na forma **ELETRÔNICA** (DEC 5.450) • **OBRIGATÓRIO** p/ entidades de **direito público** *ou* **privado** que **recebam repasses voluntários** da **União**;
Valor	**QUALQUER valor → NÃO há limite**
Tipo	**SEMPRE MENOR PREÇO** – apesar de ser do tipo menor preço, o pregoeiro deve avaliar, a todo momento, se o participante está cumprindo os **requisitos técnicos mínimos do edital**.
Comissão	**ÚNICO pregoeiro** (servidor / empregado c/ **curso específico)** + **equipe de apoio**.
Fases	**INVERSÃO de fases**

FASES DO PREGÃO

<table>
<tr><td>Edital
Inicia a FASE EXTERNA com a convocação</td><td>Publicidade: MÍN. 08 dias ÚTEIS antes das propostas, sendo:
 

Impugnação do Edital: ATÉ 2 dias úteis ANTES da abertura da sessão pública, qualquer pessoa. Pregoeiro + responsável decidem em até 24h.</td></tr>
<tr><td>Julgamento Propostas (Pregoeiro)</td><td>1ª Fase: Abertura da Sessão Pública
1. 1º momento, propostas por ESCRITO.
2. Serão então escolhidos para a próxima etapa:
a. 1º critério: MENOR VALOR E TODOS até 10% acima; ou, se menos de 3;
b. 2º critério: 3 propostas de MENOR VALOR, quaisquer que sejam esses preços
2ª Fase: Lances Verbais / Escritos (negociação)
1. Os escolhidos apresentam LANCES verbais (presencial) ou escritos (eletrônico), a partir do autor da proposta classificada de MAIOR preço – NÃO há limite de lances!
Obs: pregoeiro pode NEGOCIAR diretamente p/ que seja obtido preço melhor.</td></tr>
<tr><td>Habilitação (Pregoeiro)</td><td>Regularidade com FGTS, Seguridade e com as Fazendas.
Se o 1º for inabilitado, chama-se o 2º, e assim sucessivamente, DESDE QUE aceitem a proposta feita pelo 1º colocado.</td></tr>
<tr><td>Adjudicação (Pregoeiro)</td><td>PREGOEIRO declara o VENCEDOR. Adjudicação feita pela AUTORIDADE se recurso contra ato do PREGOEIRO.</td></tr>
<tr><td>RECURSO</td><td>Intenção De Recorrer: deve ser manifestada IMEDIATAMENTE
Razões Do Recurso: em até 03 dias, NÃO tendo efeito suspensivo.
Acolhido O Recurso: importa invalidação APENAS dos atos não aproveitáveis.</td></tr>
<tr><td>Homolog. (Autoridade)</td><td>AUTORIDADE competente HOMOLOGARÁ. O prazo de validade das propostas será de (MÍN.) 60 dias, ou outro prazo fixado no edital.</td></tr>
</table>

VEDAÇÕES NO PREGÃO

- ✕ **VEDADA exigência de GARANTIA** da **PROPOSTA** (quando já contratado pode).
- ✕ **VEDADA** Exigência de **GARANTIA**.

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - LEI 8.666/93

Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de **DIREITO PÚBLICO**, aplicando-se-lhes, **SUPLETIVAMENTE**, os princípios e as disposições de **DIREITO PRIVADO**.

- ***Em regra*, TODO contrato administrativo** é contrato de **ADESÃO**.
- Contrato é **personalíssimo** (*intuitu personae*), **SALVO subcontratação PARCIAL**, desde que **PREVISTA** no **edital E** no **contrato**.

CLÁUSULAS NECESSÁRIAS (ART. 55)

Menos óbvias e mais importantes (Cuidado! **Cronograma de desembolsos NÃO é** cláusula necessária):

- **CRÉDITO** pelo qual correrá a **despesa**, *indicando* classificação funcional programática e categoria econômica
- Obrigação do contratado de **manter TODAS** as **condições de habilitação** e **qualificação** da licitação
- Cláusula que **declare competente** o **FORO** da **sede** da **ADM** – Pegadinha! Não é sede do contratado

GARANTIA

ADM. **PODERÁ exigir** garantia, que **DEVE** estar **prevista *expressamente*** no instrumento convocatório. Pode ser:

- **Caução em dinheiro**
- **títulos da dívida**
- **Seguro-garantia**
- **Fiança bancária**

Opção do CONTRATADO

REGRA: **ATÉ 5% do contrato**

EXCEÇÃO: **"grande vulto", ATÉ 10%**

Restituição: **APÓS a execução** do contrato. Se em dinheiro, atualizada.

PRAZO DE DURAÇÃO DOS CONTRATOS

REGRA: vigência dos **respectivos CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**, sendo **VEDADO** prazo **indeterminado**.

EXCEÇÕES		
	Projetos **previstos no PPA**	**ATÉ 4 ANOS**
	Serviços de **execução CONTINUADA**	**ATÉ 60 meses +12 meses**
	ALUGUEL de **equipamentos** e **programas** de informática	**ATÉ 48 meses**
	SEGURANÇA nacional e **INOVAÇÃO** tecnológica	**ATÉ 120 meses**

CLÁUSULAS EXORBITANTES (ART. 58)

ADM pode **MODIFICÁ-LOS, unilateralmente**, para melhor adequação às **finalidades de INTERESSE PÚBLICO**, respeitados os direitos do contratado – **DEPENDE DE MOTIVAÇÃO**



Hipóteses: alteração do **PROJETO**, das **ESPECIFICAÇÕES** ou do **VALOR contratual**, sendo:

- **ATÉ 25%** ⬆⬇ do **valor inicial ATUALIZADO**, *ou*;
- **ATÉ 50%** ⬆: **REFORMA** de **edifícios** *ou* **equipamentos**

- Cláusulas econômico-financeiras e monetárias: alteração **DEPENDE** de **CONCORDÂNCIA do contratado**;
- Feita modificação UNILATERAL, adm. deverá **restabelecer**, equilíbrio **econômico-financeiro** inicial;
- **NÃO pode haver** alteração do **OBJETO** em nenhuma hipótese.

ADM pode **RESCINDI-LOS, unilateralmente**

- **MOTIVADA** em **PADM**, **assegurados** o **contraditório e a ampla defesa**, **SEM necessidade** do **Judiciário**.
- Na concessão: Caduc**I**dade = rescisão por **I**nadimplemento | Encam**P**ação = rescisão por interesse **P**úblico

ADM pode **FISCALIZAR** a execução

- Fiscal: **representante da ADM**, **PERMITIDA contratação de terceiros para o AUXILIAR**.

ADM pode **APLICAR SANÇÕES** motivadas pela **inexecução total** *ou* **parcial** do ajuste – **SEM Judiciário**

- **Advertência**;
- **Multa**;
- **SUSPENSÃO** de contratar com o Poder Público [ATÉ **2 anos**] – abrange **somente o ente** aplicador;
- Declaração de **INIDONEIDADE** [MÍN. **2 anos**] – **TODOS entes** – **exclusiva** de **Ministro** *ou* **Secretário**;

STJ (REsp 174.274): aplica-se a TODOS os entes

ADM pode, nos casos de **serviços essenciais**, **OCUPAR PROVISORIAMENTE** bens ***móveis, imóveis, pessoal*** e ***serviços vinculados ao objeto*** do contrato. Visa atender à **continuidade do serviço** público

FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

OBRIGATÓRIO	FACULTATIVO	PROIBIDO
▪ **Concorrência** ▪ **Tomada de Preço** ▪ **Dispensa** e **Inexigibilidade cujos preços** estejam **entre os limites da TP e Concorrência**;	**Nos DEMAIS CASOS** será **FACULTATIVO**, quando **poderá ser substituído por**: carta contrato, **nota de empenho**, autorização de compra *ou* ordem de serviço.	**Contrato VERBAL: NULO** e sem efeito. **EXCEÇÃO**: **pequenas compras** de valor < **5% Convite** (= **R$ 8.800**)

DISPENSÁVEL contrato e **FACULTADA** sua substituição por documento hábil, nos casos de **compra com entrega IMEDIATA e INTEGRAL, INDEPENDENTEMENTE do valor**.

Prazo para convocação para assinar: 60 dias + 60 dias. Convocado não assinou? Fica **FACULTADO** à ADM:

a) **Convocar licitantes remanescentes**, na ordem de classificação **e** nas **mesmas condições do 1º classificado**;

b) **REVOGAR a licitação**.

Publicidade: a **publicação** resumida é **condição indispensável** para sua **EFICÁCIA**.

Publicação providenciada até o 5º dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para assinatura ocorrer no prazo de 20 dias daquela data.

DA ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS (BILATERAL)

Acordo das Partes	**Substituição** da **GARANTIA**
	Modificação do **regime de execução** *ou* **modo de fornecimento**
	Modificação da **forma de pagamento**, **VEDADA** antecipação **sem** fornecimento *ou* execução
	Teoria da Imprevisão: situações inevitáveis, **estranhas à vontade das partes**, que **não impedem a execução**, mas provocam desbalanço do **equilíbrio econômico-financeiro** – "*álea extraordinária*" ▸ **Fatos imprevisíveis** – **STJ (REsp 1.092.538)**: dissídio coletivo NÃO é fato imprevisível ▸ **Fatos previsíveis**, porém, de consequências incalculáveis. ▸ **Fatos retardadores** *ou* **impeditivos da execução**: são fatos da administração. ▸ **Força maior**: evento HUMANO. **Ex**: greve ou rebelião. ▸ **Caso fortuito**: evento da NATUREZA. **Ex**: enchentes, incêndios ou inundações. ▸ **Fato do príncipe**: ato geral do Governo que proíbe ou encarece execução. Ex: criação, alteração ou extinção de **tributos** ou **encargos**; superveniência de disposições legais.

Álea ORDINÁRIA decorre de **variação dos custos**, por **oscilações comuns** de mercado, **NÃO se tratando de motivo para revisão** do contrato, pois faz parte do risco econômico.

REAJUSTE previsto no próprio contrato NÃO caracteriza alteração, registrado por simples **apostila**, dispensando aditamento.

EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Responsabilidade Civil: **CONTRATADO** é **responsável** pelos danos causados **diretamente à ADM** *ou* **a terceiros**, decorrentes de sua **culpa** *ou* **dolo**, **NÃO excluindo** *ou* **reduzindo** essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

Encargos: são de responsabilidade do contratado, sendo:

- Previdenciários: **ADMP** responde **SOLIDARIAMENTE** – **Cai MUITO**
- Trabalhistas*, fiscais e comerciais: **EXCLUSIVA** do **contratado**.

> **STF** entende que, excepcionalmente, quando houver omissão culposa da ADM no seu dever de fiscalização do recolhimento de encargos TRABALHISTAS, poderá ela ser responsabilizada SUBSIDIARIAMENTE.

RECEBIMENTO DO OBJETO

Obras e serviços: recebidos **provisoriamente** por fiscal, em até 15 dias da comunicação, e **definitivamente** por servidor ou comissão. *Instrumento*: Termo Circunstanciado (TC).

Compras / Locações: recebidos **mediante Recibo**, e, no caso de **grande vulto, via TC**;

Perecíveis; serviços profissionais; obras e serviços até R$ 176.000: recebidos **definitivamente mediante Recibo**.

EXTINÇÃO DO CONTRATO

Anulação: efeitos **EX TUNC** (retroage), **MAS NÃO exonera** a **adm.** do **dever de INDENIZAR** pelo que **houver sido executado**, **SALVO** se o CONTRATADO tiver **CONTRIBUÍDO** p/ **ILEGALIDADE ou agido de MÁ-FÉ**.

Rescisão: efeitos **EX NUNC** (não retroage), sendo **assegurados** o **contraditório** e a **ampla defesa**.

- Determinada por **ATO UNILATERAL** e escrito **DA ADMINISTRAÇÃO** = ***Cláusula Exorbitante***
- **JUDICIAL** *ou* **ADMINISTRATIVA / AMIGÁVEL** – ***iniciativa do contratado, por CULPA da ADM***

HIPÓTESES DE RESCISÃO

<table>
<tr><td rowspan="8">RESCISÃO UNILATERAL (ADM.)</td><td colspan="2">I - NÃO CUMPRIMENTO de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos - inadimplemento</td></tr>
<tr><td colspan="2">II - cumprimento IRREGULAR de cláusulas, especificações, projetos e prazos – assegura-se ampla defesa</td></tr>
<tr><td colspan="2">III - LENTIDÃO, levando a ADM a comprovar a impossibilidade da conclusão nos prazos</td></tr>
<tr><td colspan="2">IV - atraso INJUSTIFICADO no INÍCIO da obra, serviço ou fornecimento</td></tr>
<tr><td colspan="2">V - paralisação sem justa causa e prévia comunicação à ADM</td></tr>
<tr><td colspan="2">IX - a decretação de FALÊNCIA ou a instauração de insolvência civil</td></tr>
<tr><td colspan="2">X - a DISSOLUÇÃO da sociedade ou o FALECIMENTO do contratado</td></tr>
<tr><td colspan="2">XI - alteração social OU modificação da finalidade ou estrutura da empresa, que PREJUDIQUE</td></tr>
<tr><td rowspan="5">RESCISÃO JUDICIAL / AMIGÁVEL</td><td>XII - razões de INTERESSE PÚBLICO (= encampação)</td><td rowspan="5">INDENIZAÇÃO
+
Devolução da garantia
+
Ressarcimento dos custos de desmobilização</td></tr>
<tr><td>XVII - a ocorrência de CASO FORTUITO ou de FORÇA MAIOR</td></tr>
<tr><td>XIII - supressão, por parte da ADM, de obras, serviços ou compras, modificando o valor inicial do contrato além do limite</td></tr>
<tr><td>XIV - SUSPENSÃO da execução, por ordem escrita da ADM, por >120 dias.
EXCEÇÕES (não há rescisão, mas contratado pode optar por suspender):
a) calamidade, grave perturbação da ordem interna ou guerra;
b) repetidas suspensões cuja soma seja ≥ 120 dias</td></tr>
<tr><td>XV – ATRASO + 90 dias dos pagamentos devidos pela ADM.
EXCEÇÃO (não há rescisão, mas contratado pode optar por suspender):
a) calamidade, grave perturbação da ordem interna ou guerra;</td></tr>
<tr><td colspan="2">XVI - não liberação, por parte da ADM, de área, local ou objeto para execução, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto</td></tr>
</table>

APLICAÇÃO DE MULTAS

- A aplicação de multa não impede outras sanções, tampouco a rescisão unilateral pela ADM.;
- A multa será aplicada após regular processo adm. e **será descontada da garantia contratual**;
- Se o valor da garantia for insuficiente, os futuros pagamentos serão descontados ou, em caso mais extremo, cobrado judicialmente.

NOVA LEI DE LICITAÇÕES – LEI 14.133/21 (PARTE DE LICITAÇÕES)

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

A quem a Lei se aplica?

✓	Adm. Pública **direta**, **autárquica** e **fundacional** da U, E, DF e M
✓	**Legislativo** e **Judiciário** da U, E e DF e do **Legislativo** dos Municípios, **no desempenho de função adm**.
✓	**Fundos especiais** e as demais **entidades controladas** direta ou indiretamente pela Adm. Pública
✗	Empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias **regidas pela Lei 13.303/16**

A que a Lei se aplica?

✓	**Alienação** e **concessão de direito real de uso** de bens
✓	**Compra**, inclusive por encomenda
✓	**Locação**
✓	**Concessão** e **permissão** de uso de bens públicos
✓	**Prestação de serviços**, inclusive os técnico-profissionais especializados
✓	**Obras** e **serviços** de arquitetura e engenharia
✓	Contratações de **TI** e de **comunicação**
✗	**Operação de crédito** ("*empréstimos*"), interno ou externo
✗	**Gestão de dívida pública**
✗	Contratações de **agente financeiro** relacionado às operações de crédito e gestão de dúvida pública
✗	**Concessão de garantia** relacionado às operações de crédito e gestão de dúvida pública
✗	Contratações sujeitas a normas previstas em **legislação própria**

SIMPLES NACIONAL

Aplicam-se às licitações e contratos as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da LC 123/06 (Estatuto das Micro e Pequenas Empresas – ME/EPP). Entretanto, elas NÃO são aplicadas:

- **Aquisição** de bens
- **Contratação** de serviços em geral
- **Contratação** de obras e serviços de engenharia

} Cujo valor estimado for *superior* **à receita bruta máxima (RBM)** admitida para fins de enquadramento como EPP

A obtenção de benefícios (art. 42 a 49 da LC 123/06) fica **limitada** às ME/EPP que, **no ano-calendário de realização da licitação**, ainda NÃO tenham celebrado contratos com a Adm. Pública cujos valores somados extrapolem a RBM admitida.

> Para contatações com prazo superior a 1 ano, será considerado o **valor ANUAL** do contrato na aplicação dos limites.

PRINCÍPIOS

Legalidade	Probidade administrativa	Motivação	Proporcionalidade
Impessoalidade	Igualdade	Vinculação ao edital	Celeridade
Moralidade	Planejamento	Julgamento objetivo	Economicidade
Publicidade	Transparência	Segurança jurídica	Desenvolvimento nacional sustentável
Eficiência	Eficácia	Razoabilidade	
Interesse público	Segregação de funções	Competitividade	

DEFINIÇÕES

Importante! A lei traz "apenas" 60 definições. Muitas são bem lógicas, outras nem tanto. Contudo, como o objetivo é ter um material eficiente, não vou reproduzi-las aqui. Minha dica é: se por algum motivo você tiver dúvida em relação a algum termo, consulte-o diretamente no texto legal (**AQUI**).

AGENTES PÚBLICOS

AGENTES PÚBLICOS DA LICITAÇÃO

Cabe a autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização adm. indicarem:

- Promover **gestão por competências**
- Designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei de Licitações



Requisitos agentes públicos

1) **PREFERENCIALMENTE** servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes
2) **NÃO sejam** cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Adm.
3) **NÃO** tenham com vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil com os licitantes ou contratados.
4) Tenham **atribuições relacionadas a licitações e contratos** OU **possuam formação compatível** OU **qualificação atestada** por certificação profissional emitida por escola de governo

Segregação de Funções: **VEDADA** a **designação do mesmo agente público** para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a **reduzir a possibilidade de ocultação de erros** e de **ocorrência de fraudes** na respectiva contratação.

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Agente de Contratação

- Designado para **tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação**, dar **impulso ao procedimento** licitatório e **executar quaisquer outras atividades** necessárias ao bom andamento do certame **ATÉ A HOMOLOGAÇÃO**
- Servidores **EFETIVOS** ou empregados públicos dos quadros **PERMANENTES**
  - ➢ Será auxiliado por equipe de apoio
  - ➢ Responderá INDIVIDUALMENTE pelos atos que praticar, ***salvo* induzido** a **erro** pela equipe
- Licitação bens ou serviços **especiais**:
  - Agente **PODERÁ** ser **substituído** por **comissão de contratação**
  - Comissão formada por, *no mínimo*, **3 membros**
  - **Responderão SOLIDARIAMENTE** (salvo posição divergente resitrada e fundamentada)

VEDAÇÕES AO AGENTE QUE ATUA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

As vedações **estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação** na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

VEDADO

Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

- **Estabeleçam preferências** ou **distinções** em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
- Sejam **impertinentes** ou **irrelevantes** para o objeto específico do contrato;
- **Comprometam**, **restrinjam** ou **frustrem** o caráter competitivo do processo licitatório, *inclusive* nos casos de participação de sociedades cooperativas;

Estabelecer **tratamento diferenciado** de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre **empresas brasileiras** e **estrangeiras**, *inclusive* no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

Opor **resistência injustificada ao andamento dos processos** e, indevidamente, **retardar** ou **deixar de praticar ato** de ofício, ou **praticá-lo contra disposição expressa em lei**.

Conflito de Interesses: **não poderá participar**, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato **agente público de órgão** ou **entidade licitante** ou **contratante**, no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria ("quarentena").

DEFESA DE AUTORIDADES E SERVIDORES PELA ADVOCACIA PÚBLICA



Caso uma autoridade ou servidor, *que **tenha participado** dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos*, precise se defender nas esferas ADMINISTRATIVA, CONTROLADORA ou JUDICIAL, a advocacia pública poderá promoverá sua representação judicial ou extrajudicial. Há, entretanto, algumas observações:

- O **ato** deve ter sido praticado com estrita **observância de orientação constante em parecer jurídico**
- A representação fica **a critério do agente público**
- Aplica-se, INCLUSIVE, no caso de agente que não mais ocupe o cargo, emprego ou função
- NÃO se aplica quando houver **provas da prática de atos ilícitos DOLOSOS**

PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETIVOS

- Assegurar a **seleção da proposta** apta a gerar o resultado de contratação **MAIS VANTAJOSO para a Adm. Pública**, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto
- Assegurar **TRATAMENTO ISONÔMICO** entre os licitantes, bem como a **JUSTA COMPETIÇÃO**
- **EVITAR** contratações com **SOBREPREÇO** ou com **preços manifestamente inexequíveis** e **SUPERFATURAMENTO** na execução dos contratos
- **Incentivar** a **INOVAÇÃO** e o **DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL**

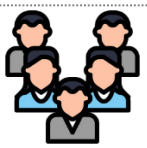
Qual a diferença entre sobrepreço e superfaturamento?

SOBREPREÇO	Preço ORÇADO para licitação ou CONTRATADO em **valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado**, seja de *apenas 1 item*, seja do *valor global*.
SUPERFATURAMENTO	**DANO** provocado ao patrimônio da Adm., caracterizado, entre outras situações, por: a) **Medição** de quantidades **superiores** às executadas ou fornecidas b) **Deficiência** na **execução** que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou segurança c) **Alterações** no **orçamento** de obras e de serviços de engenharia que causem **desequilíbrio** econômico-financeiro do contrato em favor do CONTRATADO d) **Outras alterações** de cláusulas financeiras que gerem **recebimentos antecipados**, **distorção do cronograma** físico-financeiro, **prorrogação injustificada** do prazo contratual com custos adicionais para a Adm. ou **reajuste irregular** de preços;

No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

- **Documentos** produzidos **por ESCRITO**, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis;
- **Valores**, **preços** e **custos** em moeda corrente nacional (R$) , ressalvada a licitação internacional;
- **Atos serão *preferencialmente* digitais**, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;
- **Desatendimento** de **exigências meramente formais** que **não comprometam** a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão de sua proposta **não importará seu afastamento** da licitação ou a **invalidação do processo**;
- **Prova de autenticidade** de cópia de documento público ou particular **poderá ser feita perante agente da Adm.**, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
- **Reconhecimento de firma** *somente* será exigido quando houver **dúvida de autenticidade**, salvo imposição legal;

  É permitida a identificação e assinatura digital por PF/PJ em meio eletrônico, mediante certificado digital emitido em âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil)

 **PUBLICIDADE**	Regra: os atos praticados no processo licitatório são **PÚBLICOS** Exceção: 1. Sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado 2. Publicidade diferida, quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura 3. Publicidade diferida, quanto ao orçamento sigiloso da Adm., desde que justificado
 **CONSÓRCIO**	Pessoa jurídica **PODERÁ** participar de licitação em consórcio, *salvo vedação devidamente justificada.* • Uma das empresas será a líder, responsável por representar o consórcio perante a Adm. • Responsabilidade: **SOLIDÁRIA** entre os consorciados • Uma empresa só pode **participar de UM consórcio** na mesma licitação • Habilitação Técnica e Financeira: **ADMITE-SE** o somatório dos quantitativos de cada consorciado • Para o consórcio haverá **acréscimo** de **10% a 30%** sobre o valor exigido do licitante individual *para fins de **habilitação** financeira*, salvo justificação – não se aplica aos consórcios de ME/EPP
 **COOPERATIVA**	Profissionais organizados sob a forma de cooperativa **PODERÃO** participar de licitação quando: • Constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras da legislação aplicável • Cooperativa apresentar **demonstrativo de atuação em regime cooperado**, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

- **Qualquer cooperado**, com igual qualificação, for **capaz de executar o objeto** contratado, **VEDADO** à Adm. indicar nominalmente pessoas.
- **Objeto da licitação** referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas como "Cooperativas de Trabalho", a **serviços especializados** constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.



PROIBIDOS

NÃO poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

- ☒ **EMPRESAS** controladoras, controladas ou coligadas, **concorrendo entre si**;
- ☒ **AUTOR** do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, PF ou PJ, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados.
- ☒ **EMPRESA**, *isoladamente ou em consórcio*, responsável pelo projeto básico ou projeto executivo. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas do mesmo grupo econômico.
- ☒ **EMPRESA da qual o autor do projeto** seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado
- ☒ PF ou PJ que se encontre, ao tempo da licitação, **impossibilitada de participar** da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- ☒ PF ou PJ que, nos **5 anos anteriores ao edital, tenha sido condenada judicialmente**, *com trânsito em julgado*, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados.
- ☒ Aquele que **mantém vínculo** de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com **dirigente do órgão** ou **entidade contratante** ou com **agente público** que desempenhe **função na licitação** ou atue na **fiscalização** ou na **gestão** do **contrato**, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação

FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO



ATENÇÃO !

As licitações serão realizadas **PREFERENCIALMENTE** sob a **forma ELETRÔNICA**

> Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a Administração poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico.

Forma presencial: desde que motivada e a sessão pública registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. A gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento

FLUXOGRAMA DO PROCESSO LICITATÓRIO



1. Fase Preparatória

É caracterizada pelo **planejamento** e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão, compreendendo:

1. **Descrição da necessidade** da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar
2. Definição do **objeto**
3. Definição das **condições** de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento
4. O **orçamento estimado**, com as composições dos preços
5. Elaboração do **edital** de licitação
6. Elaboração de **minuta de contrato**, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital;
7. O **regime** de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia;
8. A **modalidade de licitação**, o **critério de julgamento**, o **modo de disputa**
9. **Análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
10. A **motivação sobre o momento da divulgação do orçamento** da licitação
11. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

	Audiência Pública: a Adm. poderá convocar, com **antecedência mínima de 8 dias úteis**, **audiência pública**, *presencial ou a distância, na forma eletrônica*, sobre licitação que pretenda realizar. Consulta Pública: a Adm. poderá submeter a **licitação a prévia consulta pública**, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão **formular sugestões** no prazo fixado.
	Os **itens de consumo** adquiridos para suprir as **demandas das estruturas da Adm.** deverão ser de QUALIDADE COMUM, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, **VEDADA a aquisição de artigos de luxo (***definidos em regulamento de cada Poder***)**

Orçamento Sigiloso: desde que JUSTIFICADO, o **orçamento estimado** da contratação **PODERÁ ter caráter sigiloso**, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso o **sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo**.

Margem de Preferência: no processo de licitação, **PODERÁ** ser estabelecida margem de preferência para:

TIPO DE BEM	MARGEM DE PREFERÊNCIA
Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis	Conforme regulamento
Bens manufaturados e **serviços NACIONAIS** que atendam a normas técnicas brasileiras	Decisão fundamentada do Executivo Federal. Poderá ser até de **20%** no caso de bens resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País.
Demais bens	Até **10%** sobre o preço dos bens e serviços

Reciprocidade: a margem de preferência poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados do Mercosul, **desde que haja reciprocidade** com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

2. Elaboração do Edital



O edital deverá conter o **OBJETO** da licitação e as **REGRAS** relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

- **Todos os elementos do edital**, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, **deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial** na **mesma data de divulgação do edital**, **SEM NECESSIDADE** de **registro** ou de **identificação para acesso**.
- Sempre que o objeto permitir, a Adm. adotará **minutas padronizadas de edital e de contrato** com **cláusulas uniformes**.

O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

- **Realização** da **desapropriação** AUTORIZADA pelo poder público.
- Obtenção do **licenciamento** ambiental – **terão prioridade** de tramitação e serão orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência



Reajustamento: **independentemente do prazo do contrato**, será **OBRIGATÓRIA** a previsão no edital de **índice de reajustamento de preço**, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido **mais de um índice** específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado.

Serviços Contínuos: observado o interregno **mínimo de 1 ano** e o critério de reajustamento será por:

Reajustamento em Sentido Estrito	Repactuação
Quando NÃO houver regime de **dedicação exclusiva** de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante **previsão de índices específicos** ou **setoriais**.	Quando HOUVER regime de **dedicação exclusiva** de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante **demonstração analítica da variação dos custos**.

3. Parecer Jurídico



Ao **final da fase preparatória**, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico, que realizará **controle PRÉVIO de legalidade** mediante **análise JURÍDICA** da contratação. O parecer deve ser redigido em linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva

APLICA-SE NO QUE COUBER

- Contratações diretas
- Acordos e Termos de cooperação
- Convênios e Ajustes
- Adesões a atas de registro de preços
- Termos aditivos

ANÁLISE JURÍDICA DISPENSÁVEL

Hipóteses *previamente* definidas em ato da **autoridade jurídica máxima**, como:

- Baixo valor / complexidade da contratação
- Entrega imediata do bem
- Convênios e outros ajustes padronizados

4. Divulgação do Edital



OBRIGATÓRIA

- Divulgação do inteiro teor do edital + anexos no Poral Nacional de Compras Públicas (PNCP)
- Divulgação, ***após a homologação***, dos documentos elaborados na fase preparatória, no PNCP

FACULTATIVA

- Divulgação do inteiro teor do edital + anexos no site oficial do ente / órgão / entidade
- Divulgação direta a interessados devidamente cadastrados
- Divulgação, ***após a homologação***, dos documentos elaborados na fase preparatória, no site oficial

5. Propostas e Lances

Prazos **MÍNIMOS** para apresentação de propostas e lances após divulgação do edital

- **Aquisição de Bens**
  - **8 dias úteis** (menor preço / maior desconto)
  - **15 dias úteis** (demais casos)
- **Serviços e Obras**
  - Comuns: **10 dias úteis** (menor preço / maior desconto)
  - Especiais: **25 dias úteis** (menor preço / maior desconto)
  - **60 dias útes** (contratação integrada)
  - **35 dias úteis** (semi-integrada e demais casos)
- Licitação cujo cirtério seja **- MAIOR LANCE**
  - **15 dias úteis**
- Licitação cujo critério seja **- TÉCNICA E PREÇO** **- MELHOR TÉCNICA** **- CONTEÚDO ARTÍSTICO**
  - **35 dias úteis**
- **Diálogo Competitivo**
  - **25 dias úteis** (manifestação de interesse)
  - **60 dias úteis** (apresentação das propostas)

Prazos podem ser reduzidos até a metade nas licitações do Min. da Saúde, no âmbito do SUS

Eventuais **modificações no edital** implicarão nova divulgação, além do cumprimento dos **mesmos prazos dos atos e procedimentos originais**, *exceto* quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.

Disputa: o modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:



- **ABERTO**: Lances **públicos** e sucessivos, crescentes ou decrescentes. **VEDADO** no critério de técnica e preço
- **FECHADO**: Propostas permanecerão em **sigilo** até a data e hora designadas para sua divulgação. **VEDADO** nos critérios menor preço ou maior desconto

O edital PODERÁ estabelecer **intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances**, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta.

Garantia da Proposta: PODERÁ ser exigida, no momento da apresentação da proposta, como requisito de pré-habilitação.

- NÃO poderá ser superior a 1% do valor da contratação
- Será devolvida aos licitantes, no prazo de 10 dias úteis
- Poderá ser prestada em caução em dinheiro ou títulos da dívida, seguro-garantia e fiança bancária

MUITO CUIDADO para não confundir com a garantia contratual, que só é exigida após assinatura do contrato (ou seja, a fase de propostas já foi superada).

6. Julgamento

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

Vícios **INSANÁVEIS**

Não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital

NÃO tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Adm.

Apresentarem **DESCONFORMIDADE** com quaisquer outras exigências do edital, desde que **INSANÁVEL**

A verificação da conformidade das propostas **PODERÁ ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada**

Preços **INEXEQUÍVEIS** ou permanecerem **ACIMA do orçamento** estimado para a contratação

Para obras e serviços de engenharia, são inexequíveis se valor inferior a 75% do orçado pela Adm. Se o valor for inferior a 85% será exigida garantia adicional.

Regras de Desempate (DEVE seguir esta ordem):

1. *Disputa final:* licitantes **empatados** poderão apresentar **nova proposta** em ato contínuo à classificação
2. *Avaliação do desempenho contratual prévio*
3. Desenvolvimento pelo licitante de *ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho*
4. Desenvolvimento pelo licitante de *programa de integridade*

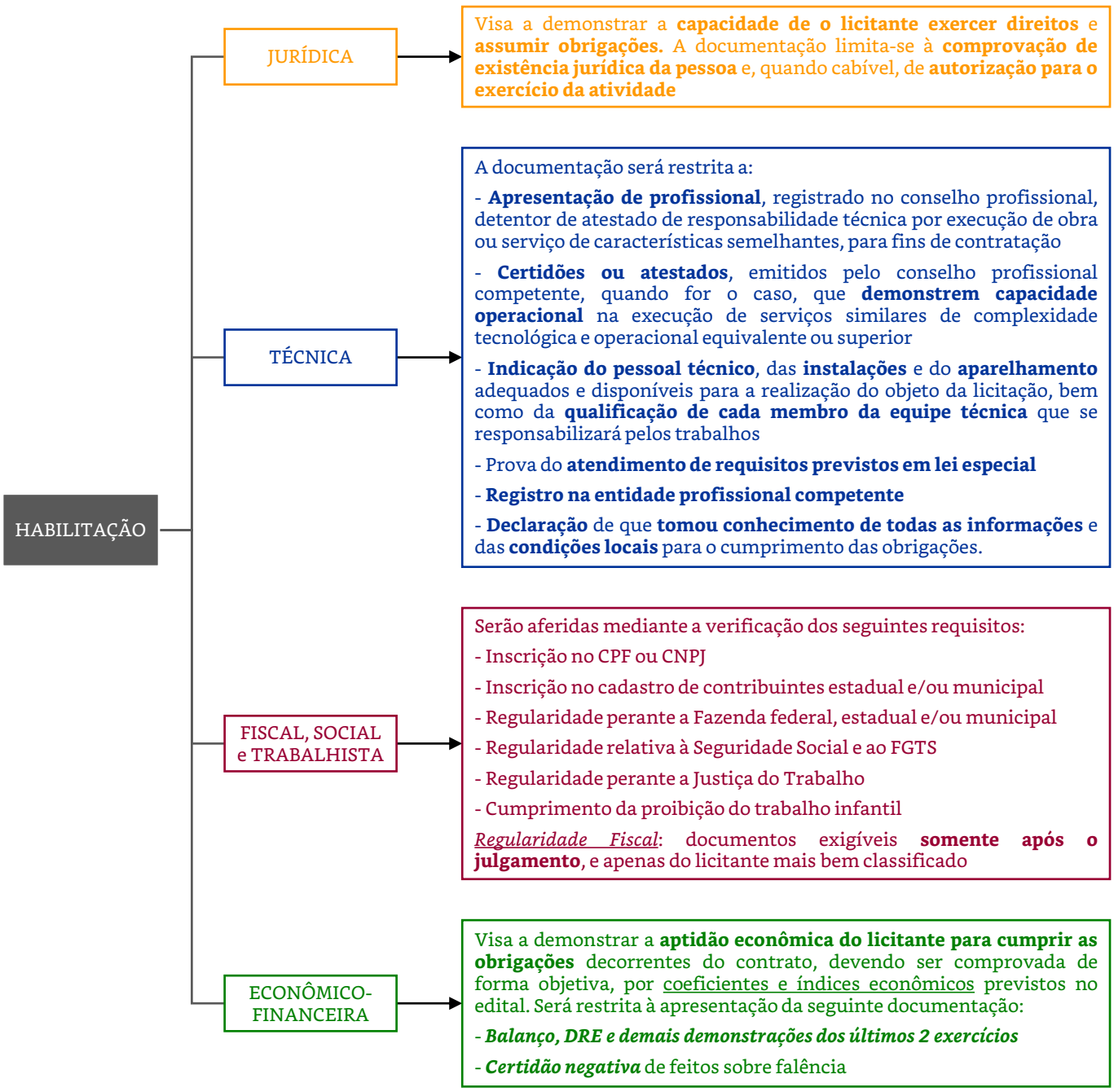
NÃO havendo desempate será assegurada preferência, **SUCESSIVAMENTE**, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

1. Empresas *estabelecidas no território do Estado / DF* do órgão ou entidade licitante.
   Se licitação promovida por órgão ou entidade de Município, no território do Estado deste
2. Empresas *brasileiras*
3. Empresas que *invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia* ***no País***
4. Empresas que *comprovem a prática de mitigação*, nos termos da Lei nº 12.187/09

Definido o resultado do julgamento, a Adm. PODERÁ **negociar** (pelo agente ou comissão de contratação) **condições mais vantajosas** com o 1º colocado. Ela poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação, se 1º for desclassificado.

7. Habilitação

É a fase em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para **demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto** da licitação.



Apresentação da documentação será exigida **APENAS pelo licitante vencedor**, **EXCETO** quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento.

- Poderá ser apresentada em original, cópia ou qualquer outro meio admitido pela Adm.
- Apresentação pode ser dispensada, total ou parcialmente:
  - ✓ Entrega imediata
  - ✓ Compras em valores inferiores a ¼ do limite p/ dispensa
  - ✓ Produtos de pesquisa de desenvolvimento até o valor de R$ 300 mil

Substituição da documentação após a entrega dos documentos, **NÃO será permitida a substituição** ou **apresentação de novos** documentos, **SALVO** para complementação de informações ou atualização.

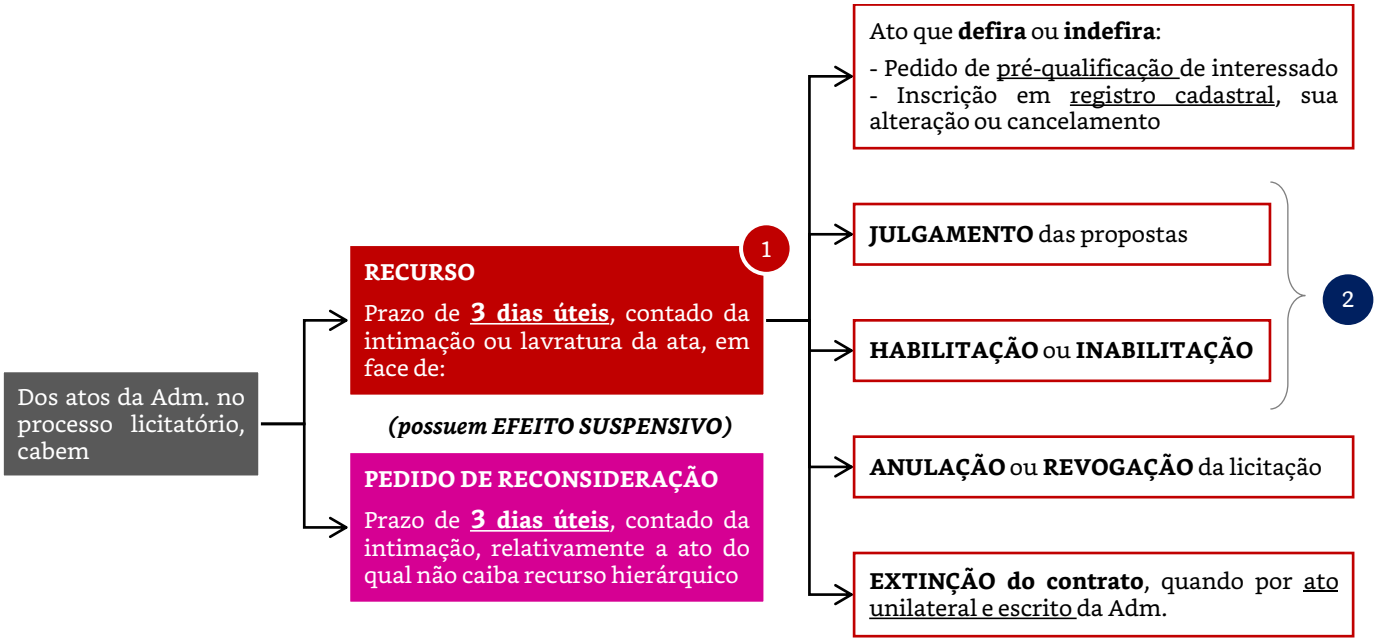
Na análise dos documentos, a **comissão poderá sanar erros** ou **falhas** que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica.

8. Recursal

Impugnação e Pedido de Esclarecimento

***Quem** pode impugnar ou pedir esclarecimentos?*	→	**QUALQUER** pessoa
***Qual o prazo** para impugnar ou pedir esclarecimentos?*	→	Até **3 dias úteis** ANTES da abertura do certame
***Qual o prazo** para resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento?*	→	Divulgada em site oficial em até **3 dias úteis**, *limitado* ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Recurso e Pedido de Reconsideração



1

Qual o processo do recurso?

1. Recurso é dirigido à autoridade que editou o ato / decisão
2. Se ela não reconsiderar em 3 dias úteis, o recurso é encaminhado à autoridade superior
3. Esta, por sua vez, irá proferir a decisão em no máximo 10 dias úteis, contados do recebimento
4. Se recurso for **acolhido**, o ato / decisão será invalidado e insuscetível de aproveitamento

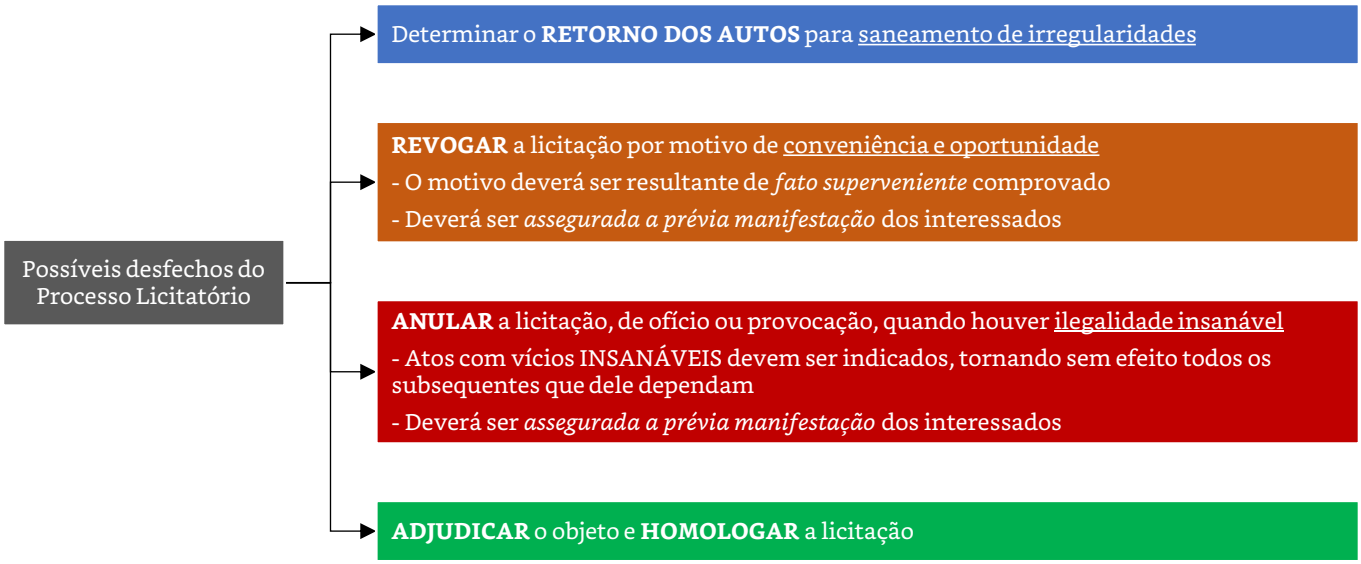
2

Intenção de recorrer: **manifestada IMEDIATAMENTE**, sob pena de preclusão

Apreciação do recurso: **fase ÚNICA**

9. Encerramento

Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será **encaminhado à autoridade superior**.



Aplica-se, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

VEDADA a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação delas.

Modalidades de Licitação

- **Procedimentos Auxiliares** - *ver tópico específico*
- **Pregão** - *ver quadro abaixo*
- **Concorrência** - *ver quadro abaixo*
- **Concurso**
  - No concurso para **elaboração de projeto** o vencedor deverá **ceder todos os direitos patrimoniais** relativo ao projeto e **autorizar sua execução** conforme conveniência e oportunidade das autoridades.
  - Edital: indicará:
    1) A **qualificação** exigida dos participantes
    2) **Diretrizes** e **formas** de **apresentação** do trabalho
    3) **Condiçoes** de realização e o **prêmio / remuneração**
- **Leilão**
  - Cometido por **leiloeiro oficial** ou **servidor designado**
  - **NÃO** exigirá registro cadastral prévio
  - **NÃO** possui fase de habilitação
  - Homologação: concluída a fase de lances, após recursos e **efetivado pagamento**
  - Edital: será divulgado em site oficial e será afixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da Adm. Conterá:
    1) **Descrição** do bem, e no caso de imíve, sua situação e divisas
    2) **Valor de avaliação**, preço **mínimo** de alienação e **condições de pagamento**
    3) Local onde se encontram os móveis, veículos e semoventes
    4) **Site** e **período** em que ocorrerá leilão, *salvo* sob forma presencial
    5) Especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências sobre os bens
- **Diálogo Competitivo** [1]
  - Contratação de objeto que envolva:
    1) **Inovação** tecnológica ou técnica
    2) Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado
    3) Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Adm.
  - Necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os seguintes aspectos:
    1) A solução técnica **mais adequada**
    2) Requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida
    3) Estrutura jurídica ou financeira do contrato

PREGÃO	CONCORRÊNCIA
Modalidade de licitação **OBRIGATÓRIA** p/ contratação de: 1. **Bens** e **serviços COMUNS** 2. **Serviços COMUNS** de engenharia *Obs*: Empresas estatáis adotarão *preferencialmente* pregão.	Modalidade de licitação para contratação de: 1. **Bens e serviços ESPECIAIS** 2. Obras 3. Serviços **COMUNS** e **ESPECIAIS** de engenharia
Rito: COMUM	Rito: COMUM
Critério de Julgamento: "***menor preço***" ou "***maior desconto***"	Critério de Julgamento: **todos**, exceto "*maior lance*"

Bens e serviços "comuns": aqueles cujos **padrões** de **desempenho** e **qualidade** que possam ser **OBJETIVAMENTE definidos** pelo edital, por meio de **especificações usuais de mercado**.

1

Etapas

Edital de Pré-seleção	Adm. dá prazo **mín. 25 dias úteis** p/ manifestação de interesse na participação
Fase de Diálogo	Interessados e Adm. conversam entre si para estabelecer a melhor solução. As **reuniões** com os licitantes serão registradas em ata e gravadas em áudio e vídeo.
Fase Competitiva	- A escolha da solução deve ser dada em decisão fundamentada - São estabelecidos os **critérios de julgamento** da proposta - Abre-se prazo para apresentação de propostas, **não inferior a 60 dias úteis**

Condução do Processo:

- Comissão de ***pelo menos* 3 servidores** ou **empregados público permanentes**
- Poderá ser contratado profissional de assessoramento técnico, que assinará **termo de confidencialidade**

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

Maior Lance	Aplicável aos **LEILÕES**
Menor Preço	Considera **menor dispêndio** para a Adm.
Maior Desconto	• Considera **menor dispêndio** para a Adm. • Referência: **preço GLOBAL** no edital, sendo o desconto aplicável aos eventuais aditivos
Técnica e Preço	Considera **menor dispêndio** para a Adm.  Julgamento: **maior pontuação** a partir da ponderação de fatores OBJETIVOS dos aspectos **técnicos** e de **preço** da proposta. Na ponderação entre fatores técnicos e de preço, a **proporção *máxima* de valoração é de 70% para a proposta técnica**. **Banca Avaliadora** (*aplica-se também ao critério de "Melhor Técnica"*) 1) Composta por no mín. **3** membros, podendo ser: a. **Servidores efetivos** ou **empregados públicos** pertencentes aos quadros permanentes; b. **Profissionais contratados** por conhecimento técnico, experiência ou renome. Aplicável às contratações de: • Bens e serviços ESPECIAIS de **TI** e de **comunicação**; • Obras e serviços ESPECIAIS de **engenharia**; • Serviços técnicos especializados de **natureza predominantemente intelectual**, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser *preferencialmente* empregado; • Serviços majoritariamente dependentes de **tecnologia sofisticada** e de **domínio restrito**, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação; • Objetos que admitam **soluções específicas** e **alternativas** e **variações de execução**, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação.
Melhor Técnica *ou* Conteúdo Artístico	• Edital definirá o prêmio / remuneração atribuída aos vencedores • Projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística
Maior Retorno Econômico	• **EXCLUSIVAMENTE** para a celebração de **Contrato de Eficiência** • Considerará a **maior economia para a Adm**. • Edital deve prever parâmetros OBJETIVOS de mensuração da economia • Propostas: os licitantes devem apresentar duas propostas, quais sejam: 1) *De Trabalho*: contempla obras, serviços, bens e respectivos prazos 2) *De Preço*: percentual, em R$, sobre a economia que se estima gerar durante certo período  A ideia é remunerar o licitante com base na economia que ele pretende gerar para a Adm. Assim, supondo que um trabalho "custe" R$10. O licitante faz uma proposta em que consegue realizar esse trabalho por R$ 8, ou seja, economizando R$ 2. Ele será, portanto, remunerado com base nesses R$2. Retorno econômico = Economia estimada – Proposta de preço *E se o contratado não conseguir entregar a economia prevista*? • A diferença entre a economia contratada e a efetiva será descontada da remuneração • Se a diferença for superior a limite máximo do contrato, ele se sujeita, ainda, a outras sanções.

DISPOSIÇÕES SETORIAIS

COMPRAS

O planejamento de compras deverá considerar a **expectativa de consumo ANUAL**. Princípios:

PADRONIZAÇÃO

Considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. O processo de padronização deverá conter:

- **DESPACHO MOTIVADO** da autoridade superior, com a adoção do padrão;
- **PARECER TÉCNICO**, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho, análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia;
- **SÍNTESE DA JUSTIFICATIVA** e **DESCRIÇÃO SUCINTA DO PADRÃO** definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial.



PERMITIDA a **padronização** com base em **processo de outro órgão** ou **entidade** de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente.

RESPONSAB. FISCAL

Mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento.

Quando houver a possibilidade de **compra** OU de **locação de bens**, o estudo técnico preliminar deverá considerar os **custos e os benefícios de cada opção**, com indicação da alternativa mais vantajosa.

PARCELAMENTO

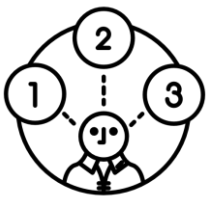
Quando for **tecnicamente viável E economicamente vantajoso**.

Deverão ser considerados:

- A viabilidade da divisão do objeto em lotes
- O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado
- O aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas à **economicidade**, sempre que possível, *desde que* atendidos os parâmetros de qualidade

O parcelamento **NÃO** será adotado quando:

1. O processo de padronização ou escolha de marca levar a fornecedor exclusivo
2. O objeto a ser contratado configura sistema único e integrado e houver possibilidade de risco ao conjunto
3. Houver possibilidade de economia de escala, redução de custos de gestão ou maior vantagem na contratação do mesmo fornecedor



A Adm. poderá indicar uma ou mais marcas ou modelos? **SIM**, de forma excepcional, desde que formalmente justificado, quando:

1) Houver necessidade de **PADRONIZAÇÃO** do objeto
2) Houver necessidade de **manter a COMPATIBILIDADE** com plataformas e padrões já adotados
3) Determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de **ATENDER ÀS NECESSIDADES** do contratante
4) A **DESCRIÇÃO DO OBJETO** a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Obras e Serviços de Engenharia

- **Devem respeitar as normas relativas a**
  - Disposição final **ambientalmente adequada** dos **resíduos sólidos** gerados pelas obras contratadas
  - **Mitigação** por condicionantes e **compensação ambiental**, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental
  - Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam a **redução do consumo de energia** e de **recursos naturais**
  - Avaliação de **impacto de vizinhança**, na forma da legislação urbanística
  - **Proteção** do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas
  - **Acessibilidade** para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida
- **Regimes admitidos na execução indireta**
  - Empreitada por **preço unitário**
  - Empreitada por **preço global**
  - Empreitada **integral**
  - Contratação **por tarefa**
  - Contratação **integrada**
  - Contratação **semi-integrada**

  Serão licitados por **preço global** e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à **execução de ETAPAS** do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, **VEDADA** a adoção de **sistemática de remuneração orientada por** preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.
  - Fornecimento e prestação de serviço **associado**

- **VEDADA** a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese de estudo técnico preliminar, cuja especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou projeto básico.
- A **execução de cada etapa** será OBRIGATORIAMENTE precedida da **conclusão** e da **aprovação**, pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às **etapas anteriores**.

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS



A **locação de imóveis** DEVERÁ ser precedida:

- De **licitação**
- De **avaliação prévia do bem**
- De avaliação **estado de conservação**
- De avaliação dos **custos de adaptações**
- De avaliação do **prazo de amortização dos investimentos**

Exceção: as características de instalações e de localização tornem **necessária** sua escolha (inexigibilidade de licitação - *inviável competição*).

SERVIÇOS EM GERAL

PADRONIZAÇÃO	PARCELAMENTO
Considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho.	Quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Deverão ser considerados: • A responsabilidade técnica; • O custo de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens • O dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado



TERCEIRIZAÇÃO

Importante

Poderão ser objeto de execução por terceiros as **atividades materiais ACESSÓRIAS, INSTRUMENTAIS ou COMPLEMENTARES** aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão / entidade.

VEDADO à Adm. ou a seus agentes, na contratação do serviço terceirizado:

- ⊗ Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto
- ⊗ Fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado
- ⊗ Estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa terceirizada
- ⊗ Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos
- ⊗ Demandar a funcionário terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto;
- ⊗ Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da Adm. na gestão interna do contratado.

Durante a vigência do contrato, é **VEDADO** ao contratado **contratar** *cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau*, de **dirigente** do órgão ou entidade contratante ou de **agente** público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital.

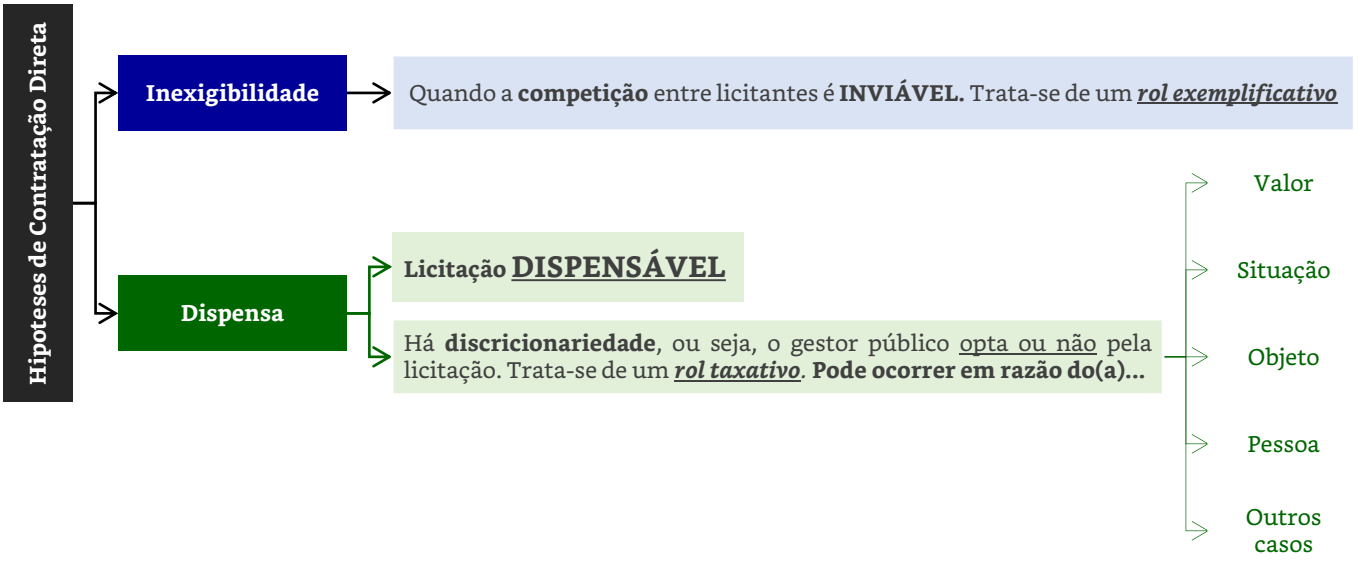
A Adm. poderá, mediante justificativa expressa, **contratar mais de uma empresa** ou **instituição** para executar o **MESMO SERVIÇO**, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando:

- O **objeto** da contratação puder ser **executado** de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado
- A **múltipla execução for conveniente** para atender à Administração

A Adm. deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados.

CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA



Atenção! Na hipótese de **contratação direta INDEVIDA** ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o **contratado** e o **agente público responsável responderão SOLIDARIAMENTE** pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Situações em que a **COMPETIÇÃO** entre os licitantes é **INVIÁVEL**. Trata-se de **rol EXEMPLIFICATIVO**, sendo eles:

1) Contratação de profissional de **SETOR ARTÍSTICO**, *desde que* **consagrado** pela **crítica *ou* opinião** pública;

2) Materiais, equipamentos e serviços de **fornecedores** *ou* **representantes comerciais EXCLUSIVOS**

- **VEDADA** a preferência por marca específica
- **Inviabilidade** de competição atestada mediante atestado de exclusividade ou documento idôneo que o comprove

3) Serviço **técnicos especializados** + **natureza *predominante* intelectual** + **profissionais** ou **empresa de notória especialização**; **VEDADOS serviços de PUBLICIDADE** e **VEDADA subcontratação**.

- **Estudos técnicos**, planejamentos, projetos básicos ou executivos; pareceres, perícias e avaliações;
- Assessorias, consultorias técnicas, auditorias financeiras ou tributárias; treinamento de pessoal
- **FISCALIZAÇÃO**, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
- **Patrocínio *ou* defesa de causas judiciais** ou **administrativas**;
- **Controles de qualidade** e **tecnológico**;
- Análises, testes e ensaio de **campo** e **laboratoriais**
- **Instrumentação** e **monitoramento** de **parâmetros específicos** de obras e do meio ambiente

4) Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de **CREDENCIAMENTO**

5) **Aquisição** ou **locação** de **IMÓVEL** cujas características de instalações e localização tornem **necessária** sua escolha. Requisitos:

1. **Avaliação prévia** do bem, seu estado e custos de adaptação, e do prazo de amortização dos investimentos
2. Certificação da **inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis** que atendam ao objeto
3. **Justificativas** que demonstrem a **singularidade** do imóvel que evidenciem vantagem para a Adm.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

SITUAÇÃO

Para contratação que **mantenha todas as condições definidas em edital** de licitação realizada **há menos de 1 ano**, quando se verificar que naquela licitação:

Licitação Deserta	X	Licitação Fracassada
• NÃO surgiram licitantes interessados, ou • NÃO foram apresentadas propostas válidas;		As **propostas apresentadas**: • Preços manifestamente superiores do mercado, ou • Preços incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

Guerra, **estado de defesa**, **estado de sítio**, **intervenção federal** ou de **grave perturbação** da ordem;

UNIÃO tiver que **intervir no domínio econômico** para regular preços ou normalizar o abastecimento;

Contratação que **possa acarretar comprometimento da segurança nacional**, nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das FFAA ou dos demais ministérios;

Nos casos de **emergência** ou de **calamidade pública**, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e **somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial** ou **calamitosa** e para as **parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano**, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, **VEDADAS a prorrogação** e a **recontratação** de empresa já contratada com base neste inciso;

PESSOA

Contratação de **profissionais** para compor a **comissão de avaliação de critérios de técnica**, quando se tratar de profissional técnico de notória especialização;

Aquisição, por PJ de direito PÚBLICO interno, de **bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Adm. Pública e que tenham sido criados para esse fim específico**, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

Para **contratação de associação de PCD**, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da Adm. Pública, para a prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por PCD;

Para contratação de **instituição brasileira** que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades, ou para contratação de **instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa**, desde que o contratado tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos;

Para aquisição, por PJ de direito PÚBLICO interno, de insumos estratégicos para a saúde **produzidos por fundação** que, regimental ou estatutariamente, **tenha por finalidade apoiar órgão da Adm. Pública** direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de **produtos estratégicos para o SUS**, e que tenha sido **criada para esse fim específico em data anterior** à entrada em vigor desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado.

VALOR

Obras e **serviços de engenharia** ou de **serviços** de **manutenção de veículos**	→	Valores inferiores a R$ 100.000,00
Outros **serviços** e **compras**	→	Valores inferiores a R$ 50.000,00

Observações

- Os valores serão **DUPLICADOS para compras**, **obras** e **serviços** contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como **AGÊNCIAS EXECUTIVAS** na forma da lei.
- As contratações serão ***preferencialmente*** **precedidas** de **divulgação** de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo **prazo mínimo de 3 dias úteis**, com a especificação do objeto e com a manifestação de interesse da Adm. em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta **MAIS VANTAJOSA** (**Cuidado!** não é necessariamente a mais barata).

OBJETO

Bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de **acordo internacional específico** aprovado pelo **Congresso**, quando as condições ofertadas forem **manifestamente vantajosas** para a Adm.;

Produtos para **pesquisa e desenvolvimento**, limitada a contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de **R$ 300.000,00**;

Aquisição de **medicamentos** destinados exclusivamente ao tratamento de **doenças raras** definidas pelo Ministério da Saúde;

Hortifrutigranjeiros, **pães** e outros **gêneros perecíveis**, no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia;

Aquisição ou **restauração de obras de arte** e **objetos históricos**, de autenticidade certificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível;

Bens ou serviços produzidos ou prestados no País que envolvam, CUMULATIVAMENTE, **alta complexidade tecnológica** e **defesa nacional**;

Abastecimento ou **suprimento de efetivos militares** em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento;

Materiais de uso das FFAA, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de **manter a padronização** requerida pela estrutura de **apoio logístico** dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato do comandante da força militar;

Bens e serviços para **atendimento dos contingentes militares** das forças singulares brasileiras empregadas em **operações de PAZ no exterior**, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da força militar;

Transferência de tecnologia ou **licenciamento de direito de uso** ou de **exploração de criação protegida**, nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) pública ou por agência de fomento, desde que **demonstrada vantagem** para a Adm.;

Bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à **manutenção de equipamentos**, a serem adquiridos do **fornecedor original** desses equipamentos durante o **período de garantia técnica**, quando essa condição de exclusividade for *indispensável para a vigência da garantia*;

Serviços especializados ou **aquisição** ou **locação de equipamentos destinados ao rastreamento** e à obtenção de provas (interceptação das comunicações e captação ambiental), quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação;

Coleta, **processamento** e **comercialização** de **resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis**, em áreas com sistema de coleta seletiva, realizados por **associações** ou **cooperativas** formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública;

OUTRAS

Contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos arts. 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973/04 ("*Lei de incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo*"), observados os princípios gerais de contratação constantes da referida Lei;

Para **celebração de contrato de programa** com ente federativo ou com entidade de sua Adm. Pública INDIRETA que envolva **prestação de serviços públicos** de **forma associada** nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação;

Para contratação em que houver **transferência de tecnologia** de **produtos estratégicos para o SUS**, conforme elencados em ato da direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica, e em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia;

ALIENAÇÕES

A alienação DEVE estar subordinada à existência de **interesse público devidamente justificado** e será **precedida de avaliação**.

	MÓVEIS 	**IMÓVEIS,** *inclusive* os das Aut. e Fund. Públicas 
Modalidade de Licitação	**LEILÃO**	**LEILÃO**
Dispensa de Licitação	**Doação**, exclusivamente p/ fins de interesse social **Permuta**, *exclusivamente* entre órgãos / entidades da ADMP **Venda de ações** **Venda de títulos** **Venda de bens** produzidos ou comercializados por entidades da ADMP, em virtude de suas finalidades **Venda de materiais e equipamentos** SEM utilização previsível para outros órgãos ou entidades da ADMP.	**Doação** a outro órgão da ADMP **Cessadas as razões** que justificaram sua doação, serão **revertidos** ao **patrimônio da PJ doadora**, VEDADA sua alienação pelo beneficiário. **Dação** em pagamento **Permuta** por outros imóveis **Investidura** **Venda** a outro órgão da ADMP **Legitimação de posse**, mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da ADMP competentes; **Legitimação fundiária** e legitimação de posse (assentamentos de reforma agrária) Alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão de direito real de uso, locação e permissão de uso: Imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente usados em **programas de habitação** ou de **regularização fundiária** de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da ADMP Imóveis comerciais de âmbito local, com **área de até 250 m²** e destinados a programas de regularização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgão ou entidade da ADMP Alienação e concessão de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de **terras públicas rurais da União** e do **Incra** onde incidam ocupações **até 2.500 ha**, para fins de **regularização fundiária**
Autorização legislativa	✗	✓ Exceção: *no caso de **aquisição derivada** de **procedimentos judiciais** ou de **dação em pagamento**. Será exigido apenas avaliação prévia.*

Doação com Encargo: será licitada e de seu **instrumento constarão**, *obrigatoriamente*, os **encargos**, o **prazo** de seu cumprimento e a **cláusula de reversão**, sob pena de nulidade do ato, dispensada a licitação em caso de interesse público justificado.

Venda de Imóveis: será concedido **direito de preferência** ao licitante que, submetendo-se a todas as regras do edital, **comprove a ocupação do imóvel** objeto da licitação.

INSTRUMENTOS AUXILIARES

Procedimento	Observações
Credenciamento	**Hipóteses de Contratação** **1) Paralela e não excludente**: viável e vantajosa para a Adm. a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas. **2) Seleção a critério de terceiros**: a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação. **3) Em mercados fluidos**: caso em que a flutuação constante do valor e das condições inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação. **Regras (procedimentos definidos em regulamento)** • Edital de chamamento divulgado em site oficial, permitindo cadastramento permanente • Edital deve prever as condições padronizadas de contratação • Nas hipóteses 1 e 2 o edital deve definir o valor da contratação • Na hipótese 3 a Adm. deverá registrar as cotações vigentes no momento da contratação • Vedado o cometimento a terceiros do objeto sem autorização expressa da Adm.
Pré-qualificação	É o procedimento **técnico-administrativo**, *permanentemente aberto para inscrição*, para **selecionar PREVIAMENTE**: • **BENS** que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela Adm. • **LICITANTES** que reúnam condições de habilitação para participar de FUTURA licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos; Os licitantes e os bens pré-qualificados serão **obrigatoriamente divulgados** e mantidos à disposição do público.  Quanto ao **PRAZO**, a pré-qualificação terá validade: ➡ De **1 ano, no máximo**, e poderá ser atualizada a qualquer tempo ➡ **Não superior** ao prazo de validade dos documentos apresentados A **licitação** que se seguir ao procedimento da pré-qualificação **poderá ser restrita a licitantes** ou **bens pré-qualificados**.
Manifestação de Interesse	 *Qual o objetivo desse procedimento*? Propositura e a realização de **estudos, investigações, levantamentos e projetos** de soluções inovadoras que contribuam c/ questões de relevância pública. O procedimento **PODERÁ ser restrito a startups.** A realização, pela iniciativa privada, de estudos, investigações, levantamentos e projetos: ▪ **NÃO** atribuirá ao realizador direito de preferência no processo licitatório; ▪ **NÃO** obrigará o poder público a realizar licitação; ▪ **NÃO** implicará, por si só, direito a ressarcimento de valores envolvidos em sua elaboração; ▪ Será **remunerada somente pelo vencedor**, VEDADA, em *qualquer hipótese*, a cobrança de valores do poder público.

Sistema de Registro de Preços (SRP)

IMPORTANTE

O que é o SRP?



O SRP não é uma **modalidade** nem um **tipo de licitação**, mas apenas um procedimento auxiliar. Nele, a Adm. firma um "acordo" (Ata de Registro de Preços) para a **contratação de bens** e **serviços**, ***inclusive*** de **obras e serviços de engenharia** (projeto padronizado, sem complexidade E necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço) para eventuais futuras contratações.

O SRP poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de **inexigibilidade e de dispensa de licitação** para a aquisição de bens ou serviços por mais de um órgão ou entidade.

O edital de licitação



O órgão interessado em firmar o "acordo" deve lançar um edital de licitação para registro de preços. Nele deve estar prevista, entre outros:

- A **quantidade máxima** de cada item a **ser adquirido**
- A quantidade **mínima a ser cotada**
- O **critério de julgamento**, que será o de menor preço ou o de maior desconto
- A possibilidade de registro de mais de um fornecedor

Ata de Registro de Preços



Ata de Registro de Preços (ARP)

O que é? É o doc. no qual constam os bens / serviços a serem entregues pelo fornecedor, suas respectivas quantidades e valores.

Qual o prazo de vigência? Será de **1 ano**, podendo ser prorrogado por +1 ano

Qual sua implicação? É um compromisso (**OBRIGAÇÃO**) de o **VENCEDOR do procedimento FORNECER**, mas **NÃO OBRIGA** a **Adm. a contratar**.

Inclusive, fica facultada a realização de licitação para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada.

Veja um exemplo AQUI

Compartilhamento da ARP

A ARP poderá ser compartilhada entre o órgão / entidade gerenciadora e outros órgãos. Contudo, há algumas regras para esse compartilhamento.

Adesão na fase preparatória (antes da licitação)	O órgão / entidade gerenciadora deverá realizar procedimento público de intenção de registro, pelo **prazo mín. de 8 dias úteis**, para possibilitar a participação de outros órgãos na ARP.
Adesão após publicação da ARP (após a licitação)	Caso não tenha participado do procedimento público acima, ainda há a possibilidade de aderir à ARP, na **condição de não participante**. Há, porém, algumas regras: • O órgão / entidade gerenciadora e o fornecedor devem **ACEITAR** • **ARP** deve ser de órgão **federal**, **estadual** ou **distrital** (municipal NÃO) • Órgãos da Adm. Federal **NÃO podem** aderir a ARP de órgãos E, DF e Mun. • As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão, **50%** do previsto • A quant. da adesão não pode exceder, na totalidade, o **dobro** do previsto – *limite **não se aplica** a aquisição emergencial de medicamentos e material médico-hospitalar quando ARP gerenciada pelo Min. Saúde.*

Registro Cadastral	*Qual o objetivo desse cadastro*? Ele é como uma "ficha corrida" do cadastrado. Nele constam informações como desempenho na execução de contratos e eventuais penalidades aplicadas. Essas informações devem ser prestadas pelo contratante de forma **objetiva** atendendo aos princípios da *impessoalidade, igualdade, isonomia, publicidade e transparência*. O sistema de registro cadastral unificado será **PÚBLICO** e deverá ser **amplamente divulgado** e estar **permanentemente aberto** aos interessados. Será **obrigatória** a realização de chamamento público pela internet, **no mínimo ANUALMENTE**, para atualização dos registros existentes e para ingresso de novos interessados.  Para efeito de **cadastro unificado de licitantes**, os órgãos da Adm. Pública deverão utilizar o sistema disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). • A **inscrição / atualização de cadastro** pode ser requerida pelo interessado a **qualquer tempo** • **PROIBIDO** exigir **cadastro complementar** para **acesso** a edital e anexos • A Adm. **PODERÁ** realizar **licitação restrita** a fornecedores **cadastrados.** Será admitido fornecedor que se cadastrar dentro do prazo de apresentação de propostas

NOVA LEI DE LICITAÇÕES – LEI 14.133/21 (PARTE DE CONTRATOS)

Os contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de **DIREITO PÚBLICO**, aplicando-se, **SUPLETIVAMENTE**, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de **DIREITO PRIVADO**.

ACEITAÇÃO DO CONTRATO

1 Adm. convocará o **licitante vencedor** para assinar o contrato dentro dos prazos e condições do edital.

- Prazo para convocação pode ser prorrogado por 1 vez, por igual período
- Recusa injustificada sujeita às penalidades e imediata perda da garantia em favor do órgão ou entidade licitante

2 Se licitante vencedor **NÃO assinar** ou **aceitar** os termos e condições, é **FACULTADO** à Adm. convocar os remanescentes. Convocação será na **ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO**

1. Convocação nas **mesmas condições** propostas pelo vencedor
2. *Não aceitou*? Convoca os remanescentes para **negociação**, a fim de obter **preço melhor**, mesmo que acima do preço do adjudicatário
3. *Não rolou*? Adjudicar e celebrar o contrato nas **condições ofertadas pelos licitantes remanescentes**, atendida a ordem classificatória

3 **Decorrido** o **prazo de validade** da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os **licitantes liberados dos compromissos assumidos**

FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

CONTRATO		
	REGRA	Forma **ESCRITA** e serão juntados ao processo, divulgados e mantidos à disposição do público na internet. Contratos e termos aditivos podem ser celebrados na **forma eletrônica**.
	CONTRATO VERBAL	Via de regra é nulo e sem efeito, contudo há exceções, até **R$ 10 mil**: 1. Pequenas compras 2. Serviços de pronto pagamento
	CASO ESPECIAL	*Direitos Reais sobre Imóveis*: Formalizados por **ESCRITURA PÚBLICA** lavrada em notas de tabelião, com teor divulgado e mantido à disposição do público na internet

Sigilo: quando *imprescindível* à segurança da sociedade e do Estado.

DIVULGAÇÃO DOS CONTRATOS



A divulgação no PNCP é **condição INDISPENSÁVEL** para a eficácia do contrato e aditamentos. Prazos para divulgação, contatos da data da assinatura:

- Licitação: **20** dias úteis
- Contratação Direta: **10** dias úteis

Em caso de urgência, os contratos terão eficácia imediata (a partir da sua assinatura), devendo ser publicados nos prazos acima, sob pena de nulidade.

DISPENSA DE CONTRATO

Contrato pode ser **substituído** por carta-convite, nota de empenho, autoriação de compra ou ordem de execução

- **Dispensa de licitação** em razão do valor
- Compras com **entrega imediata e integral**, que não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, **INDEPENDENTEMENTE do valor**

CLÁUSULAS NECESSÁRIAS

CLÁUSULAS NECESSÁRIAS

- **Objeto** e seus **elementos** característicos;
- A **vinculação ao edital** de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
- A **legislação aplicável** à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
- O **regime de execução** ou a **forma de fornecimento**;
- O **preço** e as **condições de pagamento**, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária;
- Os **critérios** e a **periodicidade da medição**, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
- Os **prazos de início das etapas** de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
- O **crédito pelo qual correrá a despesa**, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- A **matriz de risco**, quando for o caso;
- O **prazo** para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
- O **prazo** para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;
- As **garantias** oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
- O **prazo de garantia mínima** do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
- Os **direitos** e as **responsabilidades das partes**, as **penalidades** cabíveis e os **valores das multas** e suas bases de cálculo;
- As **condições de importação** e a **data e a taxa de câmbio** para conversão, quando for o caso;
- A o**brigação do contratado de manter**, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, t**odas as condições exigidas** para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
- A **obrigação de o contratado** cumprir as exigências de **reserva de cargos** prevista em lei, bem como em outras normas, para PCD, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
- O **modelo de gestão** do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;
- Os **casos de extinção**.

GARANTIA

Adm. **PODERÁ** **exigir** garantia, que **DEVE** estar **prevista** no edital. A prestação de garantia pode se dar via:

- **Caução em dinheiro**
- **Caução em Títulos da dívida**
- **Seguro-garantia**[1]
- **Fiança bancária**

Opção feita pelo **CONTRATADO**

Regra: **até 5%** do contrato

Exceções:
- Até **10%** | **complexidade técnica**
- Até **30%**, por seguro-garantia | **"grande vulto"**



Nos casos de contratos que impliquem a **entrega de bens pela Adm.**, dos quais o contratado ficará depositário, o valor desses bens deverá ser acrescido ao valor da garantia.



Restituição ou **Liberação da Garantia**: **APÓS fiel execução** do contrato OU de sua **EXTINÇÃO por culpa exclusiva da Adm.** Se prestada em dinheiro, valor deverá ser monetariamente atualizado.

SEGURO-GARANTIA

Objetivo: **garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo contratado**, inclusive as multas, os prejuízos e as indenizações decorrentes de inadimplemento.

- *Prazo de vigência da apólice*: igual ou superior ao prazo do contrato
- O seguro-garantia **continuará** em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas datas convencionadas

PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO (CLÁUSULAS EXORBITANTES)

Adm. pode **MODIFICÁ-LOS, unilateralmente**, para melhor adequação às **finalidades de INTERESSE PÚBLICO**, respeitados os direitos do contratado – ***depende de motivação***

- *Cláusulas econômico-financeiras e monetárias*: alteração **DEPENDE** de **CONCORDÂNCIA do contratado**
- Feita modificação UNILATERAL, Adm. deverá **restabelecer**, equilíbrio **econômico-financeiro** inicial
- **NÃO pode haver** alteração do **OBJETO**

Adm. pode **EXTINGUI-LOS unilateralmente**

- Precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo

ADM pode **FISCALIZAR** a execução

- Fiscal: **representante da ADM**, **PERMITIDA contratação de terceiros para o AUXILIAR**.

ADM pode **APLICAR SANÇÕES** motivadas pela **inexecução total** *ou* **parcial** do ajuste – **SEM Judiciário**

- **Advertência**
- **Multa**
- **Impedimento** de licitar e contratar
- **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar

ADM pode **OCUPAR PROVISORIAMENTE** bens ***móveis, imóveis e*** **UTILIZAR** ***pessoal*** e ***serviços*** **vinculados ao objeto** do contrato. Visa atender à **continuidade do serviço** público. Hipóteses:

1. **Risco** à prestação de **serviços essenciais**;
2. Necessidade de **acautelar apuração administrativa** de faltas contratuais, *inclusive* após extinção do contrato

DURAÇÃO DOS CONTRATOS

Regra Geral: vigência **prevista em EDITAL,** observada em cada exercício financeiro **a disponibilidade de CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS**, bem como a **previsão no PPA (quando ultrapassar 1 ano)**.

HIPÓTESE ESPECÍFICAS	PRAZO
Serviços e fornecimentos **CONTÍNUOS**[1] Prazo prorrogável sucessivamente, respeitada a **vigência máxima decenal**.	Até **5 anos**
ALUGUEL de **equipamentos** e utilização de **programas de informática**[1]	Até **5 anos**
Operação **continuada** de sistemas estruturantes de **TI**	Até **15 anos**
Adm. **usuária** de serviço público em regime de MONOPÓLIO	**Indeterminado**
Contratação que **gere receita** e no **contrato de eficiência que gere economia** para a Administração	Até **10 anos** *Contrato sem investimento do contratado*
	Até **35 anos** *Contrato com investimento do contratado, revertidos à Adm.*
• Alta complexidade tecnológica e defesa nacional; • Materiais de uso das Forças Armadas, para fins de padronização (com exceções); • Inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo; • Comprometimento da segurança nacional; • Transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS; • Insumos estratégicos para a saúde.	Até **10 anos**

[1]A Adm. terá a opção de **extinguir o contrato**, sem ônus, quando não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade OU quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

A extinção ocorrerá apenas na próxima data de aniversário do contrato e não poderá ocorrer em prazo inferior a 2 meses, contado da referida data.



Na contratação que prevê conclusão de escopo predefinido, o **prazo** será **automaticamente prorrogado** quando objeto não concluído no prazo firmado. Se o atraso decorrer de culpa do contratado:

1. Ele será constituído em mora (aplicáveis respectivas sanções)
2. Adm. PODERÁ optar pela extinção do contrato

EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

FISCALIZAÇÃO



A execução deverá ser acompanhada e fiscalizada por **1** *ou* **mais fiscais (servidor efetivo** *ou* **empregado público)**, **PERMITIDA a contratação de terceiros** para **assisti-los** e **subsidiá-los**.

Cuidado! O terceiro contratado NÃO poderá exercer atribuições exclusivas do fiscal. Assumirá responsabilidade civil objetiva pelas informações prestadas e assinará termo de confidencialidade.

PARALISAÇÃO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO

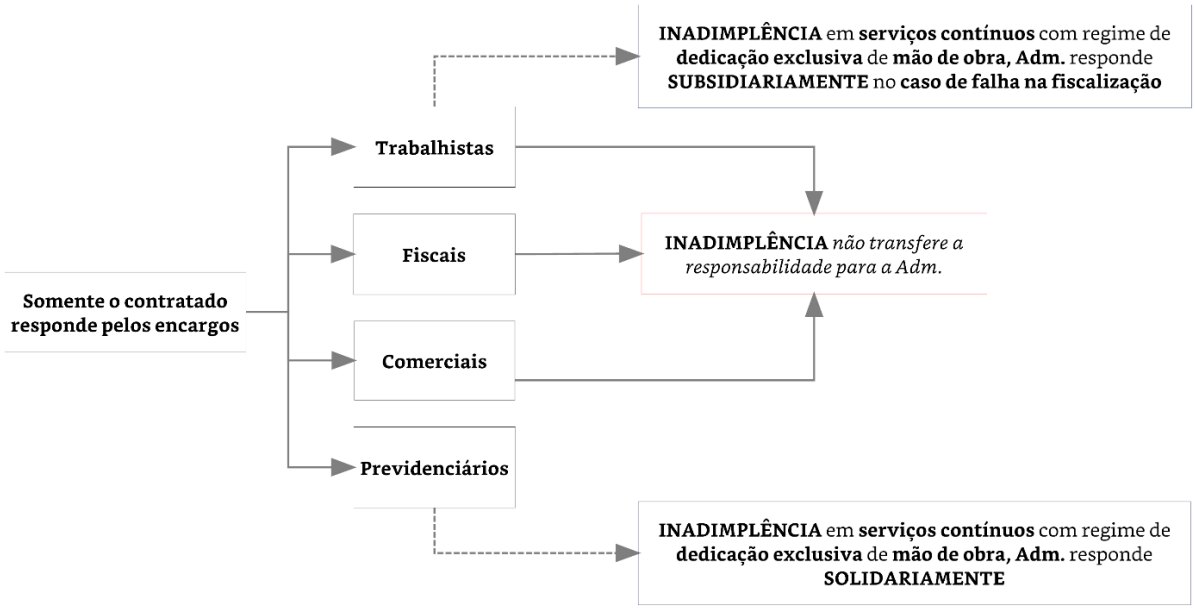


A **paralisação** ou **suspensão** do contrato superior a **1** mês deve ser divulgada:

- Em sítio eletrônico oficial; e
- Em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos.

O aviso público de obra paralisada, deverá conter o **motivo** e o **responsável pela inexecução** e a **data prevista para o reinício**.

ENCARGOS



SUBCONTRATAÇÃO

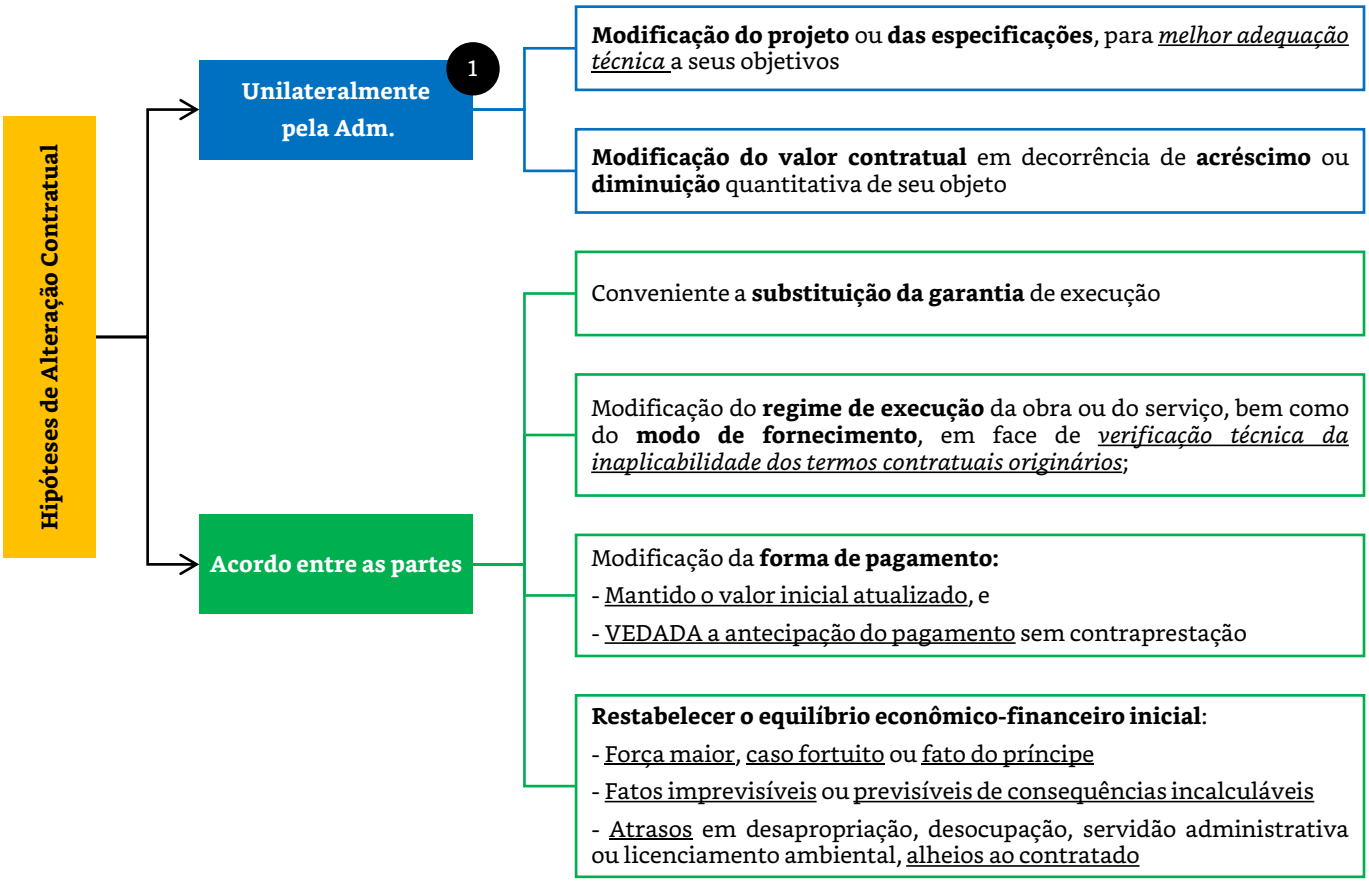


O contratado **PODERÁ subcontratar PARTES** da **obra**, do **serviço** ou do **fornecimento até o limite autorizado**.

VEDADA a **subcontratação** de PF / PJ, se **aquela** ou os **dirigentes** desta mantiverem **vínculo** de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil *com* **dirigente do órgão ou entidade contratante** ou com **agente público** que desempenhe função na licitação ou atue na **fiscalização**.

ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS E DOS PREÇOS

ALTERAÇÕES CONTRATUAIS



1

Contratado será obrigado a aceitar acréscimos ou supressões do valor inicial:

- De até **25%** no caso de obras, serviços ou compras
- De até **50%** no caso de reforma de edifício ou equipamento

Caso haja **aumento** ou **diminuição** dos **ENCARGOS** do contratado, a **Adm. deverá restabelecer**, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

E se houver supressão de obras, bens ou serviços e o contratado já houver adquirido os materiais?

Nesse caso a **Adm. deverá pagar** por eles, pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenização por outros danos, desde que regularmente comprovados.

ALTERAÇÕES DE PREÇOS

Antes da Lei 14.133/21 havia algumas controvérsias sobre o que poderia ensejar ou não alterações nos preços contratados. A Nova Lei de Licitações pacificou esse tema. Dessa forma:

Hipótese	Altera Preço?
Criação, alteração ou extinção de tributos e encargos APÓS a data da apresentação da proposta	**SIM**
Superveniência legal que cause comprovada repercussão sobre os preços	**SIM**

No caso de **serviços contínuos** com regime de **dedicação exclusiva de mão de obra**, caberá repactuação[1] de preços, mediante demonstração analítica da variação dos custos contratuais, com data vinculada:

- À da apresentação da proposta, para custos decorrentes do mercado
- Ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo, para os custos de mão de obra

Importante! A Adm. **não se vinculará** a **acordos, convenções** ou **dissídios coletivos** que tratem de **matéria não trabalhista**, de **pagamento de PLR**, ou que estabeleçam **direitos não previstos em lei**, bem como de **preços para os insumos** relacionados ao exercício da atividade.

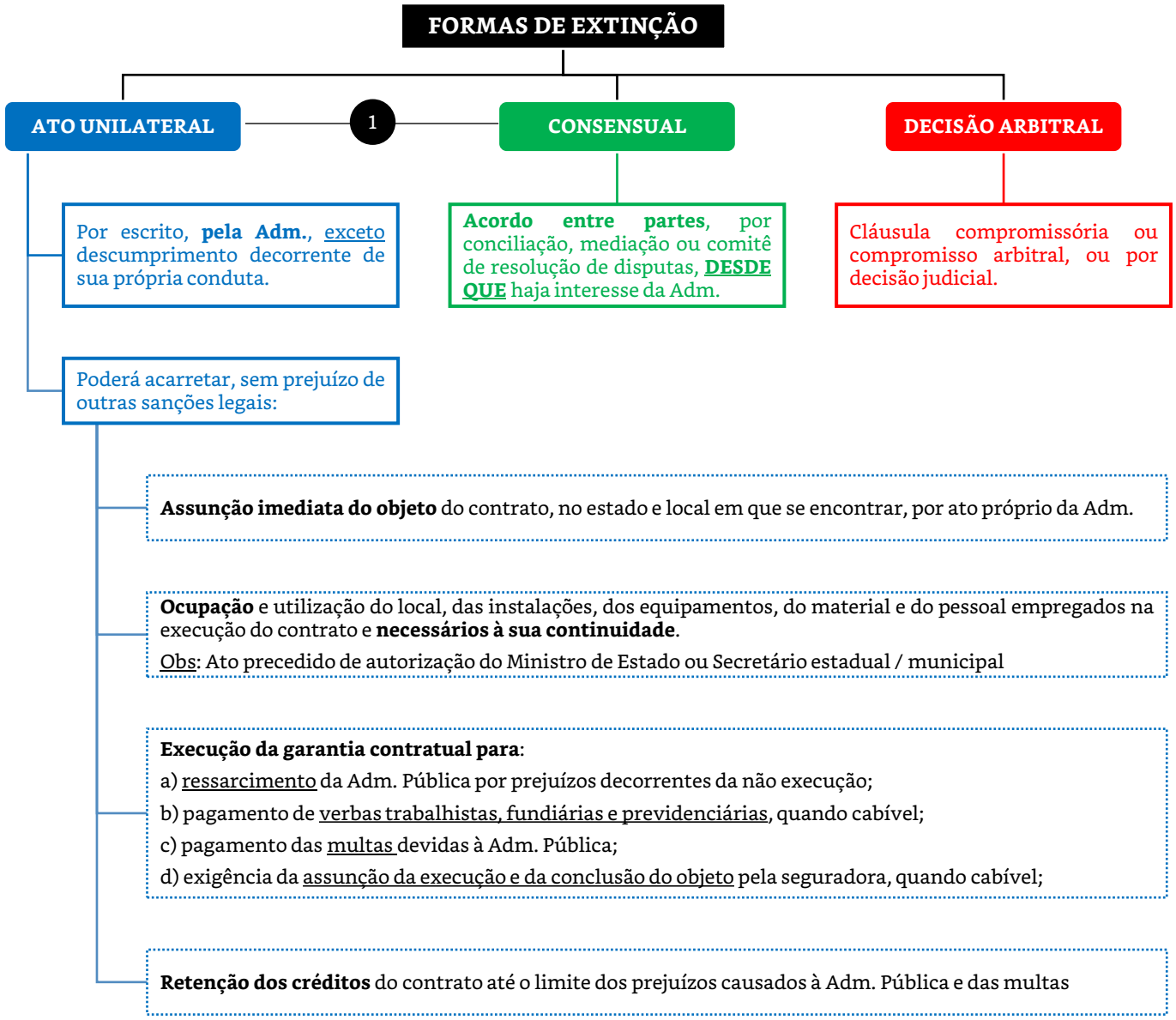
[1]A repactuação deverá observar o **prazo mínimo de 1 ano (anualidade)**, contado da apresentação da proposta / última repactuação

FORMALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES

	A formalização do **TERMO ADITIVO** é **condição p/ execução**, pelo contratado, das prestações determinadas pela Adm. **Exceção:** nos casos de **justificada necessidade de antecipação** de seus efeitos, hipótese em que a **formalização deverá ocorrer** no **prazo MÁXIMO de 1 mês**.
	Registros que **NÃO caracterizam alteração** do contrato podem ser realizados por **simples apostila**, *dispensada* a celebração de termo aditivo. Exemplos: • Variação do valor face ao **reajuste** ou à **repactuação de preços** previstos no próprio contrato • **Atualizações**, **compensações** ou **penalizações** decorrentes das condições de pagamento • **Alterações** na **razão** ou na **denominação social** do contratado • **Empenho de dotações orçamentárias**.

EXTINÇÃO DOS CONTRATOS

FORMAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO



[1]*Devem ser **precedidas de autorização** escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzida a termo.*

E se a extinção ocorrer por culpa exclusiva da Administração? O contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

1) Devolução da garantia;
2) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção;
3) Pagamento do custo da desmobilização.

HIPÓTESES DE EXTINÇÃO

MOTIVOS PARA EXTINÇÃO DO CONTRATO

- **Não cumprimento** ou **cumprimento irregular de normas** editalícias ou de cláusulas contratuais, de especificações, de projetos ou de prazos;
- **Desatendimento** das **determinações regulares** emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar sua execução ou por autoridade superior;
- **Alteração social** ou **modificação da finalidade** ou da **estrutura da empresa** QUE RESTRINJA sua capacidade de concluir o contrato;
- Decretação de **falência** ou de **insolvência civil**, **dissolução** da sociedade ou **falecimento** do contratado;
- **Caso fortuito** ou **força maior** IMPEDITIVOS da execução do contrato;
- **Atraso** na obtenção da **licença ambiental**, ou impossibilidade de obtê-la, ou **alteração substancial do anteprojeto** que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
- **Atraso** na **liberação das áreas sujeitas a desapropriação**, a **desocupação** ou a **servidão** administrativa, ou impossibilidade de liberação dessas áreas;
- Razões de **interesse público**, justificadas pela autoridade máxima do órgão ou da entidade contratante;
- **Não cumprimento** das obrigações relativas à **reserva de cargos prevista em lei**, bem como em outras normas específicas, para PCD, reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz.

Direto à Extinção pelo **Contratado**

- **Supressão**, por parte da Adm., de obras, serviços ou compras que acarrete **modificação do valor inicial do contrato além do limite legal** (25% do valor | se reforma, 50%)
- **Suspensão de execução** do contrato, por ordem escrita da Adm., por prazo **superior a 3 meses**
- **Repetidas suspensões** que **totalizem 90 dias úteis**, *independentemente* do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações
- **Atraso** superior a **2 meses**, contado da emissão da NF, dos **pagamentos** ou de **parcelas de pagamentos** devidos pela Adm. por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

1

- **NÃO liberação** pela Adm., nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de obra, serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Adm. relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.

1 **NÃO serão admitidas** em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído.

RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

Obras[1] e Serviços	**Recebimento Provisório:** pelo **responsável pelo acompanhamento e fiscalização** (fiscal), mediante termo detalhado, quando **verificado o cumprimento das exigências técnicas**
	Recebimento Definitivo: por **servidor ou comissão**, mediante termo detalhado que **comprove o atendimento das exigências contratuais**
Compras	**Recebimento Provisório:** de forma **sumária** pelo **responsável pelo acompanhamento e fiscalização** (fiscal), com verificação posterior da **conformidade do material** com as **exigências contratuais**
	Recebimento Definitivo: por **servidor ou comissão**, mediante termo detalhado que **comprove o atendimento das exigências contratuais**

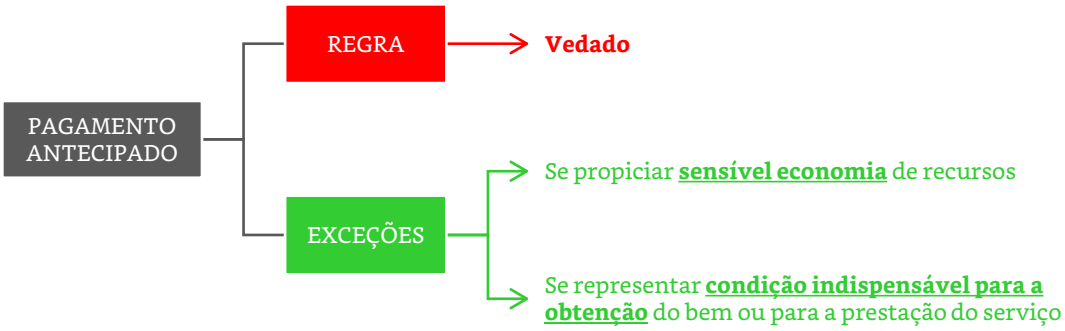
Responsabilidade: o **recebimento** provisório ou definitivo **NÃO excluirá a responsabilidade civil** pela solidez e pela segurança da obra ou serviço **nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução** do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

- Rejeição: o **objeto** do contrato **poderá ser rejeitado**, no todo ou em parte, quando em **desacordo com o contrato**
- Prazos para Recebimento: definidos em **regulamento** ou no **contrato**
- Ensaios, Testes e Provas: salvo previsão no edital ou ato normativo, os **custos correrão por conta do contratado**

[1]**Obras**: o recebimento definitivo **NÃO eximirá** o contratado, pelo **prazo mínimo de 5 anos**, da **responsabilidade OBJETIVA** pela solidez e pela segurança dos materiais, dos serviços e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel.

- A garantia de 5 anos **pode ser superior**, caso previsto no edital e no contrato.
- Vícios, defeitos ou incorreções: contratado responsável pela reparação, correção, reconstrução ou substituição
- Projetos de Obras: o recebimento **NÃO exime o projetista da responsabilidade OBJETIVA** por eventuais danos

PAGAMENTOS



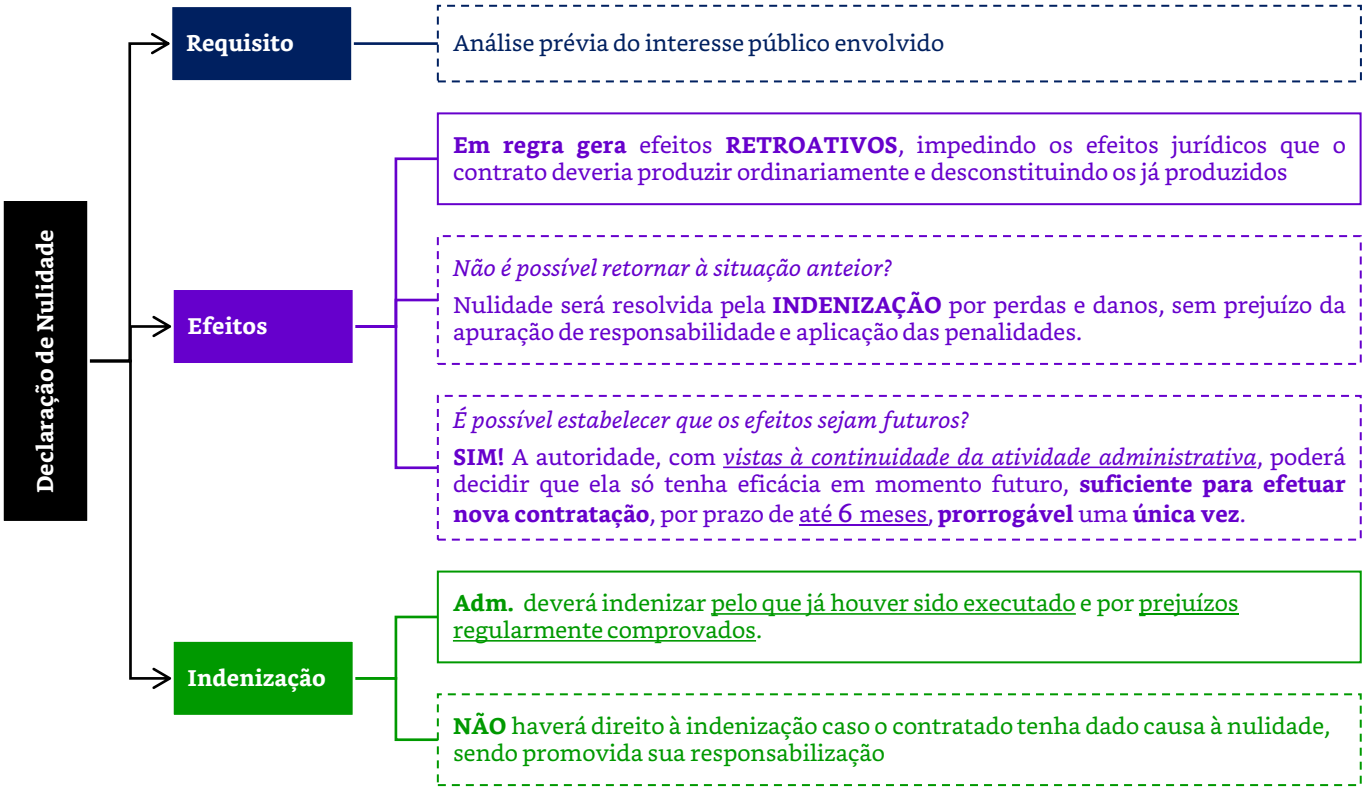
No pagamento será observada a **ordem cronológica**, que poderá ser alterada, mediante prévia justificativa, quando:

- Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública
- Pagamento a ME, EPP, MEI, Cooperativa e agricultor familiar, *se comprovado risco de descontinuidade*
- Serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, *se comprovado risco de descontinuidade*
- Direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da contratada;
- Contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade.

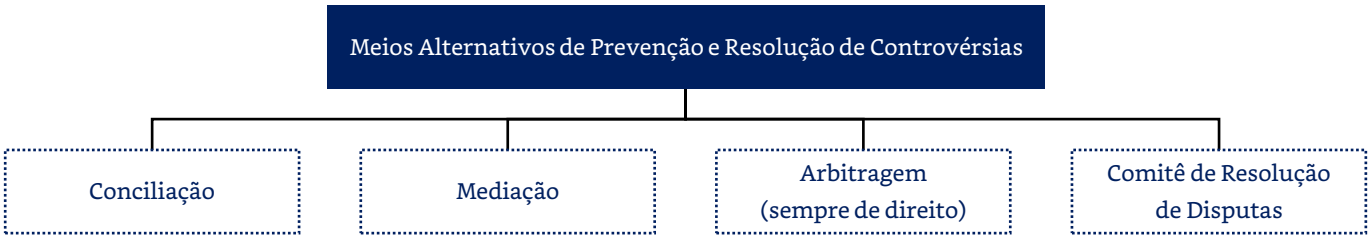
NULIDADE DOS CONTRATOS

Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual, **caso NÃO seja possível o saneamento**, a decisão sobre a **suspensão** da **execução** ou sobre a **declaração de nulidade** do contrato somente será adotada na hipótese em que se revelar **medida de interesse público**.

São 11 aspectos a serem avaliados. Não vale a pena decorar cada um. Entenda a lógica por trás: a ideia é que não haja prejuízo para a sociedade / Estado, seja ele financeiro, social, ambiental, trabalhista, etc.



MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

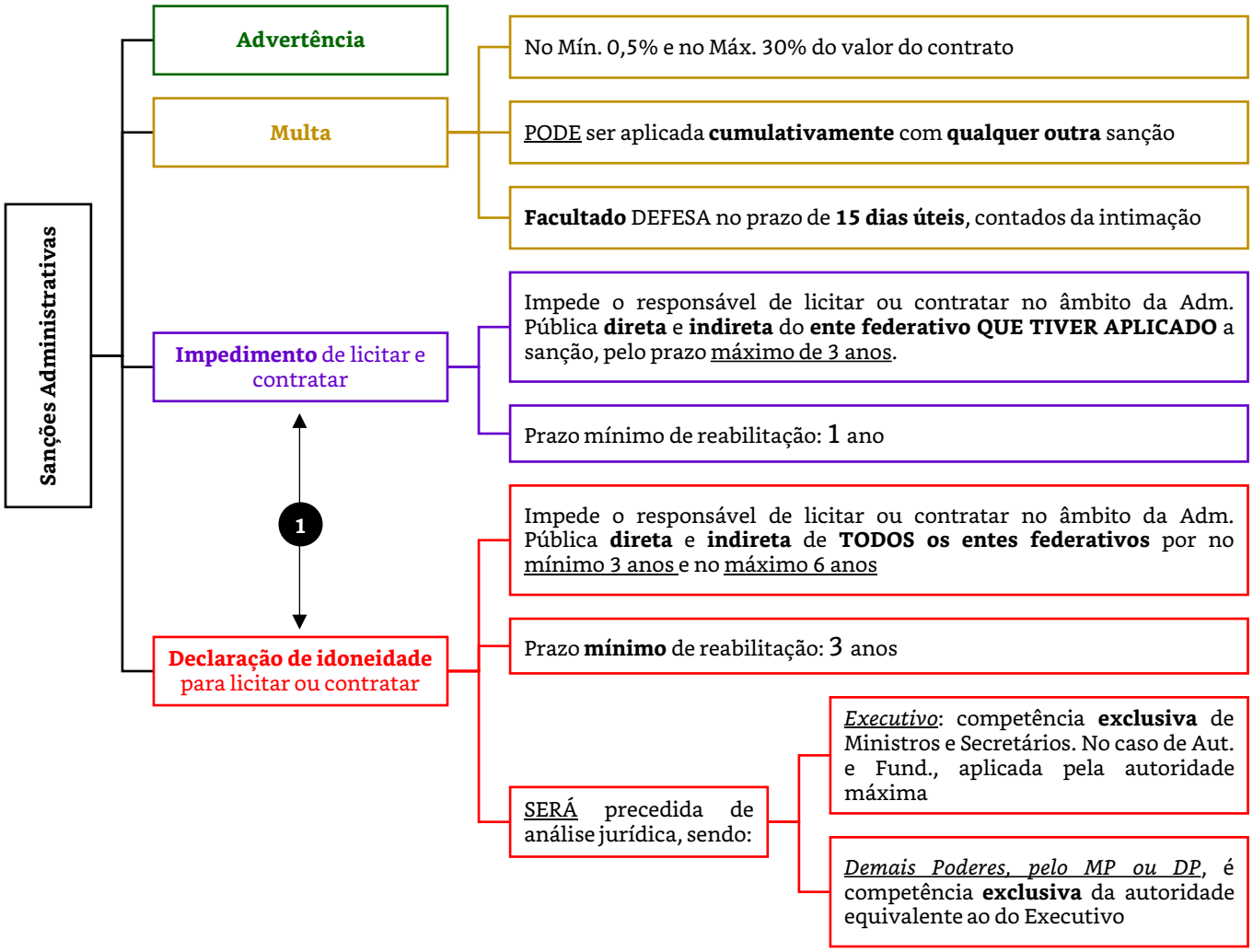


Quando se aplica: nas controvérsias relacionadas a **direitos patrimoniais DISPONÍVEIS**, como por exemplo:

- Reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato
- Inadimplemento de obrigações por ***quaisquer*** das partes
- Cálculo de indenizações

IRREGULARIDADES

INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



1

Processo de Responsabilização

Condução: composta de 2+ servidores ESTÁVEIS

> Caso **não haja servidor estatutário** no órgão / entidade a comissão será composta por 2+ empregados públicos permanentes, *preferencialmente*, com no mínimo 3 anos de serviço no órgão / entidade.

Defesa:

- *Prazo*: 15 dias úteis após intimação.
- *Forma*: escrita, especificando as provas que pretenda produzir

Provas: havendo deferimento do pedido de produção de **novas provas** ou de **juntada de provas julgadas indispensáveis** pela comissão, serão apresentadas alegações finais no prazo de 15 dias úteis, após a intimação.

> *Provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas*: serão **indeferidas pela comissão**, mediante decisão fundamentada

Prescrição: ocorrerá em 5 anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será:

- **INTERROMPIDA** pela instauração do processo de responsabilização;
- **SUSPENSA**
  1) pela celebração de **acordo de leniência**;
  2) por **decisão judicial** que inviabilize a conclusão da apuração adm.

INFRAÇÕES

Sanção	Hipótese
Advertência	Dar causa à inexecução parcial do contrato (*se não justificar pena mais grave*)
Multa	Qualquer das infrações administrativas
Impedimento	• Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause **grave dano**; • Dar causa à inexecução total do contrato; • Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; • Não manter a proposta, salvo fato superveniente devidamente justificado; • Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto sem motivo justificado; • Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
Declaração de Idoneidade	• Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; • Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; • Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; • Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/13 (Lei Anticorrupção) • Apresentar **declaração** ou **documentação falsa** ou **prestar declaração falsa**

RECURSO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES

	RECURSO	PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
Hipóteses	Advertência, Multa e Impedimento	Declaração de Idoneidade
Prazo	**15 dias úteis,** contados da intimação	**15 dias úteis,** contados da intimação
Processo	1) Recurso enviado à autoridade que aplicou sanção 2) Prazo p/ reconsiderar: 5 dias úteis 3) Se não reconsiderar, enviado p/ autoridade superior 3) Esta, por sua vez, tem 20 dias úteis para decidir	1) Pedido enviado à autoridade que aplicou sanção 2) Ela possui no máximo 20 dias úteis para decidir

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

A personalidade jurídica **PODERÁ ser desconsiderada** sempre que:

Utilizada com **abuso do direito** para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei.	Utilizada para provocar **confusão patrimonial**

Consequência: Todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica ***serão estendidos a***:

- Seus **administradores**
- **Sócios** *com poderes de administração*
- PJ **sucessora**
- Empresa do mesmo ramo com relação de **coligação** ou **controle**, de fato ou de direito, com o sancionado



Serão observados, *em todos os casos*, o **contraditório**, a **ampla defesa** e a **obrigatoriedade de análise jurídica prévia**.

CONTROLE DAS CONTRATAÇÕES

As contratações públicas estão subordinadas ao **CONTROLE SOCIAL** e às seguintes linhas de defesa:

Primeira Linha	• Servidores e empregados públicos • Agentes de licitação • Autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade
Segunda Linha	• Unidades de assessoramento jurídico • Unidades de controle interno do ***próprio órgão*** *ou* ***entidade***
Terceira Linha	• Órgão central de controle interno da **Administração** • Tribunal de Contas

A implementação das ***práticas de gestão*** *levará em* ***consideração*** *os custos e benefícios de sua implementação.*



Os **órgãos de controle** deverão ter **ACESSO IRRESTRITO** aos **documentos** e às **informações** necessárias à realização dos trabalhos, *inclusive* àqueles classificados nos termos da Lei de Acesso à Informação, tornando-os **corresponsáveis pela manutenção do sigilo**.

QUALQUER licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar aos órgãos de controle interno ou ao tribunal de contas competente contra irregularidades.

SUSPENSÃO CAUTELAR DO PROCESSO LICITATÓRIO

O Tribunal de Contas poderá **suspender cautelarmente** o processo licitatório, devendo se pronunciar definitivamente sobre o mérito da irregularidade, no prazo de **25 dias úteis** (prorrogável por igual período uma única vez), definindo objetivamente:

1. **Causas da suspensão**;
2. **Modo como será garantido o atendimento do interesse público** obstado pela suspensão da licitação, no caso de objetos essenciais ou de contratação por emergência.

Ao ser **intimado da ordem de suspensão**, o órgão ou entidade deverá, no prazo de **10 dias úteis** (prorrogáveis):

1. Informar as **medidas adotadas** para cumprimento da decisão;
2. **Prestar** todas as **informações** cabíveis;
3. Proceder à **apuração de responsabilidade**, *se for o caso*.

O descumprimento das medidas acima ensejará a **apuração de responsabilidade** e a **obrigação de reparação do prejuízo** causado ao erário.

CONTAGEM DE PRAZOS

Os prazos serão contados com **EXCLUSÃO** do dia do **começo**[1] e **INCLUSÃO** do dia do **vencimento**, observado:

Dias Corridos	Dias Úteis	Meses e Anos
Computados de modo contínuo	Computados somente os dias em que ocorrer expediente[2] no órgão	Computados de data a data[3]

[1]Caso não haja previsão expressa, considera-se dia do começo:

- O 1º dia útil seguinte ao da disponibilização da informação na internet;
- A data de juntada aos autos do AR, quando a notificação for pelos correios.

[2]Se vencimento cair em dia em que não houver expediente / encerrado antes da hora normal / indisponibilidade de comunicação eletrônica, o **prazo é prorrogado até o primeiro dia útil seguinte**.

[3]Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, considera-se como **termo o último dia do mês** (ex: não existe 30 de fevereiro, logo, o termo fica 28 de fevereiro ou 29 de fevereiro, se ano bissexto).

LEI 8.429/92 – LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

DISPOSIÇÕES GERAIS

SUJEITOS PASSIVOS

São aquelas entidades que "sofrem" (no ao longo do resumo chamo de "entidades passivas") com o ato de improbidade:

- Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
- Adm. Direta e Indireta da União, Estados, Municípios e DF
- Entidade PRIVADA que receba subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício
- Entidade PRIVADA para cuja criação ou custeio o erário tenha contribuído
- Entidade PRIVADA cujo patrimônio ou receita o erário contribua

} Ressarcimento limitado à contribuição dos cofres públicos

SUJEITOS ATIVOS

São aqueles que praticam os atos de improbidade. Dividem-se em dois grupos: os agentes públicos e os terceiros.

AGENTES PÚBLICOS

- Agente **POLÍTICO**;
- **SERVIDOR** público;
- Quem exerce, *ainda que transitoriamente ou sem remuneração*, por eleição, nomeação, designação, contratação ou outra forma, **mandato, cargo, emprego** ou **função nas entidades** "passivas".

TERCEIROS

Aquele que, *mesmo não sendo agente público*, **induza** ou **concorra DOLOSAMENTE** para a prática do ato.

Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de PJ de direito privado **NÃO respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à PJ**, *salvo se*, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, respondendo nos limites da sua participação.

RESPONSABILIDADE SUCESSÓRIA

O **sucessor** ou o **herdeiro** daquele que causar dano ao erário ou se enriquecer ilicitamente estão **sujeitos apenas** à **obrigação** de **repará-lo ATÉ o limite do valor da herança** ou **do patrimônio transferido**.

A responsabilidade sucessória abrange Pessoa Jurídica? **SIM**, nos casos de alteração contratual, de transformação, de incorporação, de fusão ou de cisão societária.

Na fusão e incorporação, a reparação se **limita ao patrimônio transferido**, não lhe sendo aplicáveis as demais sanções da LIA decorrentes de atos e fatos anteriores à data da fusão / incorporação, ***salvo*** simulação ou fraude evidente.

ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Todas as condutas devem ser **DOLOSAS**

DOLO: **vontade livre** e **consciente** de **alcançar o resultado ilícito**, NÃO BASTANDO a voluntariedade do agente.

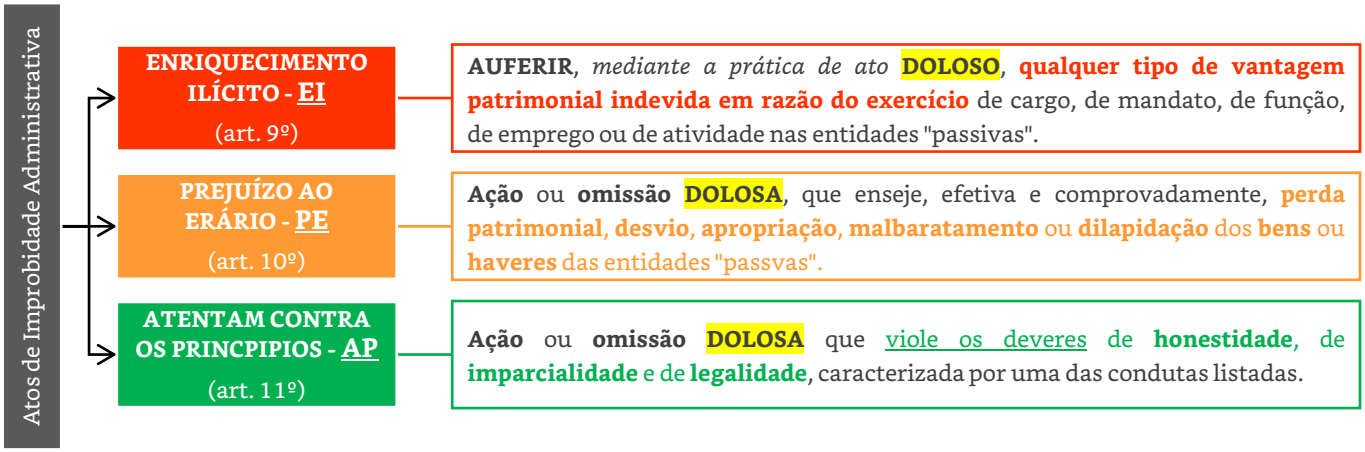
Havendo **ilegalidade** SEM dolo = **NÃO há** improbidade.

NÃO HAVENDO comprovação de **ato doloso** com fim ilícito, **AFASTA-SE** a **responsabilidade** por ato de improbidade.

SOMENTE haverá ato de improbidade quando for **comprovada** a **finalidade** de **obtenção** de **proveito** ou **benefício** indevido para si ou terceiro, nos termos da *Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção* ratificada pelo Brasil.

NÃO CONFIGURA ato de improbidade ação ou omissão decorrente de **divergência interpretativa da lei**, baseada em jurisprudência, *ainda que não pacificada*, mesmo que não venha a prevalecer posteriormente.

ESPÉCIES DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



CONDUTAS

CONDUTAS QUE CONFUNDEM

O que as bancas gostam de fazer é trocar o "tipo" que se relaciona com determinada conduta. Por isso, fiz o quadro abaixo. Assim, você não corre o risco de se confundir.

Caso 01

EI **USAR** em **proveito próprio**, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades "passivas";

X

PE **Permitir** ou **concorrer** para que PF / PJ privada **UTILIZE bens**, **rendas**, **verbas** ou **valores** integrantes do acervo patrimonial das entidades "passivas", *sem a observância das formalidades legais ou regulamentares*;

Caso 02

EI Perceber **vantagem econômica** para **FACILITAR** a **aquisição**, **permuta** ou **locação** de bem **móvel** ou **imóvel**, ou a **contratação** de serviços pelas entidades referidas por **preço SUPERIOR** ao valor de mercado;

X

PE **Permitir** ou **facilitar** a **aquisição**, **permuta** ou **locação** de bem ou serviço por preço **SUPERIOR** ao de mercado;

Caso 03

EI Perceber **vantagem econômica** para **FACILITAR** a **alienação**, **permuta** ou **locação** de **bem público** ou o **fornecimento de serviço** por ente estatal por **preço INFERIOR** ao valor de mercado;

X

PE **Permitir** ou **facilitar** a **alienação**, **permuta** ou **locação** de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades "passivas", ou ainda a **prestação de serviço** por parte delas, por **preço INFERIOR** ao de mercado;

Caso 04

EI Perceber **vantagem econômica** para **INTERMEDIAR** a **liberação** ou **aplicação de verba pública** de qualquer natureza;

X

PE **Liberar** verba pública **sem a estrita observância das normas** pertinentes ou **influir** de qualquer forma para a sua **aplicação irregular**;

Caso 05

EI **UTILIZAR**, em obra ou serviço PARTICULAR, **bem MÓVEL**, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades "passivas", *bem como* o **trabalho de servidores**, de **empregados** ou de **terceiros contratados** por essas entidades;

X

PE **PERMITIR** que se utilize, em obra ou serviço PARTICULAR, **veículos**, **máquinas**, **equipamentos** ou **material** de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades "passivas", *bem como* o **trabalho de servidor público**, **empregados** ou **terceiros contratados** por essas entidades.

Caso 06

PE **FRUSTRAR** a **licitude de processo licitatório** ou de **processo seletivo** para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou **dispensá-los indevidamente**, acarretando perda patrimonial efetiva;

X

AP **FRUSTRAR**, em ofensa à imparcialidade, o **caráter concorrencial** de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, **com vistas à obtenção de benefício próprio**, direto ou indireto, ou de terceiros;

Caso 07

EI **INCORPORAR** ao **seu patrimônio** ou **USAR** em **proveito próprio**, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades "passivas";

X

PE **Facilitar** ou **concorrer** para a **indevida INCORPORAÇÃO** ao patrimônio particular, de PF / PJ, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades "passivas"

PE **Facilitar** ou **concorrer**, por qualquer forma, **para a incorporação**, ao patrimônio particular de PF / PJ, *de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas* **mediante celebração de parcerias**, **sem a observância das formalidades**;

DEMAIS CONDUTAS

Enriquecimento Ilícito

RECEBER, *para si ou para outrem*, **dinheiro**, bem **móvel** ou **imóvel**, ou **qualquer outra vantagem econômica**, direta ou indireta, a título de **comissão**, **percentagem**, **gratificação** ou **presente** de **quem tenha interesse**, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

Receber **vantagem econômica** para **TOLERAR a exploração** ou a **prática de jogos de azar**, de **lenocínio**, de **narcotráfico**, de **contrabando**, de **usura** ou de **qualquer outra atividade ilícita**, ou **ACEITAR promessa** de tal vantagem;

Receber **vantagem econômica** para **FAZER declaração falsa** sobre dado técnico que envolva obras públicas ou outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de bens fornecidos às entidades "passivas";

ADQUIRIR, para si ou para outrem, **no exercício** de mandato, de cargo, de emprego ou de função pública, e **em razão deles**, **bens** de qualquer natureza, **decorrentes dos atos dolosos**, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, ***assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução***;

ACEITAR emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para PF / PJ **que tenha interesse suscetível de ser atingido** ou **amparado** por **ação** ou **omissão decorrente das atribuições do agente**, durante a atividade;

Receber **vantagem econômica** para **OMITIR ato de ofício**, **providência** ou **declaração** a que esteja obrigado;

Prejuízo ao Erário

Doar à PF / PJ bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, **bens**, **rendas**, **verbas** ou **valores** do patrimônio de qualquer das entidades "passivas", *sem observância das formalidades*;

Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou **aceitar garantia insuficiente** ou inidônea;

Agir ilicitamente na arrecadação de tributo ou de renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;

Ordenar ou **permitir** a realização de despesas **NÃO autorizadas** em **lei** ou **regulamento**;

Permitir, **facilitar** ou **concorrer** para que **TERCEIRO** se enriqueça ilicitamente;

Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a **prestação de serviços públicos** por meio da gestão associada **sem observar as formalidades**;

Celebrar contrato de rateio de consórcio público **sem** suficiente e prévia **dotação orçamentária**, ou **sem observar as formalidades**.

Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas **sem a observância das formalidades**;

Agir para a **configuração de ilícito** na celebração, na fiscalização e na análise das **prestações de contas** de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

Liberar recursos de **parcerias** firmadas pela administração pública com entidades privadas **sem a estrita observância das normas pertinentes** ou **influir** de qualquer forma **para a sua aplicação irregular**;

Conceder, **aplicar** ou **manter** benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõem a LC 116/03 (Lei do ISS).

- No caso da "*inobservância das formalidades*", **não havendo perda patrimonial efetiva**, **NÃO haverá imposição de ressarcimento**, vedado o enriquecimento sem causa das "entidades passivas".
- **Mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica** NÃO acarreta improbidade, salvo se comprovado ato doloso com essa finalidade

Atentam Contra os Princípios da Administração Pública

Revelar fato ou **circunstância** de que tem ciência em razão das atribuições e que **deva permanecer em segredo**, **propiciando beneficiamento** por **informação privilegiada** ou **colocando em risco** a **segurança** da sociedade e do Estado;

Negar publicidade aos **atos oficiais**, ***exceto*** em razão de sua imprescindibilidade para a **segurança** da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses legais;

Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, **com vistas a ocultar irregularidades**;

Revelar ou **permitir que chegue ao conhecimento de terceiro**, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

Descumprir as **normas** relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

[**NEPOTISMO**] **Nomear** cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma PJ investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, **compreendido o ajuste mediante designações recíprocas** (nepotismo cruzado) – *não configura improbidade mera nomeação ou indicação POLÍTICA, sendo necessária aferição de dolo com finalidade ilícita*.

Praticar, no âmbito da administração pública e **com recursos do erário**, ato de **publicidade** que **contrarie a CF/88**, de forma a **promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização** de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

- Os atos exigem lesividade relevante e **independem** de **danos** ao erário ou **enriquecimento ilícito**

PENAS

- As sanções previstas na LIA podem ser aplicadas **ISOLADA** ou **CUMULATIVAMENTE** (dependendo da gravidade)
- Só poderão ser **executadas APÓS o trânsito em julgado** da sentença condenatória
- A aplicação das sanções **INDEPENDE de dano** ao patrimônio público, **SALVO** pena ressarcimento e prejuízo ao erário
- A aplicação das sanções **INDEPENDE de aprovação ou rejeição das contas** pelo Tribunal / Conselho de Contas
- *Menor ofensa aos bens jurídicos tutelados*: **apenas multa**, sem prejuízo do ressarcimento do dano e perda dos valores obtidos

	Enriquecimento Ilícito	Prejuízo ao Erário	Atentam contra Princípios
Perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente	APLICÁVEL	APLICÁVEL, se acréscimo ilícito	–
Perda da função pública Aplicável apenas **após** *trânsito em julgado* Atinge apenas o vínculo que o agente detinha na época do cometimento da infração.	APLICÁVEL, podendo atingir demais vínculos	APLICÁVEL	–
Suspensão dos direitos políticos Aplicável apenas **após** *trânsito em julgado* Para contagem do prazo, computa-se retroativamente o **intervalo** entre a **decisão colegiada** e o **trânsito em julgado**.	Até 14 anos (limite: 20 anos)	Até 12 anos (limite: 20 anos)	–
Multa civil Pode ser **aumentada até 2x** pelo juiz, caso situação econômica do réu seja ineficaz p/ reprovação e prevenção de improbidade.	Equivalente ao acréscimo patrimonial	Equivalente ao valor do dano	Até 24x remuneração
Proibição de contratar ou de receber benefícios fiscais ou creditícios Excepcionalmente e por motivos relevantes, pode extrapolar o ente público lesado, preservando a função social da PJ	Até 14 anos (limite: 20 anos)	Até 12 anos (limite: 20 anos)	Até 4 anos (limite: 20 anos)
Ressarcimento integral do dano patrimonial	APLICÁVEL, se efetivo dano	APLICÁVEL	APLICÁVEL, se efetivo dano

No caso de **continuidade de ilícito**, o juiz promoverá a **maior sanção aplicada**, aumentada de 1/3, ou a soma das penas, o que for mais BENÉFICO ao réu.



A **autoridade JUDICIAL** poderá determinar **AFASTAMENTO DO CARGO** se necessário à instrução processual ou para evitar novos ilícitos.

- Até 90 dias *prorrogáveis* uma única vez por igual prazo
- **Sem prejuízo da remuneração**

IMPROBIDADE X DEMAIS ESFERAS

As **SANÇÕES** por improbidade são **INDEPENDENTES** das sanções **PENAIS**, **CIVIS**, **ADM**. e do **RESSARCIMENTO** integral do dano patrimonial, se efetivo. **Sanções e reparações de dano** eventualmente aplicadas **em outras esferas** deverão ser **COMPENSADAS** com as sanções por improbidade.

ATENÇÃO

SENTENÇAS civis e penais produzirão efeitos em relação à **ação de improbidade** quando **concluírem** pela:

- ✓ **INEXISTÊNCIA da conduta**, ou;
- ✓ **NEGATIVA da autoria**

ABSOLVIÇÃO criminal em ação que discuta os mesmos fatos, **confirmada** por **DECISÃO COLEGIADA**, IMPEDE o trâmite da ação de improbidade.

REPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Na responsabilização da PJ, **deverão ser considerados** os efeitos econômicos e sociais das sanções, de modo a **VIABILIZAR** a **manutenção** de suas **atividades**.

> *Non bis in idem*: as sanções aplicadas a PJ com base na "Lei de Improbidade" e na "Lei Anticorrupção" deverão observar o princípio constitucional do *non bis in idem*.

DECLARAÇÃO DE BENS

A **POSSE** e o **EXERCÍCIO** de agente público ficam **CONDICIONADAS à apresentação da Declaração do IRPF**.

- *Atualização da declaração*: **ANUALMENTE** bem como quando o agente público **DEIXAR o exercício**.
- *Recusa ou declaração falsa*: pena de **DEMISSÃO** sem prejuízo de outras sanções.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL

AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Características da Ação por Improbidade Administrativa:

- ✓ Repressiva de caráter sancionatório
- ✓ Sanções de caráter PESSOAL
- ✓ NÃO constitui Ação Civil
- ✓ Recursos previstos: Agravo de Instrumento
- ✓ VEDADO ajuizamento para **controle de legalidade** de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos

NÃO se aplicam na Ação por Improbidade Administrativa:

- × Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor **em caso de revelia**
- × Imposição de ônus da prova ao réu
- × Reexame obrigatório da **sentença** de **improcedência** ou de **extinção** sem resolução de mérito
- × Ajuizamento de mais de uma ação **pelo mesmo fato**, competindo ao CNMP dirimir conflitos de atribuições entre membros de Ministérios Públicos distintos

PROCEDIMENTO

DISPOSIÇÕES GERAIS

Para **cada ato de improbidade**, deverá *necessariamente* ser **indicado** apenas **UM TIPO** dentre os previstos (EI, PE ou AP).



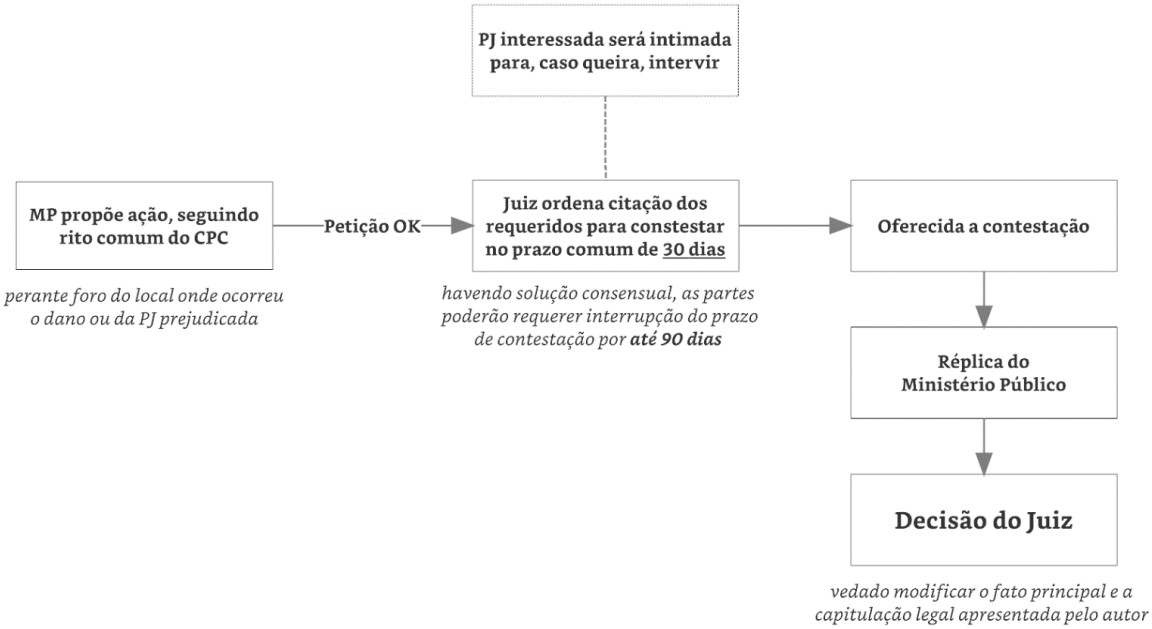
Atos de *enriquecimento ilícito, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação* de **recursos públicos dos PARTIDOS POLÍTICOS**, ou de **SUAS FUNDAÇÕES**: responsabilizados nos termos do **Código Eleitoral**

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

QUALQUER PESSOA pode representar à **autoridade competente**, que pode, em **fundadas razões**, **rejeitá-la**, o que **NÃO impede** uma representação **direta ao MP**.

Denúncia atende requisitos?
Autoridade adm. determinará **IMEDIATA apuração,** observado o Processo Adm. aplicável.

PROCEDIMENTO JUDICIAL



- Em **QUALQUER momento do processo**, verificada a inexistência do ato, o juiz julgará a demanda **improcedente**.
- Ao **réu** será **assegurado** o **direito de ser interrogado** sobre os fatos, e a sua **recusa** ou **silêncio** NÃO implicarão confissão.
- A **assessoria jurídica** que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos ficará **obrigada a defender o agente judicialmente**, até que a decisão transite em julgado.
- A **QUALQUER momento**, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades administrativas a serem **sanadas** *sem que estejam presentes todos os requisitos para a imposição das sanções aos agentes* no polo passivo, PODERÁ, em **decisão motivada**, **converter** a ação de improbidade em ação civil pública (ACP).

INDISPONIBILIDADE DE BENS



Na ação por improbidade poderá ser formulado, em **caráter ANTECEDENTE** ou **INCIDENTE**, *pedido de indisponibilidade de bens dos réus*, independentemente de representação, a fim de **garantir a integral recomposição** do erário ou do **acréscimo** patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

Quais bens a medida atinge?

- Recairá sobre os bens que **assegurem exclusivamente o integral ressarcimento** do dano ao erário, *inclusive* aplicações financeiras mantidas no exterior.
- O **bloqueio de contas bancárias** é o último recurso, **PRIORIZANDO-SE** veículos terrestres, imóveis, móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos.
- A indisponibilidade de bens de **PJ dependerá** da instrução de incidente de *desconsideração da personalidade jurídica*
- **VEDADO** bloqueio de valores até **40** salários-mínimos em poupança, aplicações e conta-corrente
- **VEDADA** indisponibilidade de bem de família, ***salvo*** comprovado que o imóvel seja **fruto** de **vantagem indevida**
- **NÃO INCIDE** sobre os valores acrescidos **LICITAMENTE**, nem sobre os eventualmente aplicados a título de **multa**

Qual valor da indisponibilidade?

- Considerará a **estimativa de dano** indicada na petição inicial, PERMITIDA sua substituição por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial, **a requerimento do réu**.
- O valor **PODERÁ ser readequado** durante a instrução do processo
- Havendo **mais de um réu**, a **somatória** da indisponibilidade NÃO poderá superar o montante indicado na inicial

Quais as condições para que o pedido seja deferido pelo juiz?

- Demonstração de perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo
- Oitiva do réu em 5 dias após pedido, **DISPENSADA** se ela puder frustrar a efetividade da medida ou houver *outras circunstâncias* que recomendem a proteção limitar, NÃO podendo a urgência ser presumida

Deferida a medida, cabe recurso?

- **SIM**, cabe Agravo de Instrumento.

ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL

Para que seja celebrado, do acordo de não persecução civil **deve advir**, ao menos, os seguintes **resultados**:

- **INTEGRAL ressarcimento** do dano.
- **REVERSÃO** à **PJ lesada** da **vantagem indevida**, ainda que oriunda de agentes privados.

Acordo de Não Persecução Civil

Quem pode negociar e celebrar?
Ministério Público

Quando pode ser celebrado?
No curso da investigação, no curso da ação ou no momento da execução da sentença

*Quais as condições para celebração (**cumulativas**)?*
1) **Oitiva do ente** federativo lesado (antes ou após a propositura da ação)
2) Aprovação, em até 60 dias, pelo MP, do arquivamento (se anterior ao ajuizamento da ação)
3) **Homologação judicial**, *independemente* se antes ou após ajuizamento da ação

Qual a consequência do descumprimento do acordo?
Impedimento de celebrar novo acordo por 5 anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público

DISPOSIÇÕES PENAIS

Constitui **CRIME** a **representação** por ato de improbidade contra gente público ou terceiro beneficiário, quando o **AUTOR da denúncia o sabe inocente**.

- Pena: detenção 6-10 meses E multa
- Cabe também **INDENIZAÇÃO** por danos materiais, morais ou à imagem
- *Improcedência da ação, comprovada má-fé*: haverá **condenação em honorários** sucumbenciais

PRESCRIÇÃO

A **ação** para a aplicação das sanções **prescreve em 8 anos**, contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia que cessou a permanência.

SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO

- A suspensão e a interrupção **produzem efeitos** relativamente a **todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade**.
- Nos **atos de improbidade conexos** que sejam objeto do **mesmo processo**, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles **estendem-se aos demais**.

SUSPENSÃO DO PRAZO

📌 Suspensão: a contagem do prazo é pausada e depois retomada.

Prazo **MÁXIMO** de suspensão **180** dias corridos	Hipóteses	Instauração de INQUÉRITO CIVIL[1]
		Instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO

[1]**Inquérito Civil**: duração máxima de 365 dias corridos, prorrogável 1x por igual período. Findo o prazo, a ação deve ser proposta em até 30 dias, se não for o caso de arquivamento.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO

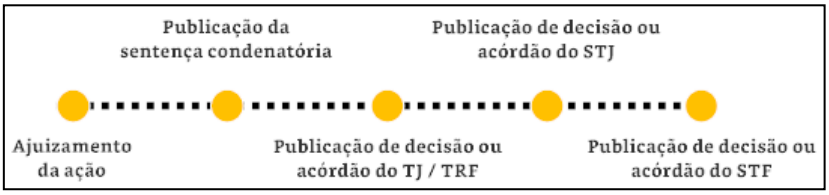
📌 Interrupção: a contagem do prazo é REINICIADA pela **METADE do prazo previsto (4 anos)**.

Interrupção da Prescrição

- **AJUIZAMENTO da ação** de improbidade administrativa
- **PUBLICAÇÃO** da **sentença condenatória**
- **PUBLICAÇÃO** de decisão ou acórdão de **TJ** ou **TRF** que ***confirma*** *sentença condenatória* ou que ***reforma*** *sentença de improcedência.*
- **PUBLICAÇÃO** de decisão ou acórdão do **STJ** ou do **STF** que ***confirma*** *acórdão condenatório* ou que ***reforma*** *acórdão de improcedência*

Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente ocorre quando, **ENTRE os marcos interruptivos** (linha pontilhada), **transcorre o prazo de 4 anos**.



Juiz ou tribunal deverá reconhecer a prescrição intercorrente de **ofício** ou a **requerimento da parte**, depois de ouvido o MP, e **decretá-la de IMEDIATO**.

EXTRA – EXERCÍCIOS (TEC)

São questões de várias bancas (basta excluir das questões as bancas que não te interessam) e níveis (questões simples às complexas). Complemente esse caderno com questões que você já selecionou como favoritas / importantes, para revisar nas semanas anteriores à prova. Aliando este resumo com a resolução de questões você certamente estará MUITO bem preparado(a)! Link: https://tec.ec/s/QbbBs